creative commons
COMMONS DEED

저작자표시-비영리-변경금지 2.0 대한민국

이용자는 아래의 조건을 따르는 경우에 한하여 자유롭게

- 이 저작물을 복제, 배포, 전송, 전시, 공연 및 방송할 수 있습니다.

다음과 같은 조건을 따라야 합니다:



저작자표시. 귀하는 원저작자를 표시하여야 합니다.



비영리. 귀하는 이 저작물을 영리 목적으로 이용할 수 없습니다.



변경금지. 귀하는 이 저작물을 개작, 변형 또는 가공할 수 없습니다.

- 귀하는, 이 저작물의 재이용이나 배포의 경우, 이 저작물에 적용된 이용허락조건을 명확하게 나타내어야 합니다.
- 저작권자로부터 별도의 허가를 받으면 이러한 조건들은 적용되지 않습니다.

저작권법에 따른 이용자의 권리는 위의 내용에 의하여 영향을 받지 않습니다.

이것은 이용허락규약(Legal Code)을 이해하기 쉽게 요약한 것입니다.

Disclaimer

dCollection

범죄학박사 학위논문

시간 경과에 따른 친밀한 파트너 폭력의 반복과 변이 연구

2026년 2월

경찰대학 치안대학원
범죄학과 범죄분석전공
권 준 성

시간 경과에 따른
친밀한 파트너 폭력의
반복과 변이 연구

지도교수 한 민 경

이 논문을 범죄학박사 학위논문으로 제출함

2025년 12월

경찰대학 치안대학원

범죄학과 범죄분석전공

권 준 성

권준성의 박사 학위논문을 인준함

2025년 12월

위 원 장 박정선 (인)

부위원장 노성훈 (인)

위 원 홍영오 (인)

위 원 김효정 (인)

위 원 한민경 (인)

국문초록

본 연구는 2023년에 선고된 친밀한 파트너 폭력 관련 제1심 판결문 1,305건을 대상으로 정량적 통계 분석과 텍스트마이닝 기법을 결합하여, 폭력의 반복피해 양상을 다차원적으로 분석하고 그 변이 과정을 규명하고자 하였다.

먼저 친밀한 파트너 폭력 반복피해에 영향을 미치는 위험요인을 확인하기 위해 이항 및 다항 로지스틱 회귀분석을 실시하였다. 분석 결과, 스토킹과 온라인 범행은 반복피해의 전 과정에서 일관된 위험요인으로 나타났다. 가해자의 전과경력은 초기 재피해를 강하게 예측하는 요인이나 장기화된 피해를 예측함에 있어서는 제한적이었다. 연인(내연)관계는 초기 재피해 단계에서는 유의하지 않았으나 피해 장기화 단계에서 부부관계 대비 유의하게 높은 위험을 보였다. 이는 친밀한 파트너 피해 진행 단계에 따라 위험 기제가 개인적 특성에서 관계적 맥락으로 전환됨을 시사한다.

다음으로 반복되는 친밀한 파트너 폭력의 시간적 패턴과 가속화 현상을 확인하기 위해 생존분석을 수행한 결과, 범행 차수가 증가할수록 발생 간격이 급격히 단축되는 가속화 현상이 발견되었다. 특히 대부분의 반복피해 사건이 사법기관의 공식적 인지 직후인 초기 시점에 집중적으로 발생하는 것으로 나타났는데, 이는 해당 사건들이 이미 폭력이 진행된 상태로 사법 절차에 진입했을 가능성을 짐작케 한다. 나아가 PWP 반복사건 모형을 통해 반복피해의 영향요인을 다차원적으로 분석한 결과, 스토킹과 가해자의 수용 경험이 일관된 핵심 위험요인으로 확인되었다. 특히 연인(내연)관계이거나 관계가 종료 상태로 전환될수록 반복피해 위험이 높았으며, 동거 경험은 사건 직후 재발 위험을 높이는 물리적 기제로 작용하였다.

친밀한 파트너 폭력 재발 과정에서 나타나는 범행 양상의 질적

변화를 포착하기 위해 토픽모델링 분석을 실시한 결과에서는 차수가 증가함에 따라 범행 수법이 특정 유형으로 수렴하고 피해 강도가 심화되는 경향이 나타났다. 특히 온라인과 오프라인 공간이 결합된 복합적 범행 양상이 두드러지면서, 수법이 더욱 정교해지고 피해 범위가 확장되는 질적 진화가 확인되었다.

본 연구의 분석결과는 친밀한 파트너 폭력에 내재된 '친밀성의 역설'을 실증적으로 보이는 것이다. 이는 관계의 지속이나 동거와 같은 친밀성의 요소들이 폭력적 관계 내에서는 오히려 피해자를 고립시키고 위험을 증폭시키는 기제로 작동할 수 있음을 역설한다. 아울러, 디지털 기반 기술 매개 강압적 통제의 확립은 물리적 제약과 통제에 초점을 맞춘 기존의 보호조치가 진화하는 폭력 양상에 대응하기에 한계가 있음을 노정한다. 따라서 피해 단계별로 차별화된 위험성 평가와 초기 단계의 집중적 조기 개입, 그리고 디지털 기반 폭력을 포괄하는 통합적 대응체계를 마련하는 것이 긴요하다.

심각성이나 반복성, 피해의 정도 등에서 일정 수준 이상의 위험성이 인정된 법원의 판결문에 기반한 본 연구의 분석결과는 친밀한 파트너 폭력의 반복피해 현상에 대한 이론적 이해를 심화하고, 친밀한 파트너 폭력 중에서도 사법기관이 중대하다고 판단한 사건군의 특성과 진화 양상을 보여주며, 특히 고위험 사례에 대한 집중적인 개입 전략 수립에 직접적인 근거를 제공한다.

주요어 : 친밀한 파트너 폭력, 가정폭력, 교제폭력, 재피해, 반복피해, 생존분석, 토픽모델링, 스토킹, 판결문 분석

학 번 : 20233202

목 차 (개괄)

제 1 장 서론 ····· 1

제 1 절 연구의 필요성 ····· 1

제 2 절 연구의 목적 ····· 5

제 3 절 연구의 범위와 방법 ····· 8

제 4 절 기존 연구와의 차별점 및 연구의 의의 ····· 14

제 2 장 이론적 배경 ····· 17

제 1 절 친밀한 파트너 폭력의 개념과 특징 ····· 18

제 2 절 친밀한 파트너 폭력의 발생과 지속 이론 ····· 37

제 3 절 친밀한 파트너 폭력의 유형론 ····· 74

제 3 장 친밀한 파트너 폭력 재피해 영향요인: 이항 및 다항 로지스틱 분석 ····· 90

제 1 절 분석자료 ····· 91

제 2 절 분석방법: 로지스틱 회귀분석 ····· 120

제 3 절 분석결과 ····· 128

제 4 절 소결 ····· 149

제 4 장 시간경과에 따른 친밀한 파트너 폭력 반복피해 위험: 생존분석 ····· 155

제 1 절 분석자료 ····· 157

제 2 절 분석방법: 생존분석 ····· 162

제 3 절 분석결과 ····· 177

제 4 절 소결 ····· 190

제 5 장 친밀한 파트너 폭력 잠재 유형화: 토픽모델링 ····· 195

제 1 절 분석자료 ····· 196

제 2 절 분석방법: 토픽모델링 ····· 203

제 3 절 분석결과 ····· 214

제 4 절 소결 ····· 268

제 6 장 결론 ····· 277

제 1 절 주요 연구결과 요약 ····· 277

제 2 절 연구의 의의와 함의 ····· 279

제 3 절 연구의 한계 ····· 285

제 4 절 후속 연구를 위한 제언 ····· 292

제 5 절 시사점 및 정책 제언 ····· 297

참고문헌 ····· 305
부록 ····· 347
Abstract ····· 358

목 차 (세부)

제 1 장 서론 ····· 1

제 1 절 연구의 필요성 ····· 1

1. 친밀한 파트너 폭력의 현황과 제도적 한계 ····· 1

2. 친밀한 파트너 폭력의 특징 ····· 3

제 2 절 연구의 목적 ····· 5

1. 선행연구의 동향 및 연구의 방향 ····· 5

2. 연구문제 ····· 6

제 3 절 연구의 범위와 방법 ····· 8

1. 연구자료 및 표본설계 ····· 8

2. 분석방법 및 연구의 구성 ····· 10

제 4 절 기존 연구와의 차별점 및 연구의 의의 ····· 14

1. 이론적·방법론적 차별점 ····· 14

2. 실무적 기여와 의의 ····· 15

제 2 장 이론적 배경 ····· 17

제 1 절 친밀한 파트너 폭력의 개념과 특징 ····· 18

1. 친밀한 파트너 “관계”의 개념적 정의 ····· 18

1) 국제기구의 정의와 특징 ····· 19

2) 국가별 법령상 정의의 다양성 ····· 20

2. 친밀한 파트너 “폭력”의 개념적 정의와 범위 ····· 22

1) 친밀한 파트너 폭력의 정의 ····· 22

2) 친밀한 파트너 폭력의 범위 ····· 25

3. 친밀한 파트너 폭력의 발생상 특징 ····· 27
1) 관계적 맥락: 권력과 통제의 역학 ····· 27
2) 시간적 맥락: 반복피해와 가속화 ····· 29
3) 법·제도적 맥락: 공식통계 한계와 암수 문제 ····· 34
제 2 절 친밀한 파트너 폭력의 발생과 지속 이론 ····· 37
1. 폭력의 발생과 사회·구조적 요인 ····· 37
1) 페미니스트 범죄학 ····· 37
2) 생태학적 체계 이론 ····· 44
3) 사회학습이론 ····· 51
2. 폭력의 순환과 관계적 과정 ····· 56
1) 폭력순환이론 ····· 56
2) 권력과 통제 이론 ····· 60
3. 가해자 특성과 반복 가해 요인 ····· 64
1) 헤게모니적 남성성 이론 ····· 64
2) 이질성 가설과 상태의존성 가설 ····· 67
3) 발달적 분류 이론 ····· 70
제 3 절 친밀한 파트너 폭력의 유형론 ····· 74
1. 친밀한 파트너 폭력 유형론의 필요성과 발전 ····· 74
2. 행위 유형 중심 접근과 한계 ····· 76
1) 전통적 분류 체계의 구성과 정의 ····· 76
2) 행위 중심 접근의 비판적 검토 ····· 77
3. 관계 역학 기반 유형론: Johnson 모형을 중심으로 ····· 78
1) Johnson의 초기 이분법적 모형 ····· 78
2) Kelly와 Johnson의 확장된 4유형 체계 ····· 80
3) Johnson 모형의 실증적 검증과 방법론적 쟁점 ····· 81
4. 가해자 특성 기반 유형론 ····· 82
1) Holtzworth-Munroe와 Stuart의 정신병리학적 접근 ····· 82
2) Jacobson과 Gottman의 생리학적 접근 ····· 83
3) Miller와 Meloy의 여성 가해자 유형론 ····· 84

5. 피해자 경험 기반 유형론 ····· 85
1) Marshall의 피해 경험의 실증적 유형론 ····· 85
2) Hamby의 피해자의 다중피해 경험과 회복 과정 연구 ····· 86
6. 친밀한 파트너 폭력 유형론의 이론적 수렴과 패러다임 전환 ···· 87

제 3 장 친밀한 파트너 폭력 재피해 영향요인: 이항 및 다항 로지스틱 분석 ····· 90

제 1 절 분석자료 ····· 91
1. 판결문 자료 활용 배경과 한계 ····· 91
2. 자료 수집 방법과 범위 ····· 93
3. 자료 처리 및 분류 기준 ····· 93
4. 범행 차수 활용 기준 ····· 94
5. 변수 구성을 위한 체계적 검토 ····· 96
1) 친밀한 파트너 폭력 위험요인의 유형과 특징 ····· 97
2) 주요 위험성 평가도구의 특징과 구성 ····· 104
6. 변수의 구성 ····· 111
1) 관계 특성 ····· 111
2) 가해자 및 피해자 특성 ····· 112
3) 범행특성 ····· 112
4) 범행 촉발 사유 ····· 113
5) 범행 장소 ····· 115
제 2 절 분석방법: 로지스틱 회귀분석 ····· 120
1. 로지스틱 회귀분석의 기본 개념 ····· 121
1) 이항 로지스틱 회귀분석 ····· 122
2) 다항 로지스틱 회귀분석 ····· 123
2. 모형 진단과 적합도 평가 ····· 125
3. 이항 및 다항 로지스틱 비교와 본 연구에의 적용 ····· 126

제 3 절 분석결과 ····· 128
1. 일반적 특성 및 특성 간 관계 ····· 128
2. 모형 적합도 평가 ····· 137
3. 이항 로지스틱 회귀분석 분석결과 ····· 139
1) 재피해 예측 모형 분석결과 ····· 141
2) 장기화 예측 모형 분석결과 ····· 141
3) 이항 로지스틱 두 단계 모형 비교 ····· 143
4. 다항 로지스틱 회귀분석 분석결과 ····· 144
1) 재피해 경로 분석결과 ····· 146
2) 장기화 경로 분석결과 ····· 146
3) 다항 로지스틱 두 경로 간 비교 ····· 147
제 4 절 소결 ····· 149
1. 주요 연구결과 논의 ····· 149
1) 재피해·반복피해 유형 및 경로별 영향요인 작동 방식 ····· 149
2) 범행 장소의 특수성에 관한 논의 ····· 151
2. 분석의 한계 및 후속 분석에 관한 논의 ····· 152

제 4 장 시간경과에 따른 친밀한 파트너 폭력 반복피해 위험: 생존분석 ····· 155

제 1 절 분석자료 ····· 157
1. 생존분석을 위한 독립변수 검토 및 조정 ····· 157
2. 생존시간 정의 및 중도절단 특성 ····· 158
3. 반복사건 분석을 위한 데이터 구조 변환 ····· 160
제 2 절 분석방법: 생존분석 ····· 162
1. 생존분석의 기본 개념 ····· 163
2. Kaplan-Meier 추정법 ····· 164

3. Cox 비례위험모형 ····· 167
1) Cox 모형의 수리적 기초와 추정과정 ····· 167
2) 동시사건 처리 ····· 170
3) Cox 모형의 특성과 적용 ····· 170
4. 반복사건 생존분석: PWP 모형 ····· 171
5. 시간가변 공변량 ····· 174
제 3 절 분석결과 ····· 177
1. 범행 차수별 시간 간격 및 특성 ····· 177
2. Kaplan-Meier 생존분석 ····· 180
1) 전체 사건 생존분석 ····· 180
2) 범행 차수별 생존분석 ····· 182
3) Kaplan-Meier 분석결과 종합 ····· 183
3. PWP 반복사건 모형 분석 ····· 184
1) 총시간(Total time) 모형: PWP-CP ····· 184
2) 소요시간(Gap-time) 모형: PWP-GT ····· 186
3) 모형별 결과 비교 ····· 187
제 4 절 소결 ····· 190
1. 주요 연구결과 논의 ····· 190
1) 재피해의 높은 발생률과 시간적 가속화 ····· 190
2) 범행 유형별 반복피해 위험 패턴 ····· 191
3) 관계적 맥락의 차별적 영향 ····· 192
2. 분석의 한계 및 후속 분석에 관한 논의 ····· 193

제 5 장 친밀한 파트너 폭력 잠재 유형화: 토픽모델링 ····· 195

제 1 절 분석자료 ····· 196

1. 토픽모델링 분석에서 판결문 텍스트의 활용 ····· 196

2. 분석 대상 범죄유형 선정과 토픽 구성의 특성 ····· 198

1) 유형력 범죄의 선정 근거 ····· 199

2) 재산범죄의 선정 근거 ····· 200

제 2 절 분석방법: 토픽모델링 ····· 203

1. 텍스트마이닝과 토픽모델링의 기본 개념 ····· 203

2. 잠재 디리클레 할당(LDA) ····· 205

3. 분석절차 ····· 208

1) 데이터 전처리 및 분석 준비 ····· 209

2) 모형 최적화 전략 검토 ····· 210

제 3 절 분석결과 ····· 214

1. 유형력 범죄 토픽모델링 분석 ····· 214

1) 데이터 선정 ····· 214

2) 적정 토픽 수 산정 ····· 216

3) 토픽모델링 분석결과 ····· 226

2. 재산범죄 토픽모델링 분석 ····· 242

1) 데이터 선정 ····· 242

2) 적정 토픽 수 산정 ····· 244

3) 토픽모델링 분석결과 ····· 253

제 4 절 소결 ····· 268

1. 주요 연구결과 논의 ····· 268

1) 범행의 질적 변화와 치명성 증가 ····· 269

2) 범행 공간의 전환 ····· 270

3) 디지털 기술 활용의 확산과 진화 ····· 271

4) 스토킹의 차별적·단계적 출현과 체계화 ····· 273
5) 협박 대상 및 유형의 확대와 범행 동기의 변화 ····· 274
2. 분석의 한계 및 시사점 ····· 275

제 6 장 결론 ····· 277

제 1 절 주요 연구결과 요약 ····· 277

제 2 절 연구의 의의와 함의 ····· 279
1. 친밀한 파트너 폭력의 진화적 과정에 대한 검증 ····· 279
2. 통제 전략의 단계적 확립과 확장에 대한 이해 ····· 281
3. 친밀성의 역설에 대한 고찰 ····· 283

제 3 절 연구의 한계 ····· 285
1. 다층적 암수 문제 및 자료 연결의 한계 ····· 285
2. 시간적 제약과 장기 추적의 한계 ····· 287
3. 사법 단계별 정보 접근의 제약과 분석 범위의 한계 ···· 289

제 4 절 후속 연구를 위한 제언 ····· 292
1. 질적 맥락 포착 및 연구 범위 확장 ····· 292
2. 범죄의 심각성 평가 및 양형 연구 ····· 293
3. 성별 분리 분석의 필요성 ····· 295

제 5 절 시사점 및 정책 제언 ····· 297
1. 위험성 평가 및 대응 체계 개선 ····· 297
2. 피해자 지원 체계 구축 및 예방 강화 ····· 298
3. 온·오프라인 혼합형 범죄 대응을 위한 통합체계 구축 ··· 299
4. 경제적 폭력의 인식 제고 및 대응 방안 마련 ····· 301
5. 비가시적 폭력에 대한 수사기관의 인식 개선 및 대응 체계 개편 ····· 303

참고문헌 ····· 305
부록 ····· 347
Abstract ····· 358

표 목 차

[표 2-1] 교제폭력 112 신고, 건수 및 처리 결과 추이 ····· 36
[표 3-1] 판결문 기반 연구 변수의 이론적 검토: 선행연구 및 위험성 평가도구와의 비교 ····· 117
[표 3-2] 친밀한 파트너 폭력 1심 판결문의 일반적 특성 ···· 130
[표 3-3] 1차 사건 변수 간 연관성 분석표 ····· 132
[표 3-4] 2차 사건 변수 간 연관성 분석표 ····· 133
[표 3-5] 일반화 분산팽창지수 산출 결과 ····· 136
[표 3-6] 이항 로지스틱 회귀분석 결과 ····· 140
[표 3-7] 다항 로지스틱 회귀분석 결과 ····· 145
[표 4-1] 범행 차수별 시간 간격 ····· 178
[표 4-2] 범행 발생 차수별 종료 시점 ····· 179
[표 4-3] PWP-CP 모형 분석결과(Efron & CP) ····· 185
[표 4-4] PWP-GT 모형 분석결과(Efron & GT) ····· 186
[표 5-1] 토픽모델링 분석 프로세스 6단계 ····· 209
[표 5-2] 유형력범죄 데이터 선정을 위한 범행특성 변수 ···· 215
[표 5-3] 유형력범죄 1차 사건 Coherence 결과표 ····· 218
[표 5-4] 유형력범죄 2차 사건 Coherence 결과표 ····· 220
[표 5-5] 유형력범죄 3차 사건 Coherence 결과표 ····· 222
[표 5-6] 유형력범죄 1차 사건 토픽모델링 결과 ····· 227
[표 5-7] 유형력범죄 2차 사건 토픽모델링 결과 ····· 231
[표 5-8] 유형력범죄 3차 사건 토픽모델링 결과 ····· 235
[표 5-9] 재산범죄 데이터 선정을 위한 범행특성 변수 ····· 243
[표 5-10] 재산범죄 1차 사건 Coherence 결과표 ····· 244

[표 5-11] 재산범죄 2차 사건 Coherence 결과표 ····· 246
[표 5-12] 재산범죄 3차 사건 Coherence 결과표 ····· 248
[표 5-13] 재산범죄 1차 사건 토픽모델링 결과 ····· 253
[표 5-14] 재산범죄 2차 사건 토픽모델링 결과 ····· 258
[표 5-15] 재산범죄 3차 사건 토픽모델링 결과 ····· 261

그 림 목 차

[그림 3-1] 재피해 예측 모형 ROC 분석결과 ····· 138
[그림 3-2] 장기화 예측 모형 ROC 분석결과 ····· 138
[그림 4-1] 전체 반복사건 생존곡선 ····· 181
[그림 4-2] 차수별 반복사건 생존곡선 ····· 183
[그림 5-1] LDA 기본 개념도 ····· 206
[그림 5-2] 유형력범죄 1차 사건 Coherence 결과 그래프 … 223
[그림 5-3] 유형력범죄 2차 사건 Coherence 결과 그래프 … 224
[그림 5-4] 유형력범죄 3차 사건 Coherence 결과 그래프 … 225
[그림 5-5] 유형력범죄 1차 토픽모델링 결과 도식화 ····· 239
[그림 5-6] 유형력범죄 2차 토픽모델링 결과 도식화 ····· 240
[그림 5-7] 유형력범죄 3차 토픽모델링 결과 도식화 ····· 241
[그림 5-8] 재산범죄 1차 사건 Coherence 결과 그래프 ····· 250
[그림 5-9] 재산범죄 2차 사건 Coherence 결과 그래프 ····· 251
[그림 5-10] 재산범죄 3차 사건 Coherence 결과 그래프 ····· 252
[그림 5-11] 재산범죄 1차 사건 토픽모델링 결과 도식화 ···· 265
[그림 5-12] 재산범죄 2차 사건 토픽모델링 결과 도식화 ···· 266
[그림 5-13] 재산범죄 3차 사건 토픽모델링 결과 도식화 ···· 267

수 식 목 차

[수식 3-1] 이항 로지스틱 회귀분석의 로짓 함수 ····· 122
[수식 3-2] 다항 로지스틱 회귀분석 확률 계산식 ····· 123
[수식 4-1] Kaplan-Meier 생존함수 추정식 ····· 165
[수식 4-2] Cox 비례위험모형의 위험함수 ····· 168
[수식 4-3] Cox 모형의 부분우도함수 ····· 169
[수식 4-4] Newton-Raphson 알고리즘 ····· 169
[수식 4-5] PWP 반복사건 모형의 위험함수 ····· 173
[수식 4-6] 시간가변 공변량 Cox 모형 ····· 175
[수식 5-1] LDA 생성 모형 ····· 206

제 1 장 서론

제 1 절 연구의 필요성

1. 친밀한 파트너 폭력의 현황과 제도적 한계

친밀한 파트너 폭력(Intimate Partner Violence, IPV)은 현대 사회가 직면한 가장 복잡하고 지속적인 사회문제 중 하나로, 그 심각성은 통계적 지표를 통해 명확히 드러난다. 경찰청 자료에 따르면, 가정폭력 신고는 2020년 221,824건에서 2024년 236,647건으로 지속적인 증가세를 보이고 있다. 같은 기간 교제폭력 112 신고 또한 49,225건에서 88,394건으로 불과 4년 만에 약 79.6% 증가하였다.[1)]

특히 주목할 점은 친밀한 파트너 폭력 범죄의 질적 특성이다. 용혜인 의원실이 공개한 경찰청 집계에 따르면, 2021년부터 2024년 7월까지 접수된 교제폭력 253,559건 중 72%, 가정폭력 805,560건 중 74.8%가 생명과 신체 위험이 임박하거나 진행 중인 '코드1'로 분류되었다.[2)3)] 이는 친밀한 파트너 폭력 사건이 단순한 '친밀한 관계 내 다툼'이나 '사적 갈등'이 아닌, 피해자의 생명과 안전을 직접적으로 위협하는 중대범죄임을 시사한다.'

같은 맥락에서, 연인관계에서 발생하는 강력범죄는 뚜렷한 증가양상을 보인다. 대검찰청의 범죄분석자료에 따르면, 살인·성폭력 등

---

1) 경찰통계자료. https://www.police.go.kr/www/open/publice/publice0203.jsp (최종검색일: 2025.12.31.)

2) 노컷뉴스. (2024.10.03). '긴급출동' 사안인 교제·가정폭력 신고…절반 넘게 '현장종결'. https://www.nocutnews.co.kr/news/6221954 (최종 검색일: 2025.12.31.).

3) 경찰청 예규 「112치안종합상황실 운영 및 신고처리 규칙」에 따르면 '코드1'은 "생명·신체에 대한 위험 발생이 임박, 진행 중, 직후인 경우 또는 현행범인인 경우"로 제시된다.

이 포함된 강력범죄(흉악) 발생 건수는 2014년 916건에서 2023년 2,353건으로 10년 사이 약 2.6배 가까이 증가했다. 또한, 폭행·상해·협박과 같은 강력범죄(폭력) 또한 같은 기간 6,558건에서 12,548건으로 약 1.9배 증가하였다(대검찰청, 2015; 대검찰청, 2024).

그러나 친밀한 파트너 폭력 위험성 인식과 실제 법적·제도적 대응 사이에는 상당한 괴리가 존재한다. 국회입법조사처의 조사에 따르면, 최근 수년간 교제폭력 신고의 현장종결 비율은 대체로 약 54% 내외로 나타난다(허민숙, 2024). 이는 우리 사회가 친밀한 파트너 폭력의 심각성을 인지하면서도 아직까지 이를 개인 간 문제 혹은 가정 내 문제로 치부하여 적절한 제도적 개입에 실패하고 있음을 시사한다.

2025년에도 수차례 신고와 보호조치에도 불구하고 살인으로 비화한 사례들이 발생하였다. 경기도 의정부시에서는 3회의 스토킹 신고가 있었고 스마트워치 지급, 접근금지명령 등의 보호조치가 작동했음에도 불구하고 검찰의 잠정조치 기각 후 살인으로 귀결되는 사건이 발생하였다.[4] 울산에서는 2차례 신고 후 긴급응급조치와 스마트워치가 지급되었으나, 검찰이 구금 조치를 “위험성 추가 검토 필요”로 기각한 이후 가해자가 6일간 168통의 전화와 400개의 문자를 보낸 끝에 병원 주차장에서 흉기 난동을 벌여 피해자가 중태에 빠지는 사건이 발생하였고,[5] 대전에서는 피해자가 4차례 경찰 신고 후 가해자를 피해 이사까지 했으나 가해자가 새 주소를 찾아내 결국 살해하는 사건이 발생하였다. 이때 경찰은 피해자가 보호조치를 거부했을 때 가족에게 통보하지 않고 세 차례 연락 시도만 한 것으로

4) 서울신문. (2025. 7. 28). 세 번의 신고도 ‘스토킹 살해’ 못 막았다. https://www.seoul.co.kr/news/society/accident/2025/07/28/20250728010005 (최종 검색일: 2025. 12.31.)

5) 서울경제. (2025. 7. 31). 울산 주차장 살인 미수男, 6일간 피해자에 전화 168회·문자 400통 보냈다. https://www.sedaily.com/NewsView/2GVKA1DK2I (최종 검색일: 2025.12.31.)

확인되었다.[6]

이처럼 친밀한 파트너 폭력으로 인해 피해자가 중태에 빠지거나 살해되기까지 이른 일련의 사건들은 스마트워치, 접근금지명령, 긴급응급조치 등 다양한 보호조치가 시도되었음에도, 검찰의 구금 기각이나 경찰의 지연된 대응, 피해자의 보호조치 거부 시 가족에의 미통보 등 시스템 전반의 구조적 문제로 결국 피해자 보호에 실패했음을 보여준다. 이는 현행 친밀한 파트너 폭력 대응체계가 피해자의 생명을 보호하기에는 여전히 미흡하다는 사실을 시사한다.

더욱이 디지털 기술의 발달로 온라인 스토킹, 위치추적, SNS를 통한 감시와 통제, 불법촬영물 유포·협박 등 새로운 형태의 폭력이 등장하면서 전통적인 물리적 폭력 중심의 대응체계는 점차 한계를 드러내고 있다. 이러한 디지털 기반 폭력은 시공간의 제약 없이 지속적으로 피해자를 통제하고 위협할 수 있어, 피해자의 일상 회복을 더욱 어렵게 만든다.

2. 친밀한 파트너 폭력의 특징

친밀한 파트너 폭력의 주요 특징 중 하나는 사건이 단발로 끝나는 것이 아니라 반복적으로 발생한다는 점이다. 또한 이 과정에서 나타나는 폭력의 양상은 단순한 분노 표출이나 우발적 행위가 아닌, 관계 내 권력 및 우위를 확보하고 유지하기 위한 통제 기제로서의 성격을 갖는 것으로 여겨진다. 이는 친밀한 관계에서 발생하는 폭력이 무작위로 발생하는 개별 사건들의 집합이 아니라 일정한 패턴과 양상을 따르는 구조화된 현상임을 시사한다.

이러한 특성들은 자연스럽게 재피해(revictimization) 또는 반복

6) 강원일보. (2025. 8. 11). 날 무시한다고 생각해 죽였다…대전 괴정동서 전 여친 살해한 26세 장재원 신상정보 공개. https://www.kwnews.co.kr/page/view/2025081110093862187 (최종 검색일: 2025.12.31.)

피해(repeat victimization) 현상과 유형론에 대한 관심으로 이어졌다.

반복피해가 갖는 특성 중 특히 주목되는 것은 시간적 군집성과 가속성이다. 이는 초기 피해 후 짧은 기간 내에 후속 피해가 집중적으로 발생하며, 피해 횟수가 증가할수록 발생 간격이 점차 단축됨을 의미한다. 이러한 반복피해는 친밀한 파트너 폭력 현장에서 상당히 높은 비율로 발생한다. 영국범죄조사(British Crime Survey, BCS)에 따르면 16세 이후 가정폭력을 경험한 여성의 32%가 동일 가해자로부터 4회 이상의 피해를 경험하였으며, 지난 1년간 가정폭력을 경험한 여성 피해자의 약 72%가 2회 이상의 피해를 경험한 것으로 나타났다(Walby & Allen, 2004).

유형론의 경우, 친밀한 파트너 폭력이 동질적 현상이 아니라 폭력의 동기, 맥락, 관계 역학에 따라 질적으로 구별되는 다양한 형태로 존재한다는 인식에 기반하며, 이러한 유형 구분을 통해 효과적 개입 전략 수립에 핵심적 함의를 갖는다. 이러한 친밀한 파트너 폭력의 본질적 특성과 이론적 관점, 그리고 유형론에 대한 구체적인 논의는 제2장에서 상세히 다루기로 한다.

제 2 절 연구의 목적

1. 선행연구의 동향 및 연구의 방향

국외에서는 친밀한 파트너 폭력의 반복피해에 관한 연구가 상당히 축적되어 왔다. 체계적 문헌고찰 및 메타분석 연구들은 아동기 학대 경험, 물질 사용, 외상후 스트레스장애 등이 반복피해의 주요 위험요인임을 규명하였다(Kuijpers et al., 2011; Bellot et al., 2024). 또한 폭력이 시간 경과에 따라 빈도와 심각성 측면에서 심화되는 경향이 있으며(Cochran et al., 2011), 폭력 지속 기간이 길어질수록 심각성이 강화될 가능성이 증가한다는 점도 확인되었다(Ouellet et al., 2022).

그러나 해외 연구들도 몇 가지 중요한 한계를 보인다. 첫째, 종단적 설계 연구의 증가에도 불구하고 시간적 변화 양상을 구체적으로 추적하는 연구는 여전히 제한적이다(Capaldi et al., 2012). 둘째, 반복피해의 개념적·방법론적 정의가 연구마다 상이하여 결과의 비교 가능성이 제한된다(Kuijpers et al., 2011). 셋째, 반복피해 간격이 단축되는 '가속화' 메커니즘에 대한 실증적 규명이 부족하다. 넷째, 폭력의 양상이 반복 과정에서 어떻게 변화하는지에 대한 연구는 극히 제한적이다.

국내의 경우 이러한 이론적·경험적 논의가 더욱 미진하다. 국내의 접근은 여전히 개별 사건 중심의 정태적 관점에 머물러 있으며, 폭력의 시간적 전개 과정과 유형별 특성, 그리고 피해자 집단의 이질성을 통합적으로 고려한 시도는 극히 제한적이다. 특히 친밀한 파트너 폭력의 반복발생 패턴을 시간적 차원에서 추적하고, 이를 폭력의 유형 및 피해자 특성과 연계하여 입체적으로 분석한 연구는 찾아보기 힘들다.

이러한 연구의 공백은 폭력의 진행 단계를 예측하고 최적의 개입 시점을 도출하는 데 필수적인 경험적 근거가 부재함을 의미한다. 만약 반복피해가 특정 시기에 집중되거나, 특정 위험요인이 재피해 단계와 장기화 단계에서 차별적으로 작용한다면, 이는 위험성 평가와 개입 전략 수립에 직접적인 함의를 제공할 것이다. 또한 폭력의 양상이 반복 과정에서 질적으로 어떻게 변화하는지를 파악할 수 있다면, 피해자 보호와 가해자 처우에 있어 보다 정교한 접근이 가능할 것이다.

2. 연구문제

이에 본 연구는 친밀한 파트너 폭력의 반복피해 현상을 단발적 사건의 집합이 아닌 시간에 따라 변화하고 심화되는 체계적 과정으로 이해하고, 이러한 변화의 구조와 양상을 실증적으로 규명하는 것을 목적으로 한다. 이를 위해 본 연구는 다음의 세 가지 핵심 질문에 답하고자 한다.

첫째는 “폭력이 반복되고 장기화되는 데 영향을 미치는 요인은 무엇이며, 이러한 요인들은 피해 단계에 따라 어떻게 다르게 작용하는가”이다. 이 질문은 재피해와 장기화를 촉진하거나 억제하는 핵심 요인을 규명하고, 피해 단계별로 위험요인의 영향력이 어떻게 변화하는지를 밝히는 데 초점을 둔다.

둘째는 “반복되는 폭력은 어떠한 시간적 패턴을 보이며, 범행 간격은 차수가 증가함에 따라 어떻게 변화하는가”이다. 이 질문은 반복피해가 특정 시기에 집중되는 시간적 군집성과 범행 주기가 점차 단축되는 가속화 현상을 검증하는 것을 목표로 한다.

셋째는 “범행의 구체적 양상은 차수가 증가함에 따라 질적으로 어떻게 변화하는가”이다. 이 질문은 폭력의 수법, 강도, 대상 범위

등이 반복 과정에서 어떻게 변화하는지를 탐색함으로써, 양적 분석이 포착하지 못하는 폭력의 질적 심화 과정을 규명하고자 한다.

위의 세 가지 질문은 친밀한 파트너 폭력의 반복피해를 점진적으로 심화하여 이해하기 위한 단계적 탐구 과정을 구성한다. 첫 번째 질문이 '어떤 요인이 반복피해를 유발하고 촉진하는가'라는 구조적 조건을 규명한다면, 두 번째 질문은 그러한 반복이 '언제, 어떠한 속도로 발생하는가'라는 시간적 양상으로 분석의 초점을 확장한다. 나아가 세 번째 질문은 반복 과정에서 폭력 자체가 '어떻게 전개되고 변화하는가'라는 질적 심화를 탐색함으로써, 양적 분석이 포착하지 못하는 폭력의 내용적 변화까지 규명한다. 이처럼 본 연구는 반복피해의 원인, 시간, 양상을 순차적으로 분석함으로써 친밀한 파트너 폭력이 어떻게 시작되고, 어떠한 시간적 패턴으로 반복되며, 어떤 형태로 나타나고 변화하는지를 다차원적으로 파악하고자 한다.

요컨대, 본 연구는 친밀한 파트너 폭력의 반복이 단순한 빈도의 증가가 아니라, 시간적으로 가속화되고 수법과 양상이 정교화·심각화되는 체계적인 변화 과정임을 실증적으로 검증하고자 한다. 이를 통해 피해 단계별 핵심 위험요인, 개입이 집중되어야 할 최적의 시점, 그리고 범행 수법의 유형과 변화 양상에 관한 경험적 근거를 제시함으로써, 현행 위험성 평가 체계의 개선과 맞춤형 개입 전략 수립에 기여하고자 한다.

제 3 절 연구의 범위와 방법

1. 연구자료 및 표본설계

본 연구는 2023년 기준 1심 판결이 완료된 친밀한 파트너 관계에서 발생한 폭력의 제1심 판결문 자료를 활용하였다. 판결문 자료는 기소되어 유죄 판결을 받은 사건만을 포함하므로 불기소나 무죄 사건, 약식명령이나 즉결심판으로 처리된 경미한 사건, 신고되지 않은 암수 범죄 등은 포착하지 못하는 한계가 있으나, 수사와 재판을 거쳐 사법적 검증이 완료된 객관적 사실관계를 담고 있어, 관계의 역학과 폭력 양상을 심층적으로 분석하는 데 중요한 토대를 제공하는 자료이다.

여기서 친밀한 파트너 관계는 세계보건기구(World Health Organization, WHO)의 정의 및 판결문에 명시된 관계 유형을 참고하여 부부(배우자)관계, 사실혼 관계, 내연관계, 연인(애인)관계로 구분하였으며, 동거 경험 여부는 별도로 파악하였다. 분석의 일관성을 위해 사실혼 관계는 부부관계에, 내연관계는 연인관계에 통합하였다. 이러한 통합의 기준은 사실혼이 법적으로 혼인에 준하는 지위를 갖는다는 점, 그리고 판결문 내에서 부부와 사실혼, 연인과 내연관계가 명확히 구분되지 않고 혼재되어 사용된다는 점을 반영한 것이다. 실제로 다수 사례에서 판결문 서두에 연인관계로 기재되었으나, 사건 경위를 기술하는 과정에서 당사자 일방이 기혼 상태이거나 내연관계임이 확인되는 경우가 발견되었다. 아울러, 분석의 초점을 명확히 하기 위해 파트너 간 직접적인 폭력이 아닌 제3자(주변인, 자녀)에 대한 피해나, 파트너 상호 간의 폭력이 아닌 아동학대를 사유로 상대방을 고발한 사건은 분석 대상에서 제외하였다. 이에 대한 상세한 논의는 제2장에서 다룬다.

본 연구에서는 친밀한 파트너 폭력의 고유한 특성을 명확히 측정하기 위해 파트너십(partnership)을 분석 단위로 설정하였다. 이는 가해자를 분석 단위로 설정할 경우 서로 다른 파트너십에서 발생한 이질적인 관계 특성과 폭력 양상이 혼재되어 분석의 정확성이 저하될 수 있고, 개별 사건을 분석 단위로 할 경우에는 동일한 관계 내에서 반복되는 폭력의 연속성과 누적적 효과를 포착하기 어렵기 때문이다. 이에 각 파트너십을 독립적인 분석단위로 처리하여, 동일 가해자라 하더라도 파트너가 다르면 별개의 사례로 코딩하였다.[7] 아울러, 각 파트너십 내에서 발생하는 사건의 차수별 특성과 시간적 변화 양상을 구체적으로 파악하기 위해 6차까지의 범행 자료를 수집하였다. 분석 범위를 6차로 한정한 것은 사전분석 결과에 근거한 것으로, 검토 결과 6차까지 범행이 발생한 사례는 전체의 약 15% 내외였으나 7차 이상 진행되는 사례는 10% 미만으로 급격히 감소하는 것으로 나타났다. 이에 본 연구는 7차 이상 사례의 경우 표본 수 부족으로 인해 분석 결과의 통계적 안정성과 신뢰성을 확보하기 어렵다고 판단하여 분석 대상을 6차로 제한하였다.

또한, 본 연구는 연구 설계 과정에서 사건 간 경찰의 현장조치, 피해자보호명령 등 형사사법기관의 개입 여부를 확인하여 분석에 포함하고자 하였으나, 이러한 정보는 판결문에 일관되게 기록되지 않아 활용에 제한이 있었다. 일부 판결문에서는 잠정조치나 임시조

---

7) 동일 피고인이 여러 명의 파트너에게 폭력을 행사한 경우, 각 파트너십을 독립된 분석 단위로 간주하였다. 이에 대한 코딩 예시는 다음과 같다.
① 「창원지방법원 2023. 7. 21. 선고 2022고단2096, 2947(병합), 2023고단1027(병합)」 판결문을 보면, 피고인 A가 과거 교제 했던 피해자 B, F, H, R을 대상으로 각각 재산범죄를 저지른 내용이 있다. 이에 대해 본 연구에서는 각 파트너십(A-B, A-F, A-H, A-R)을 기준으로 발생한 사건을 별개의 사례로 코딩하였다.
② 「부산지방법원 2023. 7. 6. 선고 2023고단1030, 2023고단1797(병합), 2023고단1798(병합)」 판결문에서는 피고인 A가 동거 중인 연인이었던 피해자 D와 배우자인 피해자 E를 대상으로 각각 폭력을 행사한 내용이 있다. 이에 대해 본 연구에서는 각 파트너십(A-D, A-E)을 기준으로 발생한 사건을 별개의 사례로 코딩하였다.

치, 접근금지명령 위반 사실이 언급되기도 하였으나, 다수의 사례에서는 관련 정보가 생략되어 있어 체계적인 변수화가 불가능하였다. 이에 따라 본 연구에서는 형사사법기관의 개입 여부를 최종 분석 변수에서 제외하였다.

한편, 본 연구에서 후속 사건이 관찰되지 않은 사례는 세 가지 가능성을 내포한다. 첫째, 실제로 폭력이 재발하지 않은 경우이다. 둘째, 폭력은 발생하였으나 미신고, 현장종결, 가정보호사건, 약식명령 등으로 처리되어 정식재판 판결문에 기록되지 않은 경우, 즉 암수범죄에 해당하는 경우이다. 셋째, 구금 등 물리적 격리로 인해 추가적 폭력이 구조적으로 불가능했던 경우이다. 이 중 세 번째 가능성은 극히 제한적인 것으로 판단되는데, 친밀한 파트너 폭력 사건에서 가해자의 구속 비율이 높지 않고, 구속되더라도 보석 등으로 석방되는 경우가 대부분이며, 가정폭력처벌법상 임시조치에 따른 유치기간도 통상 1개월 이내로 짧기 때문이다. 이에 본 연구는 후속 사건이 관찰되지 않은 사례를 실제 폭력이 재발하지 않은 것으로 전제하되, 이러한 사례는 생존분석에서 우측중도절단(right censoring)으로 처리하였다. 다만, 수사 및 재판 기록에 포착되지 않은 잠재적 폭력, 즉 다층적 암수 문제의 가능성은 연구의 한계 부분에서 별도로 논의하였다.

2. 분석방법 및 연구의 구성

본 연구에서는 이러한 친밀한 파트너 폭력에서 나타나는 반복적 현상을 체계적으로 분석하기 위해 다음과 같이 개념을 정의한다.

최초 사건 이후 동일 가해자로부터 2차 피해를 경험하는 것을 재피해로 정의하며, 3회 이상의 피해가 지속되는 경우를 장기피해(chronic victimization)로 정의한다. 2차 피해가 3차 이상으로 진행

되는 과정은 피해의 장기화(chronicity of victimization)로 개념화한다. 한편, 2회 이상 발생한 모든 피해를 포괄적으로 지칭할 때는 반복피해라는 용어를 사용한다. 특히 생존분석(survival analysis)에서는 이를 '반복사건(recurrent event)'으로 모형화하여 각 사건 간 시간 간격과 위험요인의 영향을 체계적으로 검증한다.

이러한 개념 구분은 피해의 단계적 진행과 심화 과정을 명확히 파악하기 위함이다. 친밀한 파트너 폭력의 특성상 피해가 반복되면서 질적으로 변화하는 양상을 포착하기 위해서는 단순히 횟수만을 기준으로 하는 구분을 넘어, 각 전환점이 갖는 의미를 반영한 개념화가 필요하다. 즉, 재피해는 첫 번째 반복이 발생하는 임계점을, 장기피해는 폭력이 일상화되어 피해자의 삶에 고착화된 상태를, 장기화는 일회성 반복을 넘어 장기적 형태로 전환되는 과정적 측면을 각각 포착하고자 한다. 반복피해(사건)는 이러한 전체 과정을 아우르는 포괄적 개념이다.

아울러 본 연구에서는 3차 사건을 범행의 장기화 판단의 기준점으로 설정하여 분석을 수행하였다. 이러한 기준은 실무적, 이론적 근거에 기반하는데, 이에 관한 구체적인 내용은 제3장에서 설명한다.

또한, 본 연구의 변수는 모든 차수에서 일정하게 유지되는 정적 변수(가해자 특성, 피해자 특성 등)와 차수에 따라 변화하는 동적 변수(범행특성, 범행 촉발 사유, 범행 장소 등)로 구분된다. 동적 변수는 시간적 변화를 분석하기 위해 각 차수별로 자료를 수집하였다.

분석 변수의 구성은 SARA(Spousal Assault Risk Assessment), B-SAFER(Brief Spousal Assault Form for the Evaluation of Risk), DASH(Domestic Abuse, Stalking and Honour based violence), ODARA(Ontario Domestic Assault Risk Assessment), DVRAG(Domestic Violence Risk Appraisal Guide) 등 국제적으로

검증된 위험성 평가도구와 국내 RADOV(Risk Assessment for Domestic Violence) 및 경찰청 긴급임시·긴급응급조치 통합 판단조사표의 구성요소, 그리고 실제 판결문의 정보를 참조하였다.

이에 따라 다음과 같은 분석 변수를 선정하였다: ① 관계 특성(관계유형, 관계형태, 동거경험), ② 가해자 특성(전과경력, 교정시설 수용경험), ③ 피해자 특성(성별, 연령), ④ 범행특성(스토킹, 성범죄, 살해의도, 유형력 행사, 재산범죄), ⑤ 범행 촉발 사유(일상적 갈등, 이성 문제, 관계 단절에 대한 반응, 경제적 문제, 성적 목적), ⑥ 범행 장소(온라인/비대면, 주거지, 직장, 이동수단, 숙박업소).

특히 관계형태의 경우 시간에 따른 변화를 반영하기 위해 시간가변 변수(time-varying covariate)로 처리하여, 관계의 진행과 종료가 반복피해 위험에 미치는 동적 영향을 포착할 수 있도록 설계하였다.

이러한 변수 구성에 기반하여 본 연구는 친밀한 파트너 폭력의 복잡성을 다각도로 규명하기 위s해 로지스틱 회귀분석, 생존분석, 토픽모델링을 포괄하는 다층적 방법론을 채택하고, 다음과 같이 연구를 구성하였다.

먼저, 제2장에서는 친밀한 파트너 폭력의 개념과 이론적 배경을 검토하고, 국내외 선행연구를 비판적으로 고찰하였다.

제3장에서는 재피해 발생과 피해의 장기화에 영향을 미치는 요인을 규명하기 위해 이항 및 다항 로지스틱 회귀분석을 실시하였다.

제4장에서는 폭력의 시간적 패턴, 특히 반복피해 간격이 단축되는 가속화 메커니즘을 분석하기 위해 생존분석을 적용하였다. 제3장과 동일한 자료를 개인-기간 구조(person-time structure)로 재구성하고 최대 6차까지의 모든 사건 간격을 분석 단위로 설정하는 등 생존분석에 적합한 형태로 변수를 변환하여 반복사건 발생 간의 시간 및 반복 패턴을 정밀하게 추적하였다.

제5장에서는 판결문 텍스트에 토픽모델링 기법을 적용하여 재산범죄와 유형력범죄 각각의 잠재적 범행 유형을 도출하고, 이러한 유형이 차수별로 어떻게 변화하는지를 분석하였다. 구체적으로 각 차수에서 도출된 토픽의 수와 내용을 비교함으로써 범행 양상이 특정 패턴으로 수렴되는 과정과 수법의 질적 변화를 규명하였다.

마지막으로 제6장에서는 이상의 분석결과를 종합하여 이론적·정책적 함의를 논의하고 향후 연구 방향을 제언하였다.

제 4 절 기존 연구와의 차별점 및 연구의 의의

1. 이론적·방법론적 차별점

본 연구의 이론적·방법론적 차별점은 다음과 같다.

첫째, 친밀한 파트너 폭력의 반복피해 현상을 정태적 분석의 한계를 넘어 동태적 과정 분석으로 연구의 시각을 확장하였다. 기존 연구들이 주로 단일 시점의 위험요인을 규명하는 횡단적 접근에 머물렀다면, 본 연구는 동일한 피해자-가해자 관계에서 최대 6차까지 발생하는 반복피해 과정을 추적하여 위험요인들이 시간에 따라 어떻게 변화하고 상호작용하는지를 규명하였다. 특히 정적 변수와 동적 변수를 모두 활용함으로써 친밀한 파트너 폭력의 동태적 전개 과정을 체계적으로 포착하고자 하였다.

둘째, 반복피해 및 장기화 과정을 단계적으로 구분하여 분석하였다. 기존 연구가 재피해 발생 여부에 초점을 맞춘 이분법적 접근에 머물렀던 반면, 본 연구는 3차 이상의 피해를 장기피해로 정의하고 재피해와 장기피해를 구분하여 각 진행 과정의 영향요인과 특성을 규명하였다. 이는 피해의 심화 과정을 보다 정교하게 이해할 수 있는 이론적 틀을 제공하였다.

셋째, 친밀한 파트너 폭력 연구에 생존분석 기법을 적용하여 분석의 깊이를 더하였다. 기존 연구들이 재피해 발생 여부에만 주목했다면, 본 연구는 Kaplan-Meier 생존함수와 Cox 비례위험모형을 활용하여 반복피해 발생까지의 시간 간격과 그 단축 패턴을 실증적으로 분석하였다.

넷째, 다량의 판결문 자료를 활용한 종단적 분석을 수행하였다. 1,305건의 판결문에서 동일 피해자-가해자 쌍의 반복 사건을 최대 6차까지 추적한 연구는 국내에서 거의 수행되지 않은 대규모 종단

데이터 분석이다. 특히 판결문이라는 공식 기록을 통해 자기보고식 조사의 한계를 극복하고, 실제 형사사법 체계에서 처리된 사건들의 객관적 정보를 분석에 활용하였다.

다섯째, 양적 분석과 텍스트마이닝을 결합한 혼합적 방법론을 적용하였다. 통계적 분석으로 반복피해의 구조적 패턴과 시간적 특성을 규명함과 동시에 텍스트마이닝으로 피해 내용과 맥락의 질적 변화를 포착함으로써 친밀한 파트너 폭력의 복잡성을 심층적이고 다각적으로 분석하였다. 특히 범행 촉발 사유와 범행 양상의 차수별 변화를 텍스트 분석으로 추적한 것은 기존 연구에서 시도되지 않은 접근이다.

2. 실무적 기여와 의의

본 연구가 갖는 실무적 함의와 기여는 다음과 같다.

첫째, 친밀한 파트너 폭력과 관련하여 국제적으로 검증된 위험성 평가도구의 구성요소를 체계적으로 분석·활용하였다. SARA, B-SAFER, DASH, ODARA, DVRAG 등 주요 평가도구의 핵심 변수들을 참조하여 분석 변수를 구성함으로써, 연구 결과의 실무 적용 가능성을 높이고 국제적 비교 가능성을 확보하였다.

둘째, 디지털 시대의 새로운 폭력 양상을 포착하였다. 온라인 스토킹, 비대면 위협 등 기술 매개 폭력을 주요 분석 변수로 포함함으로써, 전통적인 물리적 폭력 중심의 연구에서 벗어나 현 시대의 친밀한 파트너 폭력의 진화 양상을 포착하였다.

셋째, 개입 시점과 우선순위 설정을 위한 실증적 근거를 제시하였다. 반복피해 위험이 급증하는 시기, 장기피해로 전이되는 주요 요인, 폭력이 가속화되는 패턴, 차수별 범행특성 및 패턴 변화 등을 규명함으로써, 한정된 자원을 효과적으로 배분하고 적시 개입을 가

능하게 하는 정책적 기준을 제시하였다.

이러한 차별점을 통해 본 연구는 친밀한 파트너 폭력의 반복피해 현상에 대한 이론적 이해를 심화하고, 실무 현장에서 활용 가능한 구체적 개입 전략 수립에 기여하고자 한다.

제 2 장 이론적 배경

제1장에서는 친밀한 파트너 폭력의 심각성과 반복피해 현상에 대한 동태적 분석의 필요성을 제시하였다. 본 장에서는 이러한 실증 분석의 이론적 기반을 구축하기 위해 친밀한 파트너 폭력의 개념과 특징, 이론적 관점, 그리고 유형론을 체계적으로 검토하였다.

친밀한 파트너 폭력은 관계의 특수성, 반복과 가속화라는 시간적 패턴, 그리고 다양한 폭력 유형과 통제 메커니즘이 복합적으로 작용하는 복잡하고 다층적인 현상이다. 이에 따라 모든 친밀한 파트너 폭력은 동일한 양상을 보이지 않으며, 가해자와 피해자의 관계, 가해자의 특성과 동기, 피해자의 상황과 대처 방식 등에 따라 상당한 이질성을 보인다. 따라서 이러한 복잡성과 이질성을 포착할 수 있는 다층적 이론 체계의 검토가 필요하다.

이러한 목적에 따라 본 장은 세 부분으로 구성되었다. 제1절에서는 '친밀한 파트너'와 '친밀한 파트너 폭력'의 개념을 국제기구 정의와 각국 법제를 통해 명확히 하고, 관계적 맥락에서의 권력과 통제, 시간적 맥락에서의 반복과 가속화, 법·제도적 맥락에서 공식통계의 한계와 암수 문제라는 핵심적 특징을 고찰하였다. 제2절에서는 먼저 폭력의 발생 배경과 요인을 설명하는 페미니스트 범죄학, 사회학습이론, 생태학적 체계이론을 살펴본 후, 폭력의 순환과 지속 메커니즘을 분석하는 폭력순환이론, 권력과 통제이론을 검토한다. 제3절에서는 전통적 행위 중심 접근부터 관계 역학, 가해자 특성, 피해자 경험 기반 유형론 등 유형론의 발전을 살펴보고, 최근 통제 중심 패러다임으로의 전환과 그 함의를 논의한다.

이러한 이론적 검토는 제3장 이후 전개될 영향요인 분석, 시간적 패턴 분석, 범행 양상의 질적 변화 분석을 위한 개념적 틀과 이론적 근거를 제공할 것이다.

제 1 절 친밀한 파트너 폭력의 개념과 특징

본 절에서는 친밀한 파트너 폭력의 개념적 경계를 명확히 하기 위해 먼저 '친밀한 파트너' 관계의 범위를 국제기구의 정의와 미국, 영국, 캐나다 등 주요국 법령을 비교 검토하였다. 이어서 신체적, 성적, 심리적, 정서적 폭력과 통제 행위를 포함하는 '폭력'의 개념과 유형을 고찰한다. 마지막으로 관계적 맥락에서의 권력 역학, 시간적 맥락에서의 반복성과 장기화, 제도적 맥락에서의 문제라는 세 가지 발생상 특징을 분석한다.

1. 친밀한 파트너 "관계"의 개념적 정의

친밀한 파트너 폭력을 정의하기 위해서는 우선적으로 친밀한 파트너라는 관계(intimate partnership)의 범위를 명확히 하는 작업이 선행되어야 한다. 친밀한 파트너 관계의 정의에 대해서는 국제적 수준에서 보편적으로 합의된 내용이 존재하지 않으나, 여러 국제기구와 각국의 법령에서 제시하는 정의들을 종합적으로 검토해 보면 공통적으로 인정되는 범위를 확인할 수 있다.

친밀한 파트너 관계는 통상적으로 과거 또는 현재의 배우자와 교제 중인 파트너를 기본 범주로 상정한다. 여기에 정기적인 데이트 파트너,[8] 과거 또는 진행 중인 성적 파트너,[9] 비공식적 결합 관계(informal union relationship),[10] 시민결합(civil union) 및 등록 파트

8) UN, Guidelines for Producing Statistics on Violence against Women, 2014, https://unstats.un.org/unsd/gender/docs/guidelines_statistics_vaw.pdf; UNFPA. Measuring the Prevalence of Violence Against Women: Key Terminology, 2016, https://asiapacific.unfpa.org/en/publications/violence-against-women-key-terminology-knowvawdata, (최종 검색일: 2025.12.31.)

9) CDC, https://www.cdc.gov/intimate-partner-violence/about/, (최종 검색일: 2025.12.31.)

10) WHO, Violence Against Women Prevalence Estimates - 2018, 2021, https://i

너 관계(registered partnership)[11][12] 등을 포함하여 친밀한 파트너 관계의 범주가 확장된다. 일반적으로 동거 여부는 친밀한 파트너 관계 성립의 필수 요건으로 간주되지 않는다(UN, 2014; UNFPA, 2016; WHO, 2021; FRA, EIGE & Eurostat, 2024).[13]

1) 국제기구의 정의와 특징

국제기구들은 친밀한 파트너 관계를 정의함에 있어 법적 형식보다는 관계의 실질적 특성에 주목하는 경향을 보인다. UN(2014)은 '여성 대상 폭력 통계작성 지침'에서 친밀한 파트너를 '과거 또는 현재의 배우자 및 사실혼의 파트너, 혹은 정기적으로 데이트하는 파트너'로 정의하고 있다. 주목할 점은 비정기적 데이트 파트너를 친밀한 파트너가 아닌 친구 혹은 지인으로 구분한다는 것인데, 이는 관계의 지속성과 정기성이 친밀한 관계의 핵심 구성요소임을 시사한다.

---

ris.who.int/bitstream/handle/10665/341337/9789240022256-eng.pdf. (최종 검색일: 2025.12.31.)

11) 독일의 「등록 생활동반자관계법」(Gesetz über die Eingetragene Lebenspartnerschaft - LPartG, 2001년 2월 16일 제정, 2001년 8월 1일 시행)은 등록 파트너 관계 제도의 대표적 사례이다. 이 법률에 의하면, 동성 커플 2명이 관할 기관에 함께 방문하여 생활동반자관계 형성 의사를 표명하면 해당 관계가 법적으로 성립된다. 이렇게 형성된 관계는 혼인과 동일한 법적 지위를 부여받는다. 법률적 해석에 있어서 등록 생활동반자관계는 일반적인 동거인(Lebensgefährte) 관계나 배우자(Ehepartner) 관계와는 별개의 법적 개념으로 구별된다. 따라서 이성 간의 사실혼 관계는 이 법에서 규정하는 등록 생활동반자관계의 적용 대상이 아니다.

12) FRA, EIGE, Eurostat, EU gender-based violence survey - Key results. Experiences of women in the EU-27, https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/eu-gender_based_violence_survey_key_results.pdf,(최종 검색일: 2025.12.31.)

13) UNFPA, Measuring the Prevalence of Violence Against Women: Key Terminology, 2016, https://asiapacific.unfpa.org/en/publications/violence-against-women-key-terminology-knowvawdata; WHO. Violence Against Women Prevalence Estimates - 2018, 2021, https://irisSADS.who.int/bitstream/handle/10665/341337/97892, (최종 검색일: 2025.12.31.)

유엔인구기금(UNFPA, 2016)은 보다 포괄적인 접근을 취하여 친밀한 파트너 관계를 개인적으로 가까운 관계(close personal relationship)에 있는 사람으로 정의한다. UNFPA는 친밀한 관계의 근거로 정서적 연결(emotional connectedness), 정기적 접촉(regular contact), 진행 중인 신체적 접촉 및 성적 행위(on-going physical contact and sexual behaviour), 커플로서의 정체성, 그리고 서로의 삶에 대한 익숙함과 지식이라는 다섯 가지 요소를 제시하고 있다. 특히, 이러한 요소들은 모두 충족될 필요는 없다고 명시함으로써, 친밀한 관계의 다양성과 복합성을 인정하고 있다는 점이 특징적이다.

WHO(2021)는 친밀한 파트너 관계에 비공식적 결합(informal union) 관계를 포함시키고 있으며, 최근 유럽의 경우 FRA, EIGE, Eurostat(2024)이 공동으로 실시한 EU 젠더 기반 폭력 조사(EU Gender-Based Violence Survey, EU-GBV)에서는 과거 또는 현재에 결혼하였던 배우자뿐만 아니라 시민연대협약(civil union) 또는 등록 파트너 관계(registered partnership)까지 친밀한 파트너의 범주에 포함한다. 이는 전통적인 혼인관계를 넘어선 다양한 형태의 친밀한 관계를 인정하는 현대적 추세를 반영한 것으로 볼 수 있다.

2) 국가별 법령상 정의의 다양성

친밀한 파트너 관계를 법령에 명시한 대표적인 국가로는 미국, 영국, 캐나다, 호주 등을 들 수 있는데, 각국은 각기 상이한 접근방식을 취하고 있어 비교법적 검토의 의의가 있다.

관계 범주 및 보호 체계를 정하는 기본법인 미국의 「여성폭력방지법」(Violence Against Women Act, VAWA)은 데이트 관계(dating relationship)에 대해 애정을 표현(romantic)하거나 친밀한

(intimate) 성격의 진지한 관계를 지속하였거나 최근에 가졌던 개인 간 관계로 정의하고 있다. 이 법은 데이트 관계 해당 여부를 판단함에 있어 관계의 기간, 성격, 개인 간 상호작용 빈도 및 유형을 고려하도록 규정하고 있으며, 사업이나 사회적 맥락에서 우연히 맺은 친분이나 일반적인 친목 도모는 명시적으로 제외하고 있다.[14] 미국법의 특징은 친밀한 파트너 관계의 구체적인 유형을 나열하지 않고 포괄적인 정의를 제시함으로써 유연한 법 적용 및 해석이 가능하도록 한다는 점이다(최서지, 2024).

이와 대조적으로 영국의 「가정폭력방지법」(UK Domestic Abuse Act 2021)은 친밀한 파트너 관계의 세부 유형을 열거하는 방식을 취하고 있다. 구체적으로, 이 법은 16세 이상의 개인적 관계가 있는(personally connected) 두 사람 간에 발생한 학대행위를 가정폭력으로 정의하며, 이때 혼인 중 혹은 이혼한 경우, 동거 중 혹은 동거하였던 경우, 결혼을 약속한 경우(약속 파기 여부와 무관), 생활동반자 관계(civil partnership agreement)를 맺은 경우(관계 파기 여부와 무관), 서로 친밀한 개인적인 관계인 경우, 동일한 자녀에 대해 부모 관계에 있거나 있었던 경우, 친인척인 경우에 개인적인 관계가 있다고 해석한다.[15] 이러한 열거식 접근은 법적 명확성을 제공한다는 장점이 있다.

캐나다 형법(Criminal Code, R.S.C., 1985, c. C-46, s. 2)은 친밀한 파트너를 '현재 또는 이전의 배우자, 사실혼 파트너 및 데이트 파트너'로 간결하게 정의하고 있다. 또한 브리티시 컬럼비아주 검찰청(British Columbia Prosecution Service, BCPS)은 실무적으로 '지속적이고 가까운 개인적 또는 친밀한 관계(an ongoing close and

14) 34 U.S.C.§12291, https://uscode.house.gov/view.xhtml?req=(title:34%20section:12291%20edition:prelim), (최종 검색일: 2025.12.31.)
15) UK Domestic Abuse Act 2021, https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2021/17/section/2, (최종 검색일: 2025.12.31.)

personal or intimate relationship)'라는 넓은 기능적 정의를 사용하여 법의 경직성을 보완하고 있다.

호주의 경우 주별로 친밀한 파트너 관계에 대한 접근이 상이한데, 예를 들어 태즈메이니아주의 「가정폭력법」(Family Violence Act 2004)은 폭력 대상을 '배우자 또는 친밀한 파트너'로 한정하며, 일시적인 데이트 관계를 명시적으로 제외하고 있다. 반면, 호주 수도 특별구(Australian Capital Territory, ACT)의 「가정폭력법」은 데이트 관계를 포함한 넓은 범위의 가족 관계를 포괄하고 있어 주별 다양성을 보여준다.

우리나라의 경우, 「여성폭력방지기본법」 제3조는 친밀한 관계에 의한 폭력을 여성폭력의 한 유형으로 규정하고 있으나, 친밀한 관계에 대한 구체적인 정의를 제시하지 않고 있어 입법 공백 상태에 가깝다는 비판이 제기된다. 이로 인해 실무적 적용에 있어서는 한국여성정책연구원의 「여성폭력 실태조사」에서 사용하는 정의를 참고하고 있다. 해당 조사에서는 친밀한 파트너를 현재 배우자와 과거 배우자(사실혼 포함), 현재 및 과거의 데이트 상대(교제 중인 연인)로 정의하고 있다(김효정 등, 2024).

2. 친밀한 파트너 "폭력"의 개념적 정의

1) 친밀한 파트너 폭력의 정의

과거 혹은 현재의 파트너에 의해 자행되는 폭력을 무엇이라 지칭할 것인가는 단순한 용어 선택을 넘어, 문제의 본질을 규정하는 이론적·실천적 함의를 담고 있는 복잡한 문제이다(Belknap, 2020). 예를 들어, '배우자 학대(spouse abuse)' 같은 용어는 피해자의 대다수가 여성이고 가해자의 대다수가 남성이라는 젠더적 불평등 상황

을 제대로 반영하지 못한다는 비판을 받기도 했으며(Dobash et al., 1992), '아내 학대(wife abuse)'나 '아내 구타(wife battering)'와 같은 표현은 데이트, 동거, 이혼 후 관계 등 다양한 친밀성의 형태를 포괄하지 못하는 한계를 지녔다.

이러한 한계를 극복하기 위해, 최근 학계와 실무 영역에서는 '친밀한 파트너 폭력'이라는 용어를 보편적으로 채택하는 추세이다. 친밀한 파트너 폭력은 성적 친밀성이나 동거 여부와 무관하게 현재 또는 과거의 배우자, 사실혼 파트너, 데이트 상대 등 친밀한 관계에 있거나 있었던 사람에 의한 폭력을 포괄적으로 지칭한다. 요컨대 친밀한 파트너 폭력은 혼인 여부나 성적 지향, 동거 여부와 관계없이 과거 또는 현재의 배우자, 사실혼 파트너, 데이트 상대 등 친밀한 관계 전반에서 발생하는 모든 형태의 폭력을 포괄하는 개념이다(WHO, 2024; FRA et al., 2024).

친밀한 파트너 폭력의 정의에 관해 국제적인 논의도 활발하게 이루어져 왔다. 세계보건기구(WHO)에서는 친밀한 파트너 폭력을 "현재 또는 이전의 친밀한 파트너에 의한 신체적, 성적 또는 심리적 피해를 유발하는 행동"으로 정의하였다(WHO, 2012; Garcia-Moreno et al., 2005). 이러한 정의는 국제적으로 가장 널리 인용되는 Garcia-Moreno 등(2005)의 연구를 통해 확산되었으며, WHO는 이를 '여성 대상 폭력(Violence Against Women, VAW)'의 주요한 세부 유형으로 설정하여 친밀한 파트너 폭력이 젠더 기반 폭력의 핵심적인 구성요소임을 분명히 하였다.

특히, 최근 국제기구에서는 혼인 관계가 아니어도 지속적 친밀성을 가진 관계라면 폭력 발생 시 동일한 수준의 중대 범죄로 다루어야 한다는 인식이 강화되고 있다. 관련하여 최근 유럽연합에서 진행된 EU 젠더 기반 폭력 조사는 동거 여부와 무관하게 현재 또는 과거의 친밀한 교제 상대에 의한 폭력을 모두 친밀한 파트너 폭력 통

계에 포함시켜 조사하고 있다(FRA et al., 2024).

유럽의 경우, 친밀한 파트너 폭력의 일반적 정의와 통계적 정의를 구분하는 실용적인 접근을 보이기도 한다. 유럽성평등연구소(European Institute for Gender Equality, EIGE)는 일반적인 정의로서 친밀한 파트너 폭력을 “여성에게 불균형하게 영향을 미치는, 명확히 젠더화된 폭력의 한 형태”로 정의한다. 동시에 통계 조사를 위해서는 “피해자와 가해자의 동거 여부와 관계없이 성립될 수 있다”는 점을 명시하여, 연구와 정책 수립의 실효성을 높이고자 하고 있다(FRA et al., 2024).

국내에서도 이러한 국제적 기준에 부합하도록 친밀한 관계의 범위를 명확히 확장하여 규정할 필요성이 제기된다. 앞서 친밀한 파트너 관계에 대한 정의에서 언급한 바와 같이 우리나라에서는 친밀한 관계에 대한 구체적인 정의가 미비하며, 이에 따라 친밀한 파트너 폭력을 정의하고 처벌하기 위한 입법적 불명확성과 실무적 어려움이 존재한다. 특히, 우리나라에서 유일하게 친밀한 관계의 폭력을 다루는 현행 「가정폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법」의 경우 보호 대상을 ‘가족구성원’으로 한정하고 있어, 법적 혼인이나 사실혼 관계가 아닌 데이트 관계에서 발생한 폭력 피해자는 해당 법의 보호를 받기 어렵다(한국여성의전화, 2024).

결론적으로, 국내 법제 역시 혼인 및 동거 여부를 초월하여 모든 친밀한 관계 내 피해자를 포괄적으로 보호할 수 있도록 「가정폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법」의 적용 범위 확장, 관계 맥락에 따른 반의사불벌죄 조항의 적용 배제, 강압적 통제 행위 등의 비가시적 폭력에 대한 명시적 규정 등의 입법적·정책적 재정비가 시급하다. 이는 단순한 용어의 변경을 넘어, 변화하는 관계 양상을 반영하여 사회적 안전망의 사각지대를 해소하는 필수적인 과제이다.

2) 친밀한 파트너 폭력의 범위

친밀한 파트너 폭력이 포괄하는 폭력의 범위에 대해서는 국제기구나 국가별로 다소 차이가 있으나, 대체로 신체적·성적·심리적·정서적 폭력을 핵심 범주로 설정하고 있다. 특히 경제적 폭력의 포함 여부, 스토킹의 별도 분류 여부, 그리고 통제 행위의 독립적 인정 여부 등이 주요 차이점이다.

WHO는 친밀한 파트너 폭력의 행위로 신체적 공격행위, 심리적 학대, 성적 강제, 통제 행위의 네 가지를 제시한다.[16] 이는 폭력의 구체적 행위를 분류한 행위 범주로서, 통계 수집과 정책 수립을 위한 실무적 분류 체계이다.

반면 유럽성평등연구소는 행위 범주를 신체적·성적·심리적·경제적 폭력의 네 가지로 구성하며,[17] 2024년 수행된 유럽기본권청(Fundamental Rights Agency, FRA)과 유럽성평등연구소 및 유럽통계청(Eurostat)의 공동 조사에서는 통계 운영 범주에 스토킹을 추가하여 다섯 가지로 확장하였다.[18] 이는 디지털 기술의 발달과 함께 스토킹이 친밀한 파트너 폭력의 주요한 양상으로 대두되었음을 시사한다.

특히 친밀한 파트너에 의한 스토킹(intimate partner stalking, IPS)은 낯선 사람에 의한 스토킹보다 더 집요하고 위험하며, 심각한 폭력이나 살인으로 이어질 가능성이 높다는 점에서 친밀한 파트너 폭력의 핵심적 구성요소로 다루어져야 한다(McFarlane et al., 1999;

16) WHO, Understanding and Addressing Violence Against Women - Intimate Partner Violence, https://iris.who.int/bitstream/handle/10665/77432/WHO_RHR_12.36_eng.pdf, (최종 검색일: 2025.12.31.)

17) EIGE, https://eige.europa.eu/publications-resources/thesaurus/terms/1198, (최종 검색일: 2025.12.31.)

18) FRA, EIGE, Eurostat, EU gender-based violence survey - Key results. Experiences of women in the EU-27, https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/eu-gender_based_violence_survey_key_results.pdf, (최종 검색일: 2025.12.31.)

Logan & Walker, 2009)

미국의 경우, 동일 국가 내에서도 기관별로 행위 범주 구성에 차이를 보인다. 질병통제예방센터(Centers for Disease Control and prevention, CDC)는 신체적·성적 폭력, 스토킹, 심리적 공격을 4대 주요 행위 범주로 제시한다. 경제적 학대는 독립 범주로 두지 않고 주로 심리적 공격의 하위 범주인 강압적 통제 행위의 일부로 다룬다. CDC는 경제적 학대를 “피해자의 경제적 자원에 대한 접근을 제한하거나 통제하는 행위”로 정의하며, 이를 통해 피해자를 경제적으로 의존하게 만들고 관계를 떠나기 어렵게 만드는 전략으로 본다(CDC, 2024). 반면, 「여성폭력방지법」에서는 경제적 학대를 “강압, 사기, 또는 조작을 통해 개인의 경제적 자원 획득, 사용, 유지 능력을 제한하는 행위”로 인정하고 있다(34 U.S.C. § 12291, 2022).[19]

영국은 2015년 「Serious Crime Act」 제76조에서 ‘지속적·반복적 통제 또는 강압적 행위’를 독립 범죄로 규정한 후, 2021년 「Domestic Abuse Act」에서 신체적 또는 성적 학대, 폭력적 또는 위협적 행위, 통제 또는 강압적 행위, 경제적 학대, 심리적·정서적 및 기타 학대를 포함한 포괄적 정의를 도입하였다.

한편, 우리나라는 한국여성정책연구원이 실시한 「2024년 여성폭력 실태조사」에서는 친밀한 파트너 폭력의 세부 유형을 신체적·성적·정서적 폭력, 통제, 경제적 폭력, 스토킹의 6개 범주로 분류하여 조사하였다(김효정 등, 2024).

이상에서 살펴본 폭력의 행위 범주 분류는 주로 조사·통계 수집과 정책 수립을 위한 실무적 구분에 해당한다. 한편, 폭력의 발생기제와 통제 패턴에 기반한 이론적 유형론은 제3절에서 별도로 논의한다.

---

19) 미국 연방법전 제34편 제12291조(2022). Office on Violence Against Women. (2024). Domestic violence. U.S. Department of Justice, https://www.justice.gov/ovw/domestic-violence, (최종 검색일: 2025.12.31.)

3. 친밀한 파트너 폭력의 발생상 특징

1) 관계적 맥락: 권력과 통제의 역학

친밀한 파트너 폭력은 단순한 분노 표출이나 우발적 행위가 아닌, 관계 내 권력 및 우위를 확보하고 유지하기 위한 도구적이고 체계적인 통제 기제로 이해된다(권진숙·전석균, 2001). 이는 파트너를 관계 안에 머물게 함으로써 지배·소유·통제하려는 극단적인 수단으로, 일반적인 대인 간 폭력과는 본질적으로 다른 특성을 갖는다. 특히 피해자가 가해자의 통제를 벗어나려고 시도할 때 가장 위험한 양상을 보이는데, 이때 발생하는 분노 또는 보복 목적의 폭력은 생명 위협으로 이어지는 치명적인 형태로 나타날 가능성이 크다. 이는 친밀한 파트너 폭력이 관계의 종료와 함께 소멸되는 것이 아니라, 오히려 이별 시점에 폭력의 강도가 최고조에 달하는 역설적 상황이 초래될 수 있음을 시사한다.

이러한 위험성은 여러 실증 연구를 통해 일관되게 확인되었다. Wilson 등(1995)은 별거 중인 여성이 혼인 관계를 유지하는 여성보다 배우자에게 살해당할 위험이 훨씬 크다고 보고했으며, Campbell 등(2003)의 연구에서는 별거 상태 여성의 피살 위험이 동거 중인 여성보다 약 3.6배 높게 나타났다. 최근 온타리오 가정폭력사망검토위원회(Domestic Violence Death Review Committee, DVDRC)의 2003-2018년 검토에 따르면, 친밀한 파트너 살인 329건 중 67%가 실제 또는 예정된 별거와 관련되어 있었다(캐나다 법무부, 2024에서 재인용). 캐나다 여성폭력 지원단체(Battered Women's Support Services, BWSS) 역시 이별 시점의 위험성을 강조하며 관련 가정폭력 살인의 약 77%가 관계 종료 시점이나 이후 발생한다고 보고한다.[20)21)]

이별 후 위험성의 증가와 더불어, 친밀한 파트너 폭력이 갖는 또 다른 중요한 특성은 파트너와의 사적이고 내밀한 관계 속에 폭력과 통제가 은폐된다는 점이다. 이러한 특징은 가까운 주변 사람이라 하더라도 폭력 상황을 인지하기 어렵게 만들며, 피해가 외부에 알려지는 시점에는 이미 상당 기간의 지속된 피해로 피해자의 신체적·정신적 건강이 비가역적인 손상을 입었을 가능성이 높다.

이러한 관계의 특수성은 피해자의 신고 행동에도 큰 영향을 미친다. 피해자들은 가해자에 대한 두려움, 수치심, 사적인 문제 노출에 대한 부담감, 그리고 가해자가 처벌받기를 원치 않는 양가감정 등 여러 복합적인 이유로 신고를 주저하게 되기 때문이다(김효정, 2022; Felson et al., 2002).

이처럼 친밀한 파트너 폭력은 권력과 통제의 역학에 기반해 이별 시기의 위험성 증가, 관계의 폐쇄성과 신고 기피 등 피해가 은폐되면서도 피해자의 위험은 증대되는 고유의 특성을 보인다. 이러한 현상의 본질을 체계적으로 설명하기 위해 다양한 이론적 접근이 발전해왔다. 1980년대 Duluth 모델의 권력과 통제의 바퀴부터 Stark의 강압적 통제, Johnson의 통제 기반 유형론에 이르기까지, 각 이론은 친밀한 파트너 폭력이 개인의 병리나 일시적 갈등이 아닌 체계적 지배 전략임을 밝혀왔다. 다음 절에서는 이러한 이론들의 핵심 명제와 차이를 체계적으로 검토한다.

---

20) Department of Justice Canada. (2024. 5. 17). HELP Toolkit: Identifying and Responding to Family Violence for Family Law Legal Advisers. https://www.justice.gc.ca/eng/fl-df/help-aide/index.html. (최종 검색일: 2025.12.31.)

21) Battered Women's Support Services. (2020. 6. 11). Eighteen months after leaving, domestic violence is still the most dangerous time. https://www.bwss.org/eighteen-months-after-leaving-domestic-violence-is-still-the-most-dangerous-time. (최종 검색일: 2025.12.31.)

2) 시간적 맥락: 반복피해와 가속화

(1) 반복피해와 시간 경로

학술적으로 '반복피해' 또는 '재피해(revictimization)'는 동종의 범죄사건을 일정 기간 내에 동일 피해자 혹은 동일 장소가 두 번 이상 반복하여 경험하는 것으로 정의된다(Lab, 2007; Daigle & Muftic, 2019). 반복피해에 대한 본격적인 학술적 논의는 Johnson 등(1973), Ziegenhagen 등(1976)의 연구가 발표되었던 1970년대부터 시작되었다.

구체적으로 Johnson 등(1973)은 텍사스 오스틴 병원에서 총상·자창 환자들의 재내원 사례를 추적하여 재범 피해자(recidivist victim)의 특성을 의학·치안 자원 관점에서 처음 체계화하였으며, Ziegenhagen(1976)은 뉴욕 지역 폭력범죄 피해자 약 300명의 범죄 기록을 추적하여 '소수 피해자에게 사건이 집중된다'는 반복피해 패턴을 실증적으로 확인하였다. Sparks 등(1977)의 연구는 런던에서 수행한 대규모 범죄피해조사를 통해 범죄 측정과 설문 방법론을 정립하고, 반복피해의 분포와 농도를 계량적으로 파악할 수 있는 기반을 마련한 연구로 평가된다. Sparks(1981)는 다중·반복피해에 관한 증거를 종합하고 위험 이질성(risk heterogeneity)과 사건 의존성(state dependence) 개념을 제시하여 반복피해를 설명하는 이론적 틀을 체계화하였다. Hindelang 등(1978)은 미국 국가범죄피해조사 자료를 분석하여 생활양식-노출(lifestyle-exposure) 이론을 개발하고, 반복피해를 '무작위 사건의 누적'이 아닌 '구조화된 위험의 산물'로 파악하는 경험적 토대를 제공하였다.

이러한 1970년대 선구적 연구들은 공통적으로 범죄피해가 특정 개인이나 집단에 집중되는 체계적 패턴임을 실증하고, 이를 설명할 수 있는 이론적 기반을 구축함으로써 현대 반복피해 연구와 정책의

초석을 마련했다.

1980년대 이후부터는 반복피해 실태를 보여주는 실증연구가 활성화되었다. 1982년 영국범죄조사는 전체 인구의 14%가 전체 범죄의 71%를 경험하는 것을 확인함으로써 범죄피해가 소수의 사람들에게 집중되는 경향이 있음을 밝혔다. 이와 관련해 Gottfredson(1984)은 반복피해 경험을 응답한 영국범죄조사에서 대인 범죄 피해자의 28%가 반복피해를 경험함을 확인하였다. Polvi 등(1991)의 주거침입절도 관련 연구에서는 첫 번째 피해 후 재피해에 이르는 시간 패턴을 분석하였는데, 주거침입절도의 경우 첫 피해 후 1개월 내 재피해가 발생할 위험이 통상적인 경우보다 12배 높았고, 재피해의 절반가량은 1주일 이내에 발생하는 것으로 나타났다. 이러한 결과는 범죄피해가 무작위적 분포가 아닌 소수의 고위험군에 집중되는 경향성을 보인다는 Farrell(1992, 1995)의 선행연구 결과를 지지한다. 미국에서는 법무부 사법통계국(Bureau of Justice Statistics, BJS)이 수행하는 전국범죄피해조사(National Crime Victimization Survey, NCVS)가 반복피해 현상에 관한 체계적인 자료를 제공한다. 이 조사는 12세 이상 미국 거주자를 대상으로 경찰에 신고된 범죄와 신고되지 않은 범죄를 모두 포함하여 연간 피해 경험을 조사하는 대표적인 피해조사 도구이다. Lauritsen과 Rezey(2013)는 해당 자료를 분석하여 2010년 기준 전체 폭력범죄 피해자의 17%가 연간 2회 이상의 반복피해를 경험하며 이들이 전체 폭력범죄 피해의 54%를 차지함을 확인하였다.

친밀한 파트너 폭력은 그 자체가 장기간에 걸쳐 지속적·반복적으로 발생하며 패턴화된 행동이라는 점에서 반복피해 연구의 중요한 대상이 되어왔다. 경찰 출동 기록을 분석한 Farrell 등(1993)은 친밀한 파트너 폭력 사건의 상당 부분이 소수의 가정에서 반복적으로 발생함을 확인하였다. Planty와 Strom(2007)은 전국범죄피해조사

자료를 분석하여 피해자가 개별 사건을 구분하여 기억하기 어려울 정도로 빈번하게 발생하는 유사한 피해를 연속피해(series victimization)로 분류하였는데, 이러한 연속피해는 주로 친밀한 파트너 폭력, 학교 내 청소년 폭력, 직장 내 폭력의 세 유형에서 두드러지게 나타나는 것으로 보고하였다. Lauritsen과 Rezey(2013)의 분석에서도 친밀한 파트너에 의한 폭력 피해자의 21%가 동일 연도 내 반복피해를 경험한 반면 낯선 사람에 의한 폭력 피해자의 반복피해율은 9%에 불과하여 피해자-가해자 관계에 따른 현저한 차이가 확인되었다.

최근 미국의 여자대학생을 표본으로 한 Marganski 등(2022)의 연구는 친밀한 파트너 폭력 피해자 중 다수가 지난 1년 동안 반복적으로 피해를 경험했다고 보고했는데, 구체적으로 신체적 폭력을 보고한 여성 중 67.4%, 성적 폭력을 보고한 여성 중 63.6%가 반복피해를 경험했으며, 심리적 폭력을 보고한 여성 중에는 83.8%가 반복피해를 경험한 것으로 보고되었다. 특히 사회적 지지의 결핍은 재피해 위험과 밀접하게 연관된 것으로 나타났다. 이러한 국제적 피해조사 결과는 본 연구에서 판결문을 통해 관찰되는 반복피해와 가속화 과정이 특정 국가나 제도에 한정된 특수한 현상이 아니라 친밀한 파트너 폭력의 일반적인 발생 양상이라는 점을 이론적으로 지지한다.

(2) 시간 경로(time-course)

반복피해가 친밀한 파트너 폭력의 특성으로 널리 알려진 것에 비해, 폭력의 발생 주기 등 시간 경로에 주목한 연구는 아직 상대적으로 제한적이다. 그러나 주기적 측면에서 친밀한 파트너 폭력의 반복 발생 패턴과 그 특성을 이해하는 것은 상황적 위험을 평가하고 적절한 시기에 피해자 보호를 위한 신속한 개입이 가능하도록 한다

는 점에서 학술적으로나 정책적으로도 중요한 의의를 갖는다.

반복피해의 횟수가 증가할수록 발생 간격이 짧아지는 경향은 선행연구들에서 일관되게 나타난다. 즉, 피해 경험이 증가할수록 다음 피해를 경험하는 시기가 더 빨라진다는 것이다(Farrell & Pease, 1993). 이러한 패턴은 주거침입, 차량 절도, 인종차별 폭력(racial attack) 등 여러 범죄 유형에서 확인되었으며(Ignatans, 2020; Polvi et al., 1990; Sampson & Phillips, 1992), 친밀한 파트너 폭력에서도 유사한 패턴이 발견되었다.

1990년부터 1991년까지 영국 리버풀 경찰에 접수된 가정폭력 신고 162건을 분석한 Farrell 등(1993)의 연구는 이러한 가속화 패턴을 명확히 보여준다. 최초 신고가 있었던 가정 중 35%에서 5주 이내에 두 번째 신고가 접수되었으며, 두 번째 신고가 있었던 가정의 45%에서 5주 이내에 세 번째 신고가 접수되어, 신고 빈도가 누적될수록 후속 신고까지의 소요 기간(inter-event time)이 단축되고 재신고 확률이 상승하는 가속화 패턴이 확인되었다.

2002년부터 2003년까지 미국 뉴저지주의 한 대도시 경찰서에 신고된 친밀한 파트너 폭력 2,127건을 분석한 Mele(2009)의 연구는 더욱 구체적인 수치를 제시한다. 첫 번째 신고와 두 번째 신고 간 평균 일수는 62일이었으나, 두 번째 신고와 세 번째 신고 사이의 평균 일수는 43일로 줄어들었다. 세 번째와 네 번째 신고 사이의 평균 일수는 37일로 더욱 감소하였다.

이러한 경향은 최근 아시아 국가들의 연구에서도 보고되고 있다. 2017년부터 2019년까지 대만의 고위험 친밀한 파트너 폭력에 대한 경찰 신고 18,740건을 분석한 Cheng 등(2025)의 연구에서는 첫 번째 신고와 두 번째 신고 사이의 평균 일수는 160.4일, 두 번째 신고와 세 번째 신고 사이는 142.9일, 세 번째 신고와 네 번째 신고 사이는 130.8일, 네 번째 신고와 다섯 번째 신고 사이는 113일로 점차 줄어

들었다. 특히 이 연구는 시간이 지날수록 반복피해 발생 간격이 단축되는 동시에 폭력의 심각도가 높아진다는 점을 확인하였는데, '임신 중 파트너에게 상해를 입은 적 있는 경우', '이전 연도에 신체적 폭력 강도가 심해진 경우', '파트너가 살해 위협을 가한 적 있는 경우', '파트너가 재정 상황으로 스트레스를 받는 경우' 등에서 두 번째 신고와 세 번째 신고가 고위험 폭력에 해당할 가능성을 높이는 것으로 확인되었다.

이러한 국제적 흐름에 비해 현재 국내에서 폭력의 시간적 역동성을 심층적으로 다룬 연구는 극히 드물다. 국내 연구는 주로 폭력의 '최초 발생 시점'을 확인하는 수준에 머물러 있으며, 폭력이 어떤 주기로 반복되고 시간 경과에 따라 어떻게 가속화되는지를 분석한 연구는 찾아보기 어렵다.

대표적으로 여성가족부가 3년마다 실시하는 「가정폭력 실태조사」에서는 2019년부터 '결혼 후 폭력 피해가 처음 발생한 시기'를 질문에 포함하였다. 2019년 조사에 따르면, 결혼 후 5년 이후 시기에 46.0%, 결혼 후 1년 이상 5년 미만 시기에 30.0%가 배우자로부터 폭력을 경험한 것으로 나타났다. 「2024 여성폭력 실태조사」에서는 생애주기 관점에서 폭력 발생 시점을 분석하였는데, 평생 한 번 이상 여성폭력 피해를 겪은 응답자를 대상으로 조사한 결과 신체적 폭력의 70.0% 이상과 성적 폭력의 80.0% 이상이 40대 이전에 발생한 것으로 확인되었다. 정혜원(2020)의 경기도 성인 1,500명 대상 조사에서는 여성 피해자의 21.6%가 교제 시작 후 1개월에서 3개월 사이에 처음 폭력을 경험한 것으로 밝혀졌다.

이들 연구는 폭력의 최초 발생 시점을 파악하는 데 기여했으나, '첫 피해와 재피해 사이의 간격', '반복 횟수 증가시 피해 간격의 변화'와 같은 시간적 진행 과정을 분석하지는 못했다. 즉, 현재 국내 연구는 폭력의 '시작점'은 확인하고 있으나, 폭력이 어떻게 반복되고

심화되는지에 대한 과정과 패턴은 포착하지 않고 있는 것이다.

3) 법·제도적 맥락: 공식통계 한계와 암수 문제

공식 통계는 친밀한 파트너 폭력의 실제 규모를 포착하는 데 있어 구조적 한계를 내포하고 있으며, 이러한 한계는 '친밀성'이라는 관계의 특수성이 국내의 사법 체계와 맞물리는 과정에서 발생하는 현상으로 볼 수 있다. 즉, 친밀한 파트너 폭력에서 다수를 차지하는 폭행과 협박은 반의사불벌죄에 해당하는 범죄로, 공식 통계에 포함되기 위해서는 피해자의 신고와 처벌 의사 표시를 통해 사건이 접수되고 형사입건되어야 한다.[22] 더욱이 「가정폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법」은 검사에게 사건을 형사처벌 대신 가정보호사건으로 처리할 수 있는 재량권을 부여하고 있어, 많은 사건이 형사범죄사건 통계가 아닌 가정보호사건 통계로 분류되면서 실제 폭력의 심각성이 희석된다. 이러한 구조적 문제는 「2022년 가정폭력실태조사」에서 배우자폭력 피해 경험률이 7.6%로 나타난 반면, 경찰 신고율은 0.8%에 불과한 극심한 괴리로 나타난다.[23]

실제로 공식 통계 진입의 첫 관문인 경찰 신고 단계에서부터 상당수 사건이 배제된다. 신고된 사건의 절반 이상이 '현장종결'로 처리되어 공식 기록에서 사라지는 것인데, 이는 반의사불벌죄 특성상 경찰이 피해자의 처벌불원 의사를 우선적으로 고려하기 때문이다.[24]

---

22) 형사입건(刑事立件)은 경찰이 범죄 혐의를 인정하여 피의자를 특정하고 수사를 개시하는 것으로, 검거 후 수사서류를 작성하여 검찰에 송치하는 절차의 시작점이다. 입건된 사건은 공식적인 범죄통계에 포함되며, 이후 검찰의 기소 여부 결정을 거치게 된다.

23) 친밀한 파트너 폭력에 활용할 수 있는 가장 최근 자료는 '2024년 여성폭력 실태조사'이나, 해당 조사는 '친밀한 파트너 폭력' 전체에 대한 통합된 경찰 신고율을 제시하지 않고 폭력 유형별로 데이터를 세분화하여 제공한다. 따라서 본 문에서는 피해 경험률과 공식 신고율 간의 괴리를 가장 직관적으로 보여주기 위해, 배우자에 의한 폭력 경험률과 신고율을 직접 대비시킨 '2022년 가정폭력실태조사'의 통계를 인용하였다.

즉, 피해자는 보복에 대한 공포, 정서적·경제적 종속, 자녀 양육, 사회적 낙인 등 복합적 제약 요인으로 인해 처벌 의사를 철회하거나 신고를 포기하는 구조적 취약성에 노출되어 있는 것이다(허민숙, 2024).

특히 가정폭력처벌법의 적용을 받는 배우자 관계와 달리, 연인관계는 별도의 특별법이 부재하여 가해자와 피해자 분리조치가 미흡하고, 피해자 의사와 무관하게 가해자를 처벌할 수 있는 제도적 기반도 마련되어 있지 않다.

다만 이러한 제도적 한계에도 불구하고, 2018년 서지현 검사의 성추행 고발을 계기로 시작된 미투 운동은 한국 사회의 젠더 기반 폭력에 대한 인식을 크게 변화시켰다. 이 운동은 연인 간 폭력을 더 이상 사적인 문제로 치부하지 않고 사법적으로 해결해야 한다는 사회적 공감대를 형성하였으며, 피해자들이 이전보다 적극적으로 목소리를 낼 수 있는 사회적 분위기를 조성하였다. 실제로 이러한 사회적 인식의 제고는 신고 건수의 급증으로 이어졌으나, 이것이 실질적인 사법 개입의 강화나 가해자 처벌의 확대로 귀결되지는 못하는 실정이다.

국회입법조사처(2024) 자료에 따르면([표 2-1] 참조), 2017년부터 2023년까지 교제폭력 신고 건수는 36,267건에서 77,150건으로 약 2.1배 증가하였으나, 같은 기간 현장종결 비율은 56.3%에서 54.4%로 거의 차이를 보이지 않는다. 오히려 형사입건 비율은 동 기간 28.2%에서 18.1%로 10.1%p 하락하여, 신고 증가가 무색하게 사법적 사각지대는 오히려 확대되는 경향을 보인다.

---

24) 현장종결(現場終結)은 경찰이 112 신고를 받고 출동했으나, 피해자의 처벌불원의사, 당사자 간 화해, 경미한 사안 등을 이유로 정식 사건으로 입건하지 않고 현장에서 종결 처리하는 것을 의미한다. 친밀한 파트너 폭력의 경우 반의사불벌죄에 해당하여 피해자가 처벌을 원하지 않으면 경찰은 가해자를 입건할 수 없어 현장종결로 처리하게 된다.

[표 2-1] 교제폭력 112 신고 건수 및 처리 결과 추이

연도	신고 건수	현장종결 건수(비율)	형사입건 건수(비율)
2017	36,267	20,417(56.3)	10,236(28.2)
2018	46,689	26,635(57.0)	10,203(21.9)
2019	50,581	27,857(55.1)	9,823(19.4)
2020	49,225	26,868(54.6)	8,951(18.2)
2021	57,305	30,906(53.9)	10,538(18.4)
2022	70,790	37,910(53.6)	12,828(18.1)
2023	77,150	41,955(54.4)	13,939(18.1)

※출처: 국회입법조사처(2024)

이러한 현장종결 중심의 처리 관행은 교제폭력에만 국한되지 않는다. 가정폭력처벌법이 존재함에도 불구하고, 2023년 가정폭력 112 신고 230,830건 중 52.0%인 119,976건이 현장종결로 처리되었다(허민숙, 2024). 이러한 양상은 친밀한 관계 폭력에 대한 형사사법 시스템의 구조적 문제를 보여주며, 법적 보호 장치가 전무한 교제폭력의 경우 암수범죄의 규모와 피해의 심각성이 더 클 것으로 추정된다.

즉, 친밀한 파트너 폭력의 공식통계는 현장종결 관행, 반의사불벌죄 적용, 그리고 친밀성이라는 관계적 특수성 등 여러 측면의 문제들이 복합적으로 작용하여 신고의 증가에도 불구하고 실질적인 형사 절차로 이어지지 못함으로써, 실제 발생 규모를 현저히 과소추정하고 있는 것으로 보인다.

제 2 절 친밀한 파트너 폭력의 발생과 지속 이론

본 절에서는 폭력의 발생 배경을 조명하는 페미니스트 범죄학 이론, 생태학적 체계 이론, 사회학습이론과 폭력의 지속 패턴을 규명하는 폭력순환이론 및 권력과 통제 이론을 체계적으로 검토한다. 이러한 이론적 틀은 본 연구에서 수행한 실증 분석의 개념적 토대를 구성할 것이다. 먼저 폭력의 발생과 위험요인을 설명하는 세 가지 이론을 검토한 뒤, 폭력의 지속과 통제 기제를 다루는 두 가지 이론을 살펴본다.

1. 폭력의 발생과 사회·구조적 요인

1) 페미니스트 범죄학

(1) 이론의 개요와 핵심 개념

페미니스트 범죄학은 1970년대 중반 전통 범죄학의 남성중심적 편향을 비판하며 등장한 이론적 관점으로, 범죄와 형사사법 영역에서 젠더가 갖는 중심적 역할을 체계적으로 분석한다.

이 이론의 초석은 Heidensohn(1968)이 제기한 두 가지 문제의식에서 비롯되었다. 첫째는 여성의 일탈이 범죄학에서 소외되어 왔다는 점이고, 둘째는 여성이 일상 모든 영역에서 남성보다 훨씬 강한 사회적 통제를 받는다는 점이다. 이후 Heidensohn(1985)은 여성의 범죄가 법률 위반뿐만 아니라 젠더 역할 기대 위반으로도 평가되는 '이중 일탈(double deviance)'로 간주되어 처벌과 낙인의 '이중 위험(double jeopardy)'에 노출된다는 개념을 체계화하였다. 이와 관련해 Smart(1976)는 범죄학이 여성 범죄자를 비정상적 존재로 취급하고

남성의 경험만을 보편적 기준으로 간주한다고 비판하였으며, O'Brien(1981) 또한 '남성주류(malestream)' 개념을 통해 전통적인 주류 학문의 남성중심성을 비판하였다. 이러한 관점은 이후 범죄학 분야로 확장되어, 범죄 연구가 남성 주체에만 초점을 맞추고 그 결과를 전체 인구로 일반화함으로써, 여성의 경험을 주변화하거나 왜곡해 왔음을 비판하는 논거로 활용되었다(Scott, 1986).

마르크스주의 및 사회주의 페미니스트 범죄학은 자본주의와 가부장제의 상호작용에 주목했다. Messerschmidt(1986)는 자본주의를 경제 체제로, 가부장제를 젠더 조직 형태로 파악하고 이 둘의 상호작용으로 범죄 생산 구조를 설명하는 이론적 틀을 제시했다. 같은 맥락에서 Walby(1990)는 가부장제를 "남성이 여성을 지배하고, 억압하고, 착취하는 사회구조와 실천의 체계"로 정의하였다. 아울러, Carlen(1988)은 여성의 범죄화가 경제적 배제와 근본적으로 연결되어 있다고 주장하며, '계급 거래(class deal)'[25]와 '젠더 거래(gender deal)'[26]라는 두 가지 통제 메커니즘을 제시하였다. 이러한 거래가 실패할 때 여성들은 '생존의 범죄화(criminalization of survival)'[27]에 직면한다고 주장했다. 이후 Miller(1986)와 Richie(1996)는 주변화된 여성들의 생존 전략이 제도적으로 범죄화되는 과정을 구체화하였다.

Daly(1987)는 '가족-기반 정의(familial-based justice)' 또는 '가족적 온정주의(familial paternalism)' 개념을 통해 법원이 여성 개인을 보호하기보다 가족 유지라는 규범을 기준으로 제재를 조정한다는 것을 밝혔다. Daly와 Chesney-Lind(1988)는 기존 이론에 단순히

---

25) 노동계급 여성이 합법적 노동에 참여하면 임금을 통해 적절한 생활수준과 소비재를 얻을 수 있다는 암묵적 사회적 약속을 의미한다. 이 거래가 붕괴될 때(실업, 저임금 등) 여성들은 범죄를 대안으로 고려하게 된다.

26) 여성이 가사노동, 돌봄, 정서적 지원을 제공하는 대가로 남성 파트너로부터 경제적 안정과 보호를 받는다는 가부장적 교환 관계를 지칭한다. 가정폭력이나 파트너의 실직 등으로 이 거래가 깨질 때 여성의 범죄 가능성이 증가한다.

27) 주변화된 여성들이 빈곤, 폭력, 학대에서 벗어나기 위해 채택하는 생존 전략(절도, 사기, 성매매, 마약 거래 등)이 형사사법 시스템에 의해 범죄로 처벌받는 현상을 비판적으로 지칭하는 개념이다.

여성을 추가하는 접근법을 비판하고, 젠더화된 경험을 전제한 이론 재구성을 요구했다.

이후 Kelly(1988)는 '성폭력 연속체(continuum of sexual violence)'라는 개념을 제시하며 일상적인 성차별적 농담이나 성희롱에서부터 강간과 살해까지 모든 형태의 여성에 대한 폭력이 하나의 연속체임을 주장했고, Smart(1989)는 형법과 형사사법 시스템 자체가 젠더화되어 있으며 결코 젠더 중립적이지 않다고 지적했다.

(2) 친밀한 파트너 폭력 연구에의 적용과 발전

페미니스트 범죄학은 초기 페미니스트 이론가들의 친밀한 파트너 폭력 연구를 수용하고 형사사법 관점에서 재해석하며 발전해왔다. Dobash와 Dobash(1979)의 선구적 연구는 페미니스트 이론을 친밀한 파트너 폭력에 체계적으로 적용한 출발점으로 평가되며, 이후 페미니스트 범죄학이 이를 수용하고 발전시켰다. 이들은 스코틀랜드에서 109명의 구타당한 여성들과의 심층 인터뷰를 진행하였으며, 체포보고서와 경찰 기록 및 법원 문서를 분석하여 아내 구타가 개인적 일탈이 아닌 가부장적 위계의 구조적 산물임을 경험적으로 논증했다. 특히 형사사법 시스템이 가정 내 폭력을 사적 문제로 간주하여 개입을 기피하는 현실을 비판적으로 분석했으며, 이는 페미니스트 범죄학이 형사사법 시스템의 젠더 편향을 분석하는 핵심 틀이 되었다. 이들은 의도적으로 '가정폭력'이나 '부부폭력'과 같은 성 중립적 용어 사용을 거부하였는데, 이는 폭력이 체계적으로 그리고 불균형적으로 남성에서 여성으로 향하는 젠더적 방향성을 명확히 하기 위함이었다.

Heidensohn(1968, 1985)이 제시한 이중 일탈과 이중 위험 개념의 핵심 통찰은 친밀한 파트너 폭력 맥락에서도 중요한 함의를 갖는다. 가정폭력 피해 여성이 가해자를 신고하거나 관계를 떠나려 할 때,

좋은 아내나 인내하는 여성이라는 젠더 규범을 거스른다는 이유로 비난과 비공식적 제재를 받는 현실을 설명하는 데 유용하다. 이는 형사사법 시스템뿐만 아니라 사회 전반에서 피해자가 오히려 비난받거나 도움을 받지 못하는 상황을 이해하는 틀을 제공한다.

1980년대 초 미네소타주 Duluth에서 개발된 Duluth 모델은 페미니스트 이론을 형사사법 실천에 적용한 대표적 사례로, 페미니스트 범죄학이 이를 중요한 실천 모델로 수용했다. 이 모델은 단순한 가해자 교육 프로그램이 아니라 조정된 지역사회 대응 체계로서, 경찰, 검찰, 법원, 옹호기관을 사례 흐름에 맞춰 체계적으로 연결하여 피해자 안전과 가해자 책임성을 높이도록 설계되었다(Pence & Paymar, 1993). 이 모델은 친밀한 파트너 폭력을 개인적 병리가 아닌 가부장제 사회에서의 남성의 권력과 통제 문제로 개념화하였는데, 그에 관한 구체적인 내용은 이어지는 폭력의 지속과 통제 메커니즘 파트에서 다루기로 한다.

Daly(1987)의 가족적 온정주의 개념은 형사사법 시스템의 젠더 편향을 분석하는 중요한 개념으로, 이후 페미니스트 범죄학에서 친밀한 파트너 폭력 사건 분석에도 적용되어 왔다. 구체적으로, 법원이 가해자를 처벌할 때 피해자의 안전보다는 피고인의 가족 책임(자녀 양육, 경제적 부양 등)이라는 가족 유지 규범을 우선시하여, 가해자에게 관대한 처분을 내리는 경향을 비판적으로 분석하는 것이다. 이는 형사사법 시스템 자체가 가부장적 가치를 내재화하고 있으며, 자녀 복지와 가족 경제 구조 유지를 이유로 폭력을 용인하는 젠더 편향적 처우를 보여준다.

페미니스트 범죄학에서 친밀한 파트너 폭력과 여성 범죄화의 연관성을 설명하는 이론적 틀은 여러 학자들의 연구를 통해 발전했다. Carlen(1988)은 계급 거래와 젠더 거래의 붕괴로 인해 여성들이 범죄를 선택하게 되는 과정을 분석했으며, 이는 후에 생존의 범죄화

개념의 이론적 토대가 되었다. Miller(2001)는 가정폭력 피해 여성들을 보호하려던 원래 의도와 달리 의무 체포 정책이 오히려 여성들을 범죄화시키는 의도하지 않은 결과를 초래했음을 밝혔다. Richie(1996)는 '젠더 포획(gender entrapment)'[28] 이론을 통해 경제적·인종적으로 주변화된 여성들의 생존 전략이 형사사법 시스템에 의해 범죄화되는 구체적 사례들을 문서화했다. 이러한 연구들은 피해자가 생존을 위해 절도, 사기, 마약 거래 등에 관여할 때 피해 맥락을 고려하지 않고 처벌받는 현실을 비판적으로 조명한다.

Crenshaw(1989)가 제시한 상호교차성 이론은 페미니스트 범죄학이 친밀한 파트너 폭력을 분석하는 틀을 확장시켰다. 이 이론은 젠더가 인종, 계급, 성적 지향, 장애, 나이, 이민 지위 등 다른 정체성과 상호작용하여 복합적 취약성을 만들어내고, 그로 인해 형사사법 시스템에서의 차별적 대우를 심화시킨다는 점을 강조했다(Crenshaw, 1991).

Dobash 등(1992)은 남성 가해 폭력의 심각도, 통제성, 피해 결과가 더 크다는 비대칭 근거를 제시했으며, 여성이 사용하는 폭력은 맥락적으로 자기방어적 성격을 띠는 경우가 많다는 것이 후속 체계적 검토에서 확인되기도 하였다(Swan & Snow, 2002; Bair-Merritt et al., 2010).

McPhail 등(2007)은 통합적 페미니스트 모형(integrative feminist model)을 개발하여 전통적 페미니스트 관점을 확장하면서도 젠더 기반 분석을 유지했다. 이들은 친밀한 파트너 폭력 분야의 현장 실무자들과 포커스 그룹을 통해 페미니스트 모형에 대한 비판을 검토했으며, 의무체포[29]와 기소[30] 정책을 중심으로 한 형사사법

---

28) 경제적·인종적으로 주변화된 여성들이 학대적 관계와 사회구조적 억압의 교차점에서 범죄로 내몰리는 과정을 설명한다. 특히 흑인 여성들이 인종차별과 성차별의 이중 억압 속에서 생존을 위해 불법 행위에 관여하게 되는 메커니즘을 분석한다.

29) 가정폭력 신고 시 경찰이 재량권 없이 가해자를 반드시 체포해야 하는 정책이

시스템에 대한 과도한 의존을 문제로 지적했다(McPhail et al., 2007). 연구진은 Swan과 Snow(2002)의 연구를 인용하면서 여성의 폭력 사용이 남성 파트너의 폭력 맥락 내에서 이해되어야 한다는 점을 강조했으며, 피해자와 생존자의 선택권 증진과 개별화된 평가의 필요성을 제시했다. 이 모델은 젠더 권력 분석을 핵심으로 유지하면서도 다양한 이론적 관점들을 통합하여, 친밀한 파트너 폭력의 복잡성을 더 잘 반영하고자 했다.

(3) 현대적 쟁점과 평가

페미니스트 범죄학 이론은 친밀한 파트너 폭력을 젠더 권력관계와 가부장적 구조의 산물로 설명하는 핵심 이론으로 인정받고 있으나, 이론의 적용 범위와 실증적 검증에서 여러 쟁점들이 제기되고 있다. 특히 '젠더 대칭성' 논쟁, 동성 관계 폭력의 설명, 상호교차성의 통합, 적절한 형사사법적 대응 등이 주요 과제이다.

최근의 체계적 검토 및 다국가 비교연구는 페미니스트 범죄학의 핵심 가설을 실증적으로 검증한다. Heise와 Kotsadam(2015)의 44개국 분석은 성평등 규범이 강한 지역에서 친밀한 파트너 폭력이 유의미하게 적게 발생함을 보여주었으며, Willie와 Kershaw(2019)의 미국 주(州) 수준 분석은 젠더 불평등 지수(Gender Inequality Index, GII)가 높은 주일수록 여성의 친밀한 파트너 폭력 피해율이 유의미하게 높다는 것을 발견했다. 이러한 거시적 수준의 연구들은 젠더 불평등이 친밀한 파트너 폭력의 구조적 원인임을 실증적으로 뒷받침한다.

'젠더 대칭성' 논쟁은 페미니스트 범죄학이 직면한 가장 논쟁적

다. 상당한 근거(probable cause)가 있으면 피해자의 의사와 관계없이 체포가 이루어진다.

30) 검사가 피해자의 협조 여부와 관계없이 가정폭력 사건을 반드시 기소해야 하는 정책이다. "No-drop prosecution"이라고도 불린다.

인 쟁점이다. Straus(1979)의 갈등전술척도(Conflict Tactics Scale, CTS)를 사용한 일반 인구조사들에서는 남녀의 폭력 사용 빈도가 유사하다는 젠더 대칭성 현상을 보고한다. 그러나 페미니스트 범죄학자들은 CTS가 폭력의 맥락, 심각도, 통제성, 상해 결과 등 질적 차이를 반영하지 못하여 젠더 대칭성이 방법론적 산물이라고 비판한다. 이후 Johnson(2006)의 유형학은 이러한 논쟁의 복잡성을 설명하는 데 기여한다. 즉 친밀한 파트너 폭력을 설명하는 유형 중 '친밀한 테러리즘'은 주로 남성이 가해자인 반면, '상황적 연인 간 폭력'에서는 성별 대칭성이 나타날 수 있으므로, 측정 도구와 분석 수준에 따라 결과가 달라질 수 있다는 것이다.

상호교차성 관점의 통합은 페미니스트 범죄학의 중요한 이론적 발전이다. Crenshaw(1991)의 상호교차성 이론 적용 이후, 젠더가 인종, 계급, 성적 지향, 이주 지위 등과 상호작용하여 복합적인 취약성을 만들어낸다는 인식이 확산되었다. Waller 등(2021)의 체계적 검토는 아프리카계 미국인 여성이 친밀한 파트너 폭력과 체계적 인종차별이라는 이중 장벽에 직면함을 보여주었으며, Rahman 등(2022)은 방글라데시의 15,421명 기혼 여성 분석을 통해 교육 수준과 경제적 지위가 연령과 교차하여 젊은 여성의 폭력 피해 위험을 증가시킴을 확인했다.

페미니스트 범죄학 이론은 몇 가지 중요한 한계와 비판에 직면해 있다. 첫째, 동성 커플의 폭력은 남성이 여성을 지배한다는 전통적 설명으로는 이해하기 어려우며, 성소수자로서 겪는 차별과 스트레스 등 외적 요소가 폭력에 영향을 미친다(Renzetti, 1992; Donovan & Hester, 2014). 둘째, 여성도 가해자가 될 수 있고 부부싸움에서는 남녀가 비슷한 수준의 폭력을 사용한다는 연구 결과가 페미니스트 이론에 의문을 제기한다(Straus, 2011). 셋째, 정신건강 문제나 알코올 문제 같은 폭력의 중요한 원인인 개인적 요인이 사

회구조적 설명에 비해 덜 중요하게 다뤄져 왔다(McKenry et al., 1995). 넷째, 인종, 경제적 지위, 문화적 배경이 성별과 함께 작용하여 만들어내는 다양한 폭력 경험을 충분히 설명하지는 못한다(Crenshaw, 1991).

아울러 형사사법 시스템의 대응과 관련하여, 의무체포 정책 등 페미니스트 범죄학적 접근이 낳은 의도하지 않은 결과들도 주목받고 있다(Miller, 2001). 특히 유색인종 여성과 소외 공동체에 불균형적 영향을 미치는 문제가 지속적으로 제기되고 있는데(Miller & Meloy, 2006), 이는 페미니스트 범죄학이 형사사법 시스템의 처벌적 접근에 대한 과도한 의존을 재검토해야 함을 시사한다.

종합하면, 페미니스트 범죄학은 친밀한 파트너 폭력이 개인적 일탈이 아닌 가부장제와 젠더 권력관계의 구조적 산물임을 밝힌 핵심 이론이다. 이중 일탈, 성폭력 연속체, 생존의 범죄화 등의 개념과 상호교차성 관점은 여성의 복합적 경험을 이해하는 중요한 분석 틀을 제공했다. 그러나 동성 관계 폭력, 여성 가해자, 개인적 요인, 문화적 다양성을 충분히 설명하지 못하는 한계가 있으며, 의무체포 정책의 의도하지 않은 부작용 등 형사사법적 개입의 문제점도 재검토가 필요하다.

2) 생태학적 체계 이론

(1) 이론의 개요와 핵심 개념

Bronfenbrenner(1979)가 제시한 생태학적 체계 이론은 인간의 발달과 행동을 개인과 환경 간의 지속적이고 역동적인 상호작용의 결과로 이해한다. 이 이론은 환경을 하나의 실체가 아닌 중첩된 여러 체계 수준으로 구분하여 분석하며, 폭력을 단일 원인으로 인한 결과가 아닌 개인을 둘러싼 다층적 환경 체계들의 복잡한 상호작용

의 산물로 파악하는 통합적 접근법을 제공한다. 여기서 환경 체계는 미시체계, 중간체계, 외체계, 거시체계, 시간체계의 다섯 가지 핵심 수준으로 구성된다고 설명한다.

첫째, 미시체계(microsystem)는 개인이 직접적으로 상호작용하는 즉각적 환경으로, 가족, 친구, 학교, 직장, 이웃 등이 포함된다. 특히 이 모형에서는 객관적인 물리적 환경 그 자체보다, 개인이 환경을 어떻게 인식하고 경험하는지에 주목하는 현상학적 관점(phenomenological perspective)이 강조된다.

둘째, 중간체계(mesosystem)는 미시체계들 간의 상호작용과 연결을 의미한다. 예를 들어, 가정과 학교의 연계, 직장과 가정의 상호영향, 가족과 또래 집단 간의 관계 등이 이에 해당한다. 중간체계는 개인이 참여하는 다양한 미시체계들이 서로 영향을 주고받으며 시너지 효과나 갈등을 만들어 내는 과정을 포착한다.

셋째, 외체계(exosystem)는 개인이 직접 참여하지 않지만 개인에게 영향을 미치는 환경을 의미한다. 부모의 직장, 지역사회의 의사결정 기구, 사회 서비스 체계, 미디어, 정부 정책 등이 외체계에 포함된다.

넷째, 거시체계(macrosystem)는 문화적 가치, 사회적 규범, 이데올로기, 법률, 정책 등 가장 광범위한 사회문화적 맥락을 의미한다. 거시체계는 다른 모든 체계에 영향을 미치는 청사진과 같은 역할을 한다. 특정 사회의 개인주의 대 집단주의 성향, 성역할에 대한 관념, 아동 양육에 대한 신념, 폭력에 대한 태도 등이 거시체계의 요소들이다.

다섯째, Bronfenbrenner(1986)는 이후 연구에서 시간체계(chronosystem)를 새롭게 추가하여 모형을 확장하였다. 시간체계는 개인과 환경의 변화를 시간의 흐름 속에서 파악하는 것으로, 생애과정 관점과 역사적 맥락을 포함한다. 시간체계는 개인의 생애 전환

(임신, 출산, 은퇴 등), 역사적 사건, 사회 변화 등이 개인의 발달에 미치는 영향을 고려한다. 친밀한 파트너 폭력 맥락에서 시간체계는 관계 지속 기간에 따른 폭력 양상의 변화, 생애주기 전환점에서의 위험 증가, 세대 간 폭력의 전수 등을 설명하는 데 중요한 개념적 도구가 된다.

(2) 친밀한 파트너 폭력 맥락에서의 적용과 발전

생태학적 체계 이론을 친밀한 파트너 폭력 연구에 체계적으로 적용한 것은 Heise(1998)의 가장 중요한 기여 중 하나이다. Heise(1998)는 이 프레임워크가 새로운 이론이라기보다는, 기존의 방대한 폭력 관련 연구들을 '이해하기 쉬운 전체로 조직하는 발견적 도구'라고 설명하며, 각 체계 수준에서 친밀한 파트너 폭력과 관련된 위험요인과 보호 요인들을 체계적으로 정리했다.

개인 수준에서는 아동기 학대 경험, 아버지가 어머니를 때리는 것을 목격한 경험, 아버지 부재 또는 거부적 아버지가 주요 위험요인으로 확인되었다. 이러한 초기 경험은 개인의 폭력에 대한 태도, 갈등 해결 방식, 대인관계 패턴 형성에 장기적 영향을 미치는 것으로 보고된다. 반면 보호 요인으로는 안정적인 애착 형성, 긍정적 역할 모델의 존재, 효과적인 정서 조절 능력 등이 제시되었다.

미시체계 수준에서는 남성의 의사결정 지배, 파트너에 대한 경제적 통제, 알코올 사용, 부부 갈등이 위험요인으로 제시되었다. 특히 남성이 가정 내 모든 중요한 결정을 독점하고 여성의 경제활동을 제한하는 관계에서 폭력 위험이 증가한다고 지적했다. 보호 요인으로는 평등한 의사결정, 효과적인 의사소통, 상호 존중과 지지가 중요한 것으로 확인되었다.

외체계 수준에서는 낮은 사회경제적 지위와 실업, 사회적 고립과 낮은 사회적 자본, 폭력적인 비행 또래 집단과의 연관이 주요 위험

요인으로 확인되었다. 특히 남성의 실업이나 불완전 고용이 전통적 성역할 기대와 충돌하면서 좌절감을 유발하고, 이것이 파트너에 대한 폭력으로 표출될 수 있다고 분석했다. 또한 사회적으로 고립된 가정에서는 폭력이 외부에 알려지지 않고 지속될 가능성이 높다고 지적했다. 보호 요인으로는 강한 사회적 지지망, 지역사회 자원에 대한 접근성, 효과적인 법 집행 등이 있다.

거시체계 수준에서는 경직된 성역할, 남성성과 공격성 및 지배의 연결, 남성의 명예 개념, 여성에 대한 남성의 소유권 인정, 아내 구타를 승인하는 문화적 규범, 폭력을 갈등 해결 수단으로 수용하는 문화를 위험요인으로 제시했다. 이러한 문화적 요인들은 개인과 관계 수준의 위험요인들이 실제 폭력으로 발현되는 것을 촉진하거나 억제하는 맥락적 조건으로 작용한다. 보호 요인으로는 성평등 규범, 폭력에 대한 사회적 비난, 여성의 경제적·사회적 지위 향상 등이 있다.

이후 연구자들은 모형을 더욱 발전시켰다. 우간다 캄팔라에서 2007년부터 2012년까지 수행된 SASA! 연구는 군집 무작위 대조 시험으로, 생태학적 접근법을 통한 친밀한 파트너 폭력 예방의 효과성을 검증한 연구이다. 우간다 비정부기구인 Raising Voices가 개발하고 가정폭력예방센터(Centre for Domestic Violence Prevention, CEDOVIP)가 실행한 이 프로그램은 개인·관계·지역사회·제도 수준에서 동시에 개입하는 다층적 접근법을 활용했다(Michau, 2008). 이 연구는 8개 지역사회를 무작위로 배정하여 개입군 4개와 대조군 4개로 나누어 약 4년간 추적 관찰하였다. 그 결과, 개입 지역사회 여성의 '지난해 신체적 친밀한 파트너 폭력 경험 가능성'이 52% 낮은 것으로 나타났다. 특히 중요한 점은 이 연구가 지역사회 수준의 규범 변화가 개별 관계 내 폭력 감소로 이어지는 메커니즘을 규명했다는 점이다(Abramsky et al., 2014). WHO(2012)는 각 수준 간의

상호작용과 교차 수준 효과를 강조하며, 단일 수준의 개입보다는 다층적 접근의 필요성을 역설했다. 이러한 통합적 개입의 효과성은 여러 실증 연구를 통해 입증되고 있다.

기존 모형을 확장하려는 이론적 시도도 이어지고 있다. Fulu와 Miedema(2015)는 기존 모형에 글로벌 수준을 추가하여 이론적 확장을 시도하였다. 캄보디아와 몰디브의 데이터를 사용하여 세계화가 문화 전반에 걸쳐 친밀한 파트너 폭력 패턴에 어떻게 영향을 미치는지 검토했다. 그 결과, 세계화가 각 사회의 고유한 문화, 역사, 사회구조가 어떻게 상호작용하는지에 따라 친밀한 파트너 폭력 패턴이 매우 다르게 나타날 수 있음이 입증되었다. 이는 친밀한 파트너 폭력을 이해하고 예방하기 위해서는 개인이나 공동체 수준을 넘어 글로벌 수준의 거시적 힘까지 고려하는 통합적 시각이 필요함을 시사한다.

(3) 현대적 쟁점과 평가

생태학적 체계 이론은 친밀한 파트너 폭력의 다층적 원인을 통합적으로 설명하는 포괄적 프레임워크로 인정받고 있으나, 이론의 복잡성과 실증적 적용에서 여러 쟁점들이 제기되고 있다. 특히 각 체계 수준 간의 인과관계 규명, 문화적 다양성의 반영, 시간적 변화의 계량화 등이 주요 과제로 지적된다.

최근의 메타분석은 생태학적 요인들의 예측력을 종합적으로 검증하고 있다. Kim(2023)은 29개 연구의 16,237명 참가자 데이터를 포함한 메타분석을 통해 친밀한 파트너 살인(intimate partner homicide, IPH)의 위험요인을 생태학적 체계의 세 수준에서 분석하였다. 그 결과, 관계 요인으로 대표되는 미시체계 수준이 가장 강력한 예측력을 보였다.

COVID-19 팬데믹은 생태학적 이론을 검증할 수 있는 전례 없

는 자연 실험을 제공했다. Cunha 등(2025)은 생태학적 프레임워크를 사용하여 58개의 글로벌 연구를 종합했다. 그 결과, 팬데믹 조건이 모든 생태학적 수준에서 작동하여 친밀한 파트너 폭력 위험을 증가시켰음을 밝혔는데, 개인 수준에서 스트레스와 정신건강 문제 증가, 미시체계에서 격리로 인한 갈등 증가, 외체계에서 실업과 경제적 불안정, 거시체계에서 젠더 불평등 심화가 복합적으로 작용했다.

한국적 맥락에서도 생태학적 모형의 적용과 검증이 이루어지고 있다. Han과 Choi(2021)는 2016년 가정폭력 실태조사 데이터를 활용하여 한국의 친밀한 파트너 폭력 위험요인을 생태학적 모형으로 분석했다. 이 연구는 한국 사회가 가부장적이고 남성 중심적이며 가족중심적 문화로 인해 파트너 폭력에 대해 관대한 태도를 보여왔다는 점을 지적하면서, 개인의 과거력과 거시체계 수준의 요인들이 남녀 모두의 친밀한 파트너 폭력 발생에 현저한 영향을 미치며, 여성의 경우 외체계 수준 요인도 영향을 미친다는 점을 확인했다. 아울러, 최근 연구들은 디지털 기술의 발달, 이주와 난민 증가, 기후변화 등 새로운 맥락적 요인들이 친밀한 파트너 폭력에 미치는 영향을 생태학적 모형에 통합하려는 시도를 하고 있다.

생태학적 모형은 몇 가지 중요한 한계에 직면해 있다. 첫째, 경험연구에서 이론의 조작화가 충분히 정교하지 못하여 다층적 체계 간의 상호작용을 체계적으로 분석하지 못하고 단순히 맥락적 체계만을 열거하는 수준에 그친다는 비판이 제기된다(Tudge et al., 2009). 둘째, 각 수준 변수 간의 중복 측정과 다중공선성(multicollinearity) 문제로 인해 독립적 효과 추정이 어렵다(Graham, 2003). 셋째, 시간체계(chronosystem)의 양상을 실증적으로 계량화하기 어려워 종단연구에서 충분히 다루어지지 못하고 있다. 넷째, 체계 간 상호작용의 복잡성으로 인해 구체적인 개입 지점을 명확히 제시하기 어렵다는 실천적 한계가 있다.

이러한 한계를 극복하기 위해 이론적·방법론적 개선을 통한 다양한 논의가 전개되어 왔다. 특히 생태학적 모형의 다층적 구조를 경험적으로 분석할 때, 집단 수준의 자료를 개인 수준으로 환원하여 추론하면 생태학적 오류(ecological fallacy)를 범할 위험이 있으며, 반대로 개인 수준 자료만으로 집단 수준의 메커니즘을 설명하려는 시도는 원자주의적 오류(atomistic fallacy)로 귀결될 수 있다. 이에 이를 극복하기 위한 방법론적 대안으로 위계적 선형 모형(hierarchical linear model, HLM)과 같은 다수준 분석(multilevel analysis)의 활용이 강조된다. 다수준 분석은 개인과 집단 수준의 효과를 동시에 추정하고 각 수준의 고유한 분산을 분리해 냄으로써, 앞서 언급한 추론의 오류를 완화하고 폭력의 복합적 요인을 정밀하게 규명할 수 있는 타당한 분석 도구를 제공한다(Raudenbush & Bryk, 2002).

이러한 방법론적 진보는 Sampson 등이 주창한 지역사회 맥락 이론(contextual theory)을 검증하는 데 핵심적인 기여를 했다. Sampson 등(1997)은 생태학적 모형이 제시한 다층적 구조 내에서 환경 요인이 개인행동에 영향을 미치는 구체적인 경로를 실증적으로 규명하였는데, 구체적으로 시카고 내 근린지역 거주민을 대상으로 한 다수준 분석을 통해 구조적 불이익이 폭력 범죄에 미치는 영향을 '집단 효능감(collective efficacy)'[31]이 매개함을 실증했다. Browning(2002)은 이러한 논의를 친밀한 파트너 폭력으로 확장하여, 높은 집단 효능감이 친밀한 파트너 살인율 및 비치명적 폭력의 감소와 유의한 관계가 있음을 확인했다. 이는 지역사회의 긍정적 맥락이 피해자로 하여금 사회적 지지망에 갈등을 공개하고 도움을 요청할 가능성을 높이기 때문인 것으로 해석된다.

---

31) 집단 효능감(collective efficacy)은 이웃 간의 사회적 응집력(social cohesion)과 공동선을 위해 개입하려는 의지(willingness to intervene on behalf of the common good)의 결합으로 정의된다(Sampson, Raudenbush, & Earls, 1997)

이러한 연구들은 생태학적 모형의 외체계가 미시체계에 미치는 구체적인 경로를 실증적으로 검증한 사례로서, 다층적 폭력 연구에서 다수준 분석의 유용성을 보여준다. 나아가 이러한 접근은 피해자 개인에 대한 개입뿐만 아니라 지역사회 차원의 사회적 응집력 강화나 지지체계 구축과 같은 공동체 수준의 예방 및 지원 전략 수립에 필수적인 실천적 토대를 제공한다.

3) 사회학습이론

(1) 이론적 개요와 핵심 개념

사회학습이론은 인간의 행동이 직접적인 경험뿐만 아니라 타인의 행동을 관찰하는 것으로도 학습된다는 포괄적인 관점이다. Bandura(1977)가 체계화한 이 이론은 행동주의와 인지주의를 통합하여, 인간이 환경과 능동적으로 상호작용하며 학습하는 과정을 설명한다. 사회학습이론의 핵심은 인간이 단순히 자극에 반응하는 수동적 존재가 아니라, 관찰과 모방, 인지적 처리를 통해 능동적으로 행동을 습득하고 수정하는 존재라는 인식이다.

사회학습이론에 따르면, 학습은 네 가지 핵심 과정을 통해 이루어진다. 첫째, 주의(attention) 과정에서는 관찰자가 모형의 행동에 주목하고 그 특징을 정확히 지각해야 한다. 둘째, 파지(retention) 과정에서는 관찰한 행동을 기억 속에 저장한다. 셋째, 재생(reproduction) 과정에서는 저장된 정보를 실제 행동으로 전환한다. 넷째, 동기화(motivation) 과정에서는 학습한 행동을 실제로 수행할지 결정한다(Bandura, 1977).

이후 Bandura(1986)는 사회인지이론(Social Cognitive Theory)으로 이론을 확장하여 상호결정론(reciprocal determinism)을 제시했다. 이는 인간의 개인적 요인, 행동적 요인, 환경적 요인이 서로 영

향을 주고받으며 행동을 결정한다는 관점이다. 이러한 삼원적 상호작용 모형은 행동 변화가 단순히 환경의 산물이 아니라 개인의 인지적 처리와 행동, 환경이 복합적으로 상호작용하는 복잡한 과정임을 강조한다.

특히 중요한 개념은 대리강화(vicarious reinforcement)와 자기효능감이다. 대리강화는 타인이 특정 행동으로 보상받거나 처벌받는 것을 관찰함으로써 자신의 행동이 영향을 받는 과정을 의미한다. 자기효능감은 특정 상황에서 필요한 행동을 성공적으로 수행할 수 있다는 개인의 신념으로, 실제 행동 수행에 결정적인 영향을 미친다(Bandura, 1997).

(2) 친밀한 파트너 폭력 맥락에서의 적용과 발전

사회학습이론을 친밀한 파트너 폭력에 적용한 연구는 1980년대부터 체계적으로 발전해왔다. 이 이론은 특히 폭력의 세대 간 전이(intergenerational transmission)를 설명하는 핵심 이론으로 자리잡았다. 대표적으로 Kaufman과 Zigler(1987)의 초기 연구는 학대를 겪은 아동의 약 3분의 1 정도만이 성인기에 학대를 반복한다고 보고하여, 폭력의 세대 간 전이가 존재하지만 결정론적이지 않음을 보여주었다.

이러한 세대 간 전이 과정은 모든 개인에게 동일하게 나타나지 않으며, 특히 성별에 따라 뚜렷한 차이를 보인다. 이와 관련하여 Mihalic과 Elliott(1997)은 전국청소년연구(National Youth Survey, NYS) 자료를 사용하여 가정폭력 노출이 이후 친밀한 파트너 폭력에 연결되는 간접 경로를 탐색했는데, 경로의 강도가 성별에 따라 차이가 있음을 확인했다. Temple 등(2013)은 청소년 코호트 연구에서 부모 간 폭력 노출이 폭력 수용 태도를 매개로 데이트폭력 가해와 연결됨을 확인했으며, 이러한 매개 경로가 성별에 따라 다르게

나타날 수 있음을 시사했다. Cochran 등(2017)은 구조방정식을 통해 Akers의 사회학습이론 구성요소가 친밀한 파트너 폭력을 예측함을 확인하면서, 예측 경로의 크기와 유의성이 성별에 따라 다를 수 있다고 보고하였다.

성별 차이와 더불어 주목해야 할 또 다른 중요한 발견은 폭력 학습의 경로가 단순하지 않다는 점이다. 폭력에 대한 학습은 직접적인 모방을 넘어 인지적, 정서적, 사회적 요인들이 복합적으로 작용하는 다층적 경로를 통해 나타난다.

Foshee 등(1999)은 1,965명의 청소년을 대상으로 가족 폭력 노출이 폭력 수용 태도와 공격적 갈등 해결 같은 인지·기술 변수를 통해 데이트폭력 가해를 예측한다는 사회학습 경로를 확인했다. Wekerle와 Wolfe(1999)는 청소년 데이트폭력에 대한 문헌 검토를 통해 부모 간 폭력 목격이 단순한 모방을 넘어 가족 역기능, 또래 영향, 폭력 태도 형성의 복합 경로를 거쳐 청소년 관계 폭력으로 이어진다고 제시했다. Ehrensaft 등(2003)은 543명을 20년간 추적한 종단 연구를 통해 성인기 친밀한 파트너 폭력의 가해와 피해에 영향을 미치는 경로를 검증하였다. 그 결과, 가해에는 청소년기 품행장애가, 피해에는 부모 간 폭력 노출이 가장 중요한 위험요인으로 확인되었다. Kinsfogel과 Grych(2004)는 391명의 청소년을 대상으로 한 연구에서 이러한 복합경로를 실증적으로 검증했다. 연구 결과, 부모 간 갈등 노출은 세 가지 매개변인을 통해 데이트폭력 가해로 이어지는 것으로 나타났다. 이 매개변인은 공격 정당화 신념, 분노 조절 곤란, 또래 폭력 규범 인식이며, 이러한 경로는 남자 청소년에게서 더욱 뚜렷하게 나타났다. Cui 등(2010)의 종단 연구는 부모 간 언어적·신체적 공격이 자녀에 대한 부모의 공격을 부분 매개하여 성인기 친밀 파트너 관계의 언어적·신체적 공격으로 이어지는 경로를 확인했으며, 이러한 부분 매개는 언어적 공격모형과 신체적 공격모형 모두에

서 통계적으로 유의한 것으로 나타났다.

사회학습이론의 이론적 통찰과 실증적 발견은 효과적인 예방 프로그램 개발로 이어졌다. Safe Dates는 청소년 데이트폭력 예방을 목적으로 개발된 대표적인 학교 기반 프로그램이다. 이 프로그램은 사회학습이론을 적용하여 연극 공연을 통한 관찰학습과 역할극을 통한 모델링으로 건강한 관계 행동을 습득하도록 설계되었다. Safe Dates의 지속적인 예방 효과는 무작위 대조시험을 통한 1년 및 4년 후 추적 조사에서도 입증되었다(Foshee et al., 2000; Foshee et al., 2004). 또 다른 학교 기반 프로그램인 Fourth R의 효과성도 Wolfe 등(2009)의 군집 무작위시험을 통해 검증되었다. 연구진은 21회기 구조화된 역할극과 또래 피드백을 활용하여 협상·거절 기술을 반복 훈련시켰으며, 그 결과 2년 6개월 후 신체적 데이트폭력 발생률이 개입군에서 7.4%, 대조군에서 9.8%로 나타났다. 특히 통계적 분석 결과, 대조군의 발생 오즈(Odds)가 개입군 대비 2.42배 높은 것으로 확인되었다. 이러한 프로그램들은 사회학습이론의 원리를 적용하여 폭력 학습 경로를 차단하고 건강한 관계 행동을 강화하는 데 초점을 맞추었다.

(3) 현대적 쟁점과 평가

사회학습이론은 친밀한 파트너 폭력의 학습과 전수를 설명하는 주요 이론으로 인정받고 있으나, 최근 연구들은 이 이론의 핵심 가정에 대한 중요한 쟁점들을 제기하고 있다. 특히 폭력에 노출된 아동의 다수가 성인기에 폭력을 재생산하지 않는 현상은 학습된 폭력이 반드시 재현된다는 설명에 한계가 있음을 보여준다.

주요 쟁점으로는 첫째, 회복력과 비-전이(resilience and non-transmission) 현상이 주목받고 있다. 전술한 Kaufman과 Zigler(1987)의 연구는 학대를 경험한 부모의 상당수가 폭력을 반복

하지 않음을 보여주었는데, 이러한 발견은 후속 연구에서도 일관되게 확인되었다. Widom(1989)의 종단 연구 또한 학대받고 방임된 아동의 대다수가 비행, 범죄를 저지르거나 폭력적이 되지 않는다는 것을 확인했다. Madigan 등(2019)의 메타분석은 상당수의 학대 아동이 가해자가 되지 않음을 재확인했으며, Islam 등(2023)은 '폭력 순환을 끊은 사람(cycle breakers)'의 자녀가 순환 유지자의 자녀보다 정신병리가 적고 통제집단과 차이가 없음을 보여주었다. 특히 이를 위한 보호 요인으로 안전하고 안정적인 관계, 배우자 관계 만족도, 부모 만족도, 자녀와의 애착 등이 확인되었다.

둘째, 성별 차이에 대한 논쟁이 있다. Powers 등(2020)은 사회학습 과정이 성별에 따라 다르게 작동한다고 보고했으며, Fang과 Corso(2008)는 아동학대가 청소년 폭력과 친밀한 파트너 폭력 가해에 미치는 영향이 남녀 간에 차별적 패턴을 보인다고 보고했다. Kim 등(2009)의 3세대 전이 연구는 어머니의 내재화 행동은 자녀의 성별과 무관하게 영향을 미치지만, 아버지의 대응 행동은 딸에게 주요 예측인자가 됨을 발견했다.

셋째, 학습 경로의 복잡성 문제가 있다. Eriksson과 Mazerolle(2015)은 남성을 대상으로 한 연구에서 아버지 단독 폭력 목격과 양방향 폭력 목격이 친밀한 파트너 폭력 가해를 예측했으나, 어머니 단독 폭력 목격과 직접 학대 경험은 예측하지 못했다고 보고했다. 이러한 발견은 학습과 재현 사이에 단순한 모방을 넘어서는 복잡한 인지적·정서적 과정이 개입될 수 있음을 시사한다.

넷째, 문화적 맥락의 영향에 대한 고려 부족이 지적된다. Flood와 Pease(2009)는 성별 규범, 미디어 재현, 문화적 가치가 학습 과정에 미치는 영향을 강조하였다. 사회학습이론이 개인 수준의 학습에 초점을 맞추어 거시적 맥락을 충분히 고려하지 못한다는 비판이다.

이상의 개별 연구들에서 제기된 쟁점들은 최근 수행된 메타분석

연구들에서 종합적으로 검토되었다. De La Rue 등(2017)은 23개 예방 프로그램을 대상으로 한 메타분석에서 사회학습이론 기반 개입이 지식과 태도 변화에는 효과적이나, 행동 변화는 프로그램 특성과 맥락에 따라 다르다는 것을 보여주었다. 최근의 메타분석 연구인 Pusch(2024)의 연구는 청소년 데이트폭력 연구들을 종합하여 폭력을 용인하는 또래 집단과의 교류 및 폭력을 정당화하는 신념이 실제 데이트폭력 행동을 중간 정도의 효과 크기로 예측함을 확인했다. 이는 이론의 타당성을 지지하면서도 다른 요인들의 중요성을 시사하는 결과이다.

종합하면, 사회학습이론은 친밀한 파트너 폭력의 학습과 전수를 설명하는 데 상당한 실증적 지지를 받고 있다. 그러나 회복력과 비-전이의 불확실성, 보호 요인의 역할, 성별과 문화적 차이 등 주요 쟁점들은 이론의 정교화와 확장이 필요함을 시사한다. 특히 개인 수준의 학습 과정과 사회구조적 맥락을 통합하는 다층적 접근의 필요성이 제기되고 있다.

2. 폭력의 순환과 관계적 과정

1) 폭력순환이론

(1) 이론의 개념화와 핵심구조

Walker(1979)의 폭력순환이론(Cycle of Violence Theory)은 친밀한 파트너 폭력이 무질서한 사건의 나열이 아니라, 예측 가능한 주기성을 띠고 반복적으로 발생한다는 점을 체계화한 이론이다. 이 이론은 미국과 영국의 가정폭력 생존자들을 대상으로 한 임상 면담 자료를 분석하여 귀납적으로 도출되었으며, 친밀한 파트너 폭력이 무작위적이거나 통제 불가능한 사건이 아니라 식별 가능한 주기를

가진 패턴화된 현상임을 밝혔다. 이러한 이론적 통찰은 피해자가 학대적 관계를 지속하는 원인을 개인의 성격적 결함이나 의지 부족이 아닌, 관계 역학과 학습된 무기력(learned helplessness)이라는 심리·사회적 기제에서 규명했다는 점에서 중요한 이론적 전환을 이룬다(Walker, 1979; Seligman, 1975).

Walker는 친밀한 파트너 폭력이 세 단계의 순환 구조를 갖는다고 분석했다. 첫 번째는 '긴장축적기(tension-building phase)'로, 이 시기에는 사소한 폭력 사건들이 발생하며 긴장이 점진적으로 고조된다. 가해자는 짜증을 내고 비난하며 언어적 공격을 가하는 반면, 피해자는 가해자를 달래고 상황을 진정시키려 노력한다. 피해자는 자신의 행동을 조심스럽게 통제함으로써 폭발을 방지하려 하지만, 긴장은 계속 축적된다. 이 단계는 상대적으로 긴 기간에 걸쳐 사소한 공격과 위협이 지속되는 과정이다(Walker, 1979).

두 번째는 '급성 폭발기(acute battering phase)'로, 축적된 긴장이 통제 불가능한 폭력으로 폭발하는 단계이다. 이 단계는 상대적으로 짧지만 가장 위험한 시기로, 심각한 신체적 상해가 발생할 가능성이 높으며 경찰 신고나 의료적 개입으로 이어지기도 한다. 폭력은 대개 가해자가 피해자를 교육하거나 통제하려는 가해자의 왜곡된 신념에서 출발하지만, 이내 가해자의 통제 범위를 벗어나 급격히 격렬해지는 양상을 보인다.

세 번째는 '허니문기(honeymoon phase)' 또는 '화해기(calm, loving respite)'로, 가해자가 사과하고 용서를 구하며 다시는 폭력을 사용하지 않겠다고 약속하는 시기이다. 가해자는 선물을 주고, 애정을 표현하며, 피해자 없이는 살 수 없다고 호소한다. 이 시기에 피해자는 가해자의 진짜 모습을 보았다고 믿으며, 관계가 개선될 것이라는 희망을 갖게 된다. Walker(1979)는 이 단계가 피해자를 관계에 묶어두는 강력한 심리적 고리로 작용한다고 지적했다.

(2) 이론의 발전과 확장

Walker의 이론은 이후 여러 연구자들에 의해 확장되고 정교화되었다. Walker(2009)는 제3판에서 초기 표본의 한계를 인정하면서도 순환 패턴의 다양한 변형을 추가로 제시했다. 백인 중산층 중심 표본이라는 방법론적 한계를 인정하고, 미국, 스페인, 그리스, 러시아 4개국의 데이터를 포함시켜 문화적 다양성을 반영하려 했다. 또한 기존 데이터에서 전통적인 3단계 순환을 모두 경험한 사례가 제한적이라는 점을 수용하면서, 화해 단계가 없는 순환과 시간이 지남에 따라 순환이 압축되는 패턴을 공식적으로 인정했다. 이러한 수정은 원래 이론의 보편성 주장을 완화시키면서도 핵심 틀은 유지하는 진화적 개정이었다.

이 이론은 이후 여러 실증 연구에서 널리 검토되었고, 그에 대한 지지와 비판이 병존한다. Dutton과 Painter(1993)는 권력의 불균형(power imbalance)이 작동하는 관계에서 간헐적인 보상과 처벌이 결합된 상황에서 외상적 유대(traumatic bonding)가 형성됨을 실증했다. 이들은 이러한 기제가 피해자로 하여금 가해자에게 역설적으로 강한 애착을 느끼게 하여 관계 이탈을 어렵게 만든다고 설명했다. 한편, Dutton과 Goodman(2005)은 French와 Raven(1959)의 사회적 권력 이론을 적용하여 친밀한 파트너 폭력에서 강압적 통제의 메커니즘을 설명하는 새로운 개념화 모형을 제시했다. 이들의 모형은 요구(demand), 불응에 대한 신뢰할 만한 위협(credible threat for noncompliance), 감시(surveillance)라는 강압의 핵심 요소들이 어떻게 상호작용하여 피해자를 통제하는지를 체계적으로 설명한다.

Johnson(2008)은 '친밀한 테러리즘'이 강압적 통제와 결합된 반복적 폭력 패턴을 보이는 반면, 상황적 연인 간 폭력은 특정 갈등 맥락에서 산발적으로 발생한다고 구분했다. 이를 통해 그는 Walker가 기술한 순환적 역학이 모든 친밀한 파트너 폭력 유형에 보편적

인 것은 아니며, 친밀한 테러리즘에서 더 뚜렷하게 관찰될 수 있음을 시사하여 Walker 이론의 적용 범위를 명확히 했다.

이러한 이론적 발전과 확장은 친밀한 파트너 폭력의 순환이 단순한 반복이 아닌 점진적으로 심화되는 나선형 과정이며, 특정 유형에서 더 명확히 관찰될 수 있음을 시사한다.

(3) 실증적 검증과 함의

Walker의 폭력순환이론은 친밀한 파트너 폭력의 시간적 맥락을 이해하는 데 중요한 이론적 토대를 제공했다. 특히 이 이론은 친밀한 파트너 폭력을 단순한 사건 집합이 아닌 '시간적 과정'으로 이해하게 했다는 점에서 본 연구의 제4장 생존분석과 연결된다. 특히 긴장-폭발-이완을 통한 통제 및 반복 패턴과 폭력의 점진적 심화 현상은 본 연구의 핵심 가설과 부합한다.

아울러 실무적 측면에서 이 이론은 위험 평가와 안전 계획 수립에 중요한 지침을 제공한다. 예를 들어, 긴장축적기는 예방적 개입의 기회가 될 수 있으며, 허니문기는 피해자가 가해자의 변화를 믿고 도움 요청을 주저하는 시기로서 실무자들의 적극적 개입이 필요한 시점으로 주목된다.

그러나 Walker의 이론은 몇 가지 한계와 비판에 직면한다. 첫째, 일부 주(州)의 백인 이성애 여성을 대상으로 한 초기 연구에 근거했기 때문에 일반화 가능성에 한계가 있다는 비판을 받는다. 둘째, 이 이론이 주로 신체적 폭력을 중심으로 패턴을 설명하기 때문에 정서적·경제적 학대와 같은 비물리적 폭력의 지속적인 작동 방식을 충분히 다루지 못한다는 지적이 있다(Stark, 2007). 셋째, 친밀한 파트너 폭력을 겪은 다수의 피해자가 허니문 단계를 전혀 경험하지 않거나 긴장이 만성적으로 지속되는 등 이론이 설명하지 못하는 다양한 경험적 측면이 존재한다.

그러나 이러한 한계에도 불구하고, Walker의 폭력순환이론은 피해자가 관계를 떠나지 못하는 이유를 개인의 문제가 아닌 관계 역학과 통제 구조의 문제로 재규정함으로써 피해자에 대한 맹목적인 비난을 방지하고, 효과적인 개입 전략을 수립할 수 있는 이론적 기초를 제공했다는 점에서 중요한 의의를 갖는다.

2) 권력과 통제 이론

(1) 이론의 개념화와 핵심구조

권력과 통제 이론은 친밀한 파트너 폭력을 단순한 갈등의 격화나 분노 조절 실패가 아닌, 한 파트너가 다른 파트너를 지배하기 위한 의도적이고 패턴화된 행동으로 이해한다. 이 이론은 폭력이 권력과 통제를 확립하고 유지하기 위한 전술의 일부임을 강조하며, 신체적 폭력뿐만 아니라 정서적, 경제적, 성적 학대 등 다양한 통제 전술의 상호작용을 분석한다.

권력과 통제 이론의 실천적 토대는 1980년대 초 미네소타주 Duluth에서 가정폭력 피해 여성들과의 포커스 그룹 인터뷰를 통해 귀납적으로 개발된 Duluth 모델과 그 핵심 도구인 권력과 통제의 바퀴(Power and Control Wheel)에서 찾을 수 있다(Pence & Paymar, 1993). 이 모형은 친밀한 파트너 폭력을 개인의 병리가 아닌, 가부장제 사회에서 남성이 여성을 상대로 행사하는 권력과 통제의 문제로 명확히 개념화했다는 점에서 페미니스트 범죄학 이론과 밀접한 관련을 갖는다.

권력과 통제의 바퀴는 이러한 개념을 시각적으로 구현한 것이다. 신체적·성적 폭력은 바퀴의 테두리를 구성하며, 이는 다른 모든 통제 전술을 지탱하고 강화하는 궁극적인 위협 기제로 작용한다. 바퀴살은 피해자를 통제하는 8가지 구체적인 전술로 구성된다. 이는 ①

강요와 협박, ②위협·공포 조성, ③정서적 학대, ④고립, ⑤최소화·부인·비난, ⑥자녀 이용, ⑦남성 특권, ⑧경제적 학대이다.

Pence와 Paymar(1993)는 신체적 폭력이 한 번이라도 발생하면, 그 기억과 공포가 지속되어 이후에는 명시적인 폭력 없이도 다른 통제 전술만으로 피해자를 효과적으로 지배할 수 있게 된다고 설명했다. 이러한 이론적 통찰은 단순한 개념화를 넘어 실제 개입 프로그램으로 발전하기도 했다. Duluth 모델에 기반한 가해자 교정 프로그램은 26주간 진행되는데, 권력과 통제의 바퀴를 핵심 교육 도구로 사용하여 가해자가 자신의 행동이 권력 행사의 일부임을 인지하고 책임을 지도록 촉구한다.

(2) 이론의 발전과 확장

Johnson(2008)은 통제의 유무와 패턴에 따라 친밀한 파트너 폭력을 네 가지 유형으로 분류하는 유형론을 제시했다. 그 중 친밀한 테러리즘은 체계적인 통제를 위해 폭력을 사용하는 패턴으로, 권력과 통제 이론의 핵심 개념과 직접적으로 연결된다. Johnson이 제시한 유형론에 대한 구체적인 내용은 다음절의 유형론 연구에서 상세히 다루도록 한다.

Stark(2007)는 강압적 통제를 '폭력, 협박, 고립, 그리고 통제 전술을 통해 개인의 자율성을 침해하는 전략적 행위 과정'으로 정의하고, 이에 근거하여 친밀한 파트너 간에 발생하는 폭력을 '자유에 대한 범죄(crime against liberty)'로 재개념화하였다. 이는 친밀한 관계 내에서의 폭력 행위가 단순한 신체적 폭력을 넘어 피해자의 자율성과 자유를 체계적으로 침해하는 과정에 주목한 것이다.

Stark가 제시한 강압적 통제의 핵심 요소는 미시규제(microregulation)의 개념으로 볼 수 있다. 이는 가해자가 피해자의 일상생활을 극도로 세밀하게 통제하는 것을 의미한다. 예컨대, 무엇

을 입을지, 누구와 만날지, 언제 외출할지, 심지어 화장실 사용 시간까지 규제하는 것이다. Stark는 이러한 미시규제가 피해자의 자아 정체성을 침식하고, 독립적인 사고와 행동 능력을 체계적으로 파괴한다고 분석했다(Stark, 2007).

Stark와 Hester(2019)의 포괄적 검토는 강압적 통제의 네 가지 차원을 조사했다. 이는 통제-폭력 관계, 동성 커플 적용, 측정 과제, 아동 경험이다. 이 연구는 22종의 상이한 강압적 통제 측정 도구를 분석하여 도구 간 상당한 측정 불일치가 존재함을 지적했으나, 그럼에도 강압적 통제가 친밀한 파트너 폭력 빈도, 심각도, 미래 피해 위험 증가와 유의한 정적 상관관계가 있음을 입증했다(Stark & Hester, 2019).

이러한 이론적 확장은 통제가 단순한 행위가 아닌 복합적인 전략이며, 친밀한 파트너 폭력의 본질을 구분하는 핵심 요소임을 명확히 한다.

(3) 실증적 검증과 함의

권력과 통제 이론은 친밀한 파트너 폭력 연구와 실천 분야에 지대한 영향을 미쳤으나, 이론의 타당성과 측정 가능성에 대한 실증적 검증 결과는 혼재되어 있다. 이 이론의 개념적 명확성, 측정의 일관성, 그리고 폭력과의 인과관계에 대해 비판적 검토를 제시하고 있는 연구들도 찾아볼 수 있다.

Johnson과 Leone(2005)의 전국 여성 대상 폭력 조사(National Violence Against Women Survey, NVAWS) 분석 연구는 통제 기반 폭력인 친밀한 테러리즘이 상황적 연인 간 폭력보다 더 빈번한 공격, 더 많은 부상, 높은 PTSD 증상을 초래한다는 것을 실증했다. 이는 통제가 폭력의 심각성을 결정하는 핵심 요인임을 보여준다. 그러나 일부 연구들은 효과가 제한적이라고 보고하며 방법론적 한계

를 지적하기도 한다(Bohall et al., 2016). Wagers(2015)는 “가해자의 동기가 권력과 통제다”라는 주장이 가정폭력 개입 프로그램의 핵심 전제로 받아들여지고 있음에도 불구하고, 친밀한 파트너 폭력 문헌에서 권력이 구체적으로 왜 또는 어떻게 폭력을 동기화하는지 설명하는 명확한 이론적 모형이 부족하며, 권력 개념 자체에 대한 구체적 개념화와 조작적 정의가 충분히 발전되지 않았다고 지적했다.

Verschuere 등(2021)은 네덜란드의 친밀한 파트너 폭력 가해자 280명을 연구했다. 통제 행동은 폭력의 빈도 및 부상 위험 증가와 유의하게 연관된 반면, 폭력의 상호성 여부와는 관련성이 낮았으며, 고도의 통제적 폭력은 주로 남성 가해자에게서 관찰되었다. 이는 통제가 친밀한 파트너 폭력의 심각성과 패턴을 구별하는 중요한 요인임을 시사한다. Wagers 등(2022)은 이러한 관점을 확장하여, 권력과 통제 개념이 친밀한 파트너 폭력 이해의 중심에 남아 있지만, 둘 다 정의하고 측정하며 구별하기 어렵다고 지적했다.

실천적 측면에서 권력과 통제 이론은 중요한 법제화로 이어졌다. 영국은 2015년 「Serious Crime Act」를 통해 세계 최초로 강압적 통제를 독립적인 범죄로 규정했다. 동법은 가족이나 친밀한 관계에 있는 사람에게 “반복적이거나 지속적인 형태의 통제적·강압적 행위”를 가하여 심각한 영향을 미치는 경우를 처벌한다. 영국 통계청(Office for National Statistics, ONS)의 분석에 따르면 2019년 12월 종료 기준 강압적 통제 범죄에 대한 평균 자유형은 23.6개월로 보고된다(Office for National Statistics, 2025).

스코틀랜드는 2018년 심리적 학대와 강압적 통제를 포함하는 더 넓은 정의를 채택했다.[32] 도입 방식과 효과는 다르지만 호주, 아일랜드, 미국, 캐나다에서도 유사한 법률이 제정되고 있다.[33][34][35][36]

---

32) Scottish Government (2023), Domestic Abuse (Scotland) Act 2018: Interim Reporting Requirement, https://www.gov.scot/publications/domestic-abuse-scotland-act-2018-interim-reporting-requirement/, (최종 검색일: 2025.12.31.)

그럼에도 불구하고 권력과 통제의 바퀴는 피해자의 경험을 명료하게 구조화했다는 점에서 실무 현장에서 여전히 강력한 영향력을 유지하고 있다(Pence & Paymar, 1993). 이 이론은 친밀한 파트너 폭력을 이해하는 패러다임을 전환시켰으며, 폭력이 단순한 분노 표출이 아닌 체계적인 지배 전략임을 명확히 했다는 점에서 지속적인 의의를 갖는다.

3. 가해자 특성과 반복 가해 요인

1) 헤게모니적 남성성 이론

(1) 이론의 개요와 핵심개념

Raewyn Connell이 1980년대에 체계화한 '헤게모니적 남성성(hegemonic masculinity)' 이론은 남성성을 고정된 생물학적 실체가 아닌, 역사적이고 사회적인 맥락 속에서 끊임없이 구성되는 유동적인 실천 체계로 파악한다(Connell, 1987; Connell & Messerschmidt, 2005). 이 이론에서 헤게모니적 남성성은 특정 시공간에서 남성의 지배와 여성의 종속을 정당화하고 보장하는, 문화적으로 가장 칭송받는 남성성의 형태로 정의되는데(Connell, 1995), 이는 모든 남성이

33) Domestic Violence Act 2018, Section 39 (Ireland). https://www.irishstatutebook.ie/eli/2018/act/6/section/39/enacted/en/html, (최종 검색일: 2025.12.31.)
34) NSW Department of Communities and Justice. (2025). Criminalising coercive control in NSW. https://dcj.nsw.gov.au/children-and-families/family-domestic-and-sexual-violence/police--legal-help-and-the-law/criminalising-coercive-control-in-nsw.html (최종 검색일: 2025.12.31.)
35) Connecticut Public Act No. 21-78, Substitute Senate Bill No. 1091 (2021). https://www.cga.ct.gov/2021/act/pa/pdf/2021PA-00078-R00SB-01091-PA.pdf, (최종 검색일: 2025.12.31.)
36) Department of Justice Canada. (2024). The Divorce Act changes explained – Definitions (family violence). https://www.justice.gc.ca/eng/fl-df/cfl-mdf/dace-clde/div15.html, (최종 검색일: 2025.12.31.)

공유하는 평균적인 특성이 아니라 소수의 남성만이 도달할 수 있는 이상적인 규범에 가까우며, 권력, 부, 신체적 강인함, 감정적 절제 등을 그 특징으로 한다.

Connell(1987, 1995)은 남성성이 단일한 것이 아니며, 권력관계에 따라 위계적으로 구조화되어 있다고 보았다. 이 위계에는 가부장적 질서를 적극적으로 실천하여 정점에 위치한 헤게모니적 남성성뿐만 아니라, 스스로는 이상적 남성상을 완벽히 수행하지는 못하나 가부장적 질서를 지지함으로써 가부장적 배당(patriarchal dividend)을 공유하는 공모적 남성성(complicit masculinity), 남성 집단 내부에서 배제되거나 억압받는 종속적 남성성(subordinate masculinity), 그리고 인종이나 계급에 의해 권력의 주변부로 밀려난 주변화된 남성성(marginalized masculinity)이 포함된다.

현대 사회에서 대다수 남성은 미디어가 제시하는 헤게모니적 이상과 자신의 현실 사이에서 괴리를 경험하게 되는데, 이러한 남성성 불일치로 인한 스트레스(masculine discrepancy stress)는 남성들이 손상된 남성적 자아를 회복하기 위해 과도한 남성성을 수행하도록 추동하는 주요 기제로 작동한다(Pleck, 1995; Reidy et al., 2014).

(2) 친밀한 파트너 폭력 맥락에서의 적용과 발전

헤게모니적 남성성 이론은 친밀한 파트너 폭력을 개인의 병리적 일탈이 아닌, 젠더 위계를 유지하고 재생산하기 위한 사회적 실천의 일환으로 해석하는 데 중요한 틀을 제공한다. 특히 경제적 부양자로서의 지위를 상실하거나 사회적 권력을 획득하지 못한 남성들이 가정 내에서 물리적 폭력을 행사함으로써 실추된 권위를 회복하고 파트너에 대한 통제권을 과시하려 한다는 점은 여러 연구를 통해 입증되었다(Reidy et al., 2014; Sileo et al., 2022).

이러한 헤게모니적 남성성의 발현은 Johnson(1995)이 제시한 친

밀한 테러리즘(intimate terrorism) 유형에서 가장 극명하게 나타난다. Johnson의 유형론에 대한 상세한 내용은 본 장 제3절에서 다루고 있으며, 여기서는 헤게모니적 남성성이 어떻게 반복적이고 체계적인 가해 패턴으로 발현되는지에 초점을 맞추었다.

이 이론은 남성을 가해자로, 여성을 피해자로 고정하는 인식론적 틀을 형성하여, 남성 피해자가 겪는 폭력을 남자답지 못한 것으로 치부해 은폐하거나 비가시화하는 현상을 설명하는 데에도 적용된다. 또한, 이는 가해자가 자신의 폭력을 정당화하고 피해자에게 책임을 전가하는 담론 구조를 형성하는 데 기여한다.

(3) 현대적 쟁점과 평가

최근 젠더 환경의 변화와 함께 헤게모니적 남성성 이론에 대한 수정과 확장의 필요성이 제기되고 있다. Eric Anderson(2009)의 포용적 남성성(inclusive masculinity) 이론은 서구 사회에서 동성애 혐오가 감소함에 따라 남성들이 전통적인 마초적 남성성에서 벗어나 더 유연하고 감정적으로 개방적인 태도를 보인다고 주장한다. 그러나 비평가들은 이러한 변화가 남성 간의 수평적 관계에서만 나타날 뿐, 여성과의 관계에서는 여전히 지배 욕구가 작동한다고 지적한다. Bridges와 Pascoe(2014)는 이를 하이브리드 남성성(hybrid masculinity)으로 개념화하였는데, 이는 남성들이 페미니즘적 언어나 성소수자적 스타일을 차용하여 겉으로는 유연한 태도를 취하지만, 실제로는 가부장적 권력을 은폐하고 재생산하는 전략적 적응 기제를 의미한다. 이는 헤게모니적 남성성이 사라진 것이 아니라 더 은밀하고 저항하기 어려운 형태로 변모했음을 시사하며, 단순한 폭행 처벌을 넘어선 새로운 개입 전략을 요구한다.

2) 이질성 가설과 상태의존성 가설

(1) 이론의 개요와 핵심개념

범죄학에서 범죄의 지속성과 반복성을 설명하는 핵심 논쟁 중 하나는 이질성(heterogeneity) 가설과 상태의존성(state dependence) 가설이다. 이질성 가설은 반복적인 범죄 행동이 개인 간의 내재적이고 시간 안정적인 특성의 차이에서 기인한다고 본다. Gottfredson과 Hirschi(1990)의 일반 범죄 이론은 이질성 가설의 대표적 이론으로, 이에 따르면 과거의 범죄와 미래의 범죄 간 상관관계는 인과적인 것이 아니라 낮은 자기통제력과 같은 개인의 잠재적 성향에 의한 허위관계(spurious relationship)이다. 즉, 범죄자는 범죄를 저질러서 다시 범죄를 저지르는 것이 아니라, 애초에 범죄를 저지를 성향을 가지고 태어났거나 어린 시절에 형성되었기 때문이다.

반면 상태의존성 가설은 범죄 행위 그 자체가 개인의 삶을 변화시켜 미래의 범죄 가능성을 인과적으로 증가시킨다고 주장한다. 이는 낙인 이론이나 사회적 통제 이론의 확장에 기반하며, 체포나 수감으로 인한 사회적 자본의 상실 등 누적적 불이익이 합법적인 성공 기회를 차단하여, 결과적으로 개인이 범죄를 다시 선택하도록 강제하는 구조적 압력을 행사한다고 설명한다. 또한 폭력 경험 자체가 가해자의 도덕적 억제력을 약화시키거나 피해자의 방어 능력을 훼손하는 전염 효과를 일으킨다고 본다(Turanovic & Pratt, 2014).

(2) 친밀한 파트너 폭력 맥락에서의 적용과 발전

이 두 가설은 친밀한 파트너 폭력 가해자의 재범 위험과 피해자의 재피해 메커니즘을 이해하는 데 상반되면서도 상호보완적인 시각을 제공한다.

제3절에서 다룰 Holtzworth-Munroe와 Stuart(1994)의 가해자 유형 중 일반적 폭력/반사회적(generally violent/antisocial) 유형은 이질성 가설로 설명하기에 적합하다. 이들은 가정 내외에서 무차별적인 폭력을 행사하며 반사회적 성격장애나 사이코패스 성향을 보이는데, 이들에게 폭력은 상황적 반응이 아닌 내재된 성격 특성의 발현이므로 체포나 상담 프로그램과 같은 외부 개입에 상관없이 높은 재범률을 보인다. 반면 가족 한정형(family only) 가해자나 초범의 경우 상태의존성 가설이 더 유효하게 적용될 수 있다. 이들에게는 체포 경험이 강력한 억제 효과를 발휘할 수도 있지만, 동시에 사회적 낙인으로 작용하여 스트레스를 가중시키고 폭력을 악화시키는 역효과를 초래할 위험도 존재한다. 피해자 관점에서는 상태의존성 가설이 반복피해의 위험을 잘 설명하는데, 초기 피해로 인한 자존감 하락이나 사회적 고립이 미래의 피해 위험을 높이는 상태를 형성하기 때문이다(Hagan & Foster, 2003).

최근 연구들은 이질성과 상태의존성이 배타적인 것이 아니라 상호작용하며 친밀한 파트너 폭력 재범을 유발한다고 보고 있다. 예를 들어, 높은 범죄적 성향을 가진 개인이 폭력으로 인해 사회적 유대를 상실하면 재범 위험이 기하급수적으로 증가한다는 차별적 취약성(differential susceptibility) 모형이 제안되기도 하였다(Ellis et al., 2011).

(3) 현대적 쟁점과 평가

이질성과 상태의존성 가설에 대한 현대적 논의는 두 관점을 상호 배타적인 대립 구도가 아닌, 동적 상호작용(dynamic interaction)의 관점에서 통합하려는 방향으로 나아가고 있다. Sampson and Laub(1993)은 생애과정 이론을 통해, 개인의 잠재적 범죄 성향이 존재하더라도 생애 주요 전환점에서의 사회적 유대 수준이 범죄 경로

를 수정할 수 있음을 입증했다. 이를 통해 그들은 범죄를 오직 고정된 성향으로만 설명하는 정태적 접근을 비판하고, 시간의 흐름에 따른 변화와 상호작용의 중요성을 강조했다.

특히 친밀한 파트너 폭력의 지속성을 설명함에 있어 '누적적 불이익(cumulative disadvantage)' 모형이 핵심적인 설명 기제로 주목받고 있다. 이는 범죄적 행동이 체포, 수감, 혹은 사회적 유대의 단절과 같은 부정적 결과를 초래하고, 이러한 결과가 다시 미래의 기회를 차단하여 범죄를 지속하게 만든다는 이론이다(Sampson & Laub, 1997). 유사한 맥락에서 Moffitt(1993)은 이를 '덫(snares)'이라고 명명하며, 청소년기의 비행으로 인한 약물 중독이나 전과 기록 등이 성인기로의 성공적 이행을 가로막아 반사회적 행동을 지속시킨다고 설명했다.

또한, 최근 연구들은 방법론적 고도화를 통해 이 쟁점을 재평가하고 있다. 이 분야의 주요 문헌을 검토한 Nagin과 Paternoster(2000)는 기존 연구들을 종합적으로 분석한 결과, 관찰되지 않은 이질성(unobserved heterogeneity)을 통제한 후에도 과거의 범죄 경험이 미래의 범죄 발생 확률을 높이는 상태의존성 효과가 관찰된다는 증거가 축적되고 있음을 보고했다. 이는 친밀한 파트너 폭력의 반복성이 개인의 고정된 성격만으로는 온전히 설명될 수 없으며, 폭력 행위 자체가 유발하는 상황적·맥락적 변화가 재범의 중요한 기제임을 시사한다.

3) 발달적 분류 이론

(1) 이론의 개요와 핵심개념

Terrie Moffitt(1993)의 발달 분류학은 범죄자를 발달 경로와 원인에 따라 생애경로 지속형(life-course-persistent)과 청소년기 한정형(adolescence-limited)의 두 집단으로 구분한다. 생애경로 지속형 범죄자는 전체 남성 인구의 10% 미만을 차지하는 소수 집단으로, 유아기의 신경심리학적 결함과 열악한 양육 환경의 상호작용으로 인해 반사회적 행동이 시작된다(Moffitt, 1993). 이들의 반사회성은 생애 전반에 걸쳐 지속되며, 나이가 듦에 따라 행동의 형태만 바뀔 뿐 내재된 성향은 유지된다. 예를 들어, 유아기의 물어뜯기와 같은 기초적 공격성은 청소년기의 절도로, 나아가 성인기의 강간과 같은 강력범죄로 그 양태를 달리하여 지속될 수 있다.

반면 대다수의 비행 청소년이 속하는 청소년기 한정형 유형은 생물학적 성숙과 사회적 지위 간의 괴리인 성숙의 격차(maturity gap)에서 오는 불만을 해소하기 위해 비행을 저지른다(Moffitt, 1993). 이들은 신경학적 결함이 없으며, 성인기에 진입하여 사회적 역할과 책임이 부여되면 자연스럽게 범죄를 중단하는 경향을 보인다.

(2) 친밀한 파트너 폭력 맥락에서의 적용과 발전

Moffitt의 이론은 친밀한 파트너 폭력에 적용될 때 범죄의 일반성과 특수성에 관한 논쟁에 직면한다. Moffitt(1993)는 생애경로 지속형 범죄자가 친밀한 파트너 폭력을 포함해 다양한 유형의 범죄에 관여하는 '범죄 제너럴리스트(generalist)'일 것으로 가정했으나, Holtzworth-Munroe와 Stuart(1994)는 가해자 유형론 연구에서 가정

내 폭력은 존재하지만 가정 밖 폭력과 일반 범죄성이 매우 낮은 '가족 한정형(family-only)' 가해자 집단의 존재를 보고하였다. 여러 연구를 종합하면 이 집단은 전체 가해자의 약 절반을 차지하는 것으로 추산되며, 폭력의 심각도가 낮고 정신병리와 일반적 반사회성이 상대적으로 적다는 특징을 보여, 친밀한 파트너 폭력 '전문가(specialist)' 집단으로서 Moffitt 이론의 포괄성에 의문을 제기한다(Holtzworth-Munroe et al., 2000).

그러나 Moffitt의 이론은 친밀한 파트너 폭력 가해자가 단일한 집단이 아니며, 그들의 폭력이 발달적 배경에 따라 다른 원인을 가짐을 시사한다는 점에서 여전히 유용하다. 생애경로 지속형 범죄자에게 친밀한 파트너 폭력은 그들의 광범위한 범죄 레퍼토리 중 하나에 불과하다. 이들은 어린 시절부터 충동 조절에 실패하고 타인을 도구화하는 경향을 보였기에, 성인기 친밀한 관계에서도 파트너를 착취하고 심각한 신체적 폭력을 행사할 가능성이 매우 높다. Moffitt 등(2002)이 뉴질랜드 Dunedin 종단연구에서 코호트를 26세까지 추적한 결과, 생애경로 지속형 남성이 청소년기 한정형이나 비분류 집단에 비해 성인기에 반사회적 성격, 폭력 범죄, 직업생활 부적응, 그리고 파트너와 자녀에 대한 피해를 유의미하게 더 많이 야기하는 것으로 보고하였다. 이러한 특성은 Holtzworth-Munroe와 Stuart(1994)의 일반적 폭력/반사회적 유형과 상당 부분 일치한다.

한편, Moffitt의 초기 이론은 청소년기 한정형 범죄자들이 성인기에 범죄를 중단할 것으로 예측했으나, 이들 중 일부는 '덫(snares)'에 걸려 성인기까지 문제가 지속될 수 있는 것으로 나타난다. 청소년기의 비행으로 인해 학업 중단, 전과 기록, 약물 중독 등의 덫에 걸린 청소년기 한정형 범죄자들은 성인기에 안정적인 사회적 지위를 획득하는 데 실패할 수 있으며, 그 좌절감이 가정 내에서 스트레스로 작용하여 폭력으로 이어질 수 있다(Moffitt et al., 2002).

종단연구들은 반사회적 행동의 발달적 이력이 남녀 모두에서 성인기 친밀한 파트너 폭력을 예측하는 것으로 보고하였다(Magdol et al., 1998). 특히 Ehrensaft 등(2004)은 Dunedin 출생 코호트를 분석하여 아동기 품행장애가 남녀 모두에서 성인기 임상적 수준의 학대 관계를 예측하며, 파트너와의 상호작용이나 성인기 삶의 사건과 같은 상황적 변인이 친밀한 파트너 폭력의 발현에 중요한 역할을 함을 제시하였다.

(3) 현대적 쟁점과 평가

생애경로 지속형 범죄자 이론에서 가장 핵심적인 현대적 쟁점은 '성인기 발현형(adult-onset)' 가해자의 존재이다. Moffitt의 원론에 따르면 반사회성은 아동기에 뿌리를 두거나, 청소년기에 일시적으로 나타나야 한다. 그러나 이러한 예상과 달리, 아동·청소년기에 뚜렷한 반사회적 징후가 없다가 성인기에 들어와서야 범죄를 시작하는 집단이 꾸준히 관찰된다.

Eggleston과 Laub(2002)는 기존 범죄경력 연구에서 성인기 발현이 상대적으로 예외적인 것으로 취급되어 온 통념과 달리, 여러 종단연구에서 대략 절반 수준에 해당하는 성인 범죄자의 비율이 만 18세 이후에 범죄를 시작하는 '성인기 발현' 집단에 속한다는 사실을 보여주었다. Moffitt(1993)이 '덫(snares)' 개념을 통해 성인기까지 반사회적 행동이 지속될 수 있다고 설명한 것과 달리, 이러한 연구들은 성인기 발현이 청소년기 비행의 단순한 연장이 아니라, 성인기의 관계 역동이나 부정적 생애 사건 등 상황적 요인에 의해 새롭게 촉발되는 독립적인 유형일 가능성을 시사한다.

이러한 논쟁은 친밀한 파트너 폭력이 개인의 발달적 결함만으로 환원될 수 없으며, 성인기의 관계적 맥락과 결합하여 분석되어야 함을 시사한다. 따라서 현대 연구들은 Moffitt의 발달적 유형론을 토대

로 하면서도, 파트너와의 상호작용이나 성인기 삶의 사건과 같은 상황적 변인을 통합한 다요인 모형(multi-factor model)로 이론을 확장하고 있다.

지금까지 검토한 이론들은 친밀한 파트너 폭력의 발생 요인, 순환 과정, 그리고 가해자 특성을 다각도로 조명한다. 그러나 이들 이론은 친밀한 파트너 폭력을 단일한 현상으로 전제하는 경향이 있다는 점에서 한계를 갖는다. 친밀한 파트너 폭력은 매우 이질적인 현상으로, 폭력의 동기, 패턴, 심각성에 따라 질적으로 다른 유형들이 존재하기 때문이다. 이에 다음 절에서는 이러한 이질성을 체계적으로 분류하고 각 유형의 고유한 특성을 규명하는 유형론적 접근을 상세히 검토한다.

제 3 절 친밀한 파트너 폭력의 유형론

친밀한 파트너 폭력 연구 초기, 모든 사례를 동일한 문제로 취급하던 접근법은 개입의 효과성을 저해하고 서로 다른 유형의 폭력에 대한 적절한 대응을 어렵게 만드는 한계를 드러냈다. 이에 연구자들은 폭력의 다양한 양상과 패턴을 구분하여 각 유형에 맞는 차별화된 전략을 개발하고자 유형론적 접근을 도입했다. 이후 다양한 관점과 방법론을 통해 친밀한 파트너 폭력의 이질성을 체계적으로 분류하려는 노력이 지난 반세기 동안 발전해왔다.

초기의 단순한 행위 유형 분류에서 시작하여 관계 역학을 고려한 모형, 가해자의 심리적·생리적 특성에 기반한 유형론, 그리고 최근의 피해자 경험 중심 접근에 이르기까지 각각의 분류 체계는 친밀한 파트너 폭력이라는 복잡한 현상을 서로 다른 측면에 집중하여 조명해왔다. 2020년대 이후에는 데이터 기반의 개인 중심 분류법이 등장하고, 문화적·사회적 맥락을 고려한 교차적 접근이 강조되며, 통제 중심 관점이 확산되는 등 유형론의 체계는 더욱 정교화되고 있다. 이러한 다층적 유형론은 단순히 학술적 구분을 넘어, 위험 평가의 정확성을 높이고, 맞춤형 개입 전략을 수립하며, 효과적인 정책 대응을 가능하게 하는 실천적 토대로 작용한다.

1. 친밀한 파트너 폭력 유형론의 필요성과 발전

친밀한 파트너 폭력은 과거에는 단순한 가정 내 불화나 아내 구타와 같은 단편적인 문제로 인식되었으나, 지난 수십 년간 축적된 연구들을 통해 이 현상의 복잡성과 이질성이 명확하게 규명되었다. 친밀한 파트너 폭력은 단일하고 동질적인 현상이 아니라, 폭력 행사의 동기, 관계 내에서 나타나는 패턴, 심각성의 정도, 피해자에게 미

치는 영향 등이 관계의 양상과 당사자들의 특성에 따라 매우 다양하게 나타나는 복합적 현상이다(Holtzworth-Munroe & Stuart, 1994; Johnson, 1995). 예를 들어 특정 갈등 상황에서 우발적으로 발생하는 폭력과 파트너를 체계적으로 지배하고 통제하기 위한 수단으로 활용되는 폭력은 그 본질과 함의에서 근본적인 차이를 보인다.

이러한 본질적인 이질성을 무시하고 모든 친밀한 파트너 폭력 사례를 동일하게 취급하는 일률적인 접근 방식은 효과적인 예방, 개입, 그리고 법적 대응을 심각하게 저해할 수 있다(Cavanaugh & Gelles, 2005). 가해자의 재범 위험성을 평가하고 그에 맞는 치료 프로그램을 설계하는 것부터 피해자의 안전을 확보하고 필요한 자원을 연결하는 것에 이르기까지의 모든 과정에서 폭력의 유형을 정확히 분별하는 것은 필수적이다.

초기 연구와 사회적 인식은 주로 눈에 보이는 신체적 상해에 초점을 맞추는 경향이 있었다. 그러나 연구가 심화되면서 신체적 폭력만큼, 혹은 그 이상으로 심각한 영향을 미치는 심리적·정서적 학대, 성적 학대, 경제적 학대, 그리고 이들 전반을 아우르는 통제 행위의 중요성이 점차 부각되었다(Stark, 2007). 친밀한 파트너 폭력의 개념이 개별적인 폭력 사건의 나열에서 관계를 지배하는 패턴과 그것이 발생하는 맥락을 이해하는 방향으로 확장된 것이다.

결국 유형론적 접근은 연구자들이 상충되는 연구 결과들을 통합적으로 이해할 수 있는 이론적 틀을 제공할 뿐만 아니라, 정책 입안자들이 제한된 자원을 가장 필요한 곳에 효율적으로 배분할 수 있도록 돕는다. 또한 임상가와 현장 실무자들이 각 사례의 특수성에 맞는 차별화된 개입 전략을 수립하는 데 필수적인 지침을 제공한다(Kelly & Johnson, 2008).

2. 행위 유형 중심 접근과 한계

1) 전통적 분류 체계의 구성과 정의

친밀한 파트너 폭력의 가장 전통적 분류는 행위 유형 중심 접근 방식이다. 이 방식은 1970-1980년대에 주로 신체적 폭력에 초점을 두었으나, 점차 성적·심리·정서적 학대 및 통제로 분류를 확장하였다.

신체적 학대는 피해자에게 의도적으로 신체적 상해나 고통을 가하기 위해 물리적인 힘을 사용하는 모든 행위를 포괄한다(WHO, 2012). 이는 때리기, 주먹으로 치기, 발로 차기, 밀치기, 머리채 잡기, 목 조르기, 물건 던지기, 무기나 흉기로 위협하거나 사용하는 행위 등 매우 다양한 형태로 나타난다. 신체적 학대의 심각성은 가벼운 밀치기부터 생명을 위협하는 수준의 구타에 이르기까지 매우 광범위한 스펙트럼을 가진다.

성적 학대에는 피해자의 의사에 반하여 이루어지는 모든 종류의 성적 행위 및 그 시도, 원치 않는 성적 발언이나 접근, 그리고 강요 등을 통해 개인의 성적 자기결정권을 침해하는 행위가 포함된다(WHO, 2012). 여기에는 강간, 강제 구강성교, 원치 않는 신체 부위 만지기뿐만 아니라, 피해자가 원치 않는 임신을 하도록 피임을 거부하거나 방해하는 행위, 성병 감염의 위험을 알면서도 검사를 거부하거나 보호 조치 없이 성관계를 강요하는 행위 등이 모두 포함된다.

심리·정서적 학대는 비물리적인 방식을 통해 피해자의 정신 건강과 자존감을 체계적으로 파괴하는 모든 행위를 지칭한다. 여기에는 고함, 욕설과 같은 언어폭력, 피해자나 그 가족, 지인, 반려동물을 해치겠다는 위협, 피해자의 의견이나 감정을 무시하는 행위, 피해자를 속여 피해자가 자신의 생각이나 기억, 감각을 의심하게 만드는

가스라이팅(gaslighting) 행위, 그리고 친구나 가족을 만나지 못하게 하는 사회적 고립 등이 포함된다(WHO, 2012). 많은 피해자는 신체적 폭력보다 심리적 학대의 고통이 더 크고 오래 지속된다고 보고한다(Marshall, 1996).

통제는 단순히 개별적인 학대 행위를 넘어, 피해자의 자율성을 박탈하고 가해자에 대한 의존성을 높여 관계 전체를 지배하려는 일련의 전략적이고 패턴화된 행동을 의미한다(Stark, 2007). 통제 행위는 매우 다양하고 교묘한 형태로 나타난다. 경제 활동을 금지하거나 수입을 가로채는 경제적 학대(Adams et al., 2008; Postmus et al., 2012), 스마트폰·소셜 미디어 계정의 비밀번호 요구 및 탈취, 통신내역과 위치에 대한 상시 모니터링 등 디지털 감시(Woodlock, 2017; Harris & Woodlock, 2019), 외출을 제한하고 '어디에·누구와' 있는지를 지속적으로 확인하는 행위(Stark, 2007; Johnson, 2008), 자녀나 반려동물을 매개로 한 협박(Katz, 2022; Ascione et al., 2007; Flynn, 2000) 등은 모두 강압적 통제의 전형적 전술에 해당한다(Stark & Hester, 2019).

2) 행위 중심 접근의 비판적 검토

행위 유형에 따른 전통적 분류는 직관적이고 이해하기 쉬워 친밀한 파트너 폭력에 대한 대중 인식을 높이는 데 효과적이었다. 그러나 이러한 접근법은 세 가지 근본적 한계를 지닌다.

첫째, 친밀한 파트너 폭력의 복합적이고 상호연관된 특성을 충분히 반영하지 못한다. 실제 현장에서 친밀한 파트너 폭력은 단일한 형태로 발생하는 경우가 매우 드물며, 대부분 여러 유형의 학대가 동시다발적, 혹은 순차적으로 발생하며 복합적인 양상을 띤다(WHO, 2021).

둘째, 폭력이 발생하는 맥락과 기능, 목적을 설명하지 못한다. 동일한 폭행이라 하더라도 순간적인 분노에서 비롯된 일회성 사건과 파트너를 체계적으로 통제하려는 목적으로 가해지는 위협의 일부는 그 의미와 피해자에게 미치는 영향이 질적으로 다르다(Johnson, 1995).

셋째, 가장 근본적으로는 통제를 다른 학대 유형들과 동등한 하나의 범주로 취급한다는 점이다. 1990년대 중반부터 Johnson과 Stark 등은 통제가 신체적, 성적, 심리적 학대와 병렬적 관계에 있는 것이 아니라, 다른 모든 학대 행위를 조직하고 의미를 부여하는 상위 전략임을 강조했다(Johnson, 1995, 2008; Stark, 2007). 이 관점에서 신체적 폭력은 공포를 주입하기 위한 전술이고, 심리적 학대는 자존감을 파괴하기 위한 전술이며, 경제적 학대는 의존성을 강화하기 위한 전술로 기능한다.

이러한 비판을 수용하여 WHO와 CDC 등 국제기구들은 전통적 분류 체계를 넘어, '통제 및 지배 행동'을 분석 요인으로 명시적 편입시켰다(WHO, 2012; CDC, 2015). 행위 중심 접근의 이러한 한계는 관계의 양상과 권력 구조에 주목하는 새로운 이론적 패러다임의 등장으로 이어졌다.

3. 관계 역학 기반 유형론: Johnson 모형을 중심으로

1) Johnson의 초기 이분법적 모형

Johnson(1995)은 친밀한 파트너 폭력 연구에서 나타나는 상충되는 결과들이 서로 다른 유형의 폭력을 측정했기 때문이라고 주장했다. 일반 인구 조사에서는 남녀가 비슷한 비율로 폭력을 행사한다고 보고되는 반면, 쉼터나 사법기관 표본에서는 남성의 일방적 폭력이

압도적으로 많았던 모순을 해결하기 위해, 그는 '가부장적 테러리즘(Patriarchal Terrorism)'과 '일반적 연인 간 폭력(Common Couple Violence)'이라는 두 가지 유형을 구분했다.

가부장적 테러리즘은 한 파트너가 다른 파트너를 지배하고 통제하려는 목적으로 폭력을 포함한 다양한 통제 전술을 체계적으로 사용하는 패턴이다. 이 유형은 높은 빈도와 심각성, 비대칭적 일방성, 광범위한 통제 전술의 동반이라는 특징을 보이며 주로 기관 표본에서 발견된다. 반면 일반적 연인 간 폭력은 특정 갈등 상황에서 우발적으로 발생하는 폭력으로, 파트너를 통제하려는 체계적 패턴이 아니다. 상대적으로 낮은 빈도와 심각성, 성별 대칭성, 통제 패턴의 부재를 특징으로 하며 주로 일반 인구조사에서 관찰된다(Johnson, 1995).

그러나 이러한 이분법적 구분은 여러 한계를 드러냈다. 통제의 임계치와 조작적 정의가 불명확하여 연구마다 분류 기준이 일관되지 않았고(Hardesty et al., 2015), 실증적 근거의 부족으로 법원에서의 오용 가능성이 우려되었다(Meier, 2015). 또한 여성의 폭력적 저항이나 상호 폭력적 통제 같은 경계 사례를 충분히 설명하지 못했으며(Johnson, 2006), 표본에 따라 성별 패턴과 유형 분포가 달라지는 문제도 제기되었다(Anderson, 2008).

이러한 비판에 대응하여 Johnson(2006)은 '쌍방 통제 맥락(dyadic control context)'이라는 분석 틀을 도입하여 네 가지 유형 체계로 확장하였다. 이 체계의 핵심적 변화는 폭력을 개인 수준이 아닌 관계 내 양 파트너의 폭력성과 통제 행사 여부를 동시에 고려하여 유형화한 것이다. 즉, 특정 행위자의 폭력 유형은 그 행위자 자신의 폭력 및 통제 행사 여부와 함께 파트너의 폭력 및 통제 행사 여부에 따라 결정된다.

네 가지 유형은 친밀한 테러리즘(intimate terrorism), 폭력적 저

항(violent resistance), 상황적 연인 간 폭력(situational couple violence), 그리고 상호 폭력적 통제(mutual violent control)이다. 친밀한 테러리즘은 행위자가 폭력과 통제를 모두 행사하지만, 파트너는 그렇지 않은 경우이고 폭력적 저항은 행위자가 폭력을 행사하지만 통제적이지 않으며 오히려 파트너가 폭력적이고 통제적인 경우로서 주로 피해자의 자기방어적 대응에 해당한다. 상황적 연인 간 폭력은 행위자가 폭력을 행사하지만, 양측 모두 통제적이지 않은 경우이며, 상호 폭력적 통제는 양 파트너 모두가 폭력과 통제를 행사하는 경우이다(Johnson, 2006).

Johnson(2006)은 상호 폭력적 통제가 드물게 나타난다고 보고하였다. 이 유형의 추가는 여성이 일부 사례에서 통제적 폭력의 행위자가 될 수 있음을 인정하면서도 그러한 사례가 예외적임을 강조하는 것이었다. 또한 이 연구는 상황적 연인 간 폭력이 일반 조사에서 지배적으로 나타나는 반면, 친밀한 테러리즘과 폭력적 저항은 쉼터나 사법기관 표본에서 지배적으로 나타난다는 실증적 증거를 제시하여 파트너 폭력의 성별 대칭성에 관한 연구 간 차이가 서로 다른 표본 특성에서 비롯됨을 설명하였다.

2) Kelly와 Johnson의 확장된 4유형 체계

Kelly와 Johnson(2008)은 초기 유형론의 비판을 수용하여 보다 정교하고 포괄적인 4유형 체계를 제시했다. 이들은 다양한 연구 맥락과 표본에 따라 서로 다른 친밀한 파트너 폭력 유형이 관찰될 수 있음을 인정하며, 강압적 통제 폭력을 중심축으로 하는 확장 모형을 구성했다. 이 과정에서 Johnson(2006)이 제시했던 상호 폭력적 통제(Mutual Violent Control)는 실증 연구에서 매우 드물게 관찰된다는 점을 고려하여 주요 유형 분류에서 제외하고, 대신 관계 종료 시점

에 특유하게 발생하는 폭력 양상을 포착하기 위해 분리-유발 폭력을 새로운 유형으로 추가하였다.

'강압적 통제 폭력(Coercive Controlling Violence, CCV)'은 초기 '가부장적 테러리즘'을 재명명한 것으로, 가부장제라는 용어가 야기할 수 있는 논쟁을 피하면서도 이 유형의 핵심이 강압적 통제에 있음을 명확히 했다. '폭력적 저항(Violent Resistance, VR)'은 강압적 통제 폭력에 대한 피해자의 자기방어적 반응으로, 주로 여성이 자신이나 자녀를 보호하기 위해 사용하는 폭력이다. '상황적 연인 간 폭력(Situational Couple Violence, SCV)'은 초기 '일반적 연인 간 폭력'을 재명명한 것으로, 특정 갈등이 격화되는 과정에서 발생하는 비통제적 폭력임을 강조한다. '분리-유발 폭력(Separation-Instigated Violence, SIV)'은 관계 종료 과정에서만 발생하는 폭력으로, 이전 폭력 전력이 없는 가해자도 이별 시기 통제력 상실로 극단적 반응을 보일 수 있다는 점에서 중요하다. 실제로 친밀한 파트너 살인의 상당 부분이 분리 시점이나 직후에 발생한다.

3) Johnson 모형의 실증적 검증과 방법론적 쟁점

Johnson의 이론은 친밀한 파트너 폭력 연구에 큰 영향을 미쳤지만 동시에 여러 비판에 직면했다.

첫째, 많은 연구자들은 친밀한 파트너 폭력이 명확히 구분되는 범주보다는 통제 수준과 폭력 심각성이 연속적으로 변화하는 '연속체(continuum)'에 가깝다고 주장한다(Capaldi & Kim, 2007).

둘째, 통제의 조작적 정의와 측정 문제가 지속적으로 제기되었다. 최근 연구들은 통제가 폭력의 심각도, 부상 위험, 재피해와 강하게 연관됨을 재확인하면서도, 통제 측정의 조작적 정의와 임계치가 연구 결과에 큰 영향을 미친다고 지적한다. 이는 역설적으로 '통제

의 유무가 폭력의 본질을 구분하는 결정적 요인'이라는 주장이 여전히 유효함을 보여준다.

셋째, 표본 편향과 유병률 논쟁이 계속되고 있다. Johnson 등(2014)은 일반 조사에서 현재 배우자 데이터를 사용할 때는 친밀한 테러리즘이 거의 포착되지 않지만, 전 배우자 데이터는 폭력 유형 간 뚜렷한 차이를 드러낸다고 밝혔다. 이는 측정 방법론에 따라 결과가 크게 달라질 수 있음을 시사한다.

이러한 비판에도 불구하고 "모든 폭력은 똑같지 않다"는 Johnson의 핵심 명제는 친밀한 파트너 폭력 연구와 실무에서 필수적인 고려사항으로 자리잡았다.

4. 가해자 특성 기반 유형론

1) Holtzworth-Munroe와 Stuart의 정신병리학적 접근

Holtzworth-Munroe와 Stuart(1994)는 광범위한 문헌 검토를 통해 가해자의 심리적 특성, 폭력 행사 패턴, 그리고 정신병리적 요인을 종합적으로 고려하여 친밀한 파트너 폭력 가해자를 세 가지 주요 유형으로 분류하는 체계를 제시하였다. 이후 이 유형론은 여러 실증 연구들에 의해 검증되면서, 가해자 치료 프로그램 설계와 재범 위험성 평가논의의 주요 토대가 되었다.

'가족 한정형(Family Only, FO)'은 전체 가해자의 대략 50%를 차지하며, 가장 흔한 유형으로 알려져 있다. 이들의 폭력은 대부분 파트너와 가족 구성원에게 한정되며, 가정 밖에서는 폭력성을 거의 보이지 않는다. 일반적으로 이들은 심각한 정신병리를 가지고 있지 않으며, 치료적 개입에 가장 잘 반응하여 예후가 가장 좋은 것으로 알려져 있다.

'정서불안/경계선형(Dysphoric/Borderline, DB)'은 전체 가해자의 대략 25%를 차지하며, 심리적 고통과 정서적 불안정성이 핵심 특징이다. 경계선 성격장애의 특성을 보이는 경우가 많으며, 버림받는 것에 대한 극도의 두려움, 만성적인 공허감, 불안정한 자아상, 극단적 감정 기복 등을 경험한다.

'일반적 폭력/반사회적형(Generally Violent/Antisocial, GVA)' 역시 약 25%를 차지하며, 가장 위험한 유형으로 간주된다. 이들은 반사회적 성격장애 특성을 보이며 타인의 권리를 무시하고 공감 능력이 결여되어 후회나 죄책감을 느끼지 않는다.

이 모형의 중요성은 각 유형이 서로 다른 치료적 접근과 위험 관리 전략을 요구한다는 점이다. 가족 한정형은 인지행동치료와 분노조절 프로그램에 잘 반응하는 반면, 정서불안/경계선형은 정서조절 기술과 애착 문제에 초점을 맞춘 개입이 필요하며, 일반적 폭력/반사회적형은 집중적 감독과 장기적인 개입이 요구된다.

2) Jacobson과 Gottman의 생리학적 접근

Jacobson과 Gottman(1998)은 생리학적 반응에 기반한 독특한 유형론을 제시했다. 이들은 실험실 환경에서 부부간의 갈등 상황을 관찰하면서, 남성 가해자들의 심박수 변화를 측정하여 극명하게 대조되는 두 가지 유형을 발견했다.

'Cobras'형 가해자들은 파트너와 격렬한 논쟁을 벌이는 동안 오히려 심박수가 감소하거나 안정되는, 소위 냉정한 생리적 반응을 보였다. 이는 감정적으로 흥분하기보다는 상황을 계산적으로 통제하고 있음을 시사한다.

'Pit Bulls'형 가해자들은 갈등 상황에서 심박수가 급격히 증가하는, 일반적인 전투 또는 도피 반응과 유사한 생리적 흥분 상태를 보

였다. 이들은 파트너에게 정서적으로 매우 의존하며, 버림받는 것을 극도로 두려워한다(Jacobson & Gottman, 1998).

이러한 생리학적 차이는 단순한 신체 반응을 넘어 근본적으로 다른 폭력 메커니즘을 시사한다. Cobras형은 도구적이고 계산적인 폭력을 행사하는 반면, Pit Bulls형은 정서적 조절장애(dysregulation)와 애착 불안에서 비롯된 폭력을 행사한다.

3) Miller와 Meloy의 여성 가해자 유형론

Miller와 Meloy(2006)는 가정폭력 혐의로 유죄 판결을 받은 여성들을 심층적으로 연구하여 이들의 폭력 동기를 '방어 행동', '좌절 반응', 그리고 '일반화된 폭력 행동'의 세 가지 유형으로 분류했다. 이 중 방어 행동은 Johnson의 '폭력적 저항' 개념과 매우 유사한 것으로, 여성의 폭력이 일방적인 공격이 아니라 생존을 위한 대응일 수 있음을 시사한다.

Swan과 Snow(2002)는 폭력을 사용한 여성 중 90% 이상이 파트너로부터 신체적 학대를 경험했으며, 남성 파트너보다 더 많은 강압적 통제와 부상, 성적 강요를 경험했음을 밝혔다. Swan과 Snow(2003)의 후속 연구는 여성의 폭력 사용 동기 중 75%가 자기 방어였으며, 대부분의 여성이 파트너로부터 자신들이 행사한 것보다 더 심각한 수준의 폭력을 경험한 피해자였음을 밝혔다. 이러한 사실은 '쌍방 체포 정책'이 오히려 피해자를 이중으로 처벌할 수 있는 위험성을 경고한다.

5. 피해자 경험 기반 유형론

1) Marshall의 피해 경험의 실증적 유형론

Marshall을 중심으로 한 초기 피해자 유형론 연구들은 심리적 학대와 트라우마 반응의 다양한 패턴을 실증적으로 분류하려는 시도를 통해 유형론의 기틀을 마련했다. Marshall(1996)은 이성 관계에서 어려움을 겪는 578명의 여성을 대상으로 심리적 학대 경험을 분석하여 여섯 가지 유형을 도출했으며, 피해의 심각도·빈도·유형의 조합을 체계적으로 고려하여 각 유형에 따라 피해자의 심리적 반응과 대처 방식에 차이가 있음을 보여주었다. 이후 잠재프로파일 분석(latent profile analysis, LPA)이나 잠재계층분석(latent class analysis, LCA)을 활용하여 경험적 유형 분류를 시도하는 연구들이 지속적으로 나타났다.

Hebenstreit와 DePrince(2015)는 친밀한 파트너 폭력에 노출된 여성 229명을 대상으로 잠재 프로파일 분석을 수행하여 다섯 가지의 PTSD 증상 프로파일을 도출했다. Restrepo 등(2022)은 라틴 아메리카 5개국의 여성 63,321명의 데이터를 활용하여 ‘높은 수준’, ‘중간 수준’, ‘무폭력’의 세 계층의 친밀한 파트너 폭력 수준을 식별했다. Hall 등(2023)은 체계적 문헌고찰을 통해, 잠재계층분석이나 잠재프로파일분석 등 개인 중심 접근법이 공통 유형군을 식별하고, 각 유형과 상이한 외부 결과 간 연관성을 규명함으로써 맞춤형 개입 설계를 뒷받침함을 확인했다. 또한, 표본 구성과 지표 운영의 이질성, 특히 심리적 학대의 조작화 불일치라는 방법론적 한계를 지적했다. Hernández와 Ortega(2024)는 페루 인구보건조사(Demographic and Health Surveys, DHS) 자료에 개인 중심 군집기법을 적용해 폭력 형태와 강도의 결합 패턴에 기반한 5단계 피해자 유형을 제시

했다. 이 과정에서 2단계에서 3단계로 전환 시 심리적 폭력은 감소하고 신체적 폭력은 증가하는 대체 효과가 관찰되었으며, 계층이 높아질수록 최근 우울과의 연관이 커지는 경향이 확인되었다. 특히 가장 강도 높은 5단계에서는 화상, 질식, 무기 사용 등 준치명적 수준의 공격 유형이 나타났다. Cherrier 등(2024)의 연구 또한 잠재 계층 분석을 통해 프랑스 신흥 성인 363명을 대상으로 5개의 친밀한 파트너 폭력 계층을 식별하였다.

이러한 연구들은 피해자를 동질적 집단으로 보는 관점에서 벗어나, 각 피해자의 고유한 경험과 필요를 인식하는 패러다임 전환을 반영한다.

2) Hamby의 피해자의 다중피해 경험과 회복 과정 연구

최근 연구들은 피해자를 수동적인 존재가 아닌, 폭력 상황에 적극적으로 대처하고 회복을 추구하는 주체로 인식한다. 이러한 피해자 중심 접근은 단순히 학술적 구분을 넘어, 위험 평가의 정확성을 높이고, 맞춤형 개입 전략을 수립하며, 효과적인 정책 대응을 가능하게 하는 실천적 토대로 작용한다.

Hamby와 Grych(2013)는 「The Web of Violence」에서 폭력 경험을 단일 사건이 아닌 상호연결된 그물망으로 개념화하여 '다중피해(poly-victimization)' 현상을 체계화했다. 이들의 연구는 한 형태의 폭력 피해자가 다른 형태의 폭력을 경험할 위험이 2-3배 증가함을 실증했다. Hamby(2014)는 갈등책략척도(Conflict Tactics Scale, CTS)와 같은 획일적 측정도구가 피해자의 복잡한 현실을 왜곡한다고 비판하며, 피해자의 다양한 필요와 상황을 인정하는 것이 효과적인 지원의 전제조건임을 강조했다. 나아가 Hamby 등(2018)은 resilience portfolio model을 적용하여 '다중강점(poly-strengths)' 개

넘을 도입하고 트라우마처럼 보호요인들도 누적될 때 더 큰 회복 효과를 발휘한다는 것을 실증했다. 이는 피해자를 결핍이 아닌 강점의 관점에서 바라보는 패러다임 전환을 이끌었다. Cantos와 O'Leary(2014)는 획일적 접근법의 한계를 명시적으로 지적하며 유형별 차별화된 개입의 필요성을 강조했다. Waller 등(2023)이 개발한 ' Sarah Waller's Help-Seeking Model'은 아프리카계 미국인 여성 30명의 심층 인터뷰를 통해 도움 요청 과정을 9단계(인식, 인정, 평가, 한계, 요청, 심화, 거부, 해결, 회복)로 구성했다. 이 모형은 도움 요청을 단순한 단일 행동이 아닌 법 집행에 대한 불신이나 서비스 연계 실패에 대한 실망 등 여러 요인이 매개하는 복잡하고 비선형적인 과정으로 개념화했다.

아울러, 피해자의 회복 과정에 대한 연구도 증가하고 있다. Kita 등(2022)의 일본 연구는 친밀한 파트너 폭력 이후 트라우마 통합 과정을 6단계(혼돈, 소진, 집중, 도전, 통찰 심화, 재건)로 구분했으며, 이 과정이 일본의 전통적인 성 역할 규범에 깊은 영향을 받는다고 지적했다. Carman과 Kay-Lambkin(2022)의 호주 연구는 1,116명의 친밀한 파트너 폭력 생존자를 대상으로 회복 정도를 조사하여 완전히 회복됨, 지속적인 치유 과정, 회복 진전 거의 없음의 세 범주로 분포를 보고했다. 이는 대부분의 생존자에게 치유가 평생 과제일 수 있으며, 지원 서비스가 장기적이고 유연한 체계를 갖추어야 함을 시사한다.

6. 친밀한 파트너 폭력 유형론의 이론적 수렴과 패러다임 전환

친밀한 파트너 폭력 연구는 1970년대 단순히 폭력 행위 자체를 분류하는 것에서 출발했다. 이후 Johnson(1995)이 관계의 권력 구조

를 중심으로 한 모형을 제시했고, 여러 학자들이 가해자의 심리적 특성에 따른 유형 분류를 시도했으며, 최근에는 피해자의 경험과 관점을 중시하는 접근법이 등장했다. 이처럼 다양한 관점에서 발전해 온 이론들은 서로 독립적으로 발전한 것이 아니라 상호 연결되고 보완하면서 통합적인 이해를 향해 나아가고 있다.

실제로 여러 학자들의 분류를 비교해보면 유사한 패턴을 발견할 수 있다. Holtzworth-Munroe와 Stuart(1994)가 제시한 '일반적 폭력/반사회적형' 가해자는 Jacobson과 Gottman(1998)의 'Cobras'형과 비슷한 특징을 보이며, Kelly와 Johnson(2008)이 '강압적 통제 폭력'으로 재명명한 유형의 가해자와도 일치한다.

한편 Holtzworth-Munroe와 Stuart(1994)의 '정서불안/경계선형'은 Jacobson과 Gottman(1998)의 'Pit Bulls형'과 유사하며, Johnson(1995)이 '일반적 연인 간 폭력'으로 분류한 맥락에서 폭력을 행사한다.

가장 중요한 이론적 전환은 전통적 행위 유형 접근에서 통제 중심 패러다임으로의 이동이다. Stark(2007)의 강압적 통제 개념은 신체적, 성적, 심리적 학대를 조직하고 의미를 부여하는 상위 전략으로 기능하는데, 이는 '통제의 유무가 폭력의 본질을 구분하는 결정요인'이라는 Johnson의 통찰과 결합하여 현대 친밀한 파트너 폭력 이해의 핵심 틀을 형성했다. 이러한 패러다임 전환은 미국 전국 청소년·가정법원 판사 협의회(National Council of Juvenile and Family Court Judges, NCJFCJ)가 2022년 가정 및 가족 폭력에 관한 모델 법전을 개정하면서 '강압적 통제적 학대(coercive controlling abuse)'를 포함시킴으로써 제도적으로도 구체화되었다.[37]

37) NCJFCJ, Revised Chapter Four: Families and Children-Model Code on Domestic and Family Violence, Revised 2022, https://ncjfcj.org/wp-content/uploads/2024/11/Revised-Ch.-4-Model-Code_Nov-2024-1-1.pdf (최종 검색일: 2025.12.31.).

피해자 경험 기반 유형론의 독립적 발전은 친밀한 파트너 폭력 연구의 인식론적 전환을 보여준다. Swan과 Snow(2002)가 밝힌 것처럼 여성 가해자의 다수가 실제로는 더 심각한 폭력의 피해자였다는 사실은 전통적 가해자-피해자 이분법을 해체하고 폭력의 순환적 역학을 강조한다.

최근 연구들은 이러한 통합적 이해를 한층 심화시키고 있다. Tolmie 등(2024)의 사회적·체계적 포획(social and systemic entrapment) 프레임워크는 강압적 통제를 개인 간 상호작용을 넘어 제도적 실패와 구조적 불평등이 피해자를 속박하는 더 넓은 맥락에서 이해해야 함을 강조했다. 또한 Hilton 등(2024)은 기존 이론과 측정이 대부분 이성애 중심적이며, 다양한 젠더 정체성과 성적 지향을 포괄하지 못한다고 지적했다.

이러한 이론적 진전에도 불구하고, 일회성 폭력과 반복적이고 장기화되는 폭력의 원인에 대한 경험적 규명은 여전히 부족하다. 특히 국내 연구에서 반복피해 양상과 그 영향요인을 실증적으로 분석한 연구는 매우 제한적이다. 이러한 연구 공백을 메우기 위해 이후 장에서는 국내 형사사법 자료를 활용하여 친밀한 파트너 폭력의 반복피해 현상을 다차원적으로 탐구하고자 한다.

제 3 장 친밀한 파트너 폭력 재피해 영향요인: 이항 및 다항 로지스틱 분석

제2장에서는 친밀한 파트너 폭력의 개념과 이론적 관점을 검토하였다. 본 장은 이러한 이론적 토대 위에서 친밀한 파트너 폭력의 재피해와 장기화를 결정하는 요인들을 실증적으로 규명한다.

본 장은 두 가지 상호보완적 분석을 수행한다. 첫째, 이항 로지스틱 회귀분석으로 1차에서 2차 피해로의 재피해 발생과 2차에서 3차 이상으로의 장기화 진행을 단계별로 분석한다. 둘째, 다항 로지스틱 회귀분석으로 피해가 1차에서 종료되는 '초기종료 모형', 2차에서 종료되는 '재피해 모형', 3차 이상으로 확장되는 '장기피해 모형'이라는 세 경로를 동시에 비교한다. 이러한 이중 접근을 통해 단계별 위험요인의 변화와 최종 경로 영향요인을 종합적으로 파악할 수 있다.

위험요인들은 피해 단계와 최종 결과에 따라 다르게 작용한다. 어떤 요인은 초기에는 중요하나 장기화 과정에서는 영향력이 감소하고, 다른 요인은 피해가 누적되면서 위험성이 증가한다. 이러한 차별적 영향을 규명함으로써 피해 단계별 맞춤형 개입 전략의 근거를 제공할 수 있다.

본 장의 구성은 다음과 같다. 제1절에서는 판결문 자료의 특성과 수집 방법을 살펴본다. 그리고 주요 선행연구 및 위험성 평가도구를 검토하여 본 연구의 핵심 변수 구성을 살펴본다. 제2절에서는 이항 및 다항 로지스틱 회귀분석의 방법론적 특성과 모델 진단 방법을 기술한다. 제3절에서는 자료의 일반적 특성과 모형 적합도를 검토한 후, 이항 로지스틱 및 다항 로지스틱 분석결과를 순차적으로 제시한다. 제4절에서는 피해 경로별 영향요인의 차별적 작동과 범행 장소의 특수성을 중심으로 주요 발견을 논의한다.

제 1 절 분석자료

본 절에서는 판결문 자료를 활용한 분석의 방법론적 근거와 변수 구성을 제시한다. 먼저 판결문이 수사와 재판을 거쳐 확정된 사실을 담고 있다는 장점과 함께, 기소된 사건만 포함되며 법적 쟁점 중심으로 서술된다는 한계를 검토한다.

또한, '3회'가 가정폭력 고위험군 분류, 112 반복 신고 감지, 검찰의 데이트폭력 삼진아웃제 등 한국 형사사법 실무에서 중요한 기준으로 사용됨을 제시하여, 반복피해 차수를 1차·2차·3차 이상으로 구분한 방법론적 타당성을 확보한다.

변수 체계는 친밀한 파트너 폭력 위험요인에 관한 선행연구와 SARA, B-SAFER, DASH 등 친밀한 파트너 폭력의 주요 위험평가 도구의 구성을 참고하여 관계 특성, 가해자·피해자 특성, 범행특성, 범행 촉발 사유, 범행 장소로 구성하였다.

1. 판결문 자료 활용 배경과 한계

친밀한 파트너 폭력의 재피해와 시간적 진행 과정에 초점을 맞춘 기존 국내외 연구를 살펴보면, 주로 경찰 접수 기록에 의존하거나 기존 연구 결과들을 종합한 문헌고찰 및 메타분석방법론을 채택하고 있다. 그러나 이러한 자료원들은 몇 가지 방법론적 한계를 지니고 있다.

먼저, 제2장의 제4절에서 살펴본 바와 같이, 경찰 접수 기록의 경우 신고되지 않은 사건들로 인한 암수범죄(dark figure of crime) 문제가 크며 신고 당시의 단편적 정보에 국한되어 사건의 구체적인 맥락과 관계의 형태를 파악하기 어렵다는 제약이 있다. 또한 신고자의 주관적 진술에 주로 의존하게 되어 객관적인 사실관계 확보에

한계가 있으며, 후속 수사 과정에서 밝혀지는 추가적인 범행 정보나 관계사를 반영하지 못한다는 문제점을 갖는다.

한편, 기존 연구들을 종합한 문헌 고찰이나 메타분석의 경우에는 연구마다 서로 다른 친밀한 파트너 폭력 정의와 측정 방식, 문화적·법적 맥락의 차이, 그리고 연구 시점과 지역적 편향 등으로 인해 일관성 있는 분석에 어려움이 따른다. 더불어 2차 자료의 본질적 한계로 인해 연구자가 의도하는 특정 변수나 세부 정보를 충분히 확보하기 어렵다는 제약도 존재한다.

이에 비해 판결문은 수사 및 심리 절차를 통해 검증된 사실관계가 종합적으로 기록되어 있어, 가해자와 피해자 간 관계의 발전 과정, 범행의 구체적인 맥락과 동기, 폭력 패턴과 수단 등에 관하여 경찰 신고 자료보다 풍부하고 신뢰성 높은 정보를 제공한다. 또한, 법적 양식에 따라 일관된 구조로 작성되어 체계적인 분석이 가능하며, 연구자가 원하는 변수와 세부 정보를 선별할 수 있다는 장점이 있다.

다만 판결문 자료 역시 고유한 제약을 지니고 있다. 가장 근본적인 한계는 형사사법 체계에 포착된 사건 중에서도 상대적으로 중대한 사건만이 분석 대상이 된다는 점이다. 제2장에서 전술한 바와 같이 친밀한 파트너 폭력은 신고 단계에서부터 높은 암수율을 보이는데, 판결문은 이러한 신고 사건 중에서도 검찰의 기소 결정을 거친 사건만을 포함한다. 즉, 약식명령이나 즉결심판과 같은 간이 절차로 처리되는 경미한 사건의 경우 정식 판결문이 작성되지 않는다. 따라서, 친밀한 파트너 폭력의 초기 단계나 경미한 수준의 폭력이 본 연구자료에서 상대적으로 과소 대표될 수 있다는 점을 인식해야 한다.

2. 자료 수집 방법과 범위

연구자료로 활용된 1심 판결문은 2023년 전반에 걸쳐 수집되었으며, 수집된 사건 중 각 분기의 첫 월(1월, 4월, 7월, 10월)에 선고된 사건들을 최종 분석 대상으로 선정하였다. 분기별로 각 1개월씩을 분석 대상으로 선정한 것은 시기별 편향을 최소화하기 위함이다. 판결문 검색 시에는 관계 유형(부부, 사실혼, 연인, 내연)을 파악할 수 있는 단어들을 검색어로 활용하였고, 범죄 유형에 대한 구분 없이 친밀한 관계에서 발생한 모든 범죄 유형을 수집하였다.

판결문은 대한민국 법원이 제공하는 판결서 인터넷열람 시스템을 활용하여 확보하였으며, 수집된 판결문에서 본 연구의 주요 분석 변수인 관계특성(관계 유형, 관계 형태, 동거 여부), 가해자의 범죄 이력(전과 및 구금 경험), 피해자 특성(성별, 연령대), 범행특성, 범행 장소 등의 변수들을 코딩하여 분석하였다.

아울러, 검찰의 기소 죄명과 재판부의 인정 죄명이 불일치하는 경우, 법원에서 최종적으로 확정한 죄명을 따르는 것을 원칙으로 하였다. 또한 관계 특성, 범행특성, 가해자 범죄 이력, 피해자 특성 등 주요 분석 변수가 누락되거나 불충분하게 기재된 판결문은 분석 대상에서 제외하였다. 이에 따라 사실관계가 구체적으로 기술되지 않는 공소기각 사건은 대부분 배제되었으나, 예외적으로 분석에 필요한 필수 정보가 충실히 기록된 경우에는 분석 대상에 포함하였다.

이러한 과정을 거쳐 최종적으로 총 1,305건의 판결문이 본 연구의 분석 대상으로 선정되었다.

3. 자료 처리 및 분류 기준

수집된 판결문을 체계적으로 분석하기 위해 다음과 같은 분류

기준을 설정하였다. 사건의 차수는 발생 날짜를 기준으로 구분하였으며, 서로 다른 날짜에 발생한 사건은 별개의 차수로 처리하였다. 동일 날짜 내에서 시간이나 장소의 이동이 있는 경우에는 하나의 사건으로 간주하되, 복수의 범죄가 경합할 때는 대표 범죄의 내용을 기록하였다.

판결문에 나타난 친밀한 파트너 관계는 부부(배우자)관계, 사실혼 관계, 내연관계, 연인(애인)관계의 네 가지로 분류하였으며, 범행 당시 동거 여부를 별도로 기록하였다. 분석 과정에서는 사실혼 관계를 부부관계에, 내연관계를 연인관계에 포함시켜 두 개의 범주로 재구성하였다. 이러한 재분류는 사실혼이 법적으로 부부관계에 준하는 보호를 받는다는 점과, 판결문에서 관계 유형의 명칭이 일관되지 않게 사용되는 현실을 고려한 것이다. 실제로 일부 판결문은 서두에서 연인관계로 명시하였으나 본문에서 일방이 기혼자이거나 내연관계임이 드러나는 등 용어 사용의 불일치 사례가 발견되었다.

관계 종료 시점의 판단 기준은 다음과 같이 설정하였다. 피해자가 이별 또는 이혼을 통보한 경우나 이혼소송이 제기된 경우를 관계 종료로 판단하였으며, 통보 시점이나 소송 제기일을 관계 종료 시점으로 간주하였다. 다만 관계를 유지하면서 물리적 별거나 각방 사용만 명시된 경우에는 관계가 지속되는 것으로 판단하였다.

4. 범행 차수 활용 기준

본 연구에서는 폭력의 ‘장기화’를 구분하는 기준을 3회로 설정하였다. 3회를 기준으로 설정한 것은 국내 형사사법 체계에서 단발성 사건이 상습적 패턴으로 전환되는가를 판단하는 중요한 임계점으로 3회를 활용하고 있기 때문이다. 이에 대한 구체적인 근거는 다음과 같다.

먼저 경찰 실무에서는 가정폭력 사건 대응 시 폭력이 3회 이상 발생한 경우를 긴급임시조치 발동 검토의 주요 기준으로 삼고 있다(유지웅, 2017).[38] 이러한 누적 기준은 고위험군인 '재발우려가정'을 A등급(위험)으로 분류하여 집중관리하는 근거가 될 뿐만 아니라,[39] 사건의 상습성과 위험 누적을 조기에 발견하기 위한 실무적 장치로 작용한다.

경찰의 112 신고 대응체계 역시 이러한 기준을 뒷받침한다. 112 반복신고 감지 시스템은 같은 장소 반경 약 50m 내에서 1시간 이내에 3건 이상의 신고가 발생하면 이를 반복 신고로 자동 감지하여 현장과 상황실에 경보를 발령하는 체계를 전국적으로 운용하고 있다. 이는 3회가 급속한 위험 누적을 신속하게 감지하기 위한 제도적 기준임을 보여준다.

기소 단계에서도 3회를 기준으로 한 정책이 시행되고 있다. 검찰은 2018년부터 '데이트폭력 삼진아웃' 정책을 시행하여 동일 피해자에 대한 세 번째 범행부터 원칙적으로 정식 기소하고 구속도 적극 검토한다는 입장을 견지하고 있다.[40] 비록 법적 강제 사항은 아니지만, 반복 폭력에서 3회를 제도 운용의 기준으로 삼아 대응 수위를 상향하는 정책적 지침이라는 점에서 본 연구의 3회 기준 설정과 동일한 방향성을 갖는다.

---

38) 실무상 긴급임시조치는 재범위험성 조사표 7점 이상, 폭력 심각도 '상', 기존 조치 위반, 폭력 지속에 대한 주관적 두려움, 또는 과거 가정폭력 3회 이상(본건 제외) 시 발동요건이 된다.

39) 경찰은 '가정폭력 재발우려 가정'을 A·B 2단계로 구분해 관리한다. 공개된 자료에 따르면 A등급은 통상 최근 3년간 입건 3회 이상, 3년간 구속 1회 이상, 1년간 신고출동 3회 이상, 긴급임시조치 신청, 보호처분·보호명령 결정 등의 사유로 지정되며, B등급은 최근 3년간 입건 2회 이상 또는 1년간 신고출동 2회 이상일 때 지정된다 – 일간경기. (2021년 10월 5일). 인천 가정폭력 재발 우려 1151가구..위험 가정 601가구. https://www.1gan.co.kr/news/articleView.html?idxno=209551 (최종 검색일: 2025.12.058.).

40) 서울신문. (2018.07.02.). 데이트폭력 삼진아웃제... 기소 원칙·구속 적극 검토 https://www.seoul.co.kr/news/world/crime-law/2018/07/02/20180702011013 (최종 검색일: 2025.12.31.).

이상에서 살펴본 바와 같이, 3회의 기준은 재발우려가정 등급 운영, 112 반복신고 감지, 수사 및 사법 단계의 위험 평가 등 형사사법 실무 전반의 중요한 임계값으로 활용되고 있다. 이는 본 연구가 범행 차수를 1차, 2차, 3차 이상으로 구분한 방법론적 선택의 타당성을 뒷받침한다.

5. 변수 구성을 위한 체계적 검토

본 연구의 변수 구성은 세 가지 측면에서 체계적으로 검토되었다. 첫째, 국제적으로 검증된 위험성 평가도구들을 종합적으로 검토하였다. 구조화된 전문가 판단(SPJ) 방식의 SARA-V3와 B-SAFER, 실무용 체크리스트인 DASH, 경험적 계량 접근의 ODARA와 DVRAG, 그리고 한국 실정을 반영한 RADOV와 긴급임시·긴급응급조치 통합 판단조사표에서 공통적으로 강조하는 요인들을 종합하였다. 이를 통해 전문가 판단 방식과 통계적 예측 방식 양 접근의 장점을 통합하고자 하였다.

둘째, 개인·관계·사회 차원의 다층적 관점에서 폭력을 포괄적으로 이해하고자 하였다. 단순히 개별 위험요인을 나열하는 것이 아니라, 개인 수준, 관계 수준, 사회경제적 수준이 상호작용하는 양상을 포착하고자 하였다. 아울러 조기 경고 신호와 선제적 개입 전략에 관한 연구들을 검토하여 친밀한 파트너 폭력이 발생하고 악화되는 과정에 대한 이해의 폭을 넓혔다. 이를 통해 변수 선정 시 개별 요인뿐 아니라 친밀한 파트너 폭력의 역동적 전개 과정을 종합적으로 고려할 수 있었다.

셋째, 정적 요인과 동적 요인의 균형을 추구하였다. 전과경력이나 구금 경험 같은 정적 요인은 가해자의 반사회적 성향과 범죄 지속성을 안정적으로 예측한다. 반면 관계 상태나 동거 여부 같은 동

적 요인은 시간에 따라 변화하며 개입 가능성을 시사한다. 이러한 접근은 ODARA 개발에서 제시된 경험적 예측 정확성과 SARA-V3에서 추구한 임상적 유용성을 함께 확보하려는 시도이다. 다만 본 연구는 이들 도구의 가중치나 점수를 직접 차용하지 않고, 변수 구성의 이론적 근거로만 참조하였다.

1) 친밀한 파트너 폭력 위험요인의 유형과 특징

(1) 위험요인

가. 개인 수준 요인

아동기 부모 간 폭력 목격, 신체·정서적 학대 경험, 낮은 연령, 물질 사용 장애, 충동성·반사회적 성향, 성별 등은 친밀한 파트너 폭력의 가해·피해 모두에서 가장 일관되게 확인되는 개인·발달 수준의 위험요인이다(Capaldi et al., 2012).

낮은 연령은 중요한 위험요인이다. 특히 친밀한 파트너 폭력은 10대 후반에 정점을 찍고 이후 급격히 감소하는 경향을 보이는 Hirschi와 Gottfredson(1983)의 연령-범죄 곡선의 전통적 패턴과 달리, 독특한 연령 궤적을 나타낸다. Rivara 등(2009)의 연구에 따르면 26-30세가 친밀한 파트너 폭력의 최고 위험 연령대로 나타났으며, 이후 연령이 증가함에 따라 위험이 점진적으로 감소하는 패턴을 확인하였다. Johnson 등(2015)의 종단연구에서도 친밀한 파트너 폭력 가해는 20대 초중반에 정점을 보였다.

알코올 및 약물 사용은 친밀한 파트너 폭력 발생 및 심각성을 높이는 강력한 촉발요인이다. Foran과 O'Leary(2008)의 메타분석에서는 알코올 사용과 친밀한 파트너 폭력 가해 간의 연관성을 분석한 결과, 남성에서 여성으로의 가해는 r=0.23, 여성에서 남성으로의

가해는 r=0.14의 효과 크기를 보여 낮은 수준-중간 수준의 연관성이 확인되었다. Cafferky 등(2018)의 연구에서도 알코올·약물 사용이 재피해 위험과 안정적으로 연관되는 것으로 나타났다. 알코올 또는 다중 약물 사용장애는 재범 위험을 상승시키는 우선 개입 지표로도 지목된다(Belfrage & Strand, 2012).

성별 또한 중요한 위험요인이다. CDC의 2010년 전국 친밀한 파트너 및 성폭력 조사(National Intimate Partner and Sexual Violence Survey, NISVS) 보고서에 따르면, 일생 동안 파트너로부터 심각한 신체적 폭력을 경험한 비율은 여성이 24.3%, 남성이 13.8%로 여성이 거의 두 배 가까이 높았다. 폭력으로 인해 실제 부상을 입은 경우도 여성이 14.8%, 남성이 4%로 여성이 훨씬 많았다(Black et al., 2011). 국내 대검찰청의 보도자료에서도 상해를 동반한 가정폭력 사건 피해자 중 78.5%가 여성이었고 피의자는 83.8%가 남성으로 압도적인 수치를 보인다(한국여성정책연구원·대검찰청, 2019).[41]

나. 관계 수준 요인

관계 수준에서는 관계 유형, 동거 여부, 관계 불만족 또는 이성 문제, 관계 종료 등이 친밀한 파트너 폭력의 주요 위험요인으로 나타났다.

관계 유형에 따른 차이를 살펴본 결과, 연인 또는 교제 관계의 경우 부부 또는 배우자 관계에 비해 친밀한 파트너 폭력에 더 쉽게 노출된다고 보고된다. Sorenson과 Spear(2018)가 필라델피아 경찰에

41) 한국여성정책연구원·대검찰청(2019. 11. 25). 상해를 유발한 가정폭력범죄는 10건 중 약 8건이 파트너 관계에서 발생, 절대 다수가 남성이 여성에게 가하는 폭력 형태로 확인 https://www.kwdi.re.kr/flexer/html/CM017/CM017201911251439320RDAL.hwp.files/Sections1.html (최종 검색일: 2025.12.31.).

신고된 31,206건의 친밀한 파트너 폭력 사건을 분석한 결과, 전체 사건의 82.1%가 현재 또는 과거 연인관계에서 발생한 것으로 나타난 반면, 배우자 관계는 17.9%에 불과했다.

동거 여부 또한 중요한 위험요인이다. Abramsky 등(2011)이 10개국 15개 지역에서 약 15,000명을 대상으로 한 분석에 따르면 정식으로 결혼하지 않고 동거하는 여성이 기혼 여성에 비해 친밀한 파트너 폭력을 경험할 위험이 높았다. Wong 등(2016)의 홍콩 연구에서도 동거 여성이 기혼 여성보다 머리, 목, 얼굴 부상 위험이 2.1배, 다발성 부상 위험도 1.82배 높은 것으로 나타났다.

관계 종료 시점은 폭력이 급증하는 가장 위험한 시기 중 하나이다(Brownridge, 2009). Ornstein과 Rickne(2013)는 이별이나 분리 후 폭력 촉발요인으로 갈등의 지속, 질투, 통제 상실에 대한 반응 등을 제시했으며, 이 중 교제·혼인기간 중 가해자의 통제적 행동이 핵심 요인임을 확인했다. 가정폭력 서비스를 이용한 100명의 여성에 대한 Sharp-Jeffs 등(2018)의 3년 추적 연구에서는 별거 후에도 90%가 지속적인 학대를 경험한 것으로 나타나, 물리적 분리가 폭력 종결을 보장하지 않음을 보여주었다.

다. 사회경제적 요인

경제적 빈곤과 지역 규범 같은 사회경제적 수준은 친밀한 파트너 폭력의 발생 및 지속을 강화한다.

경제적 스트레스가 친밀한 파트너 폭력의 직접적 촉발요인으로 작용할 수 있다는 점은 여러 연구에서 확인되었다. 재정적 압박과 빈곤은 폭력의 발생과 심각도를 높이는 요인으로 작용하며(Benson et al., 2003; Fox et al., 2002), Dhungel 등(2017)은 경제적 의존이 높은 여성의 신체적·심리적 친밀한 파트너 폭력 경험 오즈가 상당히 높음을 보고했다.

이러한 경제적 스트레스는 사회 수준에서도 영향을 미치는데, 경기침체기 가구의 물질적 곤란과 지역 실업 상승이 통제적·학대적 행동 증가와 연결되었으며(Schneider et al., 2016), 팬데믹 시기에는 강제 동거와 경제 스트레스가 추가로 위험을 끌어올렸다는 결과도 보고되었다.

라. 가해자 특성

가해자의 전과경력과 이전 범행 이력은 친밀한 파트너 폭력을 예측하는 중요한 위험요소이다.

워싱턴 주에서 66,759명의 가정폭력 가해자를 대상으로 5년간 추적 조사한 George(2010)의 연구에 따르면, 구금형만을 받은 가해자의 가정폭력 재범률은 55%로 나타났으며, 보호관찰과 치료를 병과한 경우에도 약 10% 감소하는 수준으로 보고되었다.

Petersson과 Strand(2017)의 연구에서는 친밀한 파트너 폭력 외에 일반 범죄 이력이 있는 반사회적 가해자는 21%의 재범률을 보인 반면, 가족에게만 폭력을 행사하는 가해자는 12.5%의 재범률을 보였다.

마. 이전 범행 또는 학대 요인

이전 범행 이력 중 성폭력, 경제적 학대, 스토킹 등의 요인은 이후 심각한 재피해를 예측할 수 있는 중요한 지표로 나타난다. Campbell 등(2009)의 11개 도시 사례-대조 연구에서 친밀한 파트너에 의한 성폭력은 살인의 유의미한 예측인자로, Danger Assessment(DA) 도구에 성폭력 항목을 포함했을 때 AUC 0.90의 높은 예측 타당도를 보였다.

Postmus 등(2012)의 연구에서는 친밀한 파트너 폭력 피해자의

94%가 경제적 학대를 경험한 것으로 조사되었는데, 이는 신체적 폭력 89%보다 높은 비율이다. Stylianou(2018)의 문헌고찰은 경제적 학대가 피해자의 경제적 자립을 체계적으로 파괴하여 학대적 관계에서 벗어나기 어렵게 만드는 경제적 함정을 만든다고 보고했다.

스토킹은 친밀한 파트너 폭력 재피해의 중요한 전조이자 위험요인으로 확인된다. McFarlane 등(1999)의 연구에 따르면, 친밀한 파트너에 의한 살인 피해자의 76%와 살인미수 피해자의 85%가 사건 발생 이전 12개월 동안 스토킹을 경험했으며, 기존에 신체적 폭력을 당했던 피해자 중에서는 같은 기간에 89%가 스토킹을 함께 경험한 것으로 나타났다.

직전 폭력의 빈도와 심각도의 증가는 치명적 재피해를 예측하는 중요한 요인이다. Glass 등(2008)의 연구에 따르면 비치명적 목 조르기는 살인 미수 위험을 6.7배, 살인 위험을 7.48배 증가시키며, Messing 등(2022)의 후속 연구는 목 조르기의 빈도와 심각성을 분류하여 분석한 결과, 횟수가 많아질수록, 강도가 심할수록 위험이 계단식으로 높아짐을 확인하였다.

(2) 조기 경고 신호와 선제적 개입 전략

친밀한 파트너 폭력의 예방과 조기 개입을 위해서는 위험 징후의 체계적 식별과 시기적절한 선제적 대응이 필수적이다. 최근 연구들은 심각한 폭력 발생 이전에 나타나는 조기 경고 신호를 규명하고, 이에 대한 효과적인 개입 전략을 개발하는 데 초점을 맞추고 있다.

가. 조기 경고 신호와 식별

조기 경고 신호를 식별하는 대표적인 방법은 위험성 평가도구를

활용한 체계적 접근이다. 대표적으로 Campbell 등(2009)의 평가도구는 친밀한 파트너 폭력에서 발생하는 치명적 폭력의 조기 경고 신호를 체계화한다. 다만, 위험성 평가도구를 활용하기 위해서는 가해자가 이전 범죄 전력이 있거나 현재 사건이 진행 중이어야 한다는 단점이 있다.

최근 Charlot 등(2025)의 전향적 종단연구는 폭력 발생 이전 관계 초기에 나타나는 16가지 비폭력적 경고 신호를 체계적으로 규명하였다. 캐나다와 미국의 대학생 및 온라인 표본을 대상으로 6개월간 추적 관찰한 결과, “파트너에게 거절할 수 없음을 느낌”, “파트너가 잘못을 인정하지 않음”, “거절에 부정적으로 반응함”, “논리가 맞지 않을 때 무시함” 등의 행동이 이후 신체적, 심리적, 성적 학대를 유의미하게 예측하는 것으로 나타났다. 특히 주목할 점은 경고 신호의 개수와 빈도가 증가할수록 폭력 위험이 비례적으로 높아짐이 확인되었다는 것이다.

나. 선제적 개입의 효과성

가정폭력 피해 여성에 대한 옹호 개입(advocacy intervention)[42]의 효과를 검증한 Sullivan과 Bybee(1999)의 무작위 대조 실험에서는, 2년간 추적 관찰 결과 시간이 지남에 따라 폭력이 유의미하게 감소하였으며 옹호 그룹의 여성들이 재학대를 당할 가능성이 유의미하게 낮았다고 보고했다.

Bybee와 Sullivan(2002)의 후속 연구는 이러한 개입이 어떻게 작동하는지를 구조방정식 모형을 통해 규명하였다. 옹호 개입은 먼저 지역사회 자원 획득과 사회적 지지 증가를 가져왔고, 전반적인 삶의

42) 옹호 개입(Advocacy Intervention)은 가정폭력 피해 여성들이 필요한 지역사회 자원과 서비스에 접근할 수 있도록 개별화된 지원을 제공하는 개입 방법이다. 이는 단순한 상담이나 치료와는 구별되는 개념으로, 피해자의 실질적인 필요를 충족시키기 위해 적극적으로 중재하고 대변하는 역할을 수행한다

질 향상으로 이어졌으며, 향상된 삶의 질이 후속 폭력으로부터의 보호 기제로 작용하는 매개 과정을 확인하였다. 특히 삶의 질 향상은 개입 효과를 완전매개하는 것으로 나타나, 단순한 안전 확보를 넘어 포괄적 웰빙 향상이 폭력 예방의 핵심임을 시사하였다.

Goodman과 Smyth(2011)는 전통적인 개인 중심 개입의 한계를 지적하며, 사회적 네트워크를 활용한 선제적 대응의 중요성을 강조하였다. 이들의 네트워크 지향적 접근(network-oriented approach)은 가족, 친구, 이웃, 직장 동료 등 비공식 지지체계를 조기에 동원하고 교육하여 폭력 예방의 동심원을 확대하는 전략이다. 특히 폭력의 조기 단계에서 주변인들이 경고 신호를 인식하고 적절히 대응할 수 있도록 교육하는 것이 폭력의 장기화를 예방하는 데 효과적이라고 제시하였다.

이러한 접근의 실효성은 경험적 연구를 통해서도 확인되었다. Latta와 Goodman(2011)의 질적 연구는 비공식 네트워크 구성원들이 조기 경고 신호를 인식했을 때 개입하려는 의지는 높으나, 구체적인 대응 방법을 모르거나 상황을 악화시킬까 우려하여 개입을 주저한다는 점을 발견하였다. 이는 주변인 교육과 체계적 대응 지침의 필요성을 시사한다.

다. 개입 효과의 한계

그러나 이러한 조기 개입 전략의 효과는 보편적이라고 보기 어려우며, 맥락에 따라 크게 달라질 수 있다. Bellot 등(2024)은 체계적 문헌 고찰을 통해 22개 연구를 대상으로 재피해 관련 요인들에 대한 종합적 메타분석을 실시하였다. 그 결과, 연령 증가가 일관된 보호 효과를 보였으나(OR=0.95, CI 0.92-0.98), 사회적 지지나 교육 수준 같은 요인들은 연구 설계와 폭력의 심각도에 따라 효과 방향이 바뀌는 경우가 많았다. 특히 사회적 지지의 경우, 질적 측면과 제공

시기에 따라 오히려 부정적 영향을 미칠 수 있다는 점이 확인되었다.

Bybee와 Sullivan(2005)의 3년 추적 연구는 개입 효과의 시간적 한계를 보여주었다. 초기 2년간 유의미했던 반복피해 감소 효과가 3년 시점에서는 사라져, 일회성 개입보다는 지속적이고 단계적인 지원 체계의 필요성을 시사하였다. 또한 경제적 자원이 부족하거나 사회적 고립이 심한 경우 개입 효과가 제한적이라는 점도 확인되었다. 이러한 결과는 조기 개입이 단순한 실시만으로 효과를 보기 어려우며, 포괄적이고 다층적으로 설계되어야 함을 보여준다.

2) 주요 위험성 평가도구의 특징과 구성

(1) 구조화된 전문가 판단(SPJ) 기반 평가도구

가. SARA

SARA(Spousal Assault Risk Assessment guide)는 국제적으로 가장 널리 사용되는 친밀한 파트너 폭력 위험성 평가도구이다. SARA는 1990년대 중반 개발된 도구로, 2015년에 Kropp and Hart가 최신 버전인 SARA-V3를 발표하였다. SARA-V3는 구조화된 전문가 판단(structured professional judgment) 접근을 채택하여, 체크리스트 방식의 기계적 평가와 비구조화된 임상적 판단의 장점을 결합하였다.

SARA-V3는 세 가지 주요 평가 영역으로 구성된다. 첫째, 폭력 특성 영역은 친밀한 파트너 폭력의 직접적인 지표들을 평가한다. 여기에는 협박, 위협, 신체적 위해, 성적 위해, 심각한 폭력, 만성적 폭력, 폭력 악화, 접근금지 위반 등 8가지 요인이 포함된다.

둘째, 가해자 위험요인 영역은 10가지 요인을 평가한다. 이는 친

밀한 파트너 관계에서의 문제, 친밀한 관계 외 문제, 고용 및 재정 문제, 트라우마 및 피해 경험, 일반적 반사회적 행동, 주요 정신장애, 성격장애, 약물 사용, 폭력적/자살적 사고, 친밀한 파트너에 대한 왜곡된 사고가 포함된다.

셋째, 피해자 취약요인 영역은 6개 요인을 평가한다. 안전 확보의 어려움(주거 불안정, 경제적 의존 등), 독립의 어려움(이동성 제한, 언어 장벽 등), 대인관계 지원 부족, 지역사회 지원 부족, 위험을 증가시키는 태도나 행동(가해자 변호, 폭력 최소화 등), 정신건강 문제 등이 포함된다.

나. B-SAFER

Kropp 등(2005)이 개발한 B-SAFER(Brief Spousal Assault Form for the Evaluation of Risk)는 SARA의 단축형으로, 경찰이나 보호관찰관 등 현장 실무자들이 신속하게 사용할 수 있도록 설계되었다. 이 도구는 '가해자 위험요인' 영역 10문항과 '피해자 취약 요인' 영역 5문항으로 구성된다.

가해자 위험요인 영역은 다시 두 하위 차원으로 구분된다. '친밀한 파트너를 향한 폭력' 차원에는 폭력 행위, 폭력적 위협이나 사고, 폭력의 악화, 법원 명령 위반, 폭력에 대한 부정적 태도의 5개 요인이 포함된다. '사회심리학적 적응' 차원에는 일반적 범죄성, 친밀한 관계의 문제, 고용/재정 문제, 약물남용 문제, 정신건강 문제의 5개 요인이 포함된다.

피해자 취약 요인 영역은 5개 문항으로 구성된다. 비일관적 태도나 행동, 가해자에 대한 극단적 공포, 불충분한 지원이나 자원, 불안정한 생활 상태, 신체적·정신적 건강 문제가 평가된다.

다. DASH

영국에서 개발된 DASH(Domestic Abuse, Stalking and Harassment and honour based violence)는 Richards(2009)에 의해 만들어진 포괄적인 위험성 평가도구이다. 이 도구의 특징은 가정폭력뿐만 아니라 스토킹, 괴롭힘, 명예 기반 폭력 등 젠더 기반 폭력 전반을 다룬다는 점이다.

DASH는 모든 사례에 공통적으로 적용되는 27개 핵심 항목과 특정 상황에 추가로 적용되는 항목들로 구성된다. 스토킹과 괴롭힘(S-DASH)의 경우 약 12개 항목이, 명예 기반 폭력(Honour Based Violence, HBV)의 경우 보통 10-11개 항목이 추가된다. 추가 문항 수는 실무 지침과 배포본에 따라 차이가 있을 수 있다. 공통 27개 항목은 크게 네 영역으로 구분된다.

현재 상황 영역에서는 폭력으로 인한 부상, 피해자의 두려움 수준과 내용, 사회적 고립, 우울감이나 자살 사고, 최근 별거나 이혼 시도, 자녀 관련 갈등, 스토킹이나 괴롭힘 여부 등 8개 요인을 평가한다. 이 영역은 현재의 즉각적인 위험을 파악하는 데 초점을 맞춘다.

자녀/부양가족 영역은 4개 요인으로 구성되며, 임신이나 최근 출산, 가구 내 자녀나 부양가족 존재, 이들에 대한 폭력이나 위협을 평가한다. 이는 자녀의 존재가 피해자의 취약성을 높이고 의사결정을 복잡하게 만들 수 있음을 인식한 것이다.

가정폭력 이력 영역은 10개 요인을 포함하며, 폭력의 빈도와 악화, 통제나 과도한 질투, 무기 사용, 살해 위협, 목 조르기, 성적 폭력, 주변인 위협, 타인에 대한 폭력, 동물 학대 등을 평가한다. 이 영역은 폭력의 패턴과 심각성을 종합적으로 파악한다.

가해자 영역은 5개 요인으로, 재정 문제, 약물/알코올 사용, 자살 위협이나 시도, 법원 명령 위반, 범죄 전력을 평가한다. 이러한 요인

들은 가해자의 불안정성과 충동성을 나타내는 지표로 기능한다.

(2) 행위적·경험적 접근 기반 평가도구

가. ODARA

ODARA(Ontario Domestic Assault Risk Assessment)는 친밀한 파트너 폭력 재범을 확률적으로 예측하기 위해 만들어진 보험통계학적 위험평가 도구이다(Hilton et al., 2004).

모든 항목이 정적 위험요인으로 구성되어 있으며, 각 항목을 0과 1로 채점해 합산한 총점(범위 0-13)에 기반해 7개의 위험 범주(0, 1, 2, 3, 4, 5-6, 7-13)로 분류한다.

총 13개의 항목은 크게 가해자 범죄 이력 관련 항목과 사건 특성 항목, 피해자 관련 요인, 가족 구성 관련 항목, 가해자의 폭력 패턴과 약물 사용 관련 항목의 다섯 범주로 구분된다.

가해자의 범죄 이력 관련 항목은 경찰 또는 범죄 기록상 이전 가정폭력 사건, 경찰 또는 범죄 기록상 이전 비가정폭력 사건, 30일 이상의 이전 교정 처분, 이전 조건부 석방 위반이 포함된다.

지표 사건의 특성을 평가하는 항목으로는 지표 폭행 시 해치거나 죽이겠다는 위협, 지표 폭행 시 피해자 감금이 포함된다.

피해자 관련 요인으로는 피해자의 미래 폭행에 대한 우려, 피해자가 임신 중일 때의 폭행, 피해자 지원에 대한 장벽이 포함된다.

가족 구성 관련 항목으로는 2명 이상의 자녀, 피해자의 이전 파트너와의 생물학적 자녀가 포함된다.

가해자의 폭력 패턴과 약물 사용 관련 항목으로는 비가정 파트너에 대한 이전 폭력 사건, 약물 남용의 2개 이상 지표가 포함된다.

나. DVRAG

DVRAG(Domestic Violence Risk Appraisal Guide)는 친밀한 파트너 폭력 재범 위험을 보다 정밀하게 평가하기 위해 개발된 위험평가 도구이다(Hilton et al., 2008).

ODARA의 13개 항목 전체를 포함하고 PCL-R(Psychopathy Checklist-Revised) 점수를 추가하여 총 14개 항목으로 구성되며, Nuffield 가중치 시스템[43]을 적용하여 각 항목에 재범 예측력에 따른 차별적 가중치를 부여한다. 이를 통해 7개 위험 범주로 분류한다.

가해자의 범죄 이력 관련 항목으로는 경찰 기록이나 범죄기록에 있는 이전 가정폭력 사건, 가정 외 폭행 사건의 기록, 과거 30일 이상의 구금형 이력, 가석방이나 보호관찰 등 조건부 석방 조건 위반 이력이 포함된다.

지표 사건의 특성을 평가하는 항목으로는 지표 사건 당시 신체적 해를 가하거나 살해하겠다는 위협, 피해자를 감금하거나 구속한 행위, 지표 사건에서 발생한 신체적 상해가 포함된다.

피해자 관련 요인으로는 피해자가 미래 폭행에 대해 표현한 우려나 두려움, 피해자가 임신 중일 때의 폭행, 피해자가 도움을 받는 데 있어서의 장벽이 포함된다.

가족 구성 관련 항목으로는 가해자나 피해자의 자녀가 2명 이상인지 여부, 피해자가 이전 파트너와의 사이에서 낳은 생물학적 자녀의 존재가 포함된다.

가해자의 정신건강 및 행동 문제 관련 항목으로는 2개 이상의 약물 남용 문제 지표와 Hare(2003)의 PCL-R 총점이 포함된다.

---

43) Nuffield(1982)가 제안하고 캐나다 교정서비스에서 활용해 온 통계적 가중치 부여 절차로, 각 위험요인의 재범 예측력에 따라 서로 다른 가중치를 부여한다. DVRAG에서는 이 절차를 채택해 ODARA의 단순 합산 방식보다 더 정밀한 위험도 평가를 가능하게 한다.

(3) 한국의 위험성 평가도구

가. RADOV

조은경과 홍성초(2020)가 개발한 RADOV(Risk Assessment for Domestic Violence)는 한국의 보호관찰 대상자를 위해 특화된 가정폭력 재범 위험성 평가도구이다. 전국 14개 보호관찰소에서 관리 중인 383명의 가정폭력 가해자 데이터를 기반으로 개발되었으며, 한국의 사법 시스템 맥락에 맞게 설계되었다. RADOV는 총 16개 문항, 0-26점 범위의 네 가지 주요 평가 영역으로 구성된다.

본 가정폭력사건 영역은 현재 발생한 사건의 특성과 심각성을 평가한다. 구체적으로 폭력의 심각도를 상·중·하로 구분하여 평가하며, 흉기사용 여부, 쌍방폭행 여부, 그리고 가해자의 가정폭력 과소평가 태도를 측정한다.

반사회성 영역은 가해자의 일반적인 반사회적 행동 패턴과 범죄 경향을 측정한다. 18세 이전 입건 전력, 친범죄적 태도, 유죄판결 횟수를 평가한다.

가정폭력 과거력 영역은 이전 가정폭력 사건의 빈도와 패턴을 분석한다. 동종범죄 전력에 가장 높은 가중치를 부여하며, 과거 가정폭력 신체공격 여부, 과거 가정폭력 피해경험, 별거 시도 여부를 평가한다.

심리사회적 불안정성 영역(5문항)은 정신건강 문제, 약물 사용, 사회적 적응 문제 등을 포괄적으로 평가한다. 가정 내 대인관계 문제, 사회적 고립, 직업 여부, 음주 문제 전력, 정서적 불안정을 측정한다.

나. 경찰청 긴급임시·긴급응급조치 통합 판단조사표

한국 경찰청은 2025년 4월 7일 시행된 「범죄수사규칙」(경찰청 훈령 제1152호)에 따라 가정폭력 사건의 긴급임시조치 또는 스토킹 사건의 긴급응급조치를 위한 재범 위험성 판단 시 “긴급임시·긴급응급조치 통합 판단조사표”를 활용하도록 하고 있다.

통합 판단조사표는 기본정보, 평가 문항, 최종판단의 세 부분으로 구성된다. 기본정보에는 신고일시, 사건번호, 피해자와 가해자의 인적사항 등이 기재되며, 사건유형은 가정폭력과 스토킹 중 해당 유형을 선택한다.

평가 문항은 총 10개이며 각 문항은 예(1점) 또는 아니오(0점)로 응답한다. 이들 문항은 조사방법에 따라 피해자 면담, 피해자 면담 및 경찰 확인, 경찰 확인의 세 가지로 구분된다.

먼저, 피해자 면담을 통해 ‘가해자가 피해자에게 외상(상해)을 입히거나 폭행·협박을 함‘, ‘가해자의 행위를 더 심하게 만드는 요인이 존재함’, ‘가해자가 평소에 거친 언행, 잦은 싸움 등 폭력적인 모습을 보임’, ‘가해자가 피해자의 일상생활을 통제함’, ‘피해자가 가해자에 대한 불안을 강하게 호소함’을 확인한다.

피해자 면담 및 경찰 확인을 통해서는 ‘가해자가 이전에도 관계성 범죄로 신고당한 적이 있음’, ‘가해자가 접근금지 등 보호조치를 위반한 적이 있음’, ‘가해자가 술이나 약물로 인한 문제가 있음’을 확인한다.

마지막으로 경찰 확인을 통해 ‘가해자가 경찰관을 상대로 비협조적 태도를 보이며 통제에 어려움이 있음’, ‘가해자가 자신의 행위를 피해자의 탓으로 돌리며 정당화함’을 확인한다.

채점 결과 총점이 3점 이상인 경우 긴급임시조치 또는 긴급응급조치를 적극 권장한다. 다만 총점이 3점 미만이라도 가해자가 흉기를 휴대·사용하여 위험성이 높은 경우, 치료가 필요한 정도의 뚜렷

한 외상(상해)이 확인된 경우, 피해자가 가해자의 보복을 우려하여 조치를 원하지 않는 상황으로 재발 위험성이 높아 적극적인 보호조치가 필요한 경우 등의 상황에는 직권 또는 피해자의 요청에 근거하여 조치 결정을 할 수 있다.

6. 변수의 구성

1) 관계 특성

관계 특성은 친밀한 파트너 폭력의 핵심 동적 위험요인 중 하나인 관계 및 접촉 기회를 측정하기 위해 설계되었다. 이를 확인하기 위해 '관계 유형'과 '관계 형태', '동거 경험'을 변수로 선정하였다.

먼저, 관계 유형을 연인(내연)관계와 부부(사실혼)관계로 구분하고 관계 내에서의 법적 구속력과 접촉 수준 차이를 확인하였다. Sorenson과 Spear(2018)의 연구 결과, 전체 친밀한 파트너 폭력 중 82.1%가 연인관계이며 17.9%가 부부관계로, 두 관계 유형 간 분명한 차이가 있는 점을 고려하였다. 특히 한국에서는 부부관계와 연인관계의 폭력 발생률을 구분한 공식 통계 조사가 미진하여 이를 직접 비교하기 어려운 실정이므로, 본 연구에서는 관계 유형을 주요 변수로 포함하여 분석하였다.

'관계 형태'는 사건 발생 시점의 관계 유지 여부를 확인하는 변수로, Brownridge(2009)가 확인한 관계 종료 시점의 폭력 급증 위험과 Ornstein과 Rickne(2013)이 제시한 이별 또는 분리 후 다양한 촉발요인으로 인해 폭력이 발생한다는 점을 고려하였다.

'동거 경험'은 Abramsky 등(2011)의 다국가 연구에서 정식으로 결혼하지 않고 동거하는 여성이 기혼 여성에 비해 친밀한 파트너 폭력을 경험할 위험이 높은 것으로 나타난 점과 SARA-V3와

B-SAFER에서 재폭력 간격을 단축시키는 요인으로 공통적으로 동거 경험을 평가하는 점을 고려하였다.

2) 가해자 및 피해자 특성

가해자 특성으로는 '전과경력'과 '수용 경험'을 포함하였다. 이는 가해자의 일반적 반사회성과 범죄 성향을 나타내는 지표로, Petersson과 Strand(2017)의 연구에서 일반적 반사회적 가해자의 재범률(21%)과 가족 한정 가해자의 재범률(12.5%)이 모두 높게 나타난 점과 SARA-V3의 '일반적 반사회적 행동', B-SAFER의 '일반적 범죄성', ODARA와 DVRAG의 '30일 이상 교정 처분' 항목과 구조적으로 대응한다는 점을 고려하였다.

피해자 특성으로는 '성별'과 '연령'을 포함하였다. 성별의 경우 CDC의 전국 친밀한 파트너 및 성폭력 조사(2010)에서 여성의 심각한 신체적 폭력 경험률이 남성의 약 2배(여성 24.3%, 남성 13.8%)로 나타난 점과 Black 등(2011)의 연구에서 폭력으로 인한 부상 경험도 여성이 14.8%, 남성이 4%로 나타난 점을 고려하였다. 연령의 경우, Hirschi와 Gottfredson(1983)의 전통적인 연령-범죄 곡선과 친밀한 파트너 폭력이 서로 상반된 결과를 보이는 점과 Rivara 등(2009)의 연구나 Johnson 등(2015)의 연구 등 연령을 포함한 연구들이 일관되지 않은 결과를 보이고 있어, 실증 분석의 필요성이 확인되었다.

3) 범행특성

범행의 맥락과 특성을 파악하기 위해 '살해의도', '성범죄', '스토킹', '유형력 행사', '재산범죄'의 다섯 가지 변수를 구성하였다.

'살해의도' 변수는 치명적인 위험으로 이어질 수 있는 살해 위협

과 살해 시도를 포함하며, Glass 등(2008)의 목 조르기 행위의 살해 위험 증가(7.48배)와 Campbell 등(2003)의 총기 접근과 살해 위험 연관성(5배 이상)을 고려하였다. 이는 또한 DASH의 '살해 위협' 항목과 대응된다.

'성범죄' 변수는 살인 예측에 대한 Campbell 등(2009)의 연구에서 Danger Assessment 도구에 성폭력 항목을 포함했을 때 AUC 0.90의 높은 예측 타당도를 보였다는 점을 반영하였으며, SARA-V3의 '성적 위해' 항목과 DASH의 핵심 문항에 대응되는 점을 고려하였다.

'스토킹'은 McFarlane 등(1999)의 연구에서 친밀한 파트너에 의한 살인 피해자의 76%와 살인 미수 피해자의 85%가 사전에 스토킹을 경험한 것으로 나타난 점과 스토킹이 DASH의 핵심 평가 항목이라는 점을 고려하였다.

'유형력 행사'는 Foran과 O'Leary(2008)의 메타분석에서 확인된 신체적 폭력의 직접적 지표이며, SARA-V3의 '심각한 폭력'과 대응되는 항목으로 확인되었다.

'재산범죄'는 Postmus 등(2012)의 연구에서 친밀한 파트너 폭력 피해자의 94%가 경제적 학대를 경험했다는 결과와 Stylianou(2018)의 문헌 고찰에서 경제적 학대가 피해자의 경제적 자립을 체계적으로 파괴하여 학대적 관계에서 벗어나기 어렵게 만드는 경제적 함정을 만든다는 개념을 반영하였다.

4) 범행 촉발 사유

'범행 촉발 사유'는 폭력 발생의 직접적인 동기를 파악하기 위해 '일상 갈등', '이성 문제', '관계 단절에 대한 반응', '경제적 동기', '성적 목적'의 다섯 가지로 분류하였다.

범행 촉발 사유와 범행 장소의 경우 앞선 요인들에 비해 다양한 값이 존재하며, 문화적 차이가 크기 때문에 이론적 검토에서 반영할 수 있는 내용이 상대적으로 제한되었다. 따라서 범행 촉발 사유의 경우 이론적으로 검토한 내용을 고려하되, 실제 판결문에서 나타난 대표적인 값을 중심으로 변수를 구성하였다.

'일상 갈등'과 '이성 문제'는 Stith 등(2008)의 메타분석에서 빈번한 갈등 및 낮은 관계 만족도가 친밀한 파트너 폭력과 중간 이상 효과 크기를 보인다는 결과를 반영하였다. 또한, Johnson 등(2015)이 확인한 갈등 빈도, 신뢰 문제, 질투와 같은 관계적 위험요인의 핵심 역할을 고려하였다.

'경제적 동기'는 Dhungel 등(2017)의 연구에서 경제적 의존과 친밀한 파트너 폭력 경험의 높은 연관성과 B-SAFER의 '고용/재정 문제' 항목을 반영하여 선정하였다.

'관계 단절에 대한 반응'은 별거·이별 후 여성의 지난 1년 폭력 피해 유병률이 기혼 여성과 비교해 약 9배 높음을 확인한 Brownridge(2009)의 연구 결과를 반영하였다. 또한 Kivisto(2015)는 문헌 연구를 통해 분리·이별이 남성의 친밀한 파트너 살해 위험을 높이는 중요 배경이며, 분리 맥락에서 발생한 살해의 약 50%가 분리 후 2개월 이내에 발생한다고 보고하였기에 이를 참조하였다. 아울러 호주 국가여성안전연구기관(Australia's National Research Organisation for Women's Safety, ANROWS)의 「Pathways to intimate partner homicide」 분석에서도 분리가 핵심적 위험 요인으로 확인된다는 점을 함께 고려하였다.

'성적 목적'은 WHO 연구에서 확인된 성폭력과 신체적 폭력 간 강한 상관관계의 내용과 Campbell 등(2009)이 제시한 성폭력의 살인 예측력을 기반으로 하였다.

5) 범행 장소

범행 장소는 판결문에서 가장 대표적으로 등장하는 장소들을 선별하여 '온라인·비대면', '주거지', '직장·영업장', '이동수단', '숙박업소'로 구분하였다.

주거지는 친밀한 파트너 폭력이 가장 빈번하게 발생하는 사적 공간으로, 외부 개입이 차단되어 폭력이 은폐되거나 장기화되기 쉽다는 특징이 있다.

직장·영업장에서의 폭력은 사적 영역의 폭력이 공적 영역으로 전이되는 현상으로 피해자의 사회적 평판과 경제적 자립을 약화시키는 전략으로 활용된다(Logan et al., 2007).

이동수단의 경우 폐쇄성과 이동성을 동시에 지녀 구조 요청이 지연되는 장소이다. 미국 국가 폭력 사망 감시 체계(National Violent Death Reporting System, NVDRS)의 2021년 자료에 따르면, 살인사건의 '부상 발생 장소' 중 차량이 10.9%를 차지하였고, 여성 피해자의 경우 거리/고속도로 비중은 10.6%로 보고되어, 차량을 포함한 비주거·이동 공간이 무시할 수 없는 위험 현장임을 시사한다.

숙박업소는 연인관계 혹은 부부관계에서 별거 후 재접촉을 시도하거나 '중립 공간'에서 만나려 할 때 치명적 폭력이 집중되는 현장으로, Monckton-Smith(2020)의 영국 살해 사례 분석에서도 그 위험성이 확인되었다.

온라인·비대면 공간은 Woodlock과 Harris(2017)의 연구 및 Woodlock(2019)의 연구에서 지적한 바와 같이, 시공간 제약 없이 피해자를 감시·통제해 '전지전능함(omnipresence)'을 구축할 수 있는 장소로, 가해자가 언제 어디서나 피해자를 감시하고 있다는 느낌을 주어 심리적 고립과 통제를 심화시킨다.

최종적으로, 본 연구의 변수는 이와 같은 선행연구에서 고려하고 검증한 내용을 기반으로 판결문 분석을 통해 도출된 국내 친밀한 파트너 폭력의 실제 양상을 중심으로 선정하였다.

변수의 이론적 타당성을 확보하기 위해 참고한 주요 문헌 및 기존 위험성 평가도구와의 대응 관계를 [표 3-1]로 제시하였다.

[표 3-1] 판결문 기반 연구 변수의 이론적 검토: 선행연구 및 위험성 평가도구와의 비교

연구변수	문헌검토	국제 IPV 위험성 평가도구					국내 IPV 위험성 평가도구	
	선행 연구(연도)	SARA-V3	B-SAFER	ODARA	DVRAG	DASH	RADOV	경찰청조사표
관계특성								
관계 유형 (부부/연인)	Sorenson & Spear(2018)	-	-	-	-	-	-	-
관계 형태 (유지/종료)	Brownridge(2009); Kivisto(2015); ANROWS(2022); Sharp-Jeffs et al.(2018)	-	-	-	-	최근 별거나 이혼 시도로 관계 종료	-	이별 요구 이혼
동거 경험	Brownridge(2009); Abramsky et al.(2011); Wong et al.(2016)	-	-	-	-	-	-	-
가해자특성								
전과경력 (이전 범행)	Hilton et al.(2004); Campbell et al.(2009); Petersson & Strand(2017);	-	-	이전 비가정폭력	이전 비가정폭력	일반 범죄 전력	과거 범죄 이력	이전 범죄력 / 보호조치 위반 경력
수용 경험	George(2010)	-	-	30일 이상 교정 처분	30일 이상 교정 처분	-	교정시설 수용 경험	-
피해자특성								
피해자 성별	Black et al.(2011); 한국여성정책연구원·대검찰청(2019).	-	-	-	-	-	-	피해자 기본정보
피해자 연령	Hirschi & Gottfredson(1983); Johnson et al.(2015); Rivara et al.(2009).	-	-	-	-	-	-	피해자 기본정보

연구변수	문헌검토	국제 IPV 위험성 평가도구					국내 IPV 위험성 평가도구	
	선행 연구(연도)	SARA-V3	B-SAFER	ODARA	DVRAG	DASH	RADOV	경찰청조사표
범행특성								
살해의도	Glass et al.(2008); Messing et al.(2022); Campbell et al.(2003)	협박/위협	살해에 대한 구체적 위협 및 계획	-	-	직접 살해 위협/ 목조르기	-	-
성범죄	Campbell et al.(2009); WHO 다국가 연구	성적 가해	심각한 신체 폭력/ 성적 폭력	-	-	성적 학대	-	-
스토킹	McFarlane et al.(1999)	-	-	-	-	지속적 연락/스토킹	-	스토킹 여부/ 잠정조치 위반 경력
유형력행사	Stith et al.(2008); Foran & O'Leary(2008)	신체적 가해, 심각한 IPV	심각한 신체 폭력/ 성적 폭력	이전 가정폭력	이전 가정폭력	신체적 부상, 무기 사용	-	외상(상해)
재산범죄	Postmus et al.(2012); Stylianou(2018)	-	-	-	-	-	-	-
범행 촉발 사유								
일상갈등	Stith et al.(2008)	-	친밀한 관계에서의 갈등/불안정	-	-	-	-	-
이성문제	Stith et al.(2008); Johnson et al.(2015)	-	-	-	-	과도한 질투/통제	-	피해자의 일상생활 통제
관계단절 반응	Brownridge(2009); Ornstein & Rickne(2013); Monckton-Smith(2020)	-	-	-	-	최근 별거나 이혼 시도	-	이별 요구 이혼

연구변수	문헌검토	국제 IPV 위험성 평가도구					국내 IPV 위험성 평가도구	
	선행 연구(연도)	SARA-V3	B-SAFER	ODARA	DVRAG	DASH	RADOV	경찰청조사표
경제적 문제	Benson et al.(2003); Fox et al.(2002); Schneider et al.(2016); Dhungel et al.(2017);	고용 및 재정문제	고용/재정 문제	-	-	재정적 문제	경제적 스트레스	-
성적 목적	WHO 다국가 연구	성적 가해	-	-	-	성적 학대	-	-
범행 장소								
온라인·비대면	Woodlock(2017); Harris & Woodlock(2019)	-	-	-	-	-	-	-
주거지	NVDRS(2021)	-	-	-	-	-	-	-
직장·영업장	Logan et al.(2007)	-	-	-	-	-	-	-
이동수단	NVDRS(2021)	-	-	-	-	-	-	-
숙박업소	Monckton-Smith(2020)	-	-	-	-	-	-	-

제 2 절 분석방법: 로지스틱 회귀분석

본 절에서는 친밀한 파트너 폭력의 재피해 발생과 장기화 과정을 분석하기 위한 로지스틱 회귀분석 방법론을 제시한다.

먼저 이항 로지스틱 회귀분석과 다항 로지스틱 회귀분석의 이론적 배경과 수리적 기초를 검토한다. 이항 로지스틱 회귀분석은 재피해 발생 여부와 같은 이분형 결과를 예측하는 데 적합하며, 다항 로지스틱 회귀분석은 피해 차수에 따른 다범주 분류에 활용된다.

특히 본 연구에서는 친밀한 파트너 폭력 피해가 누적되는 양상이 단계에 따라 질적으로 다른 특성을 보일 가능성을 고려하여, 순서형 대신 평행성 가정에 제약받지 않는 다항 로지스틱 회귀분석을 선택하였다.

다음으로 모형의 적합도 평가 및 진단 방법을 기술한다. 모형의 전반적 유의성은 Wald χ^2 검정을 통해 평가하며, 모형의 적합도는 로그 우도(log likelihood) 또는 로그 의사 우도(log pseudo-likelihood)를 통해 확인한다.

이항 로지스틱 분석에서는 재피해 예측의 판별력을 평가하기 위해 ROC(receiver operating characteristic) 곡선 및 AUC(area under the curve)를 추가로 산출하여 모형의 분류 성능을 검증한다. 다항 로지스틱 분석에서는 각 범주 간 상대적 위험요인의 차이를 오즈비(odds ratio, OR)를 중심으로 해석한다.

마지막으로 본 연구에서 두 가지 로지스틱 분석을 상호보완적으로 활용하는 이유를 제시한다. 이항 로지스틱 회귀분석은 재피해와 장기피해 위험의 전반적 예측과 전환에 초점을 맞추고, 다항 로지스틱 회귀분석은 초기 피해로 종료되는 집단과 재피해가 장기화되는 집단의 차별적 특성을 규명하는 데 기여한다. 이러한 이중적 접근을 통해 친밀한 파트너 폭력 반복피해의 복잡한 양상을 보다 종합적으

로 이해할 수 있을 것으로 기대한다.

1. 로지스틱 회귀분석의 기본 개념

로지스틱 회귀분석은 종속변수가 범주형인 경우 사용되는 통계적 분석 기법으로, 특히 이분형 또는 다항 범주형 결과를 예측하는 데 유용하다. 범죄학 분야에서는 재범 예측이나 위험성 평가 등에 광범위하게 활용되고 있으며(Tollenaar & van der Heijden, 2013; Mennis & Harris, 2011), 친밀한 파트너 폭력 연구에서도 재피해 위험 평가의 핵심 방법론으로 사용된다(Han & Choi, 2021).

로지스틱 회귀분석은 일반화 선형모형(Generalized Linear Model, GLM)의 한 형태로, 이항분포를 따르는 반응변수에 대해 로짓연결함수를 사용한다(Dobson & Barnett, 2008). 이 분석법은 종속변수를 0과 1 사이의 확률값으로 변환하며, 로짓 변환(logit transformation)을 통해 선형 모형으로 표현할 수 있다. 이러한 특성으로 인해 독립변수의 효과를 확률적으로 해석할 수 있다.

로지스틱 회귀분석의 주요 장점은 첫째, 회귀계수를 오즈비로 변환하여 직관적 해석이 가능하고, 둘째, 정규분포 가정 없이 연속형, 범주형, 이분형 독립변수를 동시에 처리할 수 있으며, 셋째, 각 개별 사례의 성공 확률을 직접 예측할 수 있다는 것이다(Agresti, 2013).

주요 한계로는 독립변수와 로짓 간의 비선형 관계를 모델링하는 데 제약이 있다는 점과 극단값이 모형 성능에 큰 영향을 미친다는 점이 있다. 또한 안정적인 추정을 위해서는 각 범주별로 충분한 표본 크기가 필요하다는 제약이 있고, 완전분리(perfect separation)나 준분리(quasi-separation) 문제가 발생할 경우 해당 변수의 추정이 불가능하거나 불안정해질 수 있다. 아울러, 사회과학 자료에서는 독립변수 간 상관이 높아 회귀계수가 불안정해지는 다중공선성 문제

가 발생하기도 한다(Hosmer et al., 2013).

1) 이항 로지스틱 회귀분석

이항 로지스틱 회귀분석은 종속변수가 두 개의 범주를 가지는 경우에 사용된다. 종속변수 Y는 베르누이 분포를 따르며, Y=1일 확률 p(x)는 [수식 3-1]의 로지스틱 함수로 모델링된다. 모수 추정에는 최우추정법(Maximum Likelihood Estimation, MLE)이 사용된다.

[수식 3-1] 이항 로지스틱 회귀분석의 로짓 함수

$$\ln\left(\frac{P}{1-P}\right) = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \cdots + \beta_k X_k$$

P: 사건 발생 확률 (Y=1일 확률)
1-P: 사건 미발생 확률 (Y=0일 확률)
P/(1-P): 오즈(odds)
ln(P/(1-P)): 로짓(logit), 오즈에 자연로그를 취한 값
β_0: 절편 (모든 독립변수가 0일 때의 로그-오즈)
β_1, β_2, …, β_k: 각 독립변수의 회귀계수
X_1, X_2, …, X_k: 독립변수

로지스틱 회귀분석에서 j번째 설명변수의 회귀계수 β_j는 다른 변수들이 일정할 때, 해당 변수가 한 단위 증가할 때 로그-오즈의 변화량을 나타낸다. 오즈비는 $\exp(\beta_j)$로 계산되며, 특정 요인에 노출된 집단과 그렇지 않은 집단 간의 사건 발생 오즈를 비교한 값이다. 오즈비(OR)가 1보다 크면 해당 요인이 사건 발생 가능성을 높이고, 1보다 작으면 낮추는 것으로 해석된다. 예를 들어, 특정 위험요인의 OR이 2.0이라면, 해당 요인을 가진 집단의 재피해 오즈가 그렇지 않은 집단보다 2배 높다는 의미이다.

2) 다항 로지스틱 회귀분석

종속변수가 세 개 이상의 범주를 가진 명목척도일 경우, 다항 로지스틱 회귀분석을 사용한다. 이는 종속변수의 범주 간에 순서가 없는 경우에 적용된다. 종속변수가 순서가 있는 척도일 경우에는 순서형 로지스틱 회귀분석(ordinal logistic regression)이 고려된다.

J개의 범주 중 하나를 기준으로 설정하면 나머지 J-1개의 방정식이 추정되며, 각 방정식은 해당 범주가 기준 범주에 비해 선택될 로그-오즈를 설명한다(Agresti, 2013). 범주 j에 속할 확률은 [수식 3-3]과 같이 표현된다.

기준 범주의 선택은 통계적으로는 임의적이지만, 결과 해석의 편의성과 명료성을 위해 이론적으로 중요하거나, 가장 빈도가 높거나, 혹은 정상 상태를 나타내는 범주를 선택하는 것이 일반적이다. 모든 회귀계수는 이 기준 범주 대비 각 범주의 상대적 로그-오즈를 나타내므로, 기준 범주의 선택은 결과 해석에 직접적인 영향을 미친다(Agresti, 2013).

[수식 3-2] 다항 로지스틱 회귀분석 확률 계산식

$$\pi_{ij} = \frac{\exp(\eta_{ij})}{\sum_{k=1}^{J} \exp(\eta_{ik})}$$

π_{ij}: i번째 관측치가 j번째 범주에 속할 확률
η_{ij}: i번째 관측치가 j번째 범주에 속할 선형 예측값(로그-오즈)
J: 종속변수의 전체 범주 개수
$\eta_{ij} = \alpha_j + \beta_{j1}x_{1i} + \beta_{j2}x_{2i} + \cdots + \beta_{jm}x_{mi}$
여기서 모든 범주의 확률 합은 1이 되어야 한다는 정규화 조건을 만족한다:
$\sum_{j=1}^{J} \pi_{ij} = 1$

본 연구에서는 재피해 차수가 순서적 특성을 가짐에도 불구하고

순서형 로지스틱 회귀분석이 아닌 다항 로지스틱 회귀분석을 선택하였다. 이는 친밀한 파트너 폭력 피해가 누적되는 양상이 단계에 따라 질적으로 다른 특성을 보일 가능성 때문이다. 특히 2차 피해까지만 경험하는 집단과 3차 이상 장기화되는 집단 간에는 단순한 정도의 차이가 아닌 유형적 차이가 존재할 가능성을 고려하여, 평행성 가정(proportional odds assumption)[44]에 제약받지 않는 다항 로지스틱 회귀분석을 적용하였다.

다항 로지스틱 회귀분석에서 회귀계수를 지수화한 값은 이항 로지스틱 회귀분석의 오즈비와는 구별되는 상대위험비(relative risk ratio, RRR)로 해석된다. 이러한 차이는 다항 로지스틱 회귀분석에서 특정 비교범주의 확률과 기준범주의 확률을 합해도 1이 되지 않는 구조적 특성에서 비롯된다(StataCorp, 2023). 상대위험비는 두 개의 상대위험(relative risk)의 비율로 재해석될 수 있으며, 비교범주에 속할 상대위험의 변화와 기준범주에 속할 상대위험의 변화를 비교한 값이다. 이러한 특성이 상대위험비라는 명칭의 유래이다(StataCorp, 2023).

상대위험비의 해석 방식은 오즈비와 유사한 구조를 따른다. RRR이 1보다 크면 해당 독립변수가 증가할 때 기준범주 대비 비교범주에 속할 상대적 위험이 증가함을, 1보다 작으면 감소함을 의미한다(UCLA Statistical Consulting Group, n.d.).[45] 예를 들어, 특정 위험요인의 RRR이 2.0이라면, 해당 요인이 있는 집단이 그렇지 않

---

44) 평행성 가정(proportional odds assumption) 또는 비례 오즈 가정은 순서형 로지스틱 회귀분석에서 요구되는 제약 조건으로, 독립변수가 종속변수의 각 범주 간 이동에 미치는 영향이 모든 범주 전환 지점에서 동일해야 한다는 가정이다. 예를 들어, 종속변수가 '경미-중등도-심각'의 3개 범주를 가질 때, 특정 독립변수가 '경미→중등도' 전환에 미치는 효과와 '중등도→심각' 전환에 미치는 효과가 동일해야 한다는 것이다.

45) UCLA Statistical Consulting Group. Multinomial logistic regression | Stata annotated output. UCLA Office of Advanced Research Computing. https://stats.oarc.ucla.edu/stata/output/multinomial-logistic-regression/ (최종 검색일: 2025.12.31.).

은 집단에 비해 기준범주 대비 비교범주에 속할 상대적 위험이 2배 높다는 것으로 해석된다.

2. 모형 진단과 적합도 평가

로지스틱 회귀분석에서는 여러 진단 방법을 통해 모형의 적합도를 평가한다.

먼저, 모형의 전반적 유의성은 Wald χ^2 검정을 통해 평가한다. 이는 모든 회귀계수가 동시에 0인지를 검정하여, 투입된 독립변수들이 종속변수 예측에 유의미하게 기여하는지를 확인한다. 모형의 적합도는 로그 우도(log likelihood) 또는 로그 의사 우도(log pseudo-likelihood)를 통해 평가하며, 이 값이 0에 가까울수록(덜 음수일수록) 모형이 데이터를 잘 설명하는 것으로 해석한다.

추가적으로 Hosmer-Lemeshow 적합도 검정은 관측된 빈도와 예측된 빈도 간의 차이를 검정하여 모형의 적합도를 평가한다(Hosmer & Lemeshow, 2000). Deviance와 Pearson 카이제곱 통계량을 통해서도 전반적인 모형 적합도를 평가할 수 있다(McCullagh & Nelder, 1989).

모형 설명력 평가를 위해서는 Cox & Snell R^2, Nagelkerke R^2, McFadden R^2 등의 유사 결정계수를 활용할 수 있으나, 이는 선형 회귀의 R^2과 직접 비교할 수 없으므로 해석에 주의가 필요하다.

범죄학 연구에서는 ROC 곡선과 AUC가 재범 예측 모형의 판별력을 평가하는 주요 지표로 활용되며, 일반적으로 AUC가 0.7 이상이면 적절한 판별력을 가진 것으로 평가한다(Hosmer et al., 2013).

3. 이항 및 다항 로지스틱 비교와 본 연구에의 적용

이항 로지스틱 회귀분석은 종속변수가 두 개의 범주를 가지는 경우에 사용되며, 재범 발생 여부나 피해 지속 여부 등의 분석에 활용된다. 반면, 다항 로지스틱 회귀분석은 세 개 이상의 명목척도 범주를 가지는 경우에 사용되며, 피해 경로 유형 분류나 폭력 수준 구분 등의 분석에 적합하다(Agresti, 2013).

이항 로지스틱 회귀분석은 하나의 로짓 방정식만 추정하면 되므로 해석이 직관적이며, 독립변수의 효과를 단일 오즈비로 명확하게 파악할 수 있다. 다항 로지스틱 회귀분석은 J개의 범주 중 하나를 기준으로 J-1개의 로짓 방정식을 동시에 추정해야 하므로, 추정해야 할 모수의 개수가 이항 로지스틱에 비해 훨씬 많아진다. 특히 각 비교 범주별로 독립변수의 효과가 다르게 나타날 수 있기 때문에 보다 세밀한 해석이 필요하다(Hosmer et al., 2013).

로지스틱 회귀분석에서 산출되는 오즈비는 다른 위험 측정 지표들과 구별된다. 생존분석에서 사용되는 위험비(hazard ratio, HR)는 시간을 고려하여 특정 시점에서의 사건 발생 위험을 비교하는 반면, 오즈비는 특정 시점에서의 상태를 횡단적으로 비교한다. 또한 포아송이나 음이항 회귀분석에서 산출되는 발생률비(incidence rate ratio, IRR)는 사건의 발생 횟수를 비교하는 데 사용되는 반면, 오즈비는 사건 발생 여부의 이분법적 결과에 초점을 맞춘다.

모형 평가 측면에서도 차이가 있다. 이항 로지스틱 회귀분석에서는 ROC 곡선과 AUC를 통해 예측 정확도를 직접 평가할 수 있으나, 다항 로지스틱 회귀분석에서는 세 개 이상의 범주를 동시에 다루므로 이분형 분류 기반의 전통적인 AUC 적용이 제한적이다.

본 연구에서는 이러한 차이를 고려하여 두 분석 방법을 상호보완적으로 활용하였다. 구체적으로 이항 로지스틱 모형은 1차에서 2

차로, 2차에서 3차 이상으로의 단계적 전환에 영향을 미치는 조건부 확률을 분석하여 피해가 시간의 흐름에 따라 진화하는 과정을 포착하는 데 초점을 맞추었다.

반면 다항 로지스틱 모형은 최종 피해 수준에 따른 세 집단(1차 피해로 종료, 2차 피해까지 진행, 3차 이상 피해까지 확장)을 동시에 비교하여 서로 다른 피해 궤적이 처음부터 어떤 특성에 의해 결정되는지를 규명하고자 하였다.

제 3 절 분석결과

본 연구에서는 폭력이 한 번에 끝나지 않고 반복되고 지속되는 흐름에 대해 두 가지 관점에서 분석하였다. 첫 번째는 피해의 '단계적 이행 과정'을 순차적으로 추적하는 분석이다. 이는 먼저 본 연구의 전체 대상인 1차 피해를 경험한 사람 중 2차 피해로 나아간 사람과 그렇지 않은 사람을 구분하는 위험요인이 무엇인지 식별한다. 아울러, 2차 피해까지 경험한 집단만을 대상으로 이들이 3차 이상의 장기적 피해로 이어지는 데 어떤 요인이 위험요인으로 작용하는지를 분석한다.

두 번째는 피해 경험의 '최종 결과'를 한눈에 조망하는 분석이다. 이 접근은 사건별 관찰이 끝난 시점을 기준으로 ① 1회 피해로 멈춘 집단, ② 2차 피해까지 경험한 집단, ③ 3차 이상 장기화된 집단을 서로 다른 경로 유형으로 정의하고, 각 사건이 어느 유형에 속하는지를 파악한다. 이후 다항 로지스틱 회귀를 적용하여, 애초에 어떤 조건들이 각 사건을 특정 경로 유형으로 귀결시키는지를 동시에 비교 분석한다.

마지막으로 이 두 분석결과를 종합하여, 단일 모형으로는 파악하기 어려운 위험요인들의 다층적 작동 양상을 입체적으로 규명한다. 이렇게 과정 중심의 분석과 결과 중심의 유형화 분석을 결합함으로써 폭력의 재발 및 악화 메커니즘을 보다 정확히 이해하고 효과적인 단계별 맞춤 개입 전략을 마련하고자 한다.

1. 일반적 특성 및 특성 간 관계

본 연구의 분석에 포함된 친밀한 파트너 폭력 1심 판결문 1,305건의 관계특성, 가해자 범죄전력, 피해자특성, 범행특성은 [표 3-2]

와 같다. 먼저 관계특성 중 관계유형은 연인(내연)관계가 59.62%(778명)로 부부(사실혼)관계 40.38%(527명)보다 높은 비율을 차지하였다. 동거경험이 없는 경우는 55.71%(727명)로 동거경험이 있는 경우 44.29%(578명)보다 다소 많았다.

가해자 범죄전력을 살펴보면, 전과가 확인되는 경우가 54.63%(713명)로 전과가 없는 경우 45.36%(592명)보다 높았다. 수용경험에서는 가해자가 교정시설 수용경험이 없는 경우가 85.90%(1,121명)로 대다수를 차지하였으며, 수용경험이 있는 경우는 14.10%(184명)였다.

피해자특성을 보면, 여성이 90.65%(1,183명)로 다수를 차지하였고, 남성은 9.35%(122명)에 그쳤다. 피해자의 연령대는 20대 이하가 28.05%(366명)로 가장 많았으며, 이어서 40대가 26.51%(346명), 30대 22.61%(295명), 50대 14.71%(192명), 60대 이상 8.12%(106명) 순으로 나타났다.

범행특성 중 성범죄가 발생한 경우는 22.10%(288명), 스토킹이 있었던 경우는 14.64%(191명), 살해의도가 확인되는 경우는 2.53%(33명)로 나타났다. 유형력이 행사된 경우는 46.36%(605명)이었으며, 재산범죄가 발생한 경우는 20.31%(265명)였다.

범행촉발사유로는 관계 단절에 대한 반응이 29.89%(390명)로 가장 많았고, 일상 문제 또는 상호갈등이 21.84%(285명), 경제적 문제가 15.94%(208명), 이성 관련 문제가 13.10%(171명), 성적 목적이 12.41%(162명), 기타 또는 이유 없이 범행이 6.82%(89명) 순으로 나타났다.

범행장소는 주거지가 49.89%(651명)로 가장 높은 비율을 차지하였으며, 온라인 또는 비대면상황이 23.30%(304명), 기타 또는 불상의 장소가 9.42%(123명), 직장이나 영업장이 7.28%(95명), 숙박업소가 6.36%(83명), 자동차 등 이동수단이 3.75%(49명) 순으로 나타났다.

[표 3-2] 친밀한 파트너 폭력 1심 판결문의 일반적 특성

(N=1,305)

변수		항목	n	%
관계특성	관계유형	연인(내연)관계	778	59.62
		부부(사실혼)관계	527	40.38
	동거경험	있음	578	44.29
		없음	727	55.71
가해자 범죄전력	전과경력	있음	713	54.63
		없음	592	45.36
	수용경험	있음	184	14.10
		없음	1,121	85.90
피해자특성	성별	남성	122	9.35
		여성	1,183	90.65
	연령	20대 이하	366	28.05
		30대	295	22.61
		40대	346	26.51
		50대	192	14.71
		60대 이상	106	8.12
범행특성	성범죄	있음	288	22.10
		없음	1,017	77.90
	스토킹	있음	191	14.64
		없음	1,114	85.36
	살해의도	있음	33	2.53
		없음	1,272	97.47
	유형력 행사	있음	605	46.36
		없음	700	53.64
	재산범죄	있음	265	20.31
		없음	1,040	79.69
	범행촉발사유	일상 문제 또는 상호갈등	285	21.84
		이성 관련 문제	171	13.10
		관계 단절에 대한 반응	390	29.89
		경제적 문제	208	15.94

변수	항목	n	%
	성적 목적	162	12.41
	기타 또는 이유 없이 범행	89	6.82
범행장소	온라인 또는 비대면상황	304	23.30
	주거지	651	49.89
	직장이나 영업장	95	7.28
	자동차 등 이동수단	49	3.75
	숙박업소	83	6.36
	기타 또는 불상의 장소	123	9.42

다음으로, 본 연구는 모형의 안정성을 저해할 수 있는 다중공선성 문제를 사전에 진단하기 위해, 투입 변수 간의 상관관계 분석을 실시하였다.

분석에 사용된 독립변수 대부분이 명목척도(nominal scale)로 구성된 점을 고려하여, 범주형 변수 간 연관성 측정에 적합한 Cramer's V 계수를 활용하였다. Cramer's V는 카이제곱 통계량을 기반으로 0에서 1 사이의 값을 가지며, 1에 가까울수록 두 변수 간의 연관성이 강함을 의미한다.

다만, Cramer's V는 연관성의 강도만을 나타낼 뿐 방향성은 제시하지 않는다는 특성이 있다. 또한, 연속형 변수인 '피해자 연령'의 경우, 전체 변수 간의 일관된 연관성 비교를 위해 본 분석 단계에서는 범주형 데이터 처리 방식을 적용하여 연관성을 산출하였음을 밝혀둔다. 분석 결과는 [표 3-3] 및 [표 3-4]와 같다.

[표 3-3] 1차 사건 변수 간 연관성 분석표

변수	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
관계유형(1)	1													
관계형태(2)	.187***	1												
동거경험(3)	.763***	.313***	1											
전과경력(4)	.116***	.002	.103***	1										
수용경험(5)	.159***	.005	.125***	.363***	1									
피해자성별(6)	.013	.006	.038	.017	.043	1								
피해자연령(7)	.438***	.274**	.376***	.288***	.315***	.307***	1							
살해의도(8)	.021	.019	.045	.013	.003	.018	.292	1						
성범죄(9)	.238***	.032	.223***	.123***	.100***	.126***	.366***	.064*	1					
스토킹(10)	.136***	.352***	.159***	.077**	.125***	.024	.284***	.061*	.188***	1				
유형력(11)	.320***	.248***	.386***	.089**	.104***	.032	.314***	.033	.236***	.264***	1			
재산범죄(12)	.031	.127***	.061*	.093***	.107***	.151***	.323***	.055	.191***	.213***	.197***	1		
범행촉발사유(13)	.395***	.522***	.411***	.149***	.157***	.204***	.320***	.182***	.773***	.609***	.567***	.439***	1	
범행장소(14)	.345***	.272***	.415***	.135**	.161***	.137**	.286***	.112*	.215***	.386***	.418***	.202***	.226***	1

[표 3-4] 2차 사건 변수 간 연관성 분석표

변수	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
관계유형(1)	1													
관계형태(2)	.181***	1												
동거경험(3)	.737***	.331***	1											
전과경력(4)	.141***	.001	.103**	1										
수용경험(5)	.170***	.041	.124**	.366***	1									
피해자성별(6)	.005	.022	.018	.007	.019	1								
피해자연령(7)	.451***	.386***	.426***	.350**	.385***	.458***	1							
살해의도(8)	.032	.052	.032	.077	.029	.017	.250	1						
성범죄(9)	.158***	.008	.150***	.093*	.080*	.080*	.397***	.024	1					
스토킹(10)	.125***	.426***	.120**	.064	.089*	.025	.400***	.039	.260***	1				
유형력(11)	.279***	.316***	.351***	.078*	.067	.000	.438***	.027	.169***	.307***	1			
재산범죄(12)	.053	.275***	.088*	.080*	.103**	.108**	.430***	.027	.183***	.346***	.193***	1		
범행촉발사유(13)	.327***	.558***	.347***	.106	.110	.237***	.361**	.100	.637***	.656***	.629***	.560***	1	
범행장소(14)	.334***	.289***	.415***	.131	.162*	.167*	.382***	.122	.246***	.345***	.467***	.259***	.244***	1

1차 사건 분석 결과, 관계유형과 동거경험 간 Cramer's V 계수가 .763으로 나타나 두 변수 간에 높은 연관성이 존재함이 확인되었다.

전과경력과 수용경험 간의 연관성 수치는 .363으로 나타나, 두 변수가 상호 독립적이지 않고 유의미한 관련성을 맺고 있음이 관찰되었다.

피해자연령은 관계유형(V=.438) 및 동거경험(V=.376)과 연관성을 보였으며, 관계형태와 스토킹 간에도 .352의 연관성이 나타나 변수 간 상호 관련성이 확인되었다.

성범죄 변수는 관계유형(V=.238), 동거경험(V=.223), 피해자연령(V=.366)과 유의한 연관성을 보였고, 스토킹 변수는 성범죄(V=.188) 및 유형력행사(V=.264)와 관련성이 있는 것으로 나타났다.

유형력행사는 관계유형(V=.320) 및 동거경험(V=.386)과, 재산범죄는 수용경험(V=.107), 피해자성별(V=.151), 스토킹(V=.213)과 각각 유의한 연관성을 나타냈다.

범행촉발사유는 성범죄(V=.773), 스토킹(V=.609), 유형력행사(V=.567), 재산범죄(V=.439) 등 범행 유형 변수들과 연관성을 보였다.

2차 사건에서는 관계유형, 동거경험, 전과경력, 수용경험, 피해자성별, 피해자연령 등 파트너십 및 인적 특성과 관련된 고정 변수들 간의 연관성 패턴이 1차 사건과 유사한 수준으로 유지되었다. 고정 변수임에도 1차와 2차 분석 간 Cramer's V 값에 다소 차이가 발생한 것은 각 차수별 분석 대상 사례 수(n)의 변동에 기인한 것으로 해석된다. 반면 사건의 전개에 따라 달라지는 범행특성 변수 간의 연관성 강도에는 변화가 관찰되었다.

관계형태와 스토킹 간의 연관성은 1차(.352)에 비해 2차(.426)에서 수치가 상승하였고, 관계형태와 재산범죄 간의 연관성 또한 1차

(.127)보다 2차(.275)에서 높게 나타났다.

스토킹과 재산범죄 간 연관성(1차 .213 → 2차 .346), 유형력행사와 피해자연령 간 연관성(1차 .314 → 2차 .438), 유형력행사와 범행촉발사유 간 연관성(1차 .567 → 2차 .629) 모두 1차 사건 대비 2차 사건에서 연관성의 강도가 증가하는 경향을 보였다.

다만, Cramer's V는 범주형 변수 간 연관성의 강도를 측정하는 지표이며, 독립변수 간 높은 상관으로 인해 회귀계수 추정이 불안정해지는 현상인 다중공선성 진단에는 분산팽창지수를 활용하는 것이 적절하다(Fox & Monette, 1992). 이에 본 연구모형의 통계적 신뢰성을 검증하기 위해, 로지스틱 회귀분석 기반의 일반화 분산팽창지수(generalized variance inflation factor, GVIF)[46]를 통해 다중공선성 진단을 수행하였다.

확인 결과, 1차 및 2차 사건의 모든 변수에서 자유도를 고려한 Adjusted GVIF 값이 2 미만으로 산출되었는데, 이는 다중공선성 판단 기준을 충분히 충족하는 수치이다. 따라서 본 연구모형은 다중공선성으로 인한 회귀계수의 왜곡 없이 안정적인 추정이 가능한 것으로 판단된다.

46) 일반화 분산팽창지수(generalized variance inflation factor, GVIF)는 범주형 변수를 포함한 회귀모형에서 다중공선성을 진단하기 위해 Fox와 Monette(1992)가 제안한 지표이다. 범주형 변수는 여러 개의 더미변수로 코딩되어 기존 VIF 적용에 한계가 있으므로, GVIF는 관련 변수 집합 전체의 분산팽창 정도를 하나의 값으로 산출한다. adjusted GVIF는 자유도를 고려하여 표준화한 값으로서 기존 VIF와 동일한 스케일로 해석할 수 있으며, 일반적으로 10 미만이면 다중공선성 문제가 없는 것으로 판단한다(Hair et al., 2010)

[표 3-5] 일반화 분산팽창지수 산출 결과

변수		1차 사건 특성			2차 사건 특성		
		GVIF	Df	Adjusted GVIF	GVIF	Df	Adjusted GVIF
관계특성	관계유형	2.573	1.000	1.604	2.516	1.000	1.586
	관계형태	1.439	1.000	1.200	1.806	1.000	1.344
	동거경험	2.732	1.000	1.653	2.787	1.000	1.669
가해자 특성	전과경력	1.177	1.000	1.085	1.164	1.000	1.079
	수용 경험	1.164	1.000	1.079	1.195	1.000	1.093
피해자 특성	피해자성별	1.076	1.000	1.037	1.068	1.000	1.033
	피해자연령	1.274	1.000	1.129	1.315	1.000	1.147
범행특성	살해의도	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	성범죄	3.298	1.000	1.816	2.466	1.000	1.570
	스토킹	1.365	1.000	1.168	1.931	1.000	1.390
	유형력	1.728	1.000	1.314	2.342	1.000	1.530
	재산범죄	1.407	1.000	1.186	1.775	1.000	1.332
범행촉발사유		6.439	5.000	1.205	6.473	5.000	1.205
범행장소		1.896	5.000	1.066	2.303	5.000	1.087

주. GVIF는 범주형 변수를 포함한 모형에서 다중공선성을 진단하기 위한 일반화 분산팽창지수이며, df는 해당 변수의 자유도이다. adjusted GVIF는 자유도를 고려해 표준화한 값으로서 기존 VIF와 유사한 스케일로 해석한다. 통상적으로 adjusted GVIF가 10 미만이면 다중공선성 우려가 크지 않은 것으로 본다.

2. 모형 적합도 평가

[표 3-6]의 모형 적합도 진단 결과, 2차 피해 여부를 예측하는 재피해 모형의 Wald χ^2는 232.17($p<0.001$)로 통계적으로 유의하였고, log pseudo-likelihood는 -693.95로 나타났다. ROC 곡선 분석을 통한 모형의 판별력 평가에서는 [그림 3-1]과 같이 AUC가 0.780으로 산출되어, Hosmer 등(2013)이 제시한 기준에서 양호한 수준의 예측 성능을 보였다.

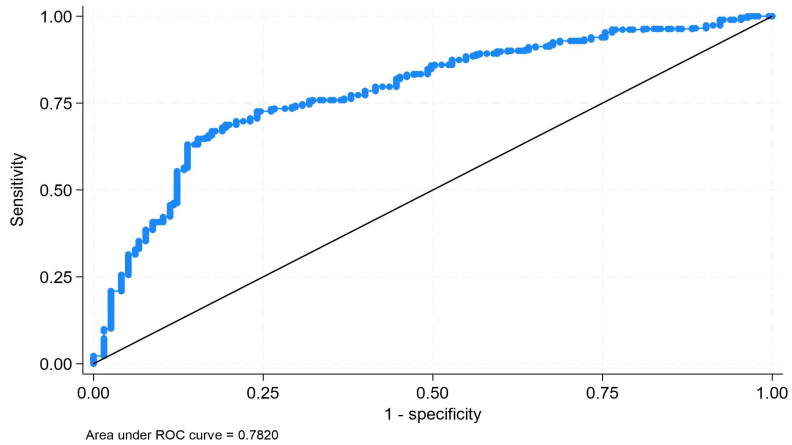
3차 이상 피해 여부를 예측하는 장기화 모형의 경우, [그림 3-2]와 같이 AUC가 0.782로 나타나 재피해 모형과 유사한 판별력을 보였다. 두 모형 모두 0.78 이상의 AUC 값을 기록함으로써 일관되게 양호한 판별력을 나타냈다. 이는 본 연구에서 선정한 독립변수들이 재피해의 단계적 진행을 예측하는 데 적절하게 구성되었음을 시사한다.

이러한 결과는 몇 가지 함의를 제공한다. 첫째, 두 모형의 AUC 값이 유사하다는 것은 1차에서 2차 재피해로의 전환과 2차에서 3차 이상으로의 장기화 전환이 통계적 예측 관점에서 유사한 수준의 복잡성과 적합성을 가진다는 것을 시사한다. 이는 각 전환 단계가 서로 다른 위험요인의 영향을 받음에도 불구하고, 전반적인 예측 가능성 수준은 비슷하다는 것을 의미한다.

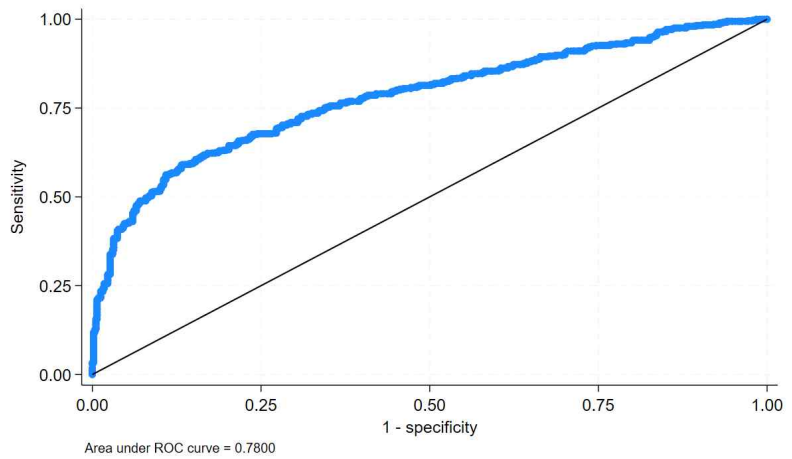
둘째, ROC 커브의 형태 분석을 통해 두 모형 모두 곡선이 대각선보다 상당히 왼쪽 위쪽에 위치함을 확인하였다. 특히 모형 2의 경우 초기 구간에서 더욱 가파른 상승을 보이는데, 이는 피해 장기화 예측에서 높은 민감도를 유지하면서도 거짓 양성률을 효과적으로 통제할 수 있음을 의미한다. 이러한 특성은 실무적 관점에서 고위험군 식별과 선제적 개입에 유용한 시사점을 제공한다(Fawcett, 2006).

셋째, 두 모형의 AUC 값이 모두 0.75 이상 0.80 사이의 범위에

위치한다는 것은 현재 모형이 실용적 활용 가능성을 가지면서도 추가적인 개선 여지가 있음을 보여준다. Hanley와 McNeil(1982)의 해석에 따르면, AUC=0.78은 임의로 선택된 한 쌍의 사건(재피해 발생/미발생)에서 약 78%의 경우 재피해 발생 사례를 더 높은 위험도로 분류함을 의미하며, 무작위 추측(AUC=0.5)에 비해 상당히 향상된 분류 성능으로 볼 수 있다.



[그림 3-1] 재피해 예측 모형 ROC 분석결과



[그림 3-2] 장기화 예측 모형 ROC 분석결과

그러나 범죄 분야의 예측 모형 활용에서는 통계적 성능 지표만으로 평가해서는 안 된다는 점을 인지해야 한다. 거짓 양성 예측으로 인한 과도한 개입과 거짓 음성 예측으로 인한 추가 피해 발생 사이의 균형점을 찾는 것이 중요하며, 이는 단순한 통계적 최적화를 넘어서는 윤리적·정책적 고려가 필요하다(Brennan et al., 2009).

3. 이항 로지스틱 회귀분석 분석결과

이항로지스틱 회귀분석에서는 2차 피해 여부(재피해 모형) 및 3차 이상 피해 여부(장기화 모형)를 두 개의 독립적인 단계로 구분하여 각 단계의 이행에 영향을 미치는 요인을 개별적으로 분석하는 접근을 수행하였다. 이 방법은 특정 시점의 범행특성이 다음 단계로의 전환에 미치는 영향을 파악하는 데 유용하다. 이항 로지스틱 분석을 수행한 결과는 [표 3-6]과 같다.

두 모형은 동일한 변수 구조를 사용하되, 시점별 특성을 반영하여 재피해 모형의 변수는 1차 사건의 특성을, 장기화 모형의 변수는 2차 사건의 특성을 독립변수로 투입하여 각 전환 시점의 동적 특성을 포착하고자 하였다. 중복 응답이 없는 단일 선택 변수이므로 해석 시 기준 범주 대비 상대적 위험을 의미한다.

추가로 주목할 점은 살해의도 변수에서는 완전분리 현상이 발생하여 통계적 추정이 불가능했다는 점이다. 이와 관련해 데이터를 추가로 검토한 결과, 1차 사건 중 살해의도가 포함된 30건이 모두 1차에서 관찰이 종료된 것으로 확인되었다. 이는 사건의 심각성으로 인한 즉각적 사법 개입 또는 피해자의 사망 등으로 재피해가 불가능한 상황이 발생했을 것으로 추정된다. 다만 해당 사례는 전체의 2.30%(30건)에 해당하는 제한된 표본이므로 일반화에는 한계가 있다.

[표 3-6] 이항 로지스틱 회귀분석 결과

변수			2차 피해 여부 (재피해 모형)			3차 이상 피해 여부(장기화 모형)		
			OR(S.E)		β	OR(S.E)		β
관계특성	관계유형†	연인(내연)관계	1.502(0.35)		.407	4.804(2.18)	**	1.569
	관계형태†	관계진행중 범행	1.704(0.28)	**	.533	1.576(0.39)		.455
	동거경험†	동거경험 있음	1.029(0.23)		.029	3.208(1.40)	**	1.166
가해자 특성	전과경력†	전과경력 있음	2.069(0.30)	***	.727	1.201(0.26)		.183
	수용 경험†	수용 경험 있음	1.719(0.34)	**	.542	2.007(0.57)	*	.696
피해자 특성	피해자성별†	남성	.676(0.17)		-.391	1.967(0.88)		.677
	피해자연령‡		.984(0.01)	**	-.016	1.001(0.01)		.001
범행특성	살해의도§	살해의도있음	∞			∞		
	성범죄†	성범죄있음	.653(0.19)		-.426	1.145(0.46)		.135
	스토킹†	스토킹있음	5.390(1.56)	***	1.684	2.628(0.81)	**	.966
	유형력†	유형력행사있음	.939(0.17)		-.063	1.050(0.45)		.300
	재산범죄†	재산범죄있음	.669(0.13)	*	-.402	1.807(0.62)		.592
범행촉발 사유	일상 문제 또는 상호갈등†		.906(0.18)		-.099	1.773(0.64)		.573
	이성 관련 문제†		1.210(1.12)		.190	.170(0.14)	*	-1.771
	관계 단절에 대한 반응†		1.863(0.45)	*	.622	2.955(1.06)	**	1.083
	경제적 문제†		1.743(0.42)	*	.555	1.614(0.59)		.479
	성적 목적†		1.460(0.52)		.379	1.396(0.72)		.334
범행장소	온라인 또는 비대면상황†		2.772(0.76)	***	1.020	2.986(1.14)	**	1.094
	주거지†		.723(0.16)		-.324	.893(0.32)		-.113
	직장이나 영업장†		.536(0.18)		-.623	1.372(0.84)		.316
	자동차 등 이동수단†		.395(0.15)	*	-.930	2.421(1.60)		.884
	숙박업소†		.751(0.23)		-.287	1.955(1.07)		.670
Wald χ^2			232.17***			113.13***		
log (pseudo)likelihood			-693.95			-338.34		

주. OR = odds ratio.
† 이분형 또는 범주형 변수. ‡ 순서형 변수.
§ 살해의도 변수의 경우 완전분리 현상으로 분석에서 제외함.
***p<.001. **p<.01. *p<0.05.

1) 재피해 예측 모형 분석결과

첫 번째 모형은 1차 사건의 범행특성이 '재피해로의 전환', 즉 1차 피해가 2차 피해로 이어지는 과정에 미치는 영향을 분석하였다.

먼저 관계 및 피해자·가해자 특성에 대한 분석결과, 1차 범행 시 관계가 진행 중인 경우에는 재피해 위험이 유의하게 높았으며(OR=1.704, p<.01), 전과경력(OR=2.069, p<.001)과 수용 경험(OR=1.719, p<.01) 모두 재피해 위험을 유의하게 높이는 요인으로 나타났다. 연령이 증가하는 경우(OR=.984, p<.01)에는 재피해 위험이 감소하였다.

범행특성에서는 1차 범행 시 스토킹이 동반된 경우 재피해 위험이 5.390배로 매우 높았다(p<.001). 1차 범행에서 재산범죄가 수반된 경우는 연령의 증가와 함께 재피해 위험을 낮추는 요인이었다(OR=.67, p<.05).

범행 촉발 사유 측면에서는 1차 범행이 관계 단절에 대한 반응(OR=1.863, p<.05)으로 발생한 경우와 경제적 문제(OR=1.74, p<.05)로 발생한 경우 재피해 가능성이 높게 나타났다.

범행 장소의 경우, 온라인/비대면 상황에서의 1차 범행은 재피해 위험을 2.772배(p<.001) 높이는 주요 위험요인이었으나, 자동차 등 이동수단(OR=.40, p<.05)에서의 범행은 오히려 재피해 가능성을 유의하게 낮추는 것으로 나타났다.

2) 장기화 예측 모형 분석결과

두 번째 모형은 이미 2차 피해를 경험한 사례를 대상으로, 2차 사건의 범행 요소를 독립변수로 사용하여 피해가 3차 이상으로 심화될지 여부를 예측한 결과이다. 이는 피해의 장기화 단계에 영향을

미치는 요인을 규명하는 데 목적이 있다. 분석결과, 피해의 장기화 단계에서는 재피해 단계와 다소 다른 요인들이 부각되었다.

먼저 관계 및 피해자·가해자 특성에서 연인(내연)관계(OR=4.804, p<.01)와 동거 경험(OR=3.208, p<.01)은 재피해 단계와 달리 3차 이상 피해로의 위험을 증가시키는 강한 요인으로 나타났다. 가해자의 수용 경험 역시 재피해 단계와 마찬가지로 피해 고착화 위험을 유의하게 높이는 것으로 나타났다(OR=2.01, p<.05). 다만, 재피해 단계의 유의한 영향요인이었던 가해자의 전과경력은 유의미한 영향이 나타나지 않았다.

범행특성에서는 재피해 단계와 마찬가지로 스토킹이 여전히 높은 위험도를 보였다(OR=2.628, p<.01). 다만, 재피해 단계로의 이행에 유의한 영향요인이었던 재산범죄 여부는 장기화 단계에서는 유의미하지 않았다.

범행 촉발 사유 중 관계 단절에 대한 반응은 재피해 단계와 동일하게 피해 장기화 위험을 높이는(OR = 2.955, p<.01) 강한 요인이었으나, 이성 관련 문제인 경우(OR=.170, p<.05)는 3차 이상으로의 심화를 억제하는 유의미한 요인으로 나타났다. 재피해 단계에서 유의미한 정(+)적 요인이었던 경제적 문제는 장기화 단계에는 유의미하지 않았다.

범행 장소 중에서는 온라인 또는 비대면 상황이 2.99배(p<.01)의 위험도로 재피해 단계와 마찬가지로 장기화 단계에 유의미한 영향을 미쳤고, 재피해 단계 시 부(-)적인 영향을 미쳤던 자동차 등 이동수단은 장기화 단계에서는 유의미한 영향이 나타나지 않았다.

3) 이항 로지스틱 두 단계 모형 비교

두 단계 모형을 비교하면, 피해 심화 과정에 따라 위험요인의 역할이 시간적 변화 양상을 보임을 알 수 있다.

먼저 관계 특성의 측면에서 연인(내연)관계와 동거 경험은 재피해 예측 단계에서는 유의미한 영향을 보이지 않았으나, 장기화 예측 단계에서는 각각 약 4.8배와 3.2배로 위험도를 크게 증가시키는 핵심 요인으로 나타났다. 이는 친밀한 관계의 폐쇄성과 일상적 접촉 빈도가 초기 재피해보다는 피해의 장기화 과정에서 중요한 역할을 한다는 것을 의미한다.

가해자 특성에서는 전과경력이 재피해 위험을 약 2배 이상 높이는 요인으로 나타났지만, 이후 장기화 단계에서는 유의미한 영향을 미치지 못하였다. 반면, 수용 경험은 재피해 예측 단계와 장기화 예측 단계 모두에서 유의한 영향을 미치는 강한 위험요인으로 확인되었다. 이러한 결과는 전과경력이 단순히 재피해의 시작을 예측하는 데는 유용하나 피해의 장기화를 예측하는 데는 제한적인 반면, 수용 경험은 재피해 시작과 장기화를 모두 이끄는 핵심적 요인임을 시사한다.

범행특성과 관련하여 스토킹은 두 단계 모두에서 매우 높은 위험도를 보였는데, 재피해 예측 시 약 5.4배, 장기화 예측 시 약 2.6배의 매우 높은 오즈비 값을 보였다.

범행 촉발 사유 측면에서는 관계 단절에 대한 반응으로 인한 범행이 재피해 예측 단계에서 약 1.9배, 장기화 예측 단계에서 약 3.0배의 위험도를 보여 두 단계 모두에서 핵심적인 위험요인으로 나타났다. 반면 경제적 문제는 재피해 단계에서 약 1.7배의 유의한 영향을 미쳤으나 장기화 예측 단계에서는 유의미하지 않았다.

주목할 점 중 하나는 이성 관련 문제가 재피해 예측 단계에서는

유의한 영향이 없었으나, 장기화 예측 단계에서는 오히려 위험 수준을 유의하게 감소시키는 보호 요인으로 작용하였다는 점이다. 이는 이성 관련 문제로 인한 폭력이 다른 요인들에 비해 우발적이고 단발성일 가능성이 크다는 것을 시사한다.

범행 장소에서는 온라인 또는 비대면 상황에서의 범행이 재피해 예측 단계에서 약 2.8배, 장기화 예측 단계에서 약 3.0배의 위험도를 보여 두 단계에서 모두 중요한 위험요인으로 작용하였다. 자동차 등 이동수단에서의 범행은 재피해로의 위험도를 유의하게 감소시키는 보호 요인으로 나타난 반면, 장기화로의 위험도에는 유의미한 영향이 없었다. 이는 이동수단에서의 범행이 일회성에 그칠 가능성이 높음을 의미한다.

4. 다항 로지스틱 회귀분석 분석결과

다항 로지스틱 회귀분석은 종속변수를 '1차 피해로 종료', '2차 피해까지 진행', '3차 이상 피해 확장'의 세 범주로 나누고, '1차 피해로 종료'를 참조 범주로 설정하여 분석하였다. 즉, 이 모형은 두 가지 경로를 '1차 피해로 종료'라는 동일 출발점과 비교하여 각 경로의 특성을 동시에 분해하는 접근방법을 사용하였다.[47]

이를 통해 '1차 피해로 종료된 집단에 비해 2차 피해까지 진행된 집단(재피해 경로)에 속할 상대위험비는 어떠한가?'와 '1차 피해로 종료된 집단에 비해 3차 이상 피해로 확장된 집단(장기화 경로)에 속할 상대위험비는 어떠한가?'라는 두 가지 질문에 동시에 답하며, 집단별 예측 요인의 차이를 비교하고자 하였다. 구체적인 분석결과는 [표 3-7]과 같다.

47) 본 연구에서는 2차 피해까지 진행되는 경로를 '재피해 경로'로, 3차 이상 피해까지 확장되는 경우를 '장기화 경로'로 명명하였다.

[표 3-7] 다항 로지스틱 회귀분석 결과

변수			2차 피해까지 진행 (재피해 경로)			3차 피해 이상 진행 (장기화 경로)		
			RRR(S.E)		β	RRR(S.E)		β
관계특성	관계유형†	연인(내연)관계	.595(0.21)		-.519	2.514(0.68)	**	.922
	관계형태†	관계진행중 범행	1.397(0.29)		.335	2.025(0.39)	***	.706
	동거경험†	동거경험 있음	.530(0.19)		-.635	1.436(0.37)		.362
가해자 특성	전과경력†	전과경력 있음	1.588(0.29)	*	.462	2.484(0.42)	***	.910
	수용 경험†	수용 경험 있음	1.280(0.35)		.247	1.940(0.42)	**	.663
피해자 특성	피해자성별†	남성	.520(0.18)		-.655	.773(0.22)		-.258
	피해자연령‡		.981(0.01)	*	-.019	.984(0.01)	*	-.016
범행특성	살해의도§	살해의도있음	∞			∞		
	성범죄†	성범죄있음	.893(0.31)		-.114	.555(0.19)		-.588
	스토킹†	스토킹있음	2.331(0.91)	*	.846	7.821(2.34)	***	2.057
	유형력행사†	유형력행사있음	1.157(0.26)		.146	.750(0.15)		-.287
	재산범죄†	재산범죄있음	.588(0.16)	*	-.530	.697(0.15)		-.361
범행촉발 사유	일상 문제 또는 상호갈등		.710(0.18)		-.343	1.108(0.27)		.102
	이성 관련 문제		1.859(1.70)		.620	1.075(1.29)		.072
	관계 단절에 대한 반응		1.291(0.38)		.256	2.383(0.67)	**	.869
	경제적 문제		1.100(0.34)		.095	2.273(0.63)	**	.821
	성적 목적		.968(0.39)		-.033	1.950(0.83)		.668
범행장소	온라인 또는 비대면상황		5.188(2.28)	***	1.646	2.190(0.67)	*	.784
	주거지		2.100(0.79)	*	.742	.478(0.12)		-.738
	직장이나 영업장		2.142(0.55)	**	.762	.275(0.11)	**	-1.290
	자동차 등 이동수단		1.109(0.63)		.103	.264(0.12)	**	-1.332
	숙박업소		1.522(0.97)		.704	.451(0.16)	*	-.795
Wald χ^2			3807.89					
log (pseudo)likelihood			-1044.58					

주. RRR = relative risk ratio. 참조범주는 '최초 피해로 종료'임.
† 이분형 또는 범주형 변수. ‡ 순서형 변수.
§ 살해의도 변수의 경우 완전분리 현상으로 분석에서 제외함.
***p<.001. **p<.01. *p<0.05.

1) 재피해 경로 분석결과

참조 범주인 1차 피해로 종료된 집단과 비교하여 재피해 경로에 속할 상대위험비를 검토한 결과, 관계 특성 요인들의 상대위험비는 통계적으로 유의하지 않았다.

가해자 특성 중 가해자의 전과경력은 재피해 경로에 속할 상대위험비를 1.588배(p<.05) 높였으며, 피해자 특성 중 피해자의 연령은 재피해 경로에 속할 상대위험비를 유의하게 감소시켰다(RRR=.981, p<.05).

범행특성에서는 스토킹이 재피해 경로에 속할 위험을 2.331배(p<.05) 높인 반면, 재산범죄는 상대위험비를 감소시키는 요인으로 작용했다(RRR=.588, p<.05).

범행 장소의 경우, 온라인 또는 비대면 상황이 재피해 경로에 속할 상대위험비를 5.188배(p<.001) 높였으며, 주거지(RRR=2.100, p<.05)와 직장이나 영업장(RRR=2.142, p<.01) 역시 상대위험비를 2배 이상 높이는 유의미한 요인이었다.

그 외 변수들은 재피해 경로에 속할 상대위험비에 통계적으로 유의미한 영향을 미치지 않았다.

2) 장기화 경로 분석결과

최초 피해로 종료되는 경우와 비교하여 장기화 경로는 재피해 경로와는 다른 위험요인의 양상을 보였다.

먼저, 관계 특성에서 연인(내연)관계(RRR=2.514, p<.01)와 관계 진행 중 범행(RRR=2.025, p<.001)은 장기화 경로에 속할 상대위험비를 2배 이상 높였다.

가해자 특성에서 가해자의 전과경력(OR=2.484, p<.001)과 수용

경험(RRR=1.940, p<.01) 역시 장기화 경로에 속할 상대위험비를 높이는 주요 요인이었다. 반면, 피해자 특성 중 피해자의 연령은 장기화 경로에 속할 상대위험비를 감소시켰다(RRR=.984, p<.05).

범행특성에서 스토킹은 장기화 경로에 속할 상대위험비를 7.821배(p<.001) 높여, 피해 장기화를 예측하는 가장 핵심적인 변수임이 다시 한번 확인되었다.

범행 동기 중에서는 관계 단절에 대한 반응(RRR=2.383, p<.01)과 경제적 문제(RRR=2.273, p<.01)가 장기화 경로에 속할 상대위험비를 높이는 주요 요인이었다.

범행 장소에서 온라인 또는 비대면 상황은 장기화 경로에 속할 상대위험비를 2.190배(p<.05) 높인 반면, 직장이나 영업장(RRR=.275, p<.01), 자동차 등 이동수단(RRR=.260, p<.01), 숙박업소(RRR=.451, p<.05)는 장기화 경로에 속할 상대위험비를 유의하게 감소시켜, 이러한 장소에서는 1차 피해로 종결될 가능성이 더 높은 것으로 확인되었다.

3) 다항 로지스틱 두 경로 간 비교

재피해 경로와 장기화 경로를 비교하면, 피해가 심화되는 과정에서 위험요인의 영향력이 변화하는 양상을 보였다.

관계 특성의 연인(내연)관계와 관계 진행 중 범행은 재피해 경로에서는 유의하지 않았으나, 장기화 경로에서는 각각 2.514배, 2.025배로 상대위험비를 증가시켰다.

가해자 특성에서 전과경력은 두 경로 모두에서 유의한 위험요인이었으나, 재피해 경로(RRR=1.588)보다 장기화 경로(RRR=2.484)에서 더 강한 영향력을 보였다. 수용 경험은 재피해 경로에서는 유의하지 않았으나, 장기화 경로에서는 1.940배의 상대위험비를 보였다.

피해자 특성에서 피해자의 연령은 두 경로 모두에서 일관되게 상대위험비를 감소시키는 요인이었다.

범행특성 중 스토킹은 두 경로 모두에서 유의한 위험요인이었으나, 재피해 경로(RRR=2.331)보다 장기화 경로(RRR=7.821)에서 그 영향력이 현저히 증가했다. 반면, 재산범죄는 재피해 경로에서만 상대위험비를 감소시켰다(RRR=.588).

범행 촉발 사유의 경우 재피해 경로에는 유의한 위험요인이 없는 반면, 장기화 경로에서는 관계 단절에 대한 반응(RRR=2.383)과 경제적 동기(RRR=2.273)가 유의한 위험요인이었다.

범행 장소에서는 온라인 또는 비대면 상황이 두 경로 모두에서 유의한 위험요인이었으나, 재피해 경로(RRR=5.188)에서 더 강한 영향력을 보였다. 주거지와 직장이나 영업장은 재피해 경로에서는 상대위험비를 증가시켰으나(각각 RRR=2.100, RRR=2.142), 장기화 경로에서는 상대위험비를 감소시키는 상반된 효과를 보였다(RRR=.275). 자동차 등 이동수단(RRR=.264)과 숙박업소(RRR=.450)는 장기화 경로에서만 위험을 감소시키는 요인이었다.

제 4 절 소결

이항 로지스틱 모형과 다항 로지스틱 모형은 친밀한 파트너 폭력의 상이한 측면을 조명함으로써 상호보완적 통찰을 제공하였다. 본 연구에서 이항 로지스틱과 다항 로지스틱 모형을 병행 사용한 것은 각 방법론의 고유한 강점을 활용하여 피해의 반복 및 심화 현상을 입체적으로 이해하기 위함이다.

방법론적 관점에서 이항 로지스틱 모형은 피해가 시간의 흐름에 따라 단계적으로 진화하는 '과정'을 포착한다. 각 전환 시점(1차→2차, 2차→3차)에서 시점 특성별 조건부 확률을 분석함으로써 위험요인이 피해 경과에 따라 어떻게 변화하는지를 동태적으로 파악할 수 있다. 반면 다항 로지스틱 모형은 최종 피해 수준(경로)에 따른 집단 간 차이를 분석하여 피해 경로의 구조적 패턴을 규명한다. 이는 서로 다른 피해 궤적이 애초부터 어떤 특성에 의해 결정되는지를 보여준다.

본 절에서는 두 모형의 분석결과를 종합하여 재피해 유형 및 경로에 따른 영향요인의 작동 방식, 범행 장소의 특수성, 그리고 분석의 한계 및 후속 분석에 대해 논의하고 시사점을 밝혀내고자 한다.

1. 주요 연구결과 논의

1) 재피해·반복피해 유형 및 경로별 영향요인 작동 방식

두 분석 모형의 비교를 통해 확인된 가장 중요한 발견은 동일한 변수가 피해의 진행 단계와 분석 관점에 따라 서로 다른 방식으로 작동한다는 점이다. 이는 친밀한 파트너 폭력 피해의 심화 과정이 단순한 선형적 누적이 아닌, 복합적이고 다층적인 상호작용의 산물

임을 시사한다. 분석결과, 크게 네 가지 효과 패턴을 확인할 수 있었다.

첫째, 초기 재피해 예측 요인이다. 가해자의 전과경력의 경우 이항 분석에서 재피해로의 진행을 강하게 예측했으며(RRR=2.07, p<.001), 다항 분석에서는 1차 피해로 종료된 집단에 속할 가능성에 비해 2차 피해 집단에 속할 상대위험비(RRR=1.588)와 3차 이상 피해 집단에 속할 상대위험비(RRR=2.484)를 모두 높였다. 이는 전과경력이 재피해 시작을 예측하는 주요 요인임을 시사한다.

둘째, 장기화 단계에서 위험을 가속화하는 요인들이다. 연인관계 변수의 경우, 이항 분석에서 재피해로의 진행에는 유의하지 않았으나 장기화로의 전환에서는 위험도를 4.8배 높이는 것으로 나타났다. 다항 분석에서는 1차 피해로 종료되는 집단에 속할 가능성에 비해 장기화 경로에 속할 상대위험비가 2.51배 높은 것으로 나타났다. 이는 연인관계의 위험성이 초기에는 잠재적이다가 피해가 누적되면서 급격하게 증가함을 시사한다. 동거 경험 역시 유사한 패턴을 보여, 이러한 친밀한 관계 특성들이 피해 양상의 질적 전환을 촉발하는 역할을 함을 알 수 있다.

셋째, 모든 단계에서 일관되게 작용하는 위험요인들이다. 스토킹 행위와 온라인 또는 비대면 장소의 경우 이항 분석 시 1차→2차, 2차→3차 모두에서 높은 위험성을 보였다. 다항 분석에서는 1차 피해로 종결된 집단에 속할 가능성에 비해 재피해 경로(RRR=5.188) 또는 장기화 경로(RRR=2.190)에 속할 상대위험비를 모두 높이는 것으로 나타났다. 이는 스토킹과 온라인 또는 비대면에서의 범행이 피해를 가속화하고 장기화시키는 핵심 기제임을 보여준다.

마지막으로, 재피해 또는 장기화로의 진행 위험을 낮추는 요인들이 확인되었다. 피해자의 연령은 이항 모형의 재피해로의 단계와 다항 분석의 두 경로 모두에서 이러한 억제 요인으로 작용했다. 즉,

연령이 증가할수록 재피해 또는 장기피해로 나아갈 가능성이 감소한 것이다. 아울러 재산범죄의 경우 이항 분석의 재피해 단계와 다항 분석의 재피해 경로에서 억제 효과를 보였고, 이성 문제의 경우에는 이항 분석의 3차 이상 피해 발생에 위험 감소 요인으로 작용했다.

2) 범행 장소의 특수성에 관한 논의

본 절의 연구 결과, 범행 장소는 다양한 해석의 여지를 제공하였다. 특히 일반적인 예상과 달리 특정 장소에서의 범행이 통계적으로 낮은 장기화 가능성을 보이는 역설적 현상이 관찰되었다. 이러한 범행 장소에 따른 재피해 패턴의 차이는 피해의 심화 및 장기화가 단순한 반복이 아닌 공간적 맥락에 따른 질적 변화를 수반함을 보여준다.

이항 모형에서는 온라인 또는 비대면 장소가 유일하게 유의한 효과가 있는 요인인 반면, 다항 모형에서는 장소별로 차별화된 효과가 확인되었다. 구체적으로 자동차 등 이동수단, 숙박업소, 직장이나 영업장은 모두 재피해 경로에서는 유의하지 않았으나 장기화 경로에서는 유의한 억제 효과를 보였다. 이러한 장소별 효과의 차이는 다음과 같은 맥락에서 해석할 수 있다.

첫째, 차량 등 이동수단과 숙박업소에서의 범행은 피해자의 이동 자유를 제한하는 폐쇄된 공간의 특성상 감금죄가 성립할 가능성이 높으며, 실제 판결문 분석에서도 이들 장소의 범행이 감금과 연관되는 경우가 많았다. 이러한 고위험 상황은 신속한 사법적 개입으로 이어져 물리적 재범 기회가 차단되었을 가능성이 크다. 즉, 이러한 장소에서의 낮은 장기화율은 낮은 위험성이 아닌, 역설적으로 높은 초기 위험성에 기인한 결과로 해석된다. 또한 이들 장소는 일상적

거주 공간이 아닌 일시적 체류 공간으로서, 체계적이고 지속적인 통제 목적보다는 우발적이고 폭발적인 범행과 연관될 가능성이 크다.

둘째, 직장이나 영업장은 특히 주목할 만한 패턴을 보였다. 다항 분석에서 이 장소는 1차 피해로 종료될 가능성에 비해 2차 피해 집단에 속할 상대위험비는 높였으나(재피해 촉진), 3차 이상 집단에 속할 상대위험비는 낮추는(장기화 억제) 이중적 효과를 나타냈다. 이는 친밀한 관계의 특수성과 직장이나 영업장이 갖는 공간의 특성을 동시에 반영한다. 즉, 가해자가 피해자의 직장 위치를 파악하고 있어 접근이 용이하여 초기 재피해 위험은 높으나, 타인의 시선과 잠재적 개입 가능성으로 인해 장기적이고 반복적인 가해는 제한되는 공간적 특성이 작용한 것으로 해석된다.

2. 분석의 한계 및 후속 분석에 관한 논의

본 분석은 친밀한 파트너 폭력 피해의 반복적 과정을 실증적으로 분석하여 의미 있는 발견을 도출하였으나, 다음과 같은 한계를 갖는다.

첫째, 본 연구는 범죄의 '유무' 또는 '빈도'만을 종속변수로 설정하였으며, 범죄의 '유형'이나 '심각성'은 고려하지 않았다. 이로 인해 일부 변수의 효과가 왜곡될 가능성이 있다. 대표적인 예는 '살해의도' 변수가 통계적 추정이 불가능한 형태로 나타난 점이다. 이와 관련해 데이터를 분석한 결과, 1차에 살해의도가 포함된 모든 사건이 1차에서 종료된 독특한 패턴이 나타났다. 추가로 판결문을 검토한 결과 초기부터 살인이나 살인 미수가 포함된 사건의 경우 가해자가 징역형 등으로 즉시 구속되거나 피해자의 사망으로 인해 물리적으로 재피해가 불가능해지는 경우가 대부분이었다. 따라서 살해의도는 재피해 발생을 예측하는 지표라기보다는, 즉각적인 생명 위협을 의

미하는 결정적 위험 신호로 이해되어야 한다. 이는 위험요인의 중요성을 평가함에 있어 단순히 재피해 발생 여부만을 기준으로 삼아서는 안 되며, 피해의 심각성과 같은 질적 특성을 함께 고려해야 함을 시사한다.

아울러, 살해의도 변수의 낮은 출현 빈도 역시 중요한 함의를 지닌다. 1,305건의 1심 판결문 중 살해의도가 인정된 사건은 33건으로 전체의 2.53%에 불과했다. 이러한 낮은 수치는 두 가지 측면에서 해석할 수 있다. 첫째, 친밀한 파트너 폭력의 실제 치명성과 사법적 판단 간 간극이 존재할 가능성이다. 둘째, 한국 사법 시스템에서 살인의 의도를 법적으로 인정받기 위한 기준이 매우 높다는 점이다. 즉, 2.53%라는 수치는 실제 살해 위험이 있는 사건의 비율이 아니라, 범행 도구, 공격 부위, 반복성 등 모든 요건이 명백하여 법관이 살인의 고의를 인정할 수밖에 없었던 극단적 사건들의 비율일 가능성이 높다. 친밀한 파트너 폭력이 점진적으로 심화되는 과정적 특성을 고려할 때, 이는 사법 시스템이 폭력의 위험 수준이 극단에 이른 후에야 비로소 살해의도를 인정하는 사후적 위험 인식의 한계를 반영할 수 있다.

둘째, 횡단적·단계적 분석 방식에 따른 인과관계 추론의 제약이다. 본 연구는 '초기', '2차', '3차 이상'에 해당하는 사건 특성과 관계를 단계별·경로별로 비교·분석하였다. 그러나 이 경우 시간의 흐름에 따른 변화 양상을 포착하는 데 한계가 있다. 예를 들어, 범행으로 인해 발생하는 상해의 수준이나 계획성, 피해자-가해자 관계 등은 최초 사건 발생 이후 시간에 따라 지속적으로 변화하는데, 로지스틱 분석 중심의 현재 방법론으로는 이러한 변화를 포착하기 어렵다.

따라서, 추가 연구에서는 범죄의 빈도와 심각성을 동시에 고려하는 복합 지표를 개발하거나, 생존분석(survival analysis), 잠재계층

분석(latent class analysis), 토픽모델링(topic modeling) 등 질적·시간적 분석을 함께 수행하여 결과를 종합하는 보다 정교하고 복합적인 방법이 필요하다.

이에 이어지는 4장과 5장에서는 이러한 한계를 보완하기 위해 생존분석과 토픽모델링을 활용하여 차수별 범행의 질적 양상과 특성 파악을 위한 추가 분석을 실시하였다. 특히 이어지는 4장에서는 종단적 데이터를 활용하여 시간 특성을 활용한 변수와 분석방법을 통해 위험요인의 시간적 변화와 누적 효과를 추적하고자 한다.

제 4 장 시간경과에 따른 친밀한 파트너 폭력 반복피해 위험: 생존분석

앞선 제3장에서는 로지스틱 회귀분석을 통해 친밀한 파트너 폭력의 재피해 및 장기화 영향요인을 규명하였다. 그러나 이 분석은 폭력이 '언제', '어느 정도 간격으로' 반복되는지와 같은 시간적 차원을 포착하지 못한다. 이에 본 장에서는 분석의 초점을 '사건의 발생 여부와 진행 경로'에서 '사건 발생까지의 시간(time-to-event)'으로 확장하여 반복피해의 시간적 패턴과 가속화 메커니즘을 체계적으로 규명하고자 한다. 이를 위해 데이터를 개인-기간[48] 구조로 재구성하여 최대 6차까지의 모든 사건 간격을 분석 단위로 설정하였다.

변수는 제3장의 체계를 기본으로 하되 생존분석의 방법론적 특성과 모형의 통계적 안정성을 고려하여 일부 조정하였다. 관계형태(진행/종료)는 시간가변 공변량(time-varying covariate, TVC)으로 처리하여, 관계의 동적 변화가 반복피해 위험에 미치는 영향을 정밀하게 포착하고자 하였다.

방법론적으로는 두 단계로 접근한다. 첫째, Kaplan-Meier 추정법(Kaplan & Meier, 1958)으로 생존곡선을 도출하여 시간적 군집성과 가속화 패턴을 시각화한다. 둘째, PWP 반복사건 모형(Prentice, Williams & Peterson, 1981)을 적용하되, counting process(CP)를 활용한 누적 시간과 gap time(GT)을 활용한 시간 간격 분석을 병행한다.

본 장의 구성은 다음과 같다. 제1절에서는 생존분석을 위한 변수 조정과 데이터 구조 변환을 설명한다. 제2절에서는 Kaplan-Meier

48) person-period 구조는 한 개인의 반복사건을 각각 별도의 관찰 단위로 분리한 데이터 형태이다. 예를 들어, 한 사람이 3차까지 폭력을 경험했다면 3개의 행으로 분리된다.

추정법, Cox 모형(Cox, 1972), PWP 반복사건 분석의 방법론을 제시한다. 제3절에서는 차수별 시간 간격, 생존곡선, PWP 모형 결과를 순차적으로 분석한다. 제4절에서는 주요 발견을 종합하고 한계를 논의한다.

제 1 절 분석자료

본 절에서는 생존분석을 위한 데이터 구조와 변수 설정을 제시한다. 독립변수는 기본적으로 제3장과 동일하게 구성하였으나, 완전분리 문제, 모형 수렴 문제 등으로 일부 변수를 분석에서 제외하였다. 또한, 시간가변 공변량을 활용하여, 시간(차수)에 따른 변화 양상이 반복피해 위험에 미치는 영향을 포착하고자 하였다.

종속변수는 제3장의 범주형 변수와 달리 각 사건 간 발생 간격(일수)을 생존시간으로 측정하여, 최대 6차까지의 반복사건 자료 구조를 구성하였다. 이를 위해 데이터를 각 사건이 개별 행으로 표현되는 롱 포맷(long format) 형태로 재구성하였다.

이를 통해 단순히 반복피해 발생 여부를 넘어 반복적으로 발생하는 피해의 시간적 패턴과 영향요인을 체계적으로 분석할 수 있는 기반을 마련한다.

1. 생존분석을 위한 독립변수 검토 및 조정

본 장에서 사용하는 독립변수는 기본적으로 제3장과 동일하다. 관계 특성(관계유형, 관계형태, 동거경험), 가해자 특성(전과경력, 수용경험), 피해자 특성(성별, 연령), 범행특성(성범죄, 스토킹, 유형력 행사)이 포함된다. 다만 제3장 분석 시 확인된 사안들과 생존분석의 특성을 고려하여 다음과 같은 조정을 수행하였다.

첫째, 살해의도 변수는 제3장 분석에서 완전분리 및 표본 수 부족 문제가 확인되었는데, 본 장의 분석 역시 동일한 자료를 사용하므로 동일한 이유로 해당 변수를 제외하였다.

둘째, 범행촉발사유와 범행장소 변수는 생존분석 모형의 수렴 문제를 고려하여 분석에서 제외하였다. 예를 들어 전체 관찰기간 동안

의 재피해 또는 장기피해 여부만 분석하는 로지스틱 회귀분석과 달리, Cox 회귀분석은 각 사건 발생 시점마다 위험 집합 내에서 실제 사건 경험자와 미경험자의 특성을 비교한다. 이 과정에서 특정 범주 내에서 사건이 전혀 발생하지 않으면 해당 범주의 회귀계수를 추정할 수 없어 모형이 수렴하지 않는다. 특히 본 연구에서 사용하는 PWP 모형은 1차부터 6차까지의 사건을 순차적으로 분석하는데, 후속 사건으로 갈수록 사건 수가 감소하여 특정 범주에서 사건이 발생하지 않을 가능성이 증가한다. 이러한 희소 사건 문제를 고려하여 다범주 변수인 범행촉발사유와 범행장소를 제외하였다.

다만, 범행장소 중 온라인 또는 비대면의 경우 제3장의 분석결과에서 재피해와 장기피해를 예측하는 가장 강력한 요인으로 확인되었다. 또한, 최근 온라인 범행의 양상이 심각해지고 있으며, 모든 범행장소가 온라인과 오프라인 두 범주로 명확히 구분될 수 있으므로, 이를 이분 변수로 재분류하여 분석에 활용하였다.

마지막으로, 관계형태 변수를 시간가변 공변량으로 설정하였다. 친밀한 파트너 관계는 시간에 따라 변화하는 특성을 지니기 때문이다. 즉, 첫 번째 사건 시점에 진행 중이던 관계가 다음 사건 시점에서는 종료된 관계로 변화할 가능성이 있다. 특히 관계 종료는 친밀한 파트너 폭력 연구에서 중요한 위험요인으로 확인되고 있으므로, 이러한 관계의 동적 변화를 모형에 반영하는 것은 반복피해 위험 추정의 타당성을 높이는 데 필수적이다.

2. 생존시간 정의 및 중도절단 특성

제3장의 로지스틱 회귀분석에서 단계별 재피해 발생 여부(이항 모형)나 최종 사건의 종결 유형(다항 모형)을 범주형 종속변수로 설정하여 분석한 것과 달리, 본 장에서는 각 사건 간 경과 시간을 종

속변수로 설정하였다.

구체적으로, 1차 사건부터 최대 6차 사건까지 각 사건 간 발생 간격(일수)을 개별적인 생존시간으로 측정하여 반복사건(recurrent event) 자료 구조를 생성하였다. 이는 한 개인당 첫 번째 사건까지의 시간만을 분석하는 전통적 생존분석과 달리, 한 개인에게서 여러 차례 발생하는 사건의 전체 과정을 분석할 수 있게 한다. 이러한 구조를 통해 1차 사건부터 첫 재피해까지의 시간뿐만 아니라, 피해가 거듭될수록 사건 발생 간격이 짧아지는지 혹은 길어지는지 등 반복적인 피해의 시간적 패턴과 영향요인을 체계적으로 분석할 수 있게 된다. 한편, 생존분석에서는 관찰 기간 내에 사건이 발생하지 않거나 관찰이 조기에 종료되는 경우가 존재하며, 이를 중도절단(censoring)이라 한다. 본 연구 자료의 중도절단 특성을 살펴보면 다음과 같다.

본 연구에서 중도절단은 주로 우측중도절단의 형태로 나타난다. 앞서 제1장에서 논의한 바와 같이, 후속 사건이 기록되지 않은 사례가 이에 해당하며, 구체적으로는 특정 차수에서 관찰이 종료되어 다음 피해가 기록되지 않은 경우, 판결 선고일까지 다음 차수 사건이 발생하지 않은 경우, 그리고 연구 설계상 6차 이후의 사건을 추적하지 않기로 한 경우가 포함된다. 예를 들어 3차 사건까지만 기록된 사례는 3차에서 4차로의 이행 구간에서 우측중도절단된 것으로 처리된다. 이러한 우측중도절단 사례는 해당 시점까지 후속 피해가 발생하지 않았다는 정보를 생존확률 추정에 반영하되, 그 이후의 상태에 대해서는 판단을 유보하는 방식으로 분석에 활용된다. 다만 친밀한 파트너 폭력의 경우, 제1장에서 논의한 바와 같이 가해자 격리로 인해 폭력이 원천적으로 차단되는 경우가 드물기 때문에, 우측중도절단이 반복피해 위험의 영구적 소멸을 의미한다고 보기는 어렵다. 따라서 본 연구에서 우측중도절단된 사례는 관찰 기간 내에 후속

사건이 기록되지 않은 것으로 해석하는 것이 적절하다.

한편, 본 연구 자료는 좌측중도절단(left censoring)의 가능성도 내포하고 있다. 판결문에 기록된 1차 사건은 형사사법체계에서 범죄로 인정된 최초 시점을 의미하지만, 이것이 해당 관계에서 발생한 실제 첫 번째 폭력이라고 단정할 수는 없다. 1차 사건 이전에 피해자가 여러 차례 신고하였으나 현장종결, 불송치, 가정보호송치, 불기소 등으로 처리되어 판결문에 기록되지 않은 폭력이 존재할 수 있으며, 친밀한 관계라는 특성상 피해자가 신고 자체를 꺼리는 비신고 암수 문제도 존재한다. 이러한 좌측중도절단의 가능성은 판결문에 기록된 1차 사건이 실제 폭력의 시작점보다 늦은 시점일 수 있음을 시사한다. 따라서 본 연구의 시간 간격 분석 결과는 형사사법체계에 공식적으로 포착된 시점을 기준으로 한 것이며, 실제 폭력의 시작점은 이보다 앞서 있을 수 있음을 염두에 두어야 한다.

이러한 생존분석을 위한 변수 조정을 통해 본 장에서는 어떤 요인이 반복적인 피해 발생의 시점을 앞당기거나 늦추는지를 심층적으로 분석하고자 한다.

3. 반복사건 분석을 위한 데이터 구조 변환

반복사건 분석을 위해 데이터를 개인-시점 형태로 재구성하였다. 원자료는 한 사건당 하나의 행(row)으로 구성되어 있으며, 1차부터 6차까지의 사건 정보가 순차적으로 열(column)에 기록된 넓은 형태(wide format)였다. 이를 생존분석에 적합한 긴 형태(long format)로 변환하여 각 개인의 사건 발생 이력을 여러 행으로 분할하였다.

넓은 형태는 한 개인의 모든 정보가 한 행에 펼쳐진 구조인 반면, 긴 형태는 각 사건이 별도의 행으로 분리된 구조를 의미한다. 예를 들어 3차까지 반복피해가 발생한 경우, 넓은 형태는 하나의 행

인 반면 긴 형태에서는 해당 개인의 자료가 3개의 행으로 확장되어 각각 1차에서 2차까지, 2차에서 3차까지, 3차에서 관찰 종료 시점까지의 시간 간격과 각 시점의 공변량 값을 포함하게 된다.

이러한 데이터 재구성을 통해 넓은 형태로 저장된 연속 사건 정보를 생존분석 모형에서 활용할 수 있는 형태로 변환하였다. 특히 각 사건 간 시간 간격(일수)과 사건 발생 시점의 특성을 모두 분석에 반영할 수 있게 되어, 반복적인 피해 과정을 보다 정확하게 모형화할 수 있게 되었다.

제 2 절 분석방법: 생존분석

본 절에서는 친밀한 파트너 폭력의 시간적 패턴을 분석하기 위한 생존분석 방법론을 제시한다. 먼저 Kaplan-Meier 추정법의 이론적 기초와 곱한계 추정법(product-limit estimator)을 통한 생존함수 추정 과정을 설명하고, 중도절단(right censoring) 자료 처리와 생존곡선 해석 방법을 논의한다.

다음으로 Cox 비례위험모형의 특징과 작동원리를 다룬다. 특히 본 장에서는 데이터의 특성을 고려하여 동일 시점에 발생한 다수의 사건을 처리하는 Efron 방법[49]과, 동일 개인의 반복 사건으로 인한 표준오차 과소추정을 방지하는 군집-강건 표준오차(cluster-robust standard error)[50]를 활용한다.

이어서 친밀한 파트너 폭력의 반복적 특성을 포착하기 위해 PWP 모형을 중심으로 한 반복사건 생존분석을 소개한다. PWP 모형은 각 차수의 사건이 순차적으로 발생한다는 조건부 특성을 반영하여, 피해가 누적되면서 가속화되는 패턴을 분석하는 데 적합하다(Prentice et al, 1981).

마지막으로 관계 형태 변화와 같은 시간에 따라 변하는 요인의 효과를 추정하기 위한 시간가변 공변량 모형을 다루며, 판결문 데이터의 특성을 활용한 적용 전략을 논의한다. 이러한 생존분석 기법들은 친밀한 파트너 폭력의 시간 경과에 따른 위험 변화와 반복피해

---

49) Efron 방법은 이러한 동시사건의 발생 순서를 통계적으로 처리하는 방법으로, 동일 시점에 발생한 사건들의 모든 가능한 순서를 평균적으로 고려하여 더 정확한 위험비(hazard ratio)를 추정한다. Breslow 방식은 모든 동시사건에 동일한 위험집합을 사용하지만, Efron 방식은 각 사건마다 위험집합을 점진적으로 감소시켜 더 정확한 추정을 제공한다.

50) 군집-강건 표준오차는 같은 개인이나 집단의 반복 관측치들이 서로 상관되어 있을 때 이를 보정하는 방법이다. 예를 들어, 같은 개인의 여러 시점 관측치들은 독립적이지 않고 서로 연관되어 있을 때, 통계적 유의성을 과대평가하는 문제를 해결하여 올바른 통계적 추론을 가능하게 한다(Cameron & Miller, 2015).

패턴을 종합적으로 이해하는 데 핵심적인 역할을 한다.

1. 생존분석의 기본 개념

생존분석은 관심 사건이 발생하기까지의 시간을 분석하는 통계적 방법론으로, 의학에서의 사망이나 질병 재발, 공학에서의 기계 고장, 사회과학에서의 재범이나 이직 등 다양한 분야에서 활용된다. 생존분석의 핵심은 사건 발생까지의 시간 자료가 갖는 두 가지 특수성, 즉 중도절단(censoring)과 비대칭적 분포를 적절히 다루는 데 있다(Klein & Moeschberger, 2003).

생존분석에서 가장 기본적인 개념은 생존함수(survival function)이다. 생존함수 S(t)는 특정 시점 t까지 사건이 발생하지 않을 확률을 나타내며, 시간이 0일 때 1에서 시작하여 시간이 증가함에 따라 단조 감소하는 특성을 갖는다. 수리적으로 S(t) = P(T > t)로 정의되며, 여기서 T는 사건 발생까지의 시간을 나타내는 확률변수이다. 생존함수는 시간에 따른 생존 확률의 변화를 직관적으로 보여주므로, 집단 간 비교나 예후 평가에 널리 활용된다(Kalbfleisch & Prentice, 2002).

위험함수(hazard function)는 생존분석의 또 다른 핵심 개념으로, 특정 시점까지 사건 없이 생존한 개체가 바로 그 순간에 사건을 경험할 순간 발생률을 나타낸다. 위험함수 h(t)는 조건부 확률의 극한으로 정의되며, 시점 t까지 생존한 조건 하에서 아주 짧은 시간 간격 Δt 내에 사건이 발생할 확률을 그 시간 간격으로 나눈 값의 극한이다. 위험함수는 확률이 아닌 비율의 개념이므로 0 이상의 어떤 값도 가질 수 있으며, 시간에 따라 증가하거나 감소하거나 일정하게 유지될 수 있다. 생존함수와 위험함수는 서로 일대일 대응 관계에 있어, 하나를 알면 다른 하나를 도출할 수 있다(Klein &

Moeschberger, 2003).

누적위험함수(cumulative hazard function)는 시점 0부터 t까지의 위험함수를 적분한 값으로, H(t)로 표기한다. 누적위험함수는 해당 시점까지 누적된 총 위험의 크기를 나타내며, 생존함수와 S(t) = exp(-H(t))의 관계를 갖는다. 실제 분석에서 누적위험함수는 Nelson-Aalen 추정량을 통해 비모수적으로 추정되며, Kaplan-Meier 생존함수 추정과도 동일한 생존-위험 관계에 의해 밀접히 연결된다 (Cook & Lawless, 2007).

이러한 세 함수는 상호 변환이 가능하므로 연구 목적에 따라 적절한 함수를 선택하여 분석결과를 제시할 수 있다. 본 연구에서는 생존함수를 통해 재피해까지의 시간 분포를 기술하고, 위험비(hazard ratio)를 통해 공변량의 효과를 추정한다.

2. Kaplan-Meier 추정법

Kaplan-Meier 추정법은 Edward Kaplan과 Paul Meier가 1958년에 개발한 비모수적(non-parametric) 생존분석방법으로, 중도절단된 자료가 포함된 상황에서 생존함수를 추정하는 데 가장 널리 사용되는 기법이다.

중도절단된 자료는 관찰 기간 동안 사건이 발생하지 않아 정확한 사건 발생 시점을 알 수 없는 불완전한 데이터를 의미한다 (Kaplan & Meier, 1958). 이 방법은 곱한계 추정법(product-limit estimator)이라고도 불리며, 의학, 공학, 사회과학 등 다양한 분야에서 사건 발생까지의 시간을 분석하는 데 핵심적인 역할을 하고 있다. 시점 t에서의 생존함수 추정치는 다음과 같이 계산된다:

[수식 4-1] Kaplan-Meier 생존함수 추정식

$$\hat{S}(t) = \prod_{i:t_i \le t} (1 - \frac{d_i}{n_i})$$

Ŝ(t) (hat S(t)): 시점 t까지의 생존함수 추정값
t: 시간 (분석하고자 하는 특정 시점)
t_i: i번째 사건이 발생한 시점
d_i: 시점 t_i에서 발생한 사건(예: 사망, 재피해)의 수
n_i: 시점 t_i 직전에 생존해 있던(위험에 노출된) 대상자의 수
Π (prod): 곱셈 기호 (모든 조건을 만족하는 시점들에 대한 곱)

이 공식은 각 사건 발생 시점에서의 조건부 생존확률을 연속적으로 곱하여 전체 생존확률을 구하는 방식이며(Kalbfleisch & Prentice, 2002), 추정치의 분산은 Greenwood 공식[51]을 통해 계산할 수 있다(Greenwood, 1926). 이를 바탕으로 신뢰구간을 구성할 때는 로그-로그 변환법을 사용하여 불가능한 값인 0 미만이나 1 초과의 값이 나오는 것을 방지한다.

이 방법은 데이터의 분포에 대한 가정이 필요 없는 비모수적 특성을 가지며, 우측중도절단[52]을 자연스럽게 처리할 수 있다는 장점이 있다(Rich et al., 2010). 또한 비모수적 최대우도추정량으로서 이론적 우수성을 갖고 있으며, 계단함수 형태의 명확한 시각적 표현으로 인해 직관적인 해석이 가능하다.

본 연구에서 Kaplan-Meier 생존함수는 각 범행 차수 사이의 시간 간격을 분석 단위로 하여 구성하였다. 한 피해자-가해자 관계에서 1차 사건이 발생한 시점을 기준으로, 1차와 2차 사이, 2차와 3차

51) Greenwood 공식은 생존분석에서 Kaplan-Meier 생존곡선의 표준오차와 신뢰구간을 계산하는 표준 방법으로, 특정 시점까지 사건이 발생하지 않을 확률의 불확실성을 정량화한다. 중도절단된 데이터가 있는 상황에서도 신뢰할 수 있는 표준오차를 제공한다는 장점이 있다

52) 우측중도절단(right censoring)은 생존분석에서 관찰 종료 시점까지 관심 사건이 발생하지 않아 정확한 사건 발생 시점을 알 수 없는 경우를 의미한다. 즉, 본 연구에서는 관찰 종료 시점까지 재범이 발생하지 않은 경우를 의미한다.

사이 등 최대 6차까지의 모든 사건 간 간격을 각각 하나의 생존시간으로 정의하였다. 여기서 시간 0은 직전 차수 사건이 발생한 시점이며, 특정 시점에서의 생존확률은 직전 사건 이후 해당 일수가 지날 때까지 다음 차수의 폭력이 아직 발생하지 않았을 확률을 의미한다. 예를 들어 15일 시점의 생존확률이 0.40이라면, 직전 사건 이후 15일 동안 재피해가 발생하지 않고 유지되는 사건 간격이 전체의 40%임을 뜻한다.

위험집합은 각 차수별 이행 분석에서 해당 시점까지 다음 차수 폭력을 경험하지 않은 모든 사례로 구성된다. 본 연구에서는 1차에서 2차, 2차에서 3차 등 각 차수 간 이행을 순차적으로 분석하였으며, 각 분석에서 직전 차수 사건을 경험한 사례들이 위험집합의 출발점이 된다. 예를 들어 2차에서 3차로의 이행을 분석할 때, 2차 사건을 경험한 모든 사례가 분석 시작 시점의 위험집합을 구성한다. 이후 시간이 경과하면서 3차 사건이 발생한 사례는 해당 시점에서 사건 발생으로 기록되고, 3차 사건 없이 관찰이 종료된 사례는 중도절단으로 처리된다. 한편 3차 사건이 발생한 사례는 3차에서 4차로의 이행 분석에서 새롭게 위험집합에 포함되어 분석 대상이 된다. 이러한 조건부 구조를 통해 각 차수별로 재피해 위험이 어떻게 변화하는지를 순차적으로 추정할 수 있다.

이와 같은 구성에서 중도절단된 사건 간격은 재피해가 아직 발생하지 않은 상태로 특정 시점까지 관찰되었다는 정보를 제공한다. 중도절단된 사례는 비록 재피해 사건 수에는 포함되지 않으나, 관찰이 종료되는 시점까지는 재피해 위험에 노출된 상태로 생존해 있었으므로 위험집합에는 포함된다. 즉, 중도절단된 사례는 사건이 발생했는지 여부에는 기여하지 않지만, 해당 시점까지 사건 없이 유지되었다는 정보를 생존확률 계산에 반영한다. 따라서 본 연구의 생존곡선은 재피해가 실제보다 과소 관측된 상황에서도 각 관계가 얼마나

오랫동안 다음 폭력 없이 유지되었는지에 관한 정보를 최대한 보존한 추정치로 이해할 수 있다.

Kaplan-Meier 추정법의 해석은 비교적 간단하다. 시간 축을 따라 내려가는 생존곡선은 시간 경과에 따른 생존확률의 감소를 보여주며, 곡선이 급격히 떨어지는 구간은 사건 발생 위험이 높아지는 시기를 의미한다. 두 집단의 생존곡선을 비교하여 어떤 집단이 더 오래 생존하는지, 즉 사건이 늦게 발생하는지를 직관적으로 파악할 수 있으며, 로그-순위 검정 등을 통해 두 생존곡선의 통계적 차이를 검정할 수도 있다.

다만 Kaplan-Meier 방법 자체는 공변량을 반영하지 않기 때문에, 여러 요인의 영향을 동시에 고려하거나 통제변수를 반영하려면 Cox 비례위험모형과 같은 회귀모형이 필요하다(Allison, 1984). 또한 외삽(extrapolation)의 한계[53]로 인해 관찰 데이터 범위를 벗어난 예측의 신뢰성이 부족하고, 소표본이나 과도한 중도절단 상황에서는 추정치의 불안정성 문제가 발생할 수 있다.

3. Cox 비례위험모형

1) Cox 모형의 수리적 기초와 추정과정

Cox 비례위험모형(Cox proportional hazards model)은 생존분석의 가장 대표적인 회귀분석 기법으로, 여러 공변량이 사건 발생의 위험률에 미치는 영향을 추정할 수 있게 해준다 (Cox, 1972).

Cox 모형은 준모수적(semi-parametric)인 접근법으로서, 사건 발생까지의 기초위험률(baseline hazard)은 특정 분포를 가정하지 않고

53) 외삽(extrapolation)은 관찰된 자료의 범위를 넘어서 변수 간 관계를 기초로 값을 추정하는 과정을 의미한다. 회귀분석으로 도출된 모형은 설명변수의 관찰 범위 내에서만 엄격하게 타당하며, 이 범위를 벗어난 예측은 심각한 오류를 초래할 수 있다(Altman & Bland, 1998).

추정하되, 공변량과 사건 발생 위험 간의 관계만을 모형화한다. 즉, Cox 모형의 위험함수는 특정 시점 t에서의 순간적인 사건 발생 위험을 나타내며, 이를 수식으로 나타내면 다음과 같다.

[수식 4-2] Cox 비례위험모형의 위험함수

$$h(t|X) = h_{0(t)}\exp(\beta_1 x_1 + \beta_2 x_2 + \cdots + \beta_p x_p)$$

h(t|X): 공변량 X가 주어졌을 때 시점 t에서의 위험함수(순간 사건 발생률)
$h_0(t)$: 기초위험함수 (모든 공변량이 0일 때의 위험함수)
$\beta_1, \beta_2, \cdots, \beta_p$: 각 공변량에 대한 회귀계수(로그 위험비)
$x_1, x_2, \cdots, x_p$: 각 개체의 공변량 값 (연령, 성별, 치료법 등)
X: 공변량 벡터 (x_1 , x_2 , ..., x_p를 하나로 묶은 것)
exp(): 지수함수 (자연상수 e의 거듭제곱)

Cox 비례위험모형의 핵심은 부분우도(partial likelihood) 개념에 있다.[54] 전통적인 모수적 생존모형들이 기초위험함수 $h_0(t)$에 대해 특정 분포를 가정해야 하는 것과 달리, Cox(1972)는 이를 추정하지 않고도 회귀계수 β를 추정할 수 있는 방법을 제안했다. 이는 [수식 4-3]과 같이 부분우도함수를 통해 구현된다(Cox, 1975).

54) Cox 비례위험모형의 '부분우도'는 사건이 일어난 시점마다 사건을 겪은 사람과 그 순간까지 아직 사건이 없던 사람들의 공변량을 상대적으로 비교해 β를 추정한다. 각 사건 시점(tk) 직전에 생존해 있는 모든 개인을 위험집합으로 정의하고, 사건자 한 명의 공변량 값을 위험집합 전체의 공변량 합으로 나눈 비율을 우도로 삼는다. 중도절단된 개인도 관찰이 끝나기 전까지는 이 위험집합에 포함되므로, 사건이 일어나지 않았다는 정보가 그대로 반영된다. 이렇게 시점별 비율을 곱한 부분우도를 최대화하면 기초위험함수를 가정하지 않고도 중도절단 자료를 효율적으로 활용해 공변량의 상대위험비를 얻을 수 있다.

[수식 4-3] Cox 모형의 부분우도함수

$$L(\beta) = \prod_{i=1}^{k} \left[\frac{\exp(x'_i \beta)}{\sum_{j \in R(t_i)} \exp(x'_j \beta)} \right]$$

L(β): 부분우도 함수
β: 회귀계수 벡터
Π: 곱셈 기호 (i=1부터 k까지)
k: 전체 사건 개수
exp(): 지수함수
x_i'β: i번째 사건 개체의 공변량과 회귀계수의 곱
Σ: 합계 기호
j∈R(t_i): 시점 t_i에서 위험에 노출된 모든 개체
x_j'β: 위험집합 내 j번째 개체의 공변량과 회귀계수의 곱

여기서 R(t_i)는 시점 t_i에서의 위험집합(risk set)으로, 시점 t_i 직전까지 생존해 있던 모든 개체를 의미한다. 이 부분우도는 각 사건 발생 시점에서 '왜 다른 개체가 아닌 특정 개체에서 사건이 발생했는가'라는 조건부 확률을 모델링한다(Cox, 1975).

부분우도의 최대화는 Newton-Raphson 알고리즘을 통해 이루어진다. 로그 부분우도를 $l(\beta)$라 할 때, 알고리즘은 다음과 같이 반복적으로 β를 갱신한다:

[수식 4-4] Newton-Raphson 알고리즘

$$\beta^{(m+1)} = \beta^{(m)} + I^{-1}(\beta^{(m)})\, U(\beta^{(m)})$$

β^(m+1): 다음 반복 단계의 회귀계수 추정치
β^(m): 현재 반복 단계의 회귀계수 추정치
m: 반복 횟수
I^(-1)(β^(m)): 정보행렬의 역행렬
U(β^(m)): 스코어 벡터
×: 행렬 곱셈

이 알고리즘은 회귀계수 추정값이 수렴할 때까지 반복적으로 갱신된다(Therneau & Grambsch, 2000).

2) 동시사건 처리

본 연구자료는 일(day) 단위로 측정된 발생일을 기준으로 하므로 다수의 동시사건(ties)이 존재한다. Cox 비례위험모형에서 동시사건을 처리하는 주요 방법으로는 Breslow 근사법, Efron 방법, Exact 방법이 있다.

Breslow 방법은 계산이 가장 간단하여 많은 통계 소프트웨어의 기본값으로 사용되지만, 회귀계수를 과소추정하는 경향이 있으며 동시사건이 많을수록 편향이 증가한다(Hertz-Picciotto & Rockhill, 1997). Exact 방법은 가장 정확한 부분우도를 제공하지만, 동시사건의 비율이 높을 경우 계산량이 과도하여 실용성이 떨어진다. 반면 Efron 방법은 중간 규모의 동시사건이 있을 때도 편향이 2% 미만으로 매우 낮으며, 계산 효율성도 Breslow 방법과 유사하여 정확성과 효율성 사이의 균형을 제공한다(Hertz-Picciotto & Rockhill, 1997). 따라서 본 연구에서는 Efron 방법을 채택하였다.

3) Cox 모형의 특성과 적용

이러한 기술적 보정을 거친 Cox 모형은 위험함수를 통해 사건 발생의 즉각적인 위험도를 나타내며, 공변량의 효과는 위험비 형태로 추정된다. 앞서 논의한 로지스틱 회귀분석의 오즈비가 특정 시점의 상태를 횡단적으로 비교하는 것과 달리, Cox 모형의 위험비는 시간을 고려하여 사건 발생까지의 종단적 위험을 평가한다. 예를 들어 어떤 공변량의 위험비가 2.0이라면, 그 변수가 1 증가할 때 사건

발생의 즉시 위험은 2배로 높아짐을 의미한다. 위험비는 오즈비와 유사한 해석의 직관성을 가지면서도 시간 정보를 활용한다는 장점이 있다. 또한 특정 분포를 가정하지 않으므로 모형의 적합성이 높고, 공변량의 종류나 개수에 유연하며 검정 통계량을 통해 모형의 설명력을 평가할 수도 있다(Allison, 2010).

Cox 모형의 가장 중요한 가정은 비례위험 가정으로, 이는 공변량의 효과(위험비)가 시간에 따라 불변하며 두 집단의 위험함수 비율이 시간 경과 내내 일정하다는 것을 뜻한다(Park & Hendry, 2015). 즉, 한 집단이 다른 집단에 비해 처음부터 사건 위험이 두 배 높다면 추적 기간 전체에 걸쳐 지속적으로 두 배의 위험을 유지한다는 가정이다. 이 가정이 만족되면 Cox 모형을 통해 추정된 위험비는 시간과 무관하게 유효한 평균 효과로 해석될 수 있다. 그러나 만약 어떤 공변량의 효과가 시간에 따라 달라진다면 비례위험 가정이 깨지게 되고, 이때는 모형에 상호작용 항(공변량×시간)을 추가하거나 층화 Cox 모형 등을 사용하여 보완해야 한다.

Cox 비례위험모형은 해석의 용이성과 유연성 때문에 다양한 분야에서 널리 쓰이며, 특히 범죄학 및 사회과학에서는 기간별 사건 발생률에 대한 회귀분석으로서 활용도가 높다. 나아가 Cox 모형은 부분우도(partial likelihood) 개념을 사용하여 중도절단된 자료를 효율적으로 활용하므로, 일부 대상이 중도 탈락하거나 추적기간 내 사건을 겪지 않아도 나머지 정보로 공변량 효과를 추정할 수 있다. 따라서 다양한 변수를 통제한 상태에서 어떤 요인이 사건 발생 시간을 지연 또는 가속하는지를 밝혀내는 데 Cox 회귀만큼 강력한 도구는 드물다고 볼 수 있다.

4. 반복사건 생존분석: PWP 모형

앞서 살펴본 표준 Cox 모형은 개인당 단일 사건 발생을 전제로 하지만, 친밀한 파트너 폭력에서는 동일한 피해자-가해자 관계에서 반복되고 장기화되는 폭력이 빈번하게 발생한다. 따라서 이러한 반복사건 구조를 무시하고 첫 번째 재피해 만을 분석하는 것은 상당한 정보 손실을 초래한다.

반복사건 생존모형은 이러한 한계를 보완하기 위해 제안된 분석 모형으로, 한 개인 내부의 사건 간 시간 간격을 모두 활용하면서도, 동일 개인에서 발생하는 통계적 의존성을 강건하게 보정하는 방법이다(Box-Steffensmeier & Zorn, 2002).

반복사건 자료의 분석에서 핵심적인 이론적 쟁점은 사건 간 의존성의 처리 방식이다. 동일 개체에서 발생하는 연속적 사건들은 관측되지 않은 개체 특성을 공유하므로 통계적으로 독립이 아니다. 이러한 의존성을 무시하면 표준오차가 과소추정되어 제1종 오류율이 증가한다(Cook & Lawless, 2007).

반복사건의 의존성을 다루는 접근은 크게 두 가지로 구분된다. 첫째는 무작위 효과 또는 프레일티(frailty) 모형으로, 개체별 잠재변수를 도입하여 관측되지 않은 이질성을 명시적으로 모형화한다. 이 접근은 의존성의 원천을 직접 추정한다는 장점이 있으나, 프레일티 분포에 대한 가정이 필요하고 추정이 복잡하다. 또한, 일반적인 형태의 프레일티 모형은 개체별 이질성에 초점을 맞추기 때문에, 사건 차수에 따른 위험의 동태적 변화나 순차적 의존성을 직접적으로 모형화하기에는 방법론적 한계가 있을 가능성이 크다. 둘째는 강건 분산(robust variance) 접근으로, 회귀계수 추정치의 비편향성을 유지하면서 의존성의 구조를 명시하지 않고 군집-강건 표준오차를 통해 추론의 타당성을 확보한다.

본 연구에서는 분포 가정의 유연성과 추정의 간명성을 고려하여 강건 분산 접근에 기반한 반복사건 모형을 활용하고자 하였다. 이러한 접근을 채택하는 대표적 모형으로는 Andersen-Gill(AG), Wei-Lin-Weissfeld(WLW), 그리고 Prentice-Williams-Peterson(PWP) 모형 등이 있다(Andersen & Gill, 1982; Wei et al., 1989; Prentice et al., 1981).

다만, AG 모형은 모든 사건을 동질적으로 취급하여 사건 차수에 따른 위험 변화를 포착하지 못하며, WLW 모형은 한계적 접근을 취해 각 사건을 독립적으로 분석하므로 사건 간 순차적 의존성을 간과하고 사건 차수에 따른 위험의 순차적 구조를 위험집합에 직접 반영하기 어렵다는 한계가 있어 본 연구에 적합하지 않다(Cook & Lawless, 2007).

반면 PWP 모형은 '1차 사건이 발생해야 2차 사건 위험에 노출된다'는 조건부 구조를 위험 집합 구성에 직접 반영하고, 사건 차수별로 기초위험률을 층화하여 차수에 따라 위험수준이 달라질 수 있음을 반영한다. 따라서 친밀한 파트너 폭력처럼 피해가 누적되면서 가속되거나 감소하는 패턴을 가지는 현상을 분석하기 위해서는 사건의 순차적 구조와 차수별 위험 변화를 함께 반영할 수 있는 PWP 계열 모형이 특히 적합하다. 기본 PWP 모형의 위험함수는 다음과 같이 표현된다:

[수식 4-5] PWP 반복사건 모형의 위험함수

$$h_{k(t|X)} = h_{0k}(t)\exp(X\beta)$$

h_k(t|X): k번째 사건에 대한 위험함수
$h_{0k}(t)$: k번째 사건에 대한 기초위험함수 (사건 차수별로 다름)
k: 사건 차수 (1차 사건, 2차 사건, 3차 사건...)
X: 공변량 벡터 (시간에 따라 변하지 않는 고정 공변량)
β: 회귀계수 벡터 (모든 사건 차수에 동일하게 적용)

PWP 모형은 PWP-CP와 PWP-GT의 두 형태로 나뉜다. 먼저, PWP-CP는 연구 시작점을 기준으로 누적 시간을 추적하므로 초기 개입효과나 시간 누적효과를 평가하는 데 유리하다. 반면 PWP-GT는 직전 사건 이후 경과시간만을 새로 측정해 연속적 사건 간 위험 변화를 직접 모형화한다. 두 변형은 동일한 데이터에 대해 시간 정의만 다르며, 연구 목적에 따라 선택된다(Yadav et al., 2018).

추정은 Andersen과 Gill(1982)이 제시한 계수과정 부분우도(counting-process partial likelihood)로 수행한다. 이 방법은 각 '개인×시간 구간'을 하나의 관측 단위로 간주해 모든 사건을 하나의 우도식에 통합하므로 데이터 손실이 없다.

아울러 동일 개인 내 반복사건으로 인한 오차 상관은 Lin과 Wei(1989)의 군집-강건 분산으로 보정해 표준오차 과소추정을 방지한다. 이는 샌드위치 추정량(sandwich estimator)으로도 알려져 있으며, 반복사건 데이터의 표준적인 분산 추정 방법이다(Lin & Wei, 1989; Allison, 2010). 본 자료와 같이 1차 사건 이후 후속 사건들에 대한 우측중도절단이 존재하는 경우에도 이 우도식은 중도절단 구조를 자연스럽게 처리한다(Allison, 2010).

5. 시간가변 공변량

생존분석에 관한 논의는 주로 시간에 불변한 공변량(baseline covariates)을 가정하는 경우가 많지만, 현실에서는 시간이 지나며 값이 변하는 변수들이 존재한다. 시간가변 공변량 모형은 이러한 변수들을 분석에 포함함으로써 보다 동적인 위험요인 효과를 추정하는 접근이다(Therneau & Grambsch, 2000).

Cox 비례위험모형을 비롯한 대부분의 생존모형은 시간가변 공변량을 다룰 수 있는 수리적 기반을 갖추고 있는데, 이는 추적 기간

동안 어떤 공변량의 값이 변하면 그에 따라 위험률 계산에 사용하는 값도 갱신하는 방식으로 구현된다. 이를 수식으로 표현하면 다음과 같다.

[수식 4-6] 시간가변 공변량 Cox 모형

$$h(t|X(t)) = h_{0(t)}\exp(\beta X(t))$$

h(t|X(t)): 시간 t에서 공변량 X(t)가 주어졌을 때의 위험함수
$h_0(t)$: 기초위험함수
X(t): 시간 t에서의 공변량 값 (시간에 따라 변하는 공변량, 예: 보호관찰 상태)
β: 시간가변 공변량에 대한 회귀계수
t: 현재 시점 (공변량 값이 측정되는 시점)

이를 구현하기 위해 데이터를 세분화하거나 시간 축을 이산화하여 공변량 값을 시점별로 업데이트함으로써, 시간가변 효과를 반영한 생존분석이 가능해진다(Allison, 2010).

시간가변 공변량을 포함한 모형의 해석은 기본적으로 Cox 모형과 유사하나, 공변량의 값이 시간에 따라 변하므로 해석 시에는 해당 값이 어느 시점의 상태를 반영하는지에 유의하여야 한다. 예를 들어, 특정 시간가변 공변량의 위험비가 0.5로 추정되었다면, 이는 해당 공변량의 특성을 갖지 않는 기간(0)에 비해 특성을 갖게 된 기간(1) 동안의 사건 발생 위험이 50% 수준으로 낮아짐을 의미한다. 즉, 대상자의 상태 변화가 위험률에 즉시 반영되는 것이다. 이를 본 연구의 관계형태 변수에 적용하면, 관계가 진행 중인 기간에 비해 종료된 기간 동안의 피해 발생 위험이 어떻게 달라지는지를 추정할 수 있다. 이러한 접근은 시간에 따른 개입 효과나 상태 변화의 영향을 직접 포착할 수 있다는 장점이 있다.

이처럼 시간가변 공변량 모형은 시간에 따른 현상 변화를 정교하게 모델링할 수 있고 개입 효과의 동적 변화를 포착할 수 있다는 장점이 있으나, 이를 활용하는 데는 몇 가지 제약이 따른다.

먼저, 데이터를 시계열 형태로 재구성해야 하므로 데이터 준비가 복잡하고, 공변량의 시간적 상관성이나 타임랙(lag)효과[55] 등을 고려해야 하는 어려움이 있다. 또한, 시간가변 공변량이 추가되면 비례위험 가정의 의미가 더 복잡해진다. 즉, 공변량 값이 변하므로 개별 개체의 위험비는 시간에 따라 달라질 수 있지만, 공변량 효과의 크기(회귀계수 β)는 시간에 불변이라는 가정은 유지되기 때문이다.

그럼에도 본 연구의 판결문 데이터는 다음과 같은 이유로 시간가변 공변량 모형의 주요 단점들을 상당 부분 완화할 수 있는 특성을 가지고 있다.

첫째, 데이터 재구성의 복잡성 측면에서 판결문은 이미 사건별로 구조화되어 있으며, 각 폭력 사건 발생 시점에서의 관계 형태가 명확하게 기록되어 있어 wide format에서 long format으로의 변환이 쉽게 가능하다.

둘째, 시간지연(time lag) 효과의 우려가 적다. 판결문에 기록된 관계 형태는 해당 폭력 사건 발생 당시의 상태를 반영하므로, 복잡한 지연 효과(lag effect)를 고려할 필요 없이 즉각적인 상태를 가정하는 것이 합리적이다.

셋째, 시간적 상관성 문제를 군집-강건 표준오차를 통해 효과적으로 보정할 수 있다.

이러한 데이터 특징을 활용하여 본 연구에서는 시간가변 공변량 모형을 안정적으로 적용하였다.

---

55) 시간가변 공변량이 즉각적으로 위험률에 반영되지 않고 일정 시간 지연(lag)을 두고 영향을 미치는 현상이다. 예컨대 보호관찰 중 약물검사 양성 판정이 나온 직후에는 교정기관 개입으로 오히려 재범 위험이 일시적으로 낮아졌다가, 3주 뒤 위험이 상승할 수 있다. 이런 경우 공변량을 그대로 넣으면 효과가 희석되므로, 측정 값을 시차 변환 하여 모형에 포함하거나 distributed-lag함수(과거 여러 시점의 값들이 현재에 미치는 영향을 가중 합산하는 방법)를 이용해 누적 효과를 추정한다.

제 3 절 분석결과

본 절에서는 친밀한 파트너 폭력의 시간적 패턴과 반복피해 위험요인을 실증적으로 분석한 결과를 제시하였다. 분석은 크게 세 부분으로 구성된다.

첫째, 범행 차수별 시간 간격과 특성을 분석하여 반복피해의 가속화 현상과 관련 요인들을 파악하였다.

둘째, Kaplan-Meier 생존분석을 통해 반복피해의 시간적 패턴을 전체적으로 조망하고 차수별로 비교하였다.

셋째, PWP 반복사건 생존분석을 활용하여 반복피해 위험에 영향을 미치는 요인들의 효과를 종합적으로 검증하였다.

이러한 분석을 통해 친밀한 파트너 폭력이 시간이 지날수록 가속화되고 장기화되는 특성을 실증적으로 규명하고자 하였다.

1. 범행 차수별 시간 간격 및 특성

친밀한 파트너 폭력은 짧은 기간 내에 반복되며 심화되는 경향을 보인다. 따라서 각 사건 간 시간 간격을 분석하는 것은 친밀한 파트너 폭력의 반복피해 양상을 이해하는 데 핵심적이다.

[표 4-1]은 1차부터 6차까지의 사건 간 시간 간격에 대한 기초통계를 정리한 것이다. 먼저, 최초 범행 이후 2차 범행이 일어나기까지 걸리는 시간은 평균 62.87일로 나타났다. 그러나 2차 범행 후 3차 범행까지의 시간은 평균 24.17일로 크게 줄어들었다. 범행 차수가 더해질수록 재발 주기가 짧아지는 경향은 계속되어, 3차에서 4차까지는 평균 17.19일, 4차에서 5차까지는 평균 16.06일, 5차에서 6차에 이르러서는 평균 9.10일로 단축되었다.

아울러, 모든 범행 차수에서 평균값이 중앙값보다 훨씬 큰 값을

보이는 점이 특징적이다. 1차에서 2차 범행 간격의 중앙값은 9일, 2차에서 3차는 4일, 4차에서 5차는 3일 등 평균값과 큰 차이를 보였다. 이는 데이터가 오른쪽으로 긴 꼬리를 가진 분포(right skewed distribution)로, 시간 간격이 매우 긴 일부 극단적인 사례가 평균에 영향을 미쳤으며, 실제로는 대부분의 반복피해가 매우 짧은 기간 안에 집중적으로 발생하고 있음을 시사한다.

더불어 모든 차수에서 최솟값이 1일로 확인된 사실은 친밀한 파트너 폭력이 하루가 채 지나지 않아 다시 발생할 수 있을 만큼 지속적이고 반복적인 폭력의 양상을 보여준다.

[표 4-1] 범행 차수별 시간 간격

시간 간격 (time interval)	최솟값 (min)	최댓값 (max)	평균 (mean)	중앙값 (median)
1차 - 2차	1	2,233	62.87	9
2차 - 3차	1	708	24.17	4
3차 - 4차	1	404	17.19	4
4차 - 5차	1	627	16.06	3
5차 - 6차	1	136	9.10	2

다음으로 [표 4-2]는 친밀한 파트너 폭력의 범행 발생 차수별 종료 시점을 제시한 표이다. 먼저 전체 반복피해 발생 양상을 살펴보면, 1차 사건이 발생한 1,305건 중 2차 사건이 발생한 경우는 54.3%(709건)로 나타났으며, 3차 사건이 발생한 경우는 38.5%(503건), 4차 사건이 발생한 경우는 30.2%(394건), 5차 사건이 발생한 경우는 23.9%(312건), 6차 이상 지속된 사건은 18.5%(241건)로 나타났다. 이는 전체 사건의 절반 이상이 재피해로 이어지며, 약 5건 중 2건은 3차 이상의 장기피해로, 약 5건 중 1건은 6차 이상의 극심한 장기피해로 진행되는 등 심각한 반복피해 구조를 보여준다.

[표 4-2] 범행 발생 차수별 종료 시점

변수		구분	범행 종료 시점						χ2 / Fisher's
			1차	2차	3차	4차	5차	6차	
사건 발생 건수	1차 사건 발생	n	596	206	109	82	71	241	-
	n=1305(100%)	%	45.7	15.8	8.4	6.3	5.4	18.5	
	2차 사건 발생	n	-	206	109	82	71	241	
	n=709(54.3%)	%	-	29.1	15.4	11.6	10.0	34.0	
	3차 사건 발생	n	-	-	109	82	71	241	
	n=503(38.5%)	%	-	-	21.7	16.3	14.1	47.9	
	4차 사건 발생	n	-	-	-	82	71	241	
	n=394(30.2%)	%	-	-	-	20.8	18.0	61.2	
	5차 사건 발생	n	-	-	-	-	71	241	
	n=312(23.9%)	%	-	-	-	-	22.8	77.2	
	6차 사건 발생	n	-	-	-	-	-	241	
	n=241(18.5%)	%	-	-	-	-	-	100	

각 발생 차수별 종료 시점을 구체적으로 살펴보면, 전체 1,305건 중 1차 사건 범행이 1차에서 종료된 경우는 596건으로 45.7%를 차지하였다. 2차 사건이 발생한 709건 중 2차에서 종료된 경우는 29.1%(206건)이었으며, 나머지 70.9%는 3차 이상으로 지속되었다.

3차 이후부터는 해당 차수에서 종료되는 비율이 더욱 낮아져, 3차, 4차, 5차에서 각각 21.7%, 20.8%, 22.8%만이 종료되었다. 특히 5차까지 도달한 312건 중 77.2%가 6차 이상으로 지속되었는데, 이는 반복피해 차수가 높아질수록 범행이 장기화될 가능성이 커짐을 보여주며, 초기 개입의 실패는 장기적인 반복피해의 지속으로 이어질 가능성이 높음을 시사한다.

2. Kaplan-Meier 생존분석

앞선 기술통계 분석을 통해 범행 차수가 증가할수록 다음 피해까지의 시간 간격이 명시적으로 단축되는 것을 확인하였다. 본 항에서는 Kaplan-Meier 생존분석을 통해 이러한 반복피해의 시간적 패턴을 좀 더 정밀하게 추정하고자 한다.

1) 전체 사건 생존분석

[그림 4-1]은 친밀한 파트너 폭력 사건의 반복피해가 발생하기까지의 시간적 간격을 전체적으로 파악하기 위해, 1차부터 6차까지의 모든 반복 사건을 통합하여 Kaplan-Meier 생존분석을 실시한 결과이다. 반복사건 생존분석은 한 개인에게 여러 번 발생할 수 있는 동일한 유형의 사건들을 모두 분석에 포함시키는 방법으로, 전통적인 생존분석이 첫 번째 사건만을 다루는 것과 달리 2차, 3차 등 후속 사건들까지 포괄적으로 분석한다(Amorim & Cai, 2015).

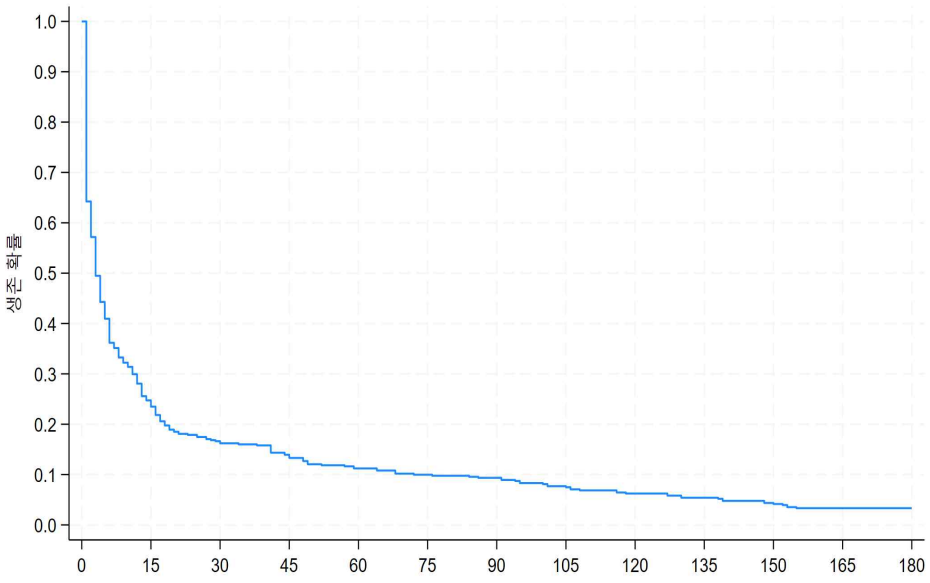
본 연구에서는 각 피해자가 경험한 1차 사건과 2차 사건 사이의 간격부터 최대 5차 사건과 6차 사건 사이의 간격까지 모든 사건 간격을 하나의 통합된 데이터셋으로 구성하여 분석하였다. 이를 통해 특정 차수에 국한되지 않은 전체적인 반복피해 발생 패턴과 시간적 특성을 파악할 수 있다.

x축은 피해를 겪은 이후 다음 피해까지 경과한 시간을 일(Day) 단위로 나타내며, y축은 피해가 발생하지 않고 생존할 확률(survival probability)을 나타낸다. 여기서 '생존'은 이전 차수 범행 이후 다음 차수 사건으로 진행되지 않은 상태를 의미하며, '사망'은 다음 차수 사건이 발생한 경우를 의미한다. 이러한 생존분석 맥락에서의 용어 사용은 실제 생존과 사망을 의미하는 것이 아니라, 관심 사건의 발

생 여부를 지칭하는 통계적 관례를 따른 것이다(Rich et al., 2010).

분석결과, 가장 두드러진 특징은 사건 발생 직후 반복피해 위험이 매우 높다는 점이다. 그래프를 보면, 분석 시작점부터 급격한 하강 생존곡선이 나타나 사건 발생 후 15일 이내에 생존확률은 약 0.20-0.25 수준으로 감소한다. 이는 중도절단을 고려한 Kaplan-Meier 추정치로서, 관찰 기간 중 상당수의 반복피해가 이전 사건 발생 후 2주라는 비교적 짧은 기간 안에 집중적으로 발생했음을 의미한다.

이후 생존곡선은 완만하게 감소하는 추세를 보인다. 30일 시점에는 생존확률이 0.15-0.20 사이였으며, 60일 시점에는 약 0.10 수준으로 낮아졌다. 90일 이후부터는 약 0.10보다 다소 낮은 수준으로 완만하게 감소하다가 180일에 이르면서 약 0.05 수준까지 감소하였다.



[그림 4-1] 전체 반복사건 생존곡선

2) 범행 차수별 생존분석

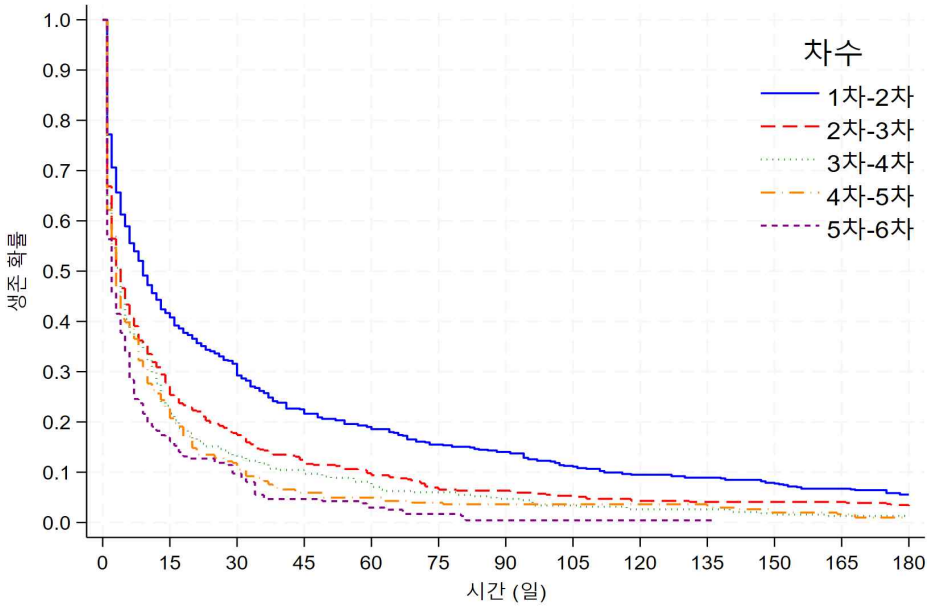
[그림 4-2]는 범행 차수별로 다음 피해까지 소요되는 시간적 경로를 추정한 결과로, [그림 4-1]과 마찬가지로 Kaplan-Meier 방법을 사용하였다.

분석결과, 친밀한 파트너 폭력은 차수가 거듭될수록 다음 폭력이 발생하기까지의 시간 간격이 급격히 단축되는 가속화 패턴을 보인다. 이는 범행 차수가 증가함에 따라 생존곡선이 더 가파르게 나타나는 것에서 확인된다.

가장 완만한 감소 추세를 보이는 1차 사건에서 2차 사건으로의 이행은 첫 사건 발생 후 15일 이내 생존확률이 약 0.40 수준이었으며, 30일 시점에서 0.30 수준, 60일 시점에서 약 0.20 수준까지 점진적으로 하락하였다. 이는 다른 차수와 비교할 때 감소 속도가 상당히 완만한 것으로, 120일 이후에도 유일하게 0.10 수준 이상의 생존확률을 유지한다. 1차 사건은 다른 차수와 달리 상당 기간 경과 후에도 지속적인 감소세를 보이는데, 이는 1차 사건이 발생한 후 상당한 시간이 경과하더라도 2차 사건이 발생할 가능성이 잔존함을 시사한다.

2차 사건에서 3차 사건 이후부터는 모든 간격에서 피해의 가속화가 뚜렷해진다. 모든 구간의 15일 이내 생존확률은 0.30 미만으로 나타나며, 1차에서 2차를 제외하고 가장 완만한 곡선을 보이는 2차에서 3차 사건 간격 또한 30일 시점에 생존확률이 0.20 미만, 60일 시점에 0.10 수준으로 빠르게 감소한다.

이러한 감소 추세는 고차 사건으로 갈수록 더욱 심화되어, 5차에서 6차 사건 간격은 30일 시점에 이미 0.10 미만으로 급격히 떨어지며, 빠른 속도로 0.05 이하로 수렴한다.



[그림 4-2] 차수별 반복사건 생존곡선

3) Kaplan-Meier 분석결과 종합

전체 사건과 범행 차수별 생존분석 결과를 종합하면, 친밀한 파트너 폭력의 반복피해는 두 가지 핵심적 특성을 보인다. 첫째, 사건 직후 15일 이내에 반복피해 사건이 집중적으로 발생하는 시간적 군집성이 나타난다. 둘째, 범행 차수가 증가할수록 다음 피해까지의 시간 간격이 체계적으로 단축되는 가속화 현상이 관찰된다.

특히 주목할 점은 범행 차수가 높아질수록 다음 피해가 더 빠르게 발생한다는 것이다. 1차에서 2차 사건의 경우 180일 시점에도 약 0.10의 생존확률을 유지하는 반면, 고차 사건으로 갈수록 생존곡선이 더 빠르게 하락하여 5차에서 6차 사건 간격에서는 초기 30일 이내에 대부분의 후속 피해가 발생한다. 이는 친밀한 파트너 폭력이 단순히 반복되는 것을 넘어, 시간이 경과하면서 폭력 주기가 체계적으로 단축되는 양상을 보여준다.

이러한 분석결과는 피해자 보호를 위한 개입의 '결정적 시기'가 폭력의 초기 단계에 존재함을 시사한다. 즉, 사건 발생 초기 시점에 신속하고 적극적인 대응이 이루어지지 않을 경우, 폭력이 장기적이고 상습적인 패턴으로 고착화될 위험이 높다. 따라서 제한된 보호 자원을 초기 개입에 집중하여 배치하는 것이 폭력의 악순환을 차단하는 효과적인 전략 중 하나가 될 수 있다.

3. PWP 반복사건 모형 분석

앞선 Kaplan-Meier 분석에서 확인된 반복피해의 시간적 패턴과 가속화 현상에 영향을 미치는 요인들을 규명하기 위해, 본 절에서는 PWP 반복사건 모형을 적용하였다.

구체적으로 최초 사건부터 각 재피해까지의 누적 시간을 분석하는 PWP-CP 모형과 각 사건 간 간격을 분석하는 PWP-GT 모형을 활용하여 친밀한 파트너 폭력의 반복발생에 영향을 미치는 관계특성, 가해자특성, 피해자특성, 범행특성 요인들을 체계적으로 분석하였다.

1) 총시간(Total time) 모형: PWP-CP

[표 4-3]은 PWP-CP 모형을 활용해 친밀한 파트너 폭력 반복발생 사건의 영향요인 분석결과를 제시한 것이다. 본 연구에서는 이 모형을 통해 최초 폭력 사건 발생 시점부터의 누적 시간을 추적함으로써, 시간이 경과함에 따라 반복피해 위험이 어떻게 변화하는지를 분석하였다.

[표 4-3] PWP-CP 모형 분석결과(Efron & CP)

변수			PWP-CP					
			HR(S.E)		β	CI		
관계특성	관계유형†	연인(내연)관계	1.176(0.13)	*	.128	1.050	-	1.455
	관계형태(TVC)†		1.020(0.00)	**	.001	1.010	-	1.030
	동거경험†	동거경험 있음	1.082(0.10)		.098	.906	-	1.293
가해자 특성	전과경력†	전과경력 있음	.982(0.06)		.060	.871	-	1.107
	수용경험†	수용경험 있음	1.366(0.08)	**	.077	1.222	-	1.526
피해자 특성	피해자성별†	남성	1.203(0.10)		.104	.916	-	1.425
	피해자연령‡		1.012(0.02)		.021	.972	-	1.054
범행특성	범행위치†	온라인	.879(0.09)		.086	.727	-	1.064
		오프라인&온라인	.945(0.08)		.078	.803	-	1.112
	성범죄†	성범죄 있음	.844(0.06)		.062	.730	-	1.075
	스토킹†	스토킹 있음	1.514(0.13)	**	.131	1.278	-	1.792
	유형력행사†	유형력행사 있음	.778(0.05)	**	.055	.678	-	.893
	재산범죄†	재산범죄 있음	.913(0.05)		.054	.813	-	1.025
Wald χ^2					192.13***			
log (pseudo)likelihood					-8227.959			

주. HR = hazard ratio. CI = confidence interval. TVC = time-varying covariate.
† 이분형 또는 범주형 변수. ‡ 순서형 변수.
***p<.001. **p<.01. *p<.05.

분석결과, 다양한 변수가 친밀한 파트너 폭력 반복발생에 통계적으로 유의한 영향을 미치는 것으로 나타났다.

먼저 관계특성을 살펴보면, 관계유형에서 연인(내연)관계인 경우 부부(사실혼)관계에 비해 친밀한 파트너 폭력 반복사건 발생위험이 1.176배(p<.05)인 것으로 나타났다. 관계형태는 시간가변 공변량으로서 유의한 영향을 보였는데(HR=1.020, p<.01), 이는 관계가 진행상태에서 종료상태로 변화할 때 반복피해 발생 위험이 높아짐을 의미한다. 동거경험의 경우 통계적으로 유의하지 않았다.

가해자특성에서는 수용경험이 있는 경우 없는 경우에 비해 반복

사건 발생위험이 1.366배(p<0.01)였으며, 전과경력의 유무는 통계적으로 유의한 영향을 미치지 않았다. 피해자특성에서는 유의한 영향을 미치는 요인이 나타나지 않았다.

범행특성에서는 스토킹이 있는 경우 반복사건 발생위험이 1.514배(p<.01)였으며, 유형력 행사가 있는 경우에는 오히려 반복사건 발생위험이 .778배(p<.01) 수준으로 낮게 나타났다. 범행위치, 성범죄, 재산범죄의 경우 유의한 영향이 나타나지 않았다.

2) 소요시간(Gap-time) 모형: PWP-GT

[표 4-4]는 PWP-GT 모형을 활용한 분석결과를 보여준다. 본 연구에서는 이 모형을 통해 각 폭력 사건 사이의 간격에 초점을 맞춤으로써, 친밀한 파트너 폭력의 반복피해 단계마다 그 주기가 어떻게 변화하는지를 분석하였다. 분석결과, PWP-CP 모형과 유사한 패턴을 보이면서도 일부 차이점이 관찰되었다.

[표 4-4] PWP-GT 모형 분석결과(Efron & GT)

변수			PWP-GT					
			HR(S.E)		β	CI		
관계특성	관계유형†	연인(내연)관계	1.471(0.12)	***	.123	1.249	-	1.733
	관계형태(TVC)†		1.020(0.00)	**	.001	1.000	-	1.030
	동거경험†	동거경험 있음	1.306(0.10)	***	.095	1.132	-	1.507
가해자 특성	전과경력†	전과경력 있음	.940(0.06)		.056	.836	-	1.057
	수용경험†	수용경험 있음	1.357(0.08)	**	.075	1.217	-	1.513
피해자 특성	피해자성별†	남성	1.114(0.09)		.094	.945	-	1.314
	피해자연령‡		.994(0.02)		.020	.956	-	1.033
범행특성	범행위치†	온라인	0.874(0.09)		.092	.711	-	1.075
		오프라인&온라인	1.009(0.08)		.082	.861	-	1.183
	성범죄†	성범죄 있음	.743(0.05)	*	.054	.644	-	.857
	스토킹†	스토킹 있음	1.564(0.14)	***	.141	1.312	-	1.865
	유형력행사†	유형력행사 있음	.688(0.05)	**	.049	.598	-	.792

재산범죄†	재산범죄 있음	.997(0.06)	.058	.891	- 1.117
Wald χ^2			215.29***		
log (pseudo)likelihood			-8966.1625		

주. HR = hazard ratio. CI = confidence interval. TVC = time-varying covariate.
† 이분형 또는 범주형 변수. ‡ 순서형 변수.
***p<.001. **p<.01. *p<.05

먼저, 관계특성에서 연인(내연)관계의 경우 부부(사실혼)관계에 비해 반복사건 위험이 1.471배(p<.001)인 것으로 나타났다. 시간가변 공변량인 관계형태는 종료 단계로 나아갈수록 반복사건 위험이 유의하게 높아지는 것으로 나타났고(HR=1.020, p<.01), 동거경험이 있는 경우 또한 반복사건 발생위험이 1.306배(p<.001)인 것으로 나타났다.

가해자특성에서 전과경력은 유의한 효과가 없는 반면, 수용경험이 있는 경우는 반복사건 발생위험이 1.357배(p<.01)로 나타났고 피해자특성에서는 성별과 연령 모두 통계적으로 유의하지 않았다.

범행특성에서는 스토킹이 있는 경우 반복사건 발생위험이 1.564배(p<.001)였으며, 유형력 행사가 있는 경우와 성범죄가 있는 경우에는 각각 .688배(p<.01)와 .743배(p<.05)로 반복사건 발생 위험이 유의하게 낮은 것으로 나타났다. 범행위치와 재산범죄는 통계적으로 유의하지 않았다.

3) 모형별 결과 비교

PWP-CP 모형과 PWP-GT 모형 분석 결과는 전반적으로 일관된 패턴을 보이면서도, 모형별 고유한 특성에 따른 차이점 또한 확인되었다.

먼저, 관계특성 측면에서 연인(내연)관계는 두 모형 모두에서 부부(사실혼)관계에 비해 반복사건 발생위험이 높게 나타났으나,

PWP-GT 모형에서 더 높은 위험비를 보였다. 이러한 차이는 연인 관계에서 짧은 기간 내에 빠른 재발 패턴이 더 강하게 나타나기 때문으로 해석된다.

관계형태의 시간가변 공변량 효과는 두 모형 모두에서 유의하게 나타났다. 관계가 진행상태에서 종료상태로 변화할수록 반복피해 발생 위험이 높아지는 것으로 확인되어, 관계 단절 이후 지속되고 강화되는 특성을 보여준다.

동거경험의 경우 PWP-CP 모형에서는 유의하지 않았으나 PWP-GT 모형에서는 유의한 위험요인으로 확인되어, 동거라는 물리적 근접성이 특히 각 사건 직후 재발 위험을 높이는 중요한 조건임을 시사한다.

가해자 특성 중 수용경험은 두 모형 모두에서 유사한 수준의 위험비를 보이며 일관되게 유의한 위험요인으로 확인되었다. 이는 교정시설 수용 이력이 시간 측정 방식과 무관하게 강력한 반복피해 위험요인임을 보여준다. 반면 전과경력은 두 모형 모두에서 유의하지 않아, 단순한 범죄 이력보다 실제 구금 경험이 반복피해 예측에서 더 중요한 요인임이 확인되었다.

피해자 특성에서는 성별과 연령 모두 두 모형에서 유의하지 않았다. 이는 친밀한 파트너 폭력의 반복피해가 피해자의 인구학적 특성보다는 관계특성이나 범행특성에 더 크게 영향을 받음을 시사한다.

범행특성에서 스토킹은 두 모형 모두에서 가장 강력한 위험요인으로 나타났으며, 특히 PWP-GT 모형에서 약간 더 높은 위험비를 보여 사건 직후 재발에 더욱 강한 영향을 미치는 것으로 확인되었다. 반면 유형력 행사는 일반적 예상과 달리 두 모형 모두에서 반복피해 위험을 감소시키는 요인으로 작용했으며, PWP-GT 모형에서 더 강한 억제 효과를 보였다. 성범죄의 경우 PWP-CP 모형에서는

유의하지 않았으나 PWP-GT 모형에서만 유의하게 반복피해 위험을 감소시키는 것으로 나타나, 성범죄가 포함된 사건의 경우 사건 간 간격이 길어지는 경향을 보였다.

제 4 절 소결

본 절에서는 친밀한 파트너 폭력의 시간적 패턴과 반복피해 메커니즘을 분석하였다. 주요 발견은 다음과 같다.

첫째, 친밀한 파트너 폭력은 높은 재발률과 시간적 가속화 현상을 보였다. 피해자의 절반 이상이 2차 피해를 경험하였으며, 6차 피해까지도 18.5%의 발생률을 나타냈다. Kaplan-Meier 생존분석 결과, 전체 반복피해 사건의 약 75-80%가 사건 발생 후 15일 이내에 집중되었으며, 차수가 증가할수록 사건 간 간격이 체계적으로 단축되는 가속화 현상이 확인되었다.

둘째, PWP 반복사건 생존분석을 통해 관계적 맥락과 범행 유형에 따른 차별적 위험요인을 확인하였다. 연인(내연)관계, 관계 형태, 동거 경험, 가해자의 수용 경험, 스토킹 행위가 반복피해 위험을 유의하게 증가시키는 주요 요인으로 확인되었으며, 유형력 행사와 성범죄는 반복피해 위험을 감소시키는 요인으로 나타났다.

셋째, 시간가변 공변량 분석을 통해 관계형태 변화가 반복피해에 미치는 효과를 규명하였다. PWP-CP 모형과 PWP-GT 모형 모두에서 관계형태의 시간가변 공변량 효과가 통계적으로 유의하게 나타났으며, 관계가 진행상태에서 종료상태로 변화할수록 반복피해 발생 위험이 높아지는 것으로 확인되었다.

1. 주요 연구결과 논의

1) 재피해의 높은 발생률과 시간적 가속화

친밀한 파트너 폭력의 재피해 패턴 분석결과, 매우 높은 재피해 비율이 확인되었다. 차수별 사건 발생 특성을 살펴본 결과, 친밀한

관계 폭력 피해자 중 절반 이상(54.3%)이 2차 피해에 노출되는 것으로 나타났다. 범행 차수가 높아질수록 발생 비율이 감소하긴 하나, 5차 피해(23.9%)와 6차 피해(18.5%)의 발생 비율이 상당한 수준으로 유지되어, 다수의 친밀한 파트너 폭력 사건이 다회에 걸쳐 발생하고 있음이 확인되었다.

특히 주목할 점은 재피해의 초기 단계에서 나타나는 시간적 군집성과 가속화 현상이다. Kaplan-Meier 생존분석 결과, 전체 반복피해 사건의 약 80%가 이전 사건 발생 후 15일 이내에 집중적으로 발생하는 것으로 나타났다. 이러한 집중 시기의 존재는 친밀한 파트너 폭력이 무작위적 사건이 아닌 특정한 시간적 패턴을 가진 구조화된 현상임을 시사한다. 특히 범행 차수가 증가할수록 반복피해 주기가 급격히 단축되는 점은 폭력의 장기화 과정이 단순한 빈도의 증가를 넘어 질적 변화를 수반하는 진행성 특성을 갖는다는 점을 시사한다.

2) 범행 유형별 반복피해 위험 패턴

범행 유형에 따라 반복피해 위험이 상이한 패턴을 보이는 것이 확인되었다. 가해자의 수용 경험과 스토킹 행위는 반복피해 위험을 일관되게 높이는 핵심 요인으로 분석되었다. 이는 스토킹이 높은 피해 예측력을 갖고 있음에도 불구하고 현행 제도하에서 효과적인 제재가 미흡하다는 중요한 정책적 시사점을 제공한다.

반면, 물리적 유형력 행사는 전반적인 반복피해 위험을 낮추는 요인으로 나타났으며, 성범죄 역시 소요시간(gap-time) 모형에서 반복피해 위험을 감소시키는 것으로 확인되었다. 이러한 역설적인 결과는 여러 요인의 복합적 작용으로 해석할 수 있다.

첫째, 범죄의 가시성과 증거확보 측면에서 유형력 행사와 성범죄는 스토킹이나 정신적 폭력에 비해 물리적 증거가 명확하며, 고위험

의 범죄로 분류되어 즉각적인 형사사법 개입이 이루어질 가능성이 크다. 이는 제3장에서 살펴본 살해의도 변수의 심각성 역설과도 맥을 같이한다. 즉, 범죄의 심각성이 높을수록 오히려 재피해 가능성이 낮아지는 역설적 현상이 나타나는 것이다.

둘째, 이러한 범죄들은 피해자에게도 명백한 범죄행위로 인식되기 때문에 신고율이 높고, 주변의 지원과 개입이 적극적으로 이루어질 가능성이 크다. 이 경우 가해자 측면에서도 형사처벌의 위험이 현실화되어 행동 수정의 동기로 작동할 수 있다. 특히 성범죄의 경우 신상공개, 전자발찌 부착 등 강력한 사후 관리 체계가 재피해를 억제하는 효과를 가져올 수 있다.

반대로 스토킹의 경우, 행위의 경계가 모호하여 초기 대응이 어려우며, 접근금지명령 위반 등에 대한 실효적 제재가 부족하여 가해자가 느끼는 처벌의 확실성도 낮은 것으로 판단된다.

3) 관계적 맥락의 차별적 영향

PWP 반복사건 모형을 활용한 분석에서 관계적 맥락이 반복피해 위험에 미치는 차별적 영향력이 확인되었다.

먼저 관계형태의 시간가변 공변량 효과는 PWP-CP 모형과 PWP-GT 모형 모두에서 통계적으로 유의하게 나타났다. 관계가 진행상태에서 종료상태로 변화할수록 반복피해 발생 위험이 높아지는 것으로 확인되어, 관계 단절 이후에도 폭력이 지속되고 강화되는 특성을 실증적으로 보여주었다. 이는 친밀한 파트너 폭력이 관계 종료와 함께 자동으로 소멸되는 것이 아니라, 오히려 관계 해체 과정에서 위험이 증폭되는 현상을 의미한다.

관계 유형별 분석에서는 연인(내연)관계가 부부(사실혼)관계에 비해 더 높은 반복사건 위험을 보였다. 특히 PWP-CP 모형에서는

1.176배, PWP-GT 모형에서는 1.471배의 위험비를 나타내, PWP-GT 모형에서 더 높은 위험비가 관찰되었다. 이러한 차이는 연인관계에서 짧은 기간 내에 빠른 재발 패턴이 더 강하게 나타나기 때문으로 해석된다. 또한 동거경험의 경우 PWP-CP 모형에서는 유의하지 않았으나 PWP-GT 모형에서는 유의한 위험요인으로 확인되어, 동거라는 물리적 근접성이 특히 각 사건 직후 재발 위험을 높이는 중요한 조건임을 시사한다.

이러한 결과는 관계의 구조적 특성과 상태 변화가 반복피해 위험을 예측하는 핵심 요인임을 보여준다. 따라서 친밀한 파트너 폭력에 대한 개입 전략은 관계유형과 진행 상태에 따라 차별화되어야 하며, 특히 관계 종료 시점에 집중적인 보호 조치가 필요함을 확인할 수 있다.

2. 분석의 한계 및 후속 분석에 관한 논의

본 장은 3장에서 사용한 로지스틱 분석이 갖는 정태적 시점의 한계를 극복하고 생존분석을 통해 친밀한 파트너 폭력의 시간적 패턴과 동적 과정을 체계적으로 분석했다는 점에서 중요한 학술적 기여를 하였다. 다만, 그럼에도 다음과 같은 방법론적 한계를 내포하고 있다.

첫째, 관계 종료 시점과 최초 폭력 발생 간의 시간적 간격은 반복피해 발생 패턴을 이해하는 핵심적인 변수로 작용할 수 있음에도 불구하고 충분히 분석되지 못했다. 관계 종료는 통제력 상실에 대한 가해자의 극단적 반응을 촉발하는 계기가 될 수 있기 때문에, 이 시기의 특성을 파악하는 것은 폭력의 메커니즘을 이해하는 중요한 단서를 제공할 것으로 예상된다. 그러나 판결문에서 관계 종료 시점에 대한 정보가 일관되게 기록되지 않았고, 기록된 정보 또한 피해자

진술에 의존하는 경우가 많기 때문에, 분석에 활용하기 쉽지 않았다. 특히 '이별 통보', '별거 시작', '이혼 소송 제기' 등 관계 종료의 형태가 다양하게 기록되어 기준을 정하기 어려운 문제가 있었다. 이러한 한계는 향후 판결문 작성 시 관계 변화의 시간적 정보를 체계적으로 기록하는 표준화된 양식의 필요성을 시사한다.

둘째, 양적 분석이 지닌 방법론적 한계로 인해 친밀한 파트너 폭력의 미시적 과정과 다층적 복합성을 충분히 포착하지 못했다. 본 연구에서 활용한 생존분석은 반복피해의 위험요인과 시간적 양상을 통계적으로 파악하는 데 유용하였으나, 피해자와 가해자 간 복잡한 상호작용, 폭력의 질적 변화와 심화 과정을 심층적으로 규명하는 데는 한계가 있었다.

특히 스토킹이나 유형력 행사와 같은 범행특성을 이분형 변수로 코딩하여 분석함으로써, 각 행위가 지닌 심각성의 수준이나 양상의 차이를 세밀하게 포착하지 못하였다. 예를 들어, 동일하게 '유형력 행사 있음'으로 코딩되었다 하더라도 범행의 계획성 여부, 위험한 도구 사용, 상해의 정도 등에 따라 실제로는 질적으로 다른 폭력 양상을 보일 수 있다.

따라서 이러한 한계를 보완하기 위해, 제5장에서는 토픽모델링을 활용한 텍스트 분석을 수행하였다. 토픽모델링은 판결문의 비정형 텍스트 데이터에 담긴 정보를 체계적으로 분석할 수 있는 텍스트 마이닝 기법으로, 본 장의 양적 분석이 포착하지 못한 폭력의 구체적 양상을 규명하는 데 유용하다. 이를 통해 양적 분석과 질적 분석을 통합함으로써 친밀한 파트너 폭력의 반복피해 메커니즘을 다층적으로 이해하고, 실효성 있는 개입 전략을 수립하는 데 기여하고자 한다.

제 5 장 친밀한 파트너 폭력 잠재 유형화: 토픽모델링

앞선 제3장과 제4장에서는 친밀한 파트너 폭력의 재피해 및 장기화 영향요인과 시간적 패턴을 양적 방법론으로 분석하였다. 그러나 이러한 분석은 폭력이 반복되는 과정에서 그 양상이 어떻게 변화하는지와 같은 폭력의 질적 변화를 포착하는 데 한계가 있다. 친밀한 파트너 폭력이 단순한 빈도 증가를 넘어 수법과 강도가 진화하고 심화되는 현상임을 고려할 때, 범행의 구체적 패턴 변화를 파악할 필요가 있다.

이를 위해 본 장에서는 토픽모델링을 활용하여 판결문 텍스트에 담긴 질적 정보를 분석하였다. 자료는 제3장 및 제4장과 동일한 판결문을 활용하되, 구조화된 변수가 아닌 범행의 구체적 양상을 기록한 텍스트를 분석 대상으로 삼았다. 다만 자료 규모의 제약과 함께 반복피해 과정의 핵심 패턴에 연구의 초점을 집중하기 위해, 전체 범죄 유형이 아닌 재산범죄와 유형력범죄를 중심으로 분석을 수행하였다. 아울러 법률 용어와 범행 양상을 정확히 포착하기 위해 복합 명사 사전을 구축하여 핵심 용어를 추출하였으며, 잠재 디리클레 할당(LDA) 모형을 적용하되, UMass coherence와 CV coherence 지표로 적정 토픽 수를 결정하였다.

본 장의 구성은 다음과 같다. 제1절에서는 분석자료와 관련하여 판결문 텍스트 활용 및 분석 대상 범죄 유형 선정 근거를 설명한다. 제2절에서는 텍스트마이닝과 LDA의 이론적 배경, 데이터 전처리와 모델 최적화 전략을 제시한다. 제3절에서는 유형력범죄와 재산범죄 각각의 토픽모델링 결과를 차수별로 분석한다. 제4절에서는 연구의 주요 발견과 의의를 제시하고, 연구의 한계를 논의한다.

제 1 절 분석자료

본 절에서는 토픽모델링 분석을 위한 판결문 텍스트 처리 방법과 분석 대상 범죄 유형을 다룬다. 판결문은 법률 전문용어와 일상언어가 혼재하며 법조문이 빈번하게 인용되는 특수한 텍스트이다. 이러한 특성상 일반적인 텍스트 분석 방법을 그대로 적용하기에는 한계가 있다. 이에 본 연구는 복합명사 의미 단위를 보존하는 사용자 정의 사전을 구축하고, 하나의 판결문을 하나의 문서 단위로 설정하는 전처리 전략을 채택하였다.

분석 대상은 유형력범죄와 재산범죄로 한정하였다. 자료 규모의 제약으로 인해, 여러 차수를 분석하기 위해서는 전체 범죄 유형을 한 번에 다루는 것보다 핵심 유형을 선별하는 것이 효과적일 것으로 판단되었다. 이에 위험성이 높고 진화하는 형태를 보이는 범죄 유형을 중심으로 핵심 패턴 파악에 집중하였다. 성범죄는 친밀한 파트너 폭력의 중요한 구성 요소지만 낮은 신고율, 판결문의 완곡한 서술로 인한 일관된 텍스트 패턴 추출의 어려움, 그리고 차수별 분석을 위한 충분한 사례 확보의 한계로 본 연구의 분석 대상에서 제외하였다.

이러한 두 범죄 유형의 선택은 판결문에서 명확한 법적 용어로 기술되어 토픽모델링에 적합하며, 친밀한 파트너 폭력의 물리적 폭력과 경제적 착취라는 두 가지 핵심 양상을 포괄적으로 파악할 수 있게 한다. 각 범죄 유형은 반복피해 양상의 심화와 진화 과정을 추적하기 위해 1차부터 3차까지 차수별로 분석하였다.

1. 토픽모델링 분석에서 판결문 텍스트의 활용

법률 텍스트, 특히 판결문은 일반 텍스트와 구별되는 독특한 언

어적, 구조적 특성을 갖기 때문에 토픽모델링과 같은 텍스트 분석 기법을 적용할 때 신중한 고려가 필요하다. 판결문에는 전문용어와 일상어가 혼재되어 있으며, 같은 단어라도 법률적 맥락에서 특수한 의미를 지니는 경우가 많다. 일반 텍스트에서는 드물게 나타나는 판례 인용이나 법조문의 직접 인용도 빈번하게 등장한다.

이러한 특수성은 분석 모형의 성능에 직접적인 영향을 미친다. Chalkidis 등(2020)은 범용 BERT 모델[56]에 적용되던 기존의 사전학습 및 미세조정 지침이 법률 영역에서 적절히 일반화되지 않는다고 지적하며, 방대한 법률 코퍼스를 별도로 학습시킨 LEGAL-BERT를 개발하였다. 이들은 도메인 특화 코퍼스를 활용한 추가 사전학습이 법률 텍스트 과제에서 유의한 성능 개선을 가져온다는 점을 실증적으로 제시하였다.

Dyevre(2021)는 법률가들을 위한 텍스트마이닝 기법을 개괄하면서, 법률 문서 분석 시 연구 설계와 데이터 준비의 중요성을 강조하였다. Aumiller et al.(2021)은 법률 문서의 구조적 텍스트 분할(Text Segmentation)[57] 연구에서 단락 수준의 주제적 일관성을 유지하는 것의 중요성을 강조하였다. 이들은 문장 단위로 분할할 경우 핵심 문맥이 손실될 수 있으므로, 단락 기반 분할을 통해 여러 단락에 걸친 의미 있는 문서 경계를 정의할 수 있다고 제안하였다.

Didwania 등(2024)은 인도와 영국의 대법원 판결문을 토픽모델링으로 분석하여 두 국가 간 법적 사례 유형의 차이를 효과적으로 도출하였다. 이들은 LDA, NMF, BerTopic 등의 알고리즘을 활용하여 토픽모델링의 유효성을 입증하였으며, 생성된 키워드를 통해 관

56) BERT(Bidirectional Encoder Representations from Transformers)란 구글이 개발한 사전학습 언어 모델로, 양방향 트랜스포머 구조를 활용하여 문맥을 이해한다. 대규모 코퍼스에 사전학습된 후 특정 과제에 미세조정되어 활용된다.

57) Text Segmentation은 긴 문서를 의미적으로 일관된 단위로 분할하는 작업을 말한다. 법률 문서 분석에서는 문장 단위 분할이 문맥 손실을 초래할 수 있어, 단락 수준 이상의 분할이 권장된다.

련 주제를 효율적으로 식별할 수 있음을 제시하였다.

이와 같은 선행연구 검토를 바탕으로 본 연구는 판결문 텍스트의 특성을 반영한 토큰화 전략을 수립하였다. 먼저, 복합명사의 의미 훼손을 방지하기 위해 판결문에서 사용되는 의미 단위 표현을 하나의 복합명사로 처리하는 사용자 정의 사전을 구축하였다. 예를 들어, '위험한 물건 사용'이나 '항거불능 상태'와 같은 표현은 일반적인 형태소 분석 시 '위험한', '물건', '사용' 또는 '항거', '불능', '상태'로 분리되지만, 판결문에서는 특정 법률적 개념이나 범죄 행위유형을 나타내는 하나의 의미 단위이므로 복합명사로 유지하였다. 아울러, 판결문을 인위적으로 분할할 경우 법적 추론의 맥락과 연결성이 손상될 수 있다는 점을 고려하여 하나의 판결문을 하나의 문서 단위로 설정하였다.

2. 분석 대상 범죄유형 선정과 토픽 구성의 특성

본 연구에서는 유형력범죄와 재산범죄를 대상으로 토픽모델링 분석을 수행하였다. 여기서 명확히 해야 할 점은 토픽모델링이 이미 존재하는 법적 범죄 분류를 다시 분류하는 작업이 아니라는 것이다.

즉, 본 연구의 분석 대상 범죄유형인 '유형력범죄'와 '재산범죄'는 개별 죄명이 아니라, 친밀한 파트너 폭력 사건 중에서 유형력 행사나 재산 침해 행위가 포함된 사건들을 묶은 범주이다. 따라서 하나의 사건에는 폭행, 상해, 협박, 스토킹, 손괴, 사기, 강간 등 여러 죄명이 복합적으로 나타날 수 있으며, '유형력범죄'와 '재산범죄'는 이 중 유형력 행사 또는 재산 침해가 한번이라도 발생한 사건을 가리킨다.

본 토픽모델링의 목적은 이러한 판결문들에서 나타나는 범행의 실제 양상을 발견하는 것이다. 예를 들어, 동일한 '폭행' 죄명이라 하

더라도 이별 요구에 대한 반응으로 발생한 폭행과 경제적 문제로 인한 갈등 중 발생한 폭행은 다른 맥락과 양상을 보인다. 폭행이 개별적으로 발생한 범죄와 스토킹이나 손괴 등 다른 유형의 범죄와 결합된 경우는 전혀 다른 유형으로 구분할 수 있다. 토픽모델링 분석은 이러한 차이를 포착하여, 범행이 발생하는 구체적 상황, 촉발 요인, 진행 과정 등의 패턴을 도출한다. 따라서 각 토픽은 법적 죄명이 아닌 실질적 범행 패턴을 나타낸다.

분석 대상으로 유형력범죄와 재산범죄를 선정한 구체적 근거와 분석 방법은 다음과 같다.

1) 유형력범죄의 선정 근거

친밀한 파트너 폭력에서 유형력범죄는 직접적이고 즉각적인 위험을 나타내는 지표이자, 피해자의 생명을 위협하는 강력한 예측 변수이다.

506명의 살인 및 살인 미수 피해자와 427명의 학대 피해 대조군을 비교한 Glass 등(2008)의 연구에서는 비치명적 목조름이 살인 미수와 기수 모두의 위험을 크게 높이는 강력한 예측 지표임을 실증적으로 입증하였고, 28편의 연구를 메타분석한 Matias 등(2020)의 연구는 목조름과 신체적 폭력이 친밀한 파트너 살해 가능성을 유의하게 높이는 위험요인 중 하나임을 밝혔다.

또한, 미국 법무부의 사법통계국(Bureau of Justice Statistics)은 2021년 여성 살인 피해자의 34%가 친밀한 파트너에 의한 것이라고 보고했으며(Smith, 2022), UN Women 및 UNODC(2024)의 추정에 따르면 2023년 전 세계에서 약 51,100명의 여성과 소녀가 친밀한 파트너 또는 가족에 의해 살해된 것으로 조사되었다.

특히 유형력 행사를 분석의 중심으로 선정한 근본적인 이유는

이것이 파트너 통제의 핵심 메커니즘으로 기능하기 때문이다. Duluth 모델에 따르면, 신체적·성적 폭력은 바퀴의 테두리를 형성하며, 정서적 학대, 고립, 경제적 학대, 협박, 자녀를 이용한 통제 등 다른 모든 통제 전술을 뒷받침하는 궁극적인 위협으로 작용한다(Pence & Paymar, 1993). 이와 관련해 Dutton과 Goodman(2005)은 강압적 통제가 실제 물리적 폭력의 경험이나 그에 대한 구체적인 위협을 토대로 작동한다고 지적했으며, Stark(2007)는 이러한 물리적 폭력이 피해자를 일상 전반에서 구속하는 보이지 않는 사슬을 만든다고 설명했다.

2) 재산범죄의 선정 근거

친밀한 파트너 폭력의 맥락에서 발생하는 재산범죄는 경제적 학대의 주요 전략으로 사용되며, 일반적인 재산범죄와는 질적으로 다른 특성을 갖는다.

경제적 학대는 개인의 경제적 자원을 취득, 사용 또는 유지하는 능력을 통제하거나 제한하는 행위로 정의되며, 단순한 재산 손실을 넘어 피해자의 생존 기반을 무너뜨리고 가해자의 통제를 공고히 하는 수단으로 작용한다(U.S. Department of Justice, 2022; Stark, 2007).

이러한 경제적 착취는 친밀한 관계를 구실로 다양한 형태로 나타난다. 캐나다의 SOS violence conjugale는 성적 목적이나 강제 노동을 위한 착취, 협박을 통한 금전 갈취, 보복이나 폭로 위협을 통한 금전 갈취 및 행동 강요 등이 발생할 수 있다고 보고하였다.[58] 친밀한 파트너 관계에서 발생하는 재산범죄의 구체적인 양상으로는

58) SOS violence conjugale. 14 criminal offenses in contexts of intimate partner violence. https://sosviolenceconjugale.ca/en/articles/14-criminal-offenses-in-contexts-of-intimate-partner-violence (최종 검색일: 2025.12.31.)

친밀한 파트너로부터의 도둑질, 공동 자금을 불법 또는 지극히 사적인 목적으로 사용하는 행위, 파트너의 허가 없이 신용 한도를 개설하는 행위, 파트너의 신용을 망치려는 의도로 대금 지불을 거부하는 행위 등이 나타난다(Stylianou et al., 2013). 이러한 양상은 재산범죄가 단순한 재산 취득 목적을 넘어 통제 수단으로서의 목적을 동시에 포함하는 복합적인 형태임을 의미한다.

선행연구들은 재산범죄가 단독으로 발생하기보다 다른 유형의 범죄와 연관되어 나타날 가능성이 크다는 점을 확인하였다. 캐나다 여성 피해자를 대상으로 한 Ouellet 등(2022)의 연구에서는 경제적 폭력이 발생한 달에 심각한 신체적 폭력의 위험이 3.4배 증가하였고, 심각한 성폭력의 위험은 5.6배 증가하는 것으로 나타났다. 미국의 전국 여성 대상 폭력 조사 자료를 분석한 Outlaw(2009)의 연구에서도 경제적 학대를 경험한 사람들이 신체적 학대를 경험할 위험이 4.68배 높은 것으로 확인되었다.

최근 연구들은 이러한 결과를 반영하여, 재산범죄가 독립적이고 구별되는 폭력의 한 형태이며, 광범위하게 발생하고, 다른 유형과의 중첩을 통해 막대한 영향력을 미친다는 점을 입증하였다. 가정폭력 생존자 103명을 대상으로 한 Adams 등(2008)의 연구에 따르면, 연구 참여자의 99%에서 경제적 학대가 발생한 것으로 나타났다. Boxall과 Morgan(2021)이 강압적 통제를 경험한 호주 여성 1,023명을 대상으로 수행한 연구에서는 응답자의 43%가 파트너에 의한 재물손괴나 절취를 경험했다고 보고하였다.

이러한 실증적 증거를 바탕으로 영국의 가정폭력법(2021)과 호주의 여성폭력종식 국가계획(2022-2032)은 경제적 학대를 별도의 폭력 유형으로 명시적으로 인정하였는데(Domestic Abuse Act, 2021; Department of Social Services, 2022), 이는 친밀한 파트너 폭력의 맥락에서 발생하는 재산범죄의 위험성과 분석의 필요성을 입증하는

것이다.

이러한 이론적·실증적 논의를 바탕으로 본 연구는 유형력범죄와 재산범죄를 분석의 축으로 활용하였다. 경험적 연구들은 유형력범죄와 재산범죄가 범죄를 구성하는 두 가지 핵심 차원임을 보여준다.

대표적으로 Kuang 등(2017)의 범죄 토픽모델링 연구는 대규모 범죄 텍스트를 계층적으로 분석할 때 폭력범죄와 재산범죄라는 상위 군집이 자연스럽게 도출됨을 밝혔다. 이는 미시적 수준에서 범죄가 복잡하고 중첩적 특성을 보이더라도, 거시적 수준에서는 이 두 범주가 유용한 분석 틀로 기능함을 시사한다. 친밀한 파트너 폭력 연구에서도 이러한 이분 구조는 중요한 분석 틀을 제공한다. 유형력범죄는 신체적 위해와 생명 위협을, 재산범죄는 경제적 피해와 생활기반 파괴를 나타내며, 이 두 범주는 친밀한 파트너 폭력의 다차원적 특성을 포괄적으로 파악할 수 있게 한다.

또한 판결문 텍스트 분석의 관점에서도 폭행·상해·감금 등의 유형력범죄와 손괴·절도·공갈 등의 재산범죄는 명확한 법적 용어로 기술되어 토픽모델링 분석에 가장 적합한 범주이다. 따라서 본 연구는 유형력범죄와 재산범죄라는 두 축을 중심으로 친밀한 파트너 폭력의 차수별 진행 양상을 분석하였다.

제 2 절 분석방법: 토픽모델링

본 절에서는 판결문 텍스트에서 친밀한 파트너 폭력의 잠재적 패턴을 발견하기 위한 토픽모델링 방법론을 제시한다.

텍스트마이닝의 핵심 기법인 잠재 디리클레 할당(Latent Dirichlet Allocation, LDA)의 이론적 토대와 작동 원리를 먼저 살펴본다. 잠재 디리클레 할당은 각 문서가 여러 주제의 확률적 조합으로 구성되고 각 주제는 특정 단어들의 확률 분포로 표현된다는 가정하에 문서-주제 분포와 주제-단어 분포를 동시에 추정한다. 그러나 일반적인 잠재 디리클레 할당 방식을 그대로 사용하는 것은 토픽 수 결정의 주관성과 법률 용어의 복합적 의미 파악에 한계가 있다. 이러한 한계를 보완하기 위해 본 연구에서는 세 가지 전략을 적용하였다.

첫째, UMass coherence와 CV coherence 지표를 병행 측정하는 다단계 검증 체계를 구축하였다. 둘째, 사용자 정의 복합어 사전을 통해 법률 텍스트의 복합 개념을 보전하였다. 셋째, 범죄 유형(재산범죄, 유형력범죄) 및 차수(1차, 2차, 3차)별 개별 모형을 구축하였다.

이러한 체계적 접근을 통해 판결문이라는 특수한 텍스트에서 친밀한 파트너 폭력의 잠재적 패턴을 신뢰성 있게 추출할 수 있는 방법론적 틀을 확립하고자 하였다.

1. 텍스트마이닝과 토픽모델링의 기본 개념

앞서 언급한 텍스트마이닝은 비정형 및 반정형의 방대한 텍스트 데이터로부터 의미 있는 정보와 지식을 추출하는 계량적 방법론으로 형태소 분석, 문서 요약, 문서 분류, 군집 분석 등의 기법을 통해

텍스트에 내재된 잠재적 주제와 유의미한 정보를 도출하는 데이터 마이닝의 한 분야에 속한다(Feldman & Sanger, 2006). 이 방법론은 자연어처리 기술과 통계적 기법을 융합하여 대규모 문서 집합에서 잠재적 패턴과 구조를 발견하는 것을 목적으로 한다.

텍스트마이닝의 발전 과정을 살펴보면, 초기에는 단순한 키워드 매칭과 빈도 분석에서 시작하여 현재는 기계학습과 딥러닝 기법을 활용한 고도화된 의미 분석으로 진화해왔다. 특히 법률 문서와 같은 전문 영역의 텍스트 분석에서는 법률 지식 표현과 계산 모형을 활용한 정교한 추론 체계가 발전해왔다(Ashley, 2017). 최근에는 법률 도메인에 특화된 언어모델인 Legal-BERT(Chalkidis et al., 2020)와 같은 도메인 특화 언어모델이 개발되어 법률 텍스트의 특수성을 반영한 하이브리드 전처리가 권장되고 있다.

토픽모델링은 텍스트마이닝의 핵심 기법 중 하나로, 문서 집합에 통계적 추론을 통해 잠재된 추상적 주제를 발견하는 확률적 생성 모형이다. 이 기술은 초기 잠재 의미 분석(Latent Semantic Analysis, LSA), 확률적 잠재 의미 분석(Probabilistic Latent Semantic Analysis, PLSA)을 거쳐 잠재 디리클레 할당으로 이어진다(Blei, 2012).

잠재 의미 분석은 문서와 단어의 잠재적 의미를 파악했지만, 통계적 확률 모형이 아니라는 점에서 결과 해석이 명확하지 않고 새로운 데이터에 적용하기 어려운 한계가 있었다. 확률적 잠재 의미 분석은 확률 개념을 도입하여 이를 개선했지만, 분석할 문서가 많아질수록 모형이 과도하게 복잡해지는 과적합(overfitting) 문제가 있었다. LDA는 디리클레 사전분포를 도입하여 이러한 한계를 극복하였으며, 관찰된 단어들이 잠재 토픽들의 혼합으로부터 생성되었다고 가정하고 이 생성 과정을 역추적하여 토픽 구조를 추론하는 비지도 학습(Unsupervised learning) 방법이다(Blei et al., 2003). 잠재 디리

클레 할당의 구체적인 작동 원리와 본 연구에서의 적용 방법은 다음 절에서 상세히 다룬다.

본 연구의 분석 대상인 판결문의 경우 고도로 구조화된 법률 언어로 작성된 특수한 형태의 텍스트로서, 일반적인 텍스트와 달리 법률 용어의 빈번한 사용, 정형화된 문체, 사실관계와 법리 판단의 이원적 구조 등의 특징을 지닌다. 이러한 특성은 텍스트마이닝 적용 시 특별한 전처리와 분석 전략을 요구한다.

2. 잠재 디리클레 할당(LDA)

앞서 살펴본 토픽모델링의 발전 과정에서 최종적으로 등장한 잠재 디리클레 할당은 디리클레 사전분포를 도입하여 기존 모형들의 한계를 극복한 베이지안 확률 모형이다(Blei et al., 2003).

잠재 디리클레 할당의 핵심 가정은 각 문서가 여러 주제의 확률적 조합으로 구성되며, 각 주제는 특정 단어들의 확률 분포로 표현된다는 것이다. 즉, 관찰된 단어-문서 행렬로부터 문서 생성 과정을 역으로 추론하여, 문서별 주제 분포와 주제별 단어 분포를 동시에 추정한다(Blei et al., 2003). 이 과정을 통해 연구자는 추출된 주제를 구성하는 핵심 단어들을 확인하여 주제의 의미를 해석하고, 각 문서에서 어떤 주제가 얼마나 중요한 비중을 차지하는지 파악할 수 있다. 이러한 생성 과정은 [수식 5-1] 및 [그림 5-1]과 같이 수식화할 수 있다.

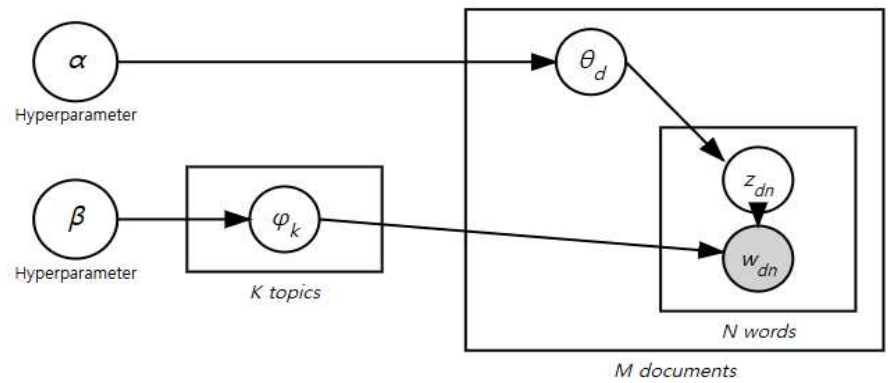
[그림 5-1]의 LDA 기본 개념도에서 회색 원(w_dn)은 관찰 가능한 변수인 단어를, 흰색 원은 추론해야 할 잠재 변수들을 나타낸다. α와 β는 디리클레 분포의 하이퍼파라미터이며, Θ_d는 문서 d의 주제 분포, z_dn은 문서 d의 n번째 단어가 할당된 주제, Ψ_k는 주제 k의 단어 분포를 의미한다. 사각형 박스(plate)는 반복 구조를 의미하는데, K는 K개 주제에 대한 반복을, M은 M개 문서에 대한 반복

을, N은 각 문서 내 N개 단어에 대한 반복을 나타낸다.

[수식 5-1] LDA 생성 모형

$$p(\theta, z, w \mid \alpha, \beta) = p(\theta \mid \alpha) \prod_{n=1}^{N} p(z_n \mid \theta) p(w_n \mid \phi_{z_n})$$

α (알파): 문서-주제 분포의 집중도를 조절하는 하이퍼파라미터
β (베타): 주제-단어 분포의 집중도를 조절하는 하이퍼파라미터
Θ_d (세타_d): 문서 d의 주제 분포
Φ_k (파이_k): 주제 k의 단어 분포
z_dn (z_dn): 문서 d의 n번째 단어에 할당된 주제
w_dn (w_dn): 문서 d의 n번째 위치에서 관찰된 단어
M: 전체 문서 수
K: 미리 설정된 전체 주제의 수
N_d: 문서 d에 포함된 총 단어 수



(a) LDA plate diagram

(b) Generative process

Step 1: Draw topic proportions θ_d = Dir(α)

Step 2: For each word n in document d, draw topic assignment z_{dn} ~ Multinomial(θ_d)

Step 3: Draw word w_{dn} ~ Multinomial($\varphi_{z_{dn}}$)

(c) Hyperparameters and topic count selection

- Dirichlet distribution
- Dirichlet prior over topics
- Topic count K:
  - interpretability
  - coherence
  - predictive performance
  - research objective

[그림 5-1] LDA 기본 개념도(Blei et al., 2003, 재구성)

LDA 모형의 사후 분포(posterior distribution)는 형태가 매우 복잡하여 수학적으로 정확한 계산이 불가능하므로, 실제 분석에서는 근사 추론(approximate inference) 방법을 사용한다. 대표적인 것이 변분 추론(variational inference)[59]과 깁스 샘플링(Gibbs sampling)[60] 방식이다(Blei et al., 2003). 변분 추론은 계산 속도가 빠르지만 근사치의 정확도가 떨어질 수 있는 반면, 깁스 샘플링은 충분한 반복을 통해 실제 사후 분포에 더 근접한 결과를 제공한다(Griffiths & Steyvers, 2004). 특히 본 연구와 같이 1,305개의 제한된 문서 집합에서는 계산 시간이 주요 제약이 아니므로, 정확한 추정을 위해 깁스 샘플링을 채택하였다.

그러나 자동화된 텍스트 분석 방법은 인간의 정밀한 읽기와 해석을 대체할 수 없다는 본질적인 한계를 갖는다(Grimmer & Stewart, 2013). 또한, 통계적으로 우수한 성능을 보이는 주제 모형이 반드시 인간이 해석하기에 의미 있는 주제를 생성하는 것은 아니므로(Chang et al., 2009), 주제 해석 과정에서 연구자의 주관적 판단이 개입될 수밖에 없다. 이에 본 연구에서는 다음과 같은 체계적인 보완 방법을 설계하여 이러한 한계를 최소화하고자 하였다.

첫째, 다단계 검증을 통해 자동화 분석의 한계를 보완하여 분석 결과의 신뢰도를 확보하였다. 구체적으로 UMass coherence와 CV coherence의 두 가지 일관성 지표를 동시에 측정하여 최적 토픽 수를 결정하였다. 또한 친밀한 관계 폭력의 패턴과 양상이라는 분석 목적에 부합하는 도메인의 해석을 함께 고려함으로써 질적인 검증을 수행하였다.[61]

---

59) 변분 추론(variational Inference)은 베이지안 추론 방법의 하나로, 복잡한 사후 확률 분포를 단순한 분포로 근사하여 두 분포 간 차이를 최소화함으로써 모형 파라미터를 빠르게 추정하는 방법이다(Blei et al., 2003).

60) 깁스 샘플링(Gibbs Sampling)은 마르코프 연쇄 몬테카를로(MCMC) 방법의 하나로, 각 단어의 토픽 할당을 조건부 확률에 따라 반복적으로 재추출하여 전체 토픽 구조를 안정적인 상태로 수렴시키는 방법이다(Blei et al., 2003).

61) 상위 단어 개수는 5개에서 15개까지 5개 단위로 증가시키는 실험적 검토 과정

둘째, 전처리 과정에서 판결문의 법률 용어 특성을 반영한 복합어 사전을 구축하여 잠재 디리클레 할당의 한계를 보완하고자 하였다. 본 연구에서는 구축한 사용자 정의 사전을 적용하고, TF-IDF(term frequency-inverse document frequency) 임계값을 0.5로 설정하여 핵심 용어만을 선별적으로 추출하였다. 이는 TF-IDF 점수가 0.5 이상인 단어만을 선별하는 기준으로, 각 문서에서 상대적으로 중요도가 높으면서도 전체 문서 집합에서 적절한 변별력을 가진 단어들을 추출하기 위한 설정이다.

셋째, 분석 단위를 범죄 유형별, 차수별로 세분화하여 다각적이고 명료한 모델링을 수행하였다. 본 연구는 친밀한 관계 폭력의 복잡성과 진화적 특성을 고려하여 범죄 유형(재산범죄, 유형력범죄)과 반복 차수(1차, 2차, 3차)별로 개별적인 잠재 디리클레 할당 모형을 구축하였다. 아울러, 각 모형의 하이퍼파라미터를 최적화하고, 차수 진행에 따른 잠재 주제 변화와 토픽 수 변화를 추적함으로써 범행 양상의 변화를 확인할 수 있었다. 이러한 접근을 통해 단일 모형으로는 포착하기 어려운 세밀한 범죄 유형 변화를 검토하였다.

이와 같은 보완 방안이 모든 한계를 해결하지는 못하지만, 친밀한 관계 폭력 판결문이라는 특수한 텍스트 데이터에 최적화된 분석 방법론과 절차를 구축함으로써 연구 결과의 신뢰성과 해석 가능성을 상당 수준 제고하였다.

3. 분석절차

[표 5-1]은 본 연구에서 진행한 토픽모델링 분석절차를 6단계로 정리한 것이다. 각 단계는 데이터 전처리 및 분석 준비부터 모형 최

을 거쳐 최종적으로 7개로 선정되었다. 이 설정은 사전에 구축한 법률 전문용어 사전 내에서 각 토픽의 법적 특성을 명확히 구분하여 변별력을 확보하고, 간섭을 최소화하며, 대표성을 확보하여 해석 가능성을 극대화할 수 있는 최적의 균형점을 제공하였다.

적화 전략 검토, 데이터 선정 및 적정 토픽 수 확인, 토픽 분석 수행, 시각화로 구성된다. 이 중 1단계와 2단계는 분석을 위한 준비 단계로, 3단계부터 6단계는 실제 분석 단계로 구분할 수 있다.

1단계와 2단계는 데이터 전반에 대한 전처리 작업으로서 전체 데이터에 공통으로 적용되었고, 3단계부터 6단계는 유형별로 분류된 각 데이터에 별도로 수행하였다.

[표 5-1] 토픽모델링 분석 프로세스 6단계

준비 단계			
단계	주요작업	사용도구/방법	적용범위
1단계	데이터 전처리 및 분석 준비	· 복합명사 사전 구축 · TF-IDF 필터링 · 2글자 미만 형태소 제거	전체데이터
2단계	모형 최적화 전략 검토	· 하이퍼파라미터 설정 · UMass coherence 기준 설정 · CV coherence 기준 설정	전체데이터

분석 단계			
3단계	범죄유형별 데이터 선정 및 적정 토픽 수 확인	· 유형별 UMass coherence 측정 · 유형별 CV coherence 측정	유형별 분리
4단계	토픽 분석 수행	· LDA 알고리즘 실행 · 상위 단어 추출	유형별 분리
5단계	단어 네트워크 분석	· 토픽 간 연결성 분석 · 단어 네트워크 구성	유형별 분리
6단계	시각화	· 네트워크 그래프 생성	유형별 분리

1) 데이터 전처리 및 분석 준비

판결문 텍스트의 특성을 고려하여 본격적인 분석에 앞서 다음과 같은 절차로 전처리를 수행하였다. 먼저, 동일한 죄목이라도 실제 범행 양상이 서로 다를 수 있다는 점에 주목하여, 판결문에 서술된

구체적 행위 유형을 식별한 뒤 이를 복합명사 형태로 정의하였다.

다음으로, 정의된 복합명사가 하나의 분석 단위로 인식되도록 사용자 정의 사전을 구축·등록하였다. 나아가 복합명사 내부의 개별 단어가 중복으로 추출되거나 분해되지 않도록 설정하여 복합명사로 등록된 단어만이 반영되도록 하였다. 이러한 방식은 도메인과 무관한 일반 단어가 자연스럽게 배제되는 효과를 가져와, 별도의 불용어 목록을 마련하지 않고도 불용어 제거와 유사한 결과를 얻을 수 있게 해주었다.

마지막으로, TF-IDF 가중치를 활용해 빈도는 높지만 정보량이 낮은 단어를 제거하고 핵심 키워드만을 선별하였다. TF-IDF의 임계값은 예비분석을 통해 결정되었다. 0.30에서 0.70까지 0.05 간격으로 임계값을 조정하며 토픽 수와 일관성 지표의 변화를 검토한 결과, 0.50에서 불용어 및 저빈도어 제거 효과와 의미 있는 정보 보존 간의 균형이 가장 적절하게 나타났다.

따라서 전체 문서에서의 TF-IDF 가중치 합이 0.50 미만인 단어를 일괄 제거하여 노이즈를 최소화하였다. 한국어의 형태적 특성을 고려해 실질적 의미 전달력이 낮다고 판단되는 2글자 미만 형태소도 추가로 제외하였다.

2) 모형 최적화 전략 검토

최적 모형 탐색을 위해 본 연구는 정량 지표와 질적 검토를 융합한 단계적 최적화 전략을 수립하였다. 구체적으로, 토픽 수(K)와 디리클레 하이퍼파라미터(α, β)의 후보 범위를 설정하고 토픽 일관성 지표를 활용해 모형 품질을 평가한 후, 도메인 전문가의 해석을 통해 최종 결정을 보완하였다.

이러한 하이퍼파라미터 중에서도 토픽 수의 결정은 모형 성능과

해석 가능성에 가장 직접적인 영향을 미치는 핵심 요소이다. 토픽 수가 지나치게 적으면 서로 다른 의미 영역이 합쳐져 해석의 정밀도가 저하되고 반대로 너무 많으면 유사한 주제들이 불필요하게 분할되어 전체적인 구조 파악이 어렵기 때문이다. 따라서 정량적 적합도와 해석 가능성 사이의 균형점을 찾는 것이 중요하다.

전통적으로는 혼란도(perplexity)와 같은 예측 성능 지표가 적정 토픽 수 판단에 널리 쓰였으나, Chang 등(2009)은 보류 자료에서의 성능이 뛰어난 모형이 반드시 인간에게 해석 가능한 토픽을 생성하지는 않는다는 사실을 실험적으로 보여주었다. 나아가 Wallach 등(2009)은 기존 혼란도 추정 방식의 편향 문제를 지적하고, 보다 신뢰할 수 있는 보류 우도(held-out likelihood) 기반 평가 절차를 제안함으로써 예측 성능 평가의 정밀화를 도모하였다.

이러한 한계 인식 속에서 토픽의 의미적 응집도를 직접 측정하는 다양한 일관성지표가 개발되었다. Mimno 등(2011)은 토픽 상위 단어쌍의 조건부 확률에 기반한 UMass coherence를 제안해 학습 코퍼스만으로 평가가 가능하도록 했고, Röder 등(2015)은 정규화된 점별 상호정보량(normalized pointwise mutual information, NPMI)과 코사인 유사도를 결합한 CV coherence를 통해 보다 정교한 평가를 가능하게 하였다.

그럼에도 Grimmer와 Stewart(2013)가 강조하듯, 자동화된 텍스트 분석은 신중한 사고와 정밀한 읽기를 대체하기 어렵다. 이에 본 연구는 정량 지표에만 의존하지 않고 범죄학 및 친밀한 파트너 폭력 분야 전문가의 질적 해석을 병행하였다. 구체적으로 각 토픽의 상위 단어 목록과 대표 문서를 검토하면서, 해당 토픽이 실제 판결문에서 논의되는 쟁점과 사건 특성을 얼마나 적절히 반영하는지 확인하였다.

이처럼 통계적 지표만으로는 포착하기 어려운 도메인 특화적 의

미 타당성을 함께 고려함으로써, 제한된 어휘 규모의 코퍼스의 특성에 맞는 하이퍼파라미터 최적화와 일관성 지표의 수렴성, 도메인별 의미의 적합성을 아울러 평가하였다. 구체적인 전처리 및 분석절차는 다음과 같다.

(1) 하이퍼파라미터 탐색

토픽모델링에서 하이퍼파라미터의 설정은 모형의 성능과 해석 가능성을 결정하는 핵심 요소이다. 본 연구는 1,305개의 문서(판결문)를 분석 대상으로 하지만, 전처리 후 추출된 핵심 복합어(어휘)는 271개로 제한적인 어휘 규모를 보인다. 이는 법률 문서의 특성상 정형화된 용어가 반복 사용되고, TF-IDF 필터링(임계값 0.5)을 통해 핵심 용어만을 선별했기 때문이다.

이러한 제한된 어휘 규모의 코퍼스에서 α(문서-토픽 분포)와 β(토픽-단어 분포)는 디리클레 분포의 집중도를 조절하는 파라미터로, 이들의 값에 따라 토픽의 희소성과 해석 가능성이 결정된다. 구체적으로, α와 β 파라미터값을 높게 설정하는 경우 토픽과 단어의 분포가 지나치게 평탄해져 토픽 간 구분이 모호해질 수 있다. 반면, 작은 값(α, $\beta<0.05$)은 디리클레 분포가 '0에 가까운 값 다수 + 극소수의 높은 값' 형태인 희소 사전분포(sparse prior)를 유도하여, 한 문서가 소수 토픽에 집중되고 각 토픽이 소수 핵심어로 표현되도록 한다(Blei et al., 2003; Griffiths & Steyvers, 2004).

본 연구에서는 최적 파라미터를 탐색하기 위해 체계적인 파일럿 테스트를 수행하였다. α는 0.01부터 0.1까지, β는 0.01부터 0.1까지 다양한 조합을 실험하면서 UMass coherence와 CV coherence 지표를 측정하였다. 파일럿 탐색 결과, $\beta\geq0.05$부터 CV coherence가 크게 하락했고, $\alpha\geq0.03$에서는 문서별 토픽 혼합이 과도하게 증가하여 토픽의 변별력이 저하되는 것으로 확인되었다. 특히 법률 판결문의

경우, 각 문서(판결)가 특정 범죄 유형과 사실관계에 집중되어야 하므로, 과도한 토픽 혼합은 분석의 타당성을 저해할 수 있다.

이에 따라 본 연구에서는 모든 범죄 유형에 대해 α는 0.015-0.025, β는 0.02-0.03의 범위를 설정하였다. 이러한 설정은 각 판결문이 핵심 토픽에 집중되면서도, 각 토픽이 명확한 의미를 갖는 5-15개의 핵심 단어로 구성되도록 하여, 법률 텍스트 분석에 적합한 해석 가능성을 확보하였다.

(2) 모형 추정 및 평가지표 설정

본 연구에서는 적정 토픽 수를 선정하기 위해 토픽 일관성을 측정하여 정량적 지표로 활용한 후 범죄학 및 친밀한 파트너 폭력에 관한 도메인 지식을 활용한 질적 해석을 결합해, 적정 토픽 수를 탐색하였다.

토픽 일관성이란 토픽 모형에 대한 평가 방법 중 하나로, 같은 토픽으로 분류된 단어들이 일관성을 갖는지 확인할 수 있는 지표이다. 본 연구에서는 하이퍼파라미터 탐색을 통해 확인한 α와 β 범위 내에서 UMass coherence와 CV coherence의 두 가지 일관성 지표를 측정하였다.

먼저, UMass coherence는 확률 기반의 일관성 측정 방식으로, 토픽 내 상위 단어 쌍의 조건부 확률을 계산하여 의미적 연관성을 측정한다. 값이 클수록(덜 음수일수록) 토픽 일관성이 높다는 해석을 따른다. 다음으로 CV coherence는 정규화된 점별 상호정보량(NPMI)과 코사인 유사도를 결합한 측정 방식이다. 값이 클수록 좋은 일관성을 나타낸다. 따라서, 검증하고자 하는 토픽 수와 하이퍼파라미터인 α와 β에 대한 최솟값, 최댓값, 간격을 설정하고 Gibbs sampling 반복 횟수(iteration)와 일관성 산출을 위한 상위 단어 수(top words)를 지정하여 각 설정값에 해당하는 UMass coherence와

CV coherence 값을 확인하였다.

본 연구는 Gibbs sampling이 수백 회 반복 이후 안정화되는 경향을 보고한 Griffiths와 Steyvers(2004)를 참고하되, 충분한 수렴을 보장하기 위해 1,000회 반복을 수행하였다. 또한 토픽의 해석 가능성 평가를 위해 각 토픽의 상위 7개 단어를 선정하였다.

제 3 절 분석결과

1. 유형력범죄 토픽모델링 분석

1) 데이터 선정

유형력범죄 데이터의 선정 기준은 개별 판결문이 포함하는 범행 특성 중 최소 하나 이상에서 유형력이 행사되는 경우로 설정하였다. 구체적으로는 피해 수준, 신체적 폭력행위 방식, 폭력행위 수단, 살해 또는 살해시도 방식, 제압 또는 감금 방식, 강절도 대상 물건 및 유형 변수를 활용하여 유형력범죄를 식별하였다.

먼저, 신체적 폭력행위 방식과 폭력행위 수단, 살해 또는 살해시도 방식 변수는 모든 값이 유형력범죄에 해당함을 확인하였다.

피해 수준 변수에서는 '외상후스트레스 발생'을 제외한 '경상의 피해 발생', '중상의 피해 발생', '치명적인 피해 발생', '사망' 등 신체 피해가 발생한 경우 유형력범죄에 해당한다.

제압 또는 감금 방식 변수에서는 '언어폭력 또는 심리적 강압으로 감금', '간접적으로 신체를 제압하여 감금', '약물 또는 도구를 사용해 감금', '신체 폭행을 통해 감금', '위협이나 협박 등 심리적 강압으로 제압', '신체적으로 강압하여 제압', '약물 또는 도구를 사용해 제압', '신체 폭행을 통해 제압'에 해당하는 경우를 유형력 행사 범죄

로 선정하였다.

마지막으로 강절도 대상 물건 및 유형에서는 ‘차량열쇠 강취’, ‘휴대폰 강취’, ‘현금성 재물 강취’에 해당하는 경우를 유형력 행사 범죄로 확인하였다.

이와 같은 기준에 따라 분류된 유형력범죄에 해당하는 범행특성 중 하나라도 포함된 범행의 경우 최종적으로 유형력범죄로 구분하였으며, 분류 과정에서 발생할 수 있는 로직 및 코딩 오류를 검토하여 유형력범죄에 해당하는 데이터를 확정하였다. [표 5-2]는 유형력범죄에 해당하는 범행특성을 정리한 내용이다.

[표 5-2] 유형력범죄 데이터 선정을 위한 범행특성 변수

변수명(응답범주 수)	응답 범주(값 라벨)
피해수준(5)	경상의피해발생
	중상의피해발생
	치명적인피해발생
	사망
	외상후스트레스발생
신체적 폭력행위 방식(3)	단발성폭력행위
	다회성폭력행위
	반복적폭력행위
폭력행위 수단(2)	신체를사용하여폭력행위
	위험한물건을사용하여폭력행위
살해 또는 살해시도 방식(6)	신체로폭행하여살해
	목졸라살해
	위험한물건으로살해
	신체로폭행하여살해시도
	목졸라살해시도
	위험한물건으로살해시도
제압 또는 감금 방식(8)	언어폭력또는심리적강압으로감금
	간접적으로신체를제압하여감금
	약물또는도구를사용해감금
	신체폭행을통해감금
	위협이나협박등심리적강압으로제압
	신체적으로강압하여제압

변수명(응답범주 수)	응답 범주(값 라벨)
	약물또는도구를사용해제압
	신체폭행을통해제압
강절도 대상 물건 및 유형(6)	차량열쇠절취
	휴대폰절취
	현금성재물절취
	차량열쇠강취
	휴대폰강취
	현금성재물강취

2) 적정 토픽 수 산정

(1) 1차 사건 적정 토픽 수 산정

유형력범죄에 해당하는 범행들에 대한 토픽 분류를 위해, 먼저 적정 토픽 수를 선정하는 작업을 수행하였다.

적정 토픽 수 산정을 위해 앞서 제시한 방식에 따라 하이퍼파라미터를 설정하고 이에 기반해 토픽 일관성 점수를 측정하여 가장 적정한 결과로 나타난 토픽 수를 확인하였다.

[표 5-3]은 유형력범죄 1차 사건 데이터를 대상으로 토픽 수(k)와 하이퍼파라미터(α, β) 조합별로 산출한 토픽 일관성 지표들을 정리한 것이다.

우선 CV 지표를 중심으로 살펴보면, α = 0.025, β = 0.03 조건에서 k = 9일 때(0.472)와 k = 7일 때(0.471) CV 값이 가장 높은 수준으로 나타났다.

또한, UMass 척도를 살펴보면, k = 9 모형(α = 0.025, β = 0.03)은 -13.499를 기록했고 k = 7 모형(α = 0.025, β = 0.03)은 -12.847로 나타났다. UMass는 0에 가까울수록 토픽 일관성이 높은 것으로 해석되므로, 이 지표에서는 k=7 모형이 더 우수한 결과를 보였다.

동일 파라미터에서 k = 6인 경우 UMass가 -11.984로 가장 나은 값을 보였으나, CV 지표가 0.382에 그쳐 종합적인 토픽 품질 면에서는 k = 9과 k = 7 모형에 미치지 못했다. 결과적으로 k = 9와 k = 7 모형이 유사한 수준의 토픽 일관성을 보이는 가운데, 모형의 간명성과 실무적 해석 가능성을 고려하여 k = 7을 최종 모형으로 선택하였다. 구체적인 결정의 근거는 다음과 같다.

먼저, 두 모형 간 CV 지표의 차이는 0.001에 불과하여 거의 동일한 수준이나, UMass 지표에서는 k=7이 k=9보다 0.652 더 0에 가까워 토픽 내적 일관성 측면에서 우위를 보였다. 이처럼 CV 지표가 유사하고 UMass 지표에서 한쪽이 우수한 상황에서는 더 적은 수의 토픽으로 데이터를 효과적으로 설명할 수 있는 간명한 모형을 선택하는 것이 바람직하다. 실제로 7개 토픽을 9개 토픽으로 확장하는 경우 중첩되는 유형에 대한 해석이 모호하고 구분이 어려운 세부 범주가 생성되었고, 토픽당 평균 문서 수가 42건에서 33건으로 상당수 감소하는 것으로 확인되었다. 토픽당 문서 수가 적을 경우 해당 토픽의 통계적 안정성과 대표성이 저하될 수 있으며, 이는 토픽의 신뢰도를 약화시킬 우려가 있다.

추가로, [그림 5-2]의 k 변화에 따른 Coherence 변화 추이를 보면, k = 7인 지점이 CV 지표와 UMass 지표 모두에서 두 번째로 높은 값에 해당하였다. 또한, α = 0.025, β = 0.03 조건의 k=9를 제외하면 k=6 또는 k=7 이후 수치가 점점 감소하는 양상을 보였으며, 이는 7개 토픽이 데이터의 잠재구조를 반영하는 최적 개수임을 시사한다.

이와 같이 정량적 지표와 질적 타당성을 종합적으로 검토한 결과, 본 연구는 유형력범죄 1차 사건에 대한 토픽 수를 7개로 최종 결정하였다.

[표 5-3] 유형력범죄 1차 사건 Coherence 결과표

차수	Topic(k)	α(alpha)	β(beta)	UMass	CV
1차	2	0.015	0.02	-12.142	0.332
		0.015	0.03	-14.463	0.400
		0.025	0.02	-13.139	0.366
		0.025	0.03	-13.666	0.419
	3	0.015	0.02	-18.870	0.363
		0.015	0.03	-18.115	0.308
		0.025	0.02	-18.917	0.364
		0.025	0.03	-18.907	0.349
	4	0.015	0.02	-17.373	0.318
		0.015	0.03	-14.439	0.382
		0.025	0.02	-17.955	0.285
		0.025	0.03	-15.105	0.353
	5	0.015	0.02	-14.614	0.409
		0.015	0.03	-14.642	0.409
		0.025	0.02	-15.021	0.345
		0.025	0.03	-16.015	0.361
	6	0.015	0.02	-12.793	0.359
		0.015	0.03	-13.525	0.381
		0.025	0.02	-13.119	0.350
		0.025	0.03	-11.984	0.382
	7	0.015	0.02	-13.792	0.397
		0.015	0.03	-12.841	0.435
		0.025	0.02	-13.792	0.398
		0.025	**0.03**	**-12.847**	**0.471**
	8	0.015	0.02	-12.132	0.398
		0.015	0.03	-11.874	0.387
		0.025	0.02	-12.998	0.416
		0.025	0.03	-13.974	0.423
	9	0.015	0.02	-12.235	0.399
		0.015	0.03	-14.018	0.371
		0.025	0.02	-13.409	0.355
		0.025	0.03	-13.499	0.472

주. 토픽 수는 일관성 지표를 종합적으로 고려하여 결정하였다. k=7일 때 CV 지표(0.471)는 k=9(0.472)과 유사한 수준이나, UMass 지표(-12.847)는 k=9(-13.499) 대비 0에 더 가까워 토픽 응집도가 우수하였다. 또한, 7개 토픽의 경우 토픽당 평균 문서 수가 42건이나, 9개로 확장할 경우 33건으로 감소하여 일부 토픽의 통계적 신뢰도가 저하될 우려가 있다.

(2) 2차 사건 적정 토픽 수 산정

[표 5-4]는 유형력범죄 2차 사건의 토픽 수(k)와 하이퍼파라미터(α, β) 조합별로 산출한 토픽 일관성 지표들을 정리한 것이다. 먼저 CV 지표를 살펴보면, α=0.025, β=0.03 설정에서 k=6일 때 0.614로 전체 조합 중 최고치를 기록하였다. 이는 동일 설정에서 두 번째로 높은 순위인 k=5 모형(α=0.015, β=0.03에서 0.612)을 앞서는 수치다.

UMass 지표 측면에서 보면, k=6 모형(α=0.025, β=0.03)은 -7.827을 기록하여 상당히 양호한 수준을 보였고, k=5 모형(α=0.015, β=0.03)은 -9.279로 낮았다. 다만, k=7 모형(α=0.025, β=0.02)이 -7.488로 가장 나은 UMass 값을 나타냈으나, 해당 설정의 CV는 0.587로 k=6 모형보다 0.027만큼 낮아, 종합적인 토픽 품질에서는 k=6이 우위로 나타났다.

이러한 일관성 지표 및 실무적 해석 가능성을 고려해 최종 모형을 선택하였다. 먼저, 일관성 측면에서 6개 모형은 CV = 0.6140, UMass = -7.827로 1차 사건의 7개 모형(CV = 0.471, UMass = -12.847)에 비해 두 지표 모두 높은 수준의 성능을 보였다. 또한, 6개 토픽 모형이 토픽당 평균 24.5건의 문서를 포함하여 7개 토픽 모형(21건)에 비해 토픽의 안정성 측면에서 우위를 보였다.

또한, [그림 5-3]을 통해 일관성의 변화를 관찰하면, α = 0.025, β = 0.03 조건에서 k = 6일 때 CV가 정점을 형성한 후 감소하는 경향이 나타나고, UMass 역시 k = 6 전후로 가장 0에 가까운 값을 보인 후 변동하는 양상을 보이는데, 이는 6개 토픽이 데이터의 잠재적 구조를 가장 효과적으로 반영하는 최적점임을 시사한다.

질적 측면에서도, 6개의 토픽은 1차 사건의 7개 토픽에 기반하되 융합되거나 변화하는 양상을 반영하는 적정한 토픽 수임을 확인하였다. 이러한 정량적 지표와 질적 타당성을 종합적으로 검토한 결과, 유형력범죄 2차 사건에 대한 토픽 수는 6개로 최종 결정하였다.

[표 5-4] 유형력범죄 2차 사건 Coherence 결과표

차수	Topic(k)	α(alpha)	β(beta)	UMass	CV
2차	2	0.015	0.02	-11.928	0.140
		0.015	0.03	-13.183	0.329
		0.025	0.02	-8.572	0.427
		0.025	0.03	-11.912	0.140
	3	0.015	0.02	-10.632	0.460
		0.015	0.03	-9.202	0.399
		0.025	0.02	-11.374	0.480
		0.025	0.03	-9.026	0.464
	4	0.015	0.02	-8.797	0.497
		0.015	0.03	-8.798	0.497
		0.025	0.02	-8.284	0.518
		0.025	0.03	-9.386	0.460
	5	0.015	0.02	-10.009	0.504
		0.015	0.03	-9.279	0.612
		0.025	0.02	-7.904	0.582
		0.025	0.03	-9.659	0.515
	6	0.015	0.02	-9.182	0.563
		0.015	0.03	-10.833	0.536
		0.025	0.02	-9.478	0.575
		0.025	**0.03**	**-7.827**	**0.614**
	7	0.015	0.02	-8.902	0.551
		0.015	0.03	-10.068	0.569
		0.025	0.02	-7.488	0.587
		0.025	0.03	-9.700	0.556
	8	0.015	0.02	-10.137	0.517
		0.015	0.03	-8.190	0.573
		0.025	0.02	-9.268	0.588
		0.025	0.03	-10.916	0.494
	9	0.015	0.02	-12.230	0.569
		0.015	0.03	-9.845	0.605
		0.025	0.02	-10.095	0.576
		0.025	0.03	-10.462	0.570

주. 토픽 수(k) 탐색 결과, α = 0.025·β = 0.03 조건에서 k = 6이 CV 0.614로 최고치를 기록했고, UMass(-7.827) 역시 우수하여 k = 5, 7 대비 좋은 성능을 보였다. [그림 5-3]에서도 k = 6이 일관성의 정점을 이룬 뒤 지표가 하락해 변곡점임이 확인된다. 정량 지표와 해석 용이성을 종합해 유형력범죄 2차 사건은 6개 토픽으로 최종 모형을 확정하였다.

(3) 3차 사건 적정 토픽 수 산정

[표 5-5]는 유형력범죄 3차 사건에 관한 토픽 수(k)와 하이퍼파라미터(α, β) 조합에 따른 토픽 일관성 지표를 제시한 결과이다.

CV 지표를 검토한 결과, k = 4인 경우 α = 0.015, β = 0.02 조건에서 0.560을 기록했으며, k = 5인 경우 α = 0.025, β = 0.03 조건에서 0.561로 가장 높은 값을 나타냈다.

UMass 지표 분석에서는 k = 5에서 α = 0.025, β = 0.03 설정 모형이 -10.912를 기록하여 전체 실험 조합 중 가장 우수한 성능을 보였다. 이는 동일 토픽 수에서 다른 파라미터 설정들(-12.799, -12.081, -13.315)은 물론, k = 4에서 α = 0.015, β = 0.02 조건의 UMass 값(-12.582)과 비교할 때도 약 1.7 정도 개선된 수치로, 해당 파라미터 조합이 문서 내 패턴을 가장 효과적으로 반영하고 있음을 시사한다.

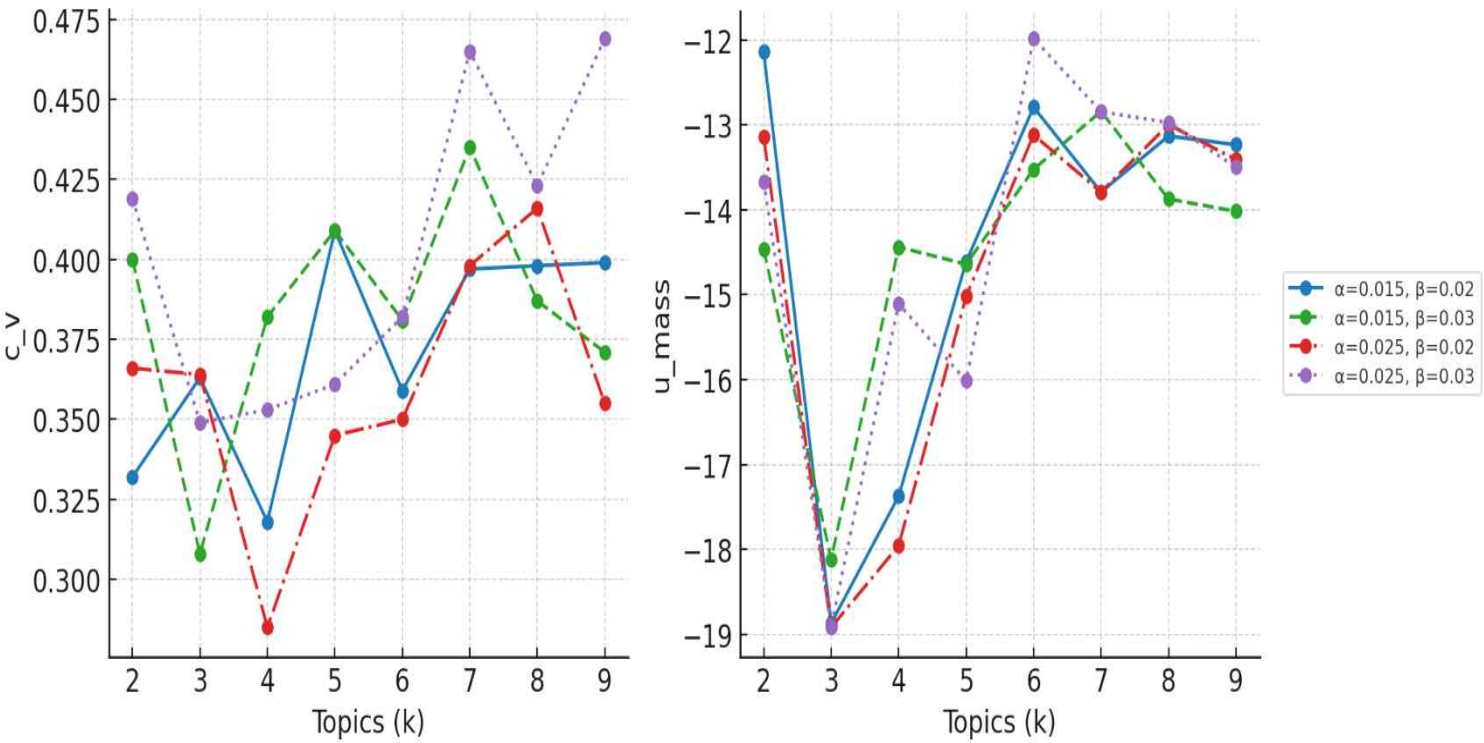
또한, [그림 5-4]를 통해 일관성 변화 추이를 살펴보면, k = 5에서 뚜렷한 정점을 형성한 후 급격히 하락하는 양상이 관찰되는데, 이는 5개 토픽이 3차 사건 데이터의 핵심 구조를 포착하는 변곡점이며 추가적인 토픽 분할이 오히려 모형의 질을 저하시킨다는 것을 명확히 보여준다.

분류된 유형들에 대한 질적 검토에서도 5개 토픽 구분이 4개 토픽 구분에서 포착하지 못한 유의미한 토픽 유형을 추가로 포착하고 있음을 확인하였다. 이러한 정량적 지표와 실무적 해석 가능성을 종합적으로 고려하여, 본 연구는 유형력범죄 3차 사건에 대해 α = 0.025, β = 0.03 파라미터 설정의 k = 5 모형을 최종 채택하였다.

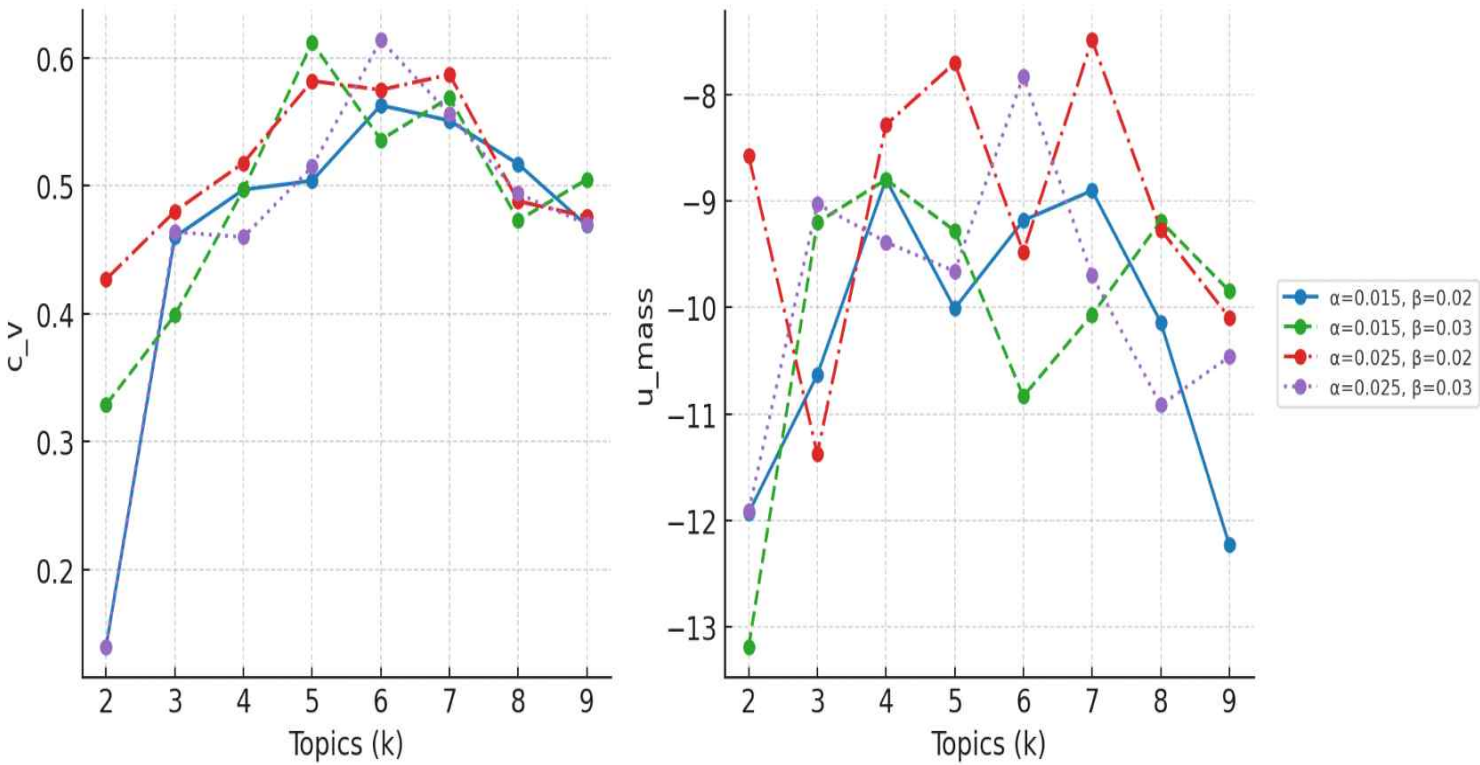
[표 5-5] 유형력범죄 3차 사건 Coherence 결과표

차수	Topic(k)	α(alpha)	β(beta)	UMass	CV
3차	2	0.015	0.02	-17.932	0.341
		0.015	0.03	-17.932	0.341
		0.025	0.02	-17.932	0.341
		0.025	0.03	-17.938	0.341
	3	0.015	0.02	-16.959	0.255
		0.015	0.03	-17.715	0.293
		0.025	0.02	-16.126	0.250
		0.025	0.03	-16.126	0.250
	4	0.015	0.02	-12.582	0.560
		0.015	0.03	-13.112	0.480
		0.025	0.02	-13.289	0.486
		0.025	0.03	-12.329	0.430
	5	0.015	0.02	-13.315	0.354
		0.015	0.03	-12.801	0.399
		0.025	0.02	-12.799	0.380
		0.025	**0.03**	**-10.912**	**0.561**
	6	0.015	0.02	-11.965	0.432
		0.015	0.03	-11.954	0.449
		0.025	0.02	-13.596	0.379
		0.025	0.03	-13.576	0.407
	7	0.015	0.02	-14.796	0.322
		0.015	0.03	-12.743	0.393
		0.025	0.02	-13.836	0.388
		0.025	0.03	-13.491	0.363
	8	0.015	0.02	-12.367	0.418
		0.015	0.03	-12.772	0.432
		0.025	0.02	-12.450	0.467
		0.025	0.03	-14.527	0.388
	9	0.015	0.02	-13.509	0.435
		0.015	0.03	-12.229	0.430
		0.025	0.02	-13.738	0.431
		0.025	0.03	-14.058	0.429

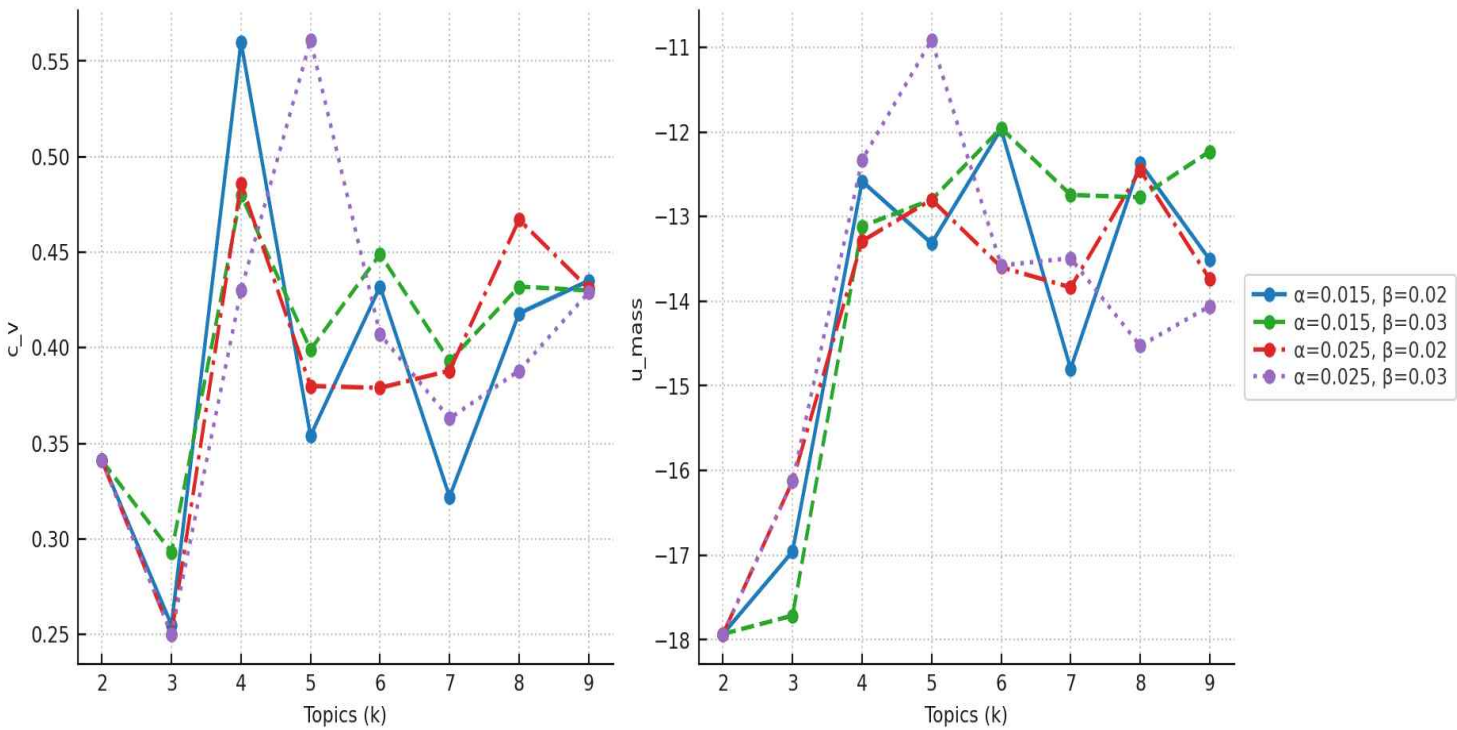
주. 토픽 수(k) 탐색 결과, α = 0.025·β = 0.03 조건의 k = 5 모형이 CV 0.561·UMass -10.912로 두 지표 모두 최적값을 기록했다. 동일 k에서 다른 파라미터 조합보다 UMass가 현저히 개선되었고, [그림 5-4]에서도 k = 5가 일관성 정점을 형성한 뒤 지표가 급락해 변곡점임이 확인된다. 정량 지표와 해석 용이성을 종합해 유형력범죄 3차 사건은 5개 토픽(α = 0.025, β = 0.03)으로 최종 결정하였다.



[그림 5-2] 유형력범죄 1차 사건 Coherence 결과 그래프



[그림 5-3] 유형력범죄 2차 사건 Coherence 결과 그래프



[그림 5-4] 유형력범죄 3차 사건 Coherence 결과 그래프

3) 토픽모델링 분석결과

토픽모델링 분석 결과, 각 토픽 내에서 등장할 확률이 가장 높은 상위 7개 키워드를 추출하였다. 본 연구에서 최적 토픽 수의 결정과 토픽의 명명은 서로 다른 기준에 따라 이루어졌다. 즉, 토픽 수는 앞서 기술한 UMass coherence 및 CV coherence의 정량적 지표에 기반하여 결정한 반면, 토픽의 명명은 연구자의 정성적 해석에 기초하였다. 이는 잠재 디리클레 할당 알고리즘이 단어들의 공출현 패턴을 토대로 잠재 주제를 군집화할 뿐, 그 주제의 사회적·맥락적 의미까지 해석해주지는 못하기 때문이다. 이에 본 연구는 7개 단어의 의미적 연관성을 파악하고, 해당 토픽의 비중이 높게 나타난 판결문의 범죄사실 기술 내용을 정밀하게 검토하여 주제를 규명하였다. 이 과정에서 친밀한 파트너 폭력의 유형과 양상에 관한 선행연구 및 범죄학적 개념틀을 준거로 하여 각 토픽에 적합한 명칭을 부여하였다.

이러한 절차에 따라 유형력범죄에서는 1차 사건에서 7개 토픽이 도출되어 ‘음주·일상공간형’, ‘관계집착·살해시도형’, ‘대면위협·협박형’, ‘이별반응·오프라인침입형’, ‘손괴·강취형’, ‘관계집착·업무방해형’, ‘계획적 폭력형’으로 분류되었다. 2차 사건에서는 6개 토픽으로 축소되면서 ‘관계집착·감금형’이 급증하고 온라인 스토킹과 대면 협박이 융합된 ‘온라인스토킹·협박형’이 새롭게 등장하였고, 3차 사건은 5개 토픽으로 더욱 수렴되어 ‘스토킹·감금형’이 주요 유형으로 자리잡고 ‘음주·살해형‘과 같은 극단적 폭력이 증가하는 양상을 보였다. 차수별 구체적인 결과는 다음과 같다.

(1) 1차 사건 토픽모델링 분석결과

유형력범죄 1차 사건 단계에서는 7개의 토픽이 도출되었다. 각 토픽의 상대적 비중과 핵심 키워드 7개는 [표 5-6]과 같다.

[표 5-6] 유형력범죄 1차 사건 토픽모델링 결과

구분		Key words 1	Key words 2	Key words 3	Key words 4	Key words 5	Key words 6	Key words 7
분류 (토픽명)	n (%)							
음주·일상 공간형	48 (16.3)	범행시가해자음주함	주차장등일상공용공간에서	경상의피해발생	가해자의음주또는정신질환문제로범행	자녀문제로범행	피해자의영업장및근무지에서	제3자주거지에서
관계집착·살해시도형	16 (5.4)	살인 미수	위험한물건으로살해시도	집착적관계추구로범행	당사자주거지에서	간접적으로신체를제압하여감금	피해자의주거지에무단으로침입	가해자의영업장및근무지에서
대면위협·협박형	40 (13.6)	피해자에대한생명·신체위해협박	대면상황에서협박또는공갈	신체적으로강압하여제압	범행을위해사전에준비한위험한물건사용	피해자의영업장및근무지에서	가해자의영업장및근무지에서	당사자주거지에서
이별반응·오프라인침입형	25 (8.5)	관계단절에대한반응으로범행	피해자의주거지에무단으로침입	대면상황에서협박또는공갈	술집이나노래방등유흥시설에서	강제로현관또는창문을개방하여무단침입	가해자본인의자해협박또는공갈	범행시가해자음주함
손괴·강취형	42 (14.3)	피해자의재물손괴	의류또는지갑손괴	휴대전화손괴	집안가구또는전자기기손괴	공동의재물손괴	현금성재물강취	차량손괴
관계집착·업무방해형	26 (8.8)	집착적관계추구로범행	피해자의영업장및근무지에서	간접적으로신체를제압하여감금	피해자의재물손괴	치명적인피해발생	피해자의업무시스템에접근및침해	미리알고있던계정정보입력
계획적 폭력형	97 (33.0)	당사자주거지에서	범행을위해사전에준비한위험한물건사용	직접폭행을통해감금	관계단절에대한반응으로범행	다회성폭력행위	위험한물건으로살해	위험한물건을사용하여감금

‘음주·일상공간형’은 가해자의 음주에 기반한 폭력 유형이다. 사건은 주차장 등 일상 공용 공간, 피해자의 영업·근무지, 제3자 주거지 등 일상공간을 중심으로 발생한다. 주로 친족의 주거지를 의미하는 제3자 주거지나 자녀 갈등이 범행의 촉발요인으로 나타나는 경

우가 있어 부부관계에서 발생한 범죄일 가능성이 크다. 상해가 발생하는 경우 피해 정도는 대체로 경미한 경우가 많다.

> A는 자신의 집 주변 노상에서 술을 사러 나간 B가 귀가하지 않고 자신의 연락도 받지 않았다는 이유로 화가나 B의 얼굴을 주먹과 발로 수회 때려 B에게 치료 일수를 알 수 없는 머리 부위 열상 등을 가하였다.
>
> 수원지방법원 성남지원 2023.4.21. 선고 2022고단857 판결

다음으로 '관계집착·살해시도형'은 피해자에 대한 집착적 관계 추구가 동기가 되는 경우가 많은 유형으로, 위험한 물건을 사용한 살해 시도까지 이르는 고위험 유형이다. 주거지와 영업 및 근무지 등이 주된 범행 장소로 나타나며, 목적 달성을 위해 주거침입이나 감금 등 다양한 수단이 동원되는 경우가 있어 매우 위험한 양상을 보이는 유형이다.

> A는 B와 약 8년간 사실혼 관계를 유지하다 이별 통보를 받았으나 B를 잊지 못하고 수시로 연락하였다. A는 B에게 문자메시지를 보냈으나 응답이 없자 B를 살해하기로 마음먹고 B의 주거지 아파트 계단에 숨어 있다가 B가 귀가하자 벽돌로 B의 후두부를 수회 때리고 목을 조른 후 안방으로 끌고 가 위협하였다. 이후 B의 말을 듣고 스스로 범행을 중지하여 살해의 뜻을 이루지 못한 채 미수에 그쳤다.
>
> 수원지방법원 2023.1.11. 선고 2022고합715 판결

'대면위협·협박형'은 협박 중심의 범죄 유형으로, 주로 대면 상황에서 피해자의 생명과 신체를 위협한다. 신체를 사용해 강압하거나 제압하는 방식을 사용하기도 한다. 특히 이 유형에서는 가해자가 사전에 준비한 물건을 사용하는 경우가 나타나, 범행이 우발적으로 발생하기보다 계획적으로 이루어졌을 가능성이 크다. 범행장소는 피해자와 가해자의 영업·근무지, 주거지 등 다양하게 나타난다.

'이별반응·오프라인침입형'은 피해자에 의한 관계 단절에 대한

A와 B는 별거 중인 부부로, A는 B와 전화통화 중 이혼을 언급한 후 B가 재차 전화를 받지 않자 화가 나 칼을 들고 B를 찾아가 위협하기로 마음먹었다. A는 B가 근무하는 식당에 식칼을 들고 찾아가 칼로 식당 벽을 찌르며 B를 협박하였다.

춘천지방법원 영월지원 2023.10.31. 선고 2023고단181 판결

반응이 주된 범행 촉발 사유인 유형이다. 주로 주거지나 술집·노래방 등 유흥시설에서 협박 범행이 발생하며, 피해자의 주거지에서 범행이 발생하는 경우 무단 침입하여 범행이 발생하는 경우가 많다. 음주 상태나 가해자 본인의 자해 협박이 나타나기도 하여 우발적·충동적 양상이 강한 유형이다.

A는 B와 약 10년간 연인관계로 지내다가 B의 이별통보로 헤어진 사이이다. A는 B의 주거지에 이르러 B와 교제 중 알게 된 현관문 비밀번호를 누르고 그 안에 들어가는 등 B의 주거에 침입하였다. 이후 주방에 있는 위험한 물건인 과도를 집어들고 피해자의 팔을 끌고 안방으로 데려가 침대에 앉히는 등 B를 협박하였다.

수원지방법원 성남지원 2023.7.20. 선고 2023고단1130 판결

'손괴·강취형'은 피해자의 재물에 대한 손괴 행위가 주를 이루며, 강취 행위가 나타나는 경우도 있는 재산범죄 중심 유형이다. 의류, 지갑, 휴대전화, 집안 가구, 전자기기, 차량 등 다양한 종류의 재물을 손괴하거나 현금성 재물을 강취하는 양상을 보인다. 유형력 행사나 성범죄 등 다른 범죄 유형과의 연관성은 상대적으로 낮게 나타난다.

A와 B는 이혼한 부부 사이이다. A는 불상의 장소에서 B에게 연락하여 피해자가 결혼생활 중 외도를 했다는 사실을 따지며 오늘밤 찾아가겠다는 취지로 말하고, 피해자의 주거지로 찾아가 피해자 소유의 속옷, 양말 등 4벌, 신발 10켤레 등을 버리는 방법으로 피해자 소유의 재물을 손괴

하였다.

수원지방법원 안양지원 2023.1.17. 선고 2022고단1493 판결

'관계집착·업무방해형'은 피해자에 대한 집착적 관계 추구에 기인해 주로 범행이 발생하는 유형으로, 피해자의 영업장이나 근무지에서 소란을 일으키거나 영업장 물건을 손괴하는 등 피해자의 생계활동에 타격을 주는 유형이다. 감금과 같은 신체적 제압이 동반되기도 하며, 이 과정에서 치명적인 피해가 발생하는 경우도 있다. 또한, 피해자의 업무시스템에 접근 및 침해하는 등 온라인 침입 행위가 포함되기도 한다. 이와 관련해 '미리 알고 있던 계정정보 입력'이라는 키워드가 함께 등장하는데, 이는 관계적 친밀성을 악용한 행위라는 점에서 주목할 필요가 있다.

A는 B와 연인관계이다. A는 B가 운영하는 미용실에 찾아가 다시 만나줄 것을 요구하였으나 B가 이를 거절하자 화가 나 B의 동의 없이 미용실 안에서 누워 있는 등으로 B가 위 미용실을 나가게 하여 위력으로 B의 미용실 운영을 방해하였다.

전주지방법원 정읍지원 2023.1.26. 선고 2022고단268 판결

'계획적 폭력형'은 주거지에서 사전 준비된 위험한 물건을 사용한 계획적 폭력이 주된 범행 양상인 유형이다. 관계단절에 대한 반응이 범행 촉발사유인 경우가 많으며, 위험한 물건을 사용한 살해시도, 직접적 폭행 또는 위험한 물건을 사용한 감금, 다회성 폭력 등 심각한 수준의 폭력이 나타난다.

A는 2016년 가을경부터 교제하던 피해자 B로부터 헤어지자는 말을 듣자 피해자에게 위해를 가하기로 마음먹고, 마트에서 위험한 물건인 회칼과 청테이프 등을 구입한 후 B에게 문자를 보냈다. 출입문을 연 B를

따라 안으로 들어간 A는 B를 폭행하고 회칼로 무릎을 찔러 약 4주간의 치료가 필요한 상해를 가하였다. 나아가 A는 부모님 모두 죽이겠다고 협박하며 B를 다음날까지 9시간 30분 동안 감금하였다.

서울동부지방법원 2023.7.20. 선고 2023고단664 판결

(2) 2차 사건 토픽모델링 분석결과

[표 5-7]은 유형력범죄의 2차 사건에 대한 토픽모델링 결과이다. 2차 사건에서는 총 6개의 토픽이 도출되었다.

[표 5-7] 유형력범죄 2차 사건 토픽모델링 결과

구분		Key words 1	Key words 2	Key words 3	Key words 4	Key words 5	Key words 6	Key words 7
분류(토픽명)	n (%)							
대면위협·협박형	15 (10.2)	대면상황에서협박또는공갈	피해자에대한생명·신체위해협박	관계단절에대한반응으로범행	위험한물건을사용하여협박또는공갈	반복적폭력행위	별다른요구없이협박	당사자주거지에서
음주·흉기사용폭행형	17 (11.6)	범행시가해자음주함	범행시피해자음주함	위험한물건을사용하여폭력행위	집착적관계추구로범행	중상의피해발생	가해자의음주또는정신질환문제로범행	피해자의영업장및근무지에서
손괴·온오프라인침해형	7 (4.8)	피해자의재물손괴	휴대전화손괴	집안가구또는전자기기손괴	의류또는지갑손괴	피해자의주거지에무단으로침입	피해자의계정에접근및침해	미리알고있던계정정보입력
주거지·중상해형	28 (19.0)	중상의피해발생	당사자주거지에서	반복적폭력행위	위험한물건을사용하여폭력행위	가해자의음주또는정신질환문제로범행	간접적으로신체를제압하여감금	범행시가해자음주함
온라인스토킹·협박형	16 (10.9)	우편/전화/팩스또는정보통신망을통해범행	스토킹행위[다]목위반	피해자에대한생명·신체위해협박	대면상황에서협박또는공갈	주차장등일상공용공간에서	언어폭력또는심리적강압으로감금	비신체적폭력행위
관계집착·감금형	64 (43.5)	집착적관계추구로범행	언어폭력또는심리적강압으로감금	협박또는공갈메시지전송	간접적으로신체를제압하여감금	비신체적폭력행위	피해자지인대상사생활공개협박또는공갈	가해자본인의자해협박또는공갈

‘대면위협·협박형’은 1차와 2차 모두에서 나타나는 지속적 위협 패턴이나, 폭력의 양상과 범행 동기에서 변화를 보인다. 두 유형 모두 위험한 물건을 사용하는 양상이 나타나나, 1차에서는 신체적 강압을 통한 제압이 주로 나타난 반면, 2차에서는 반복적 폭력으로 전개되는 모습을 보인다. 특히 1차에서는 범행 촉발 사유가 주요 키워드로 등장하지 않았으나, 2차 사건에서는 관계 단절에 대한 반응이 주요 범행 동기로 확인되었으며, 별다른 요구 없이 협박하는 양상도 관찰되었다.

A는 자신의 주거지에서 B가 회식을 하여 화가난다는 이유로 B의 얼굴과 머리를 손바닥과 주먹으로 수회 때리고, 주방 선반에 있던 위험한 물건인 과도를 들고 와 B에게 보이며 협박하고, 두 손으로 피해자의 목을 잡아 조르는 등 위험한 물건을 휴대하여 피해자를 협박하였다. 수원지방법원 성남지원 2023.7.19. 선고 2023고단1133 판결

‘음주·흉기사용폭행형’은 가해자 및 피해자의 음주 상태에 기반하여 발생하는 고위험 폭력 유형이다. 1차의 ‘음주·일상공간형’과 달리 피해자의 음주가 수반되기도 하며, 위험한 물건을 사용한 폭력 행사가 나타나고 중상의 피해가 발생하는 등 폭력의 강도가 현저히 높다. 관계에 대한 집착의 감정이 주요 동기로 작용한다는 특징이 있다.

A는 B와 교제를 시작한 후, 다음날부터 A의 주거지에서 동거하던 사이이다. A는 위 장소에서 B와 술을 마시면서 다투다가 화가나 근처에 놓여있던 위험한 물건인 접이식 잭나이프를 들고 피해자의 목 부위에 휘둘러 치료일수 미상의 목부위 약 6cm 열린상처의 상해를 가하였다. 서울서부지방법원 2023.7.5. 선고 2023고단1191 판결

‘손괴·온오프라인침해형’은 주로 피해자의 다양한 재물에 대한 손괴와 피해자의 사적인 영역으로의 무단 침해가 주된 범행 양상인

유형이다. 주목할 점은 물리적 공간과 디지털 공간을 모두 활용한 침해 행위가 나타나며, 1차의 '관계집착·업무방해형'과 마찬가지로 친밀한 관계를 이용해 미리 획득한 계정정보를 활용한다는 점이다.

A는 B와 사귀는 관계이다. A는 자신과 교제하던 B가 성관계 요구 거절을 사과하지 않는다는 이유로 B의 휴대전화 잠금 비밀번호를 변경하였으며, 이후 B의 주거지 현관문 틈으로 우산을 넣어 신발을 가져가 자신의 집에 숨겼다. 이어 미리 알고 있던 현관 비밀번호로 B의 주거지에 침입하여 노트북과 휴대전화를 가져가 은닉하였으며, B 명의 대학교 홈페이지, 카카오톡 등 각종 계정에 침입하여 비밀번호와 본인 확인용 정보를 자신의 것으로 변경하였다. 대구지방법원 2023.7.21. 선고 2022고합482 판결

'주거지·중상해형'은 주거지를 중심으로 발생하는 심각한 폭력 유형이다. 상해 발생시 피해 수준이 중상 이상인 경우가 많고 반복적 폭력행위나 위험한 물건을 사용한 폭력, 간접적 신체 감금 등이 수반되는 경우가 많다.

A는 B와 연인관계 사이였다. B가 주거지에서 다른 남자와 인스타그램 메시지를 주고받았다는 이유로 말다툼을 하다가 주먹으로 얼굴과 온몸을 수회 폭행하였다. 이후 A는 B가 화장실에 가려 하자 제지하고, 화장실 문을 열어둔 채 감시하였으며, B의 휴대전화를 가져간 후 거실 쇼파에 앉아 B를 계속 감시하여 약 7시간 동안 감금하고 상해를 가하였다. 대전지방법원 2023.7.5. 선고 2023고단122 판결

'온라인스토킹·협박형'은 스토킹처벌법상 [다]목에 해당하는 우편·전화·팩스 또는 정보통신망을 활용한 비대면 스토킹 행위와 협박 중심의 범행 유형으로, 피해자의 생명·신체에 대한 위해가 협박의 주된 내용이다. 상황에 따라 대면 상황에서의 협박 또는 공갈이 나타나는 등 온·오프라인을 가리지 않는 혼합적 양상을 보인다. 일상

공용 공간에서 범행이 발생하는 경우가 많고 언어폭력 또는 심리적 강압을 통한 감금이나 비신체적 폭력행위가 나타나기도 한다.

> A는 B와 연인관계에 있던 사이이다. B는 상해를 가하는 A를 피해 도망쳐 나왔고 연락을 받지 않고 있는 상황이었다. A는 휴대전화를 이용해 B의 휴대전화로 전화를 건 것을 비롯하여 34회에 걸쳐 전화하거나 문자메시지를 전송하였다. 이후 불교행사에 참석한 B를 찾아가 발로 약 3회 차려고 하고 주먹으로 약 3회 때리려고 하여 B를 협박하였다.
>
> 대구지방법원 김천지원 2023.10.11. 선고 2023고단560 판결

'관계집착·감금형'은 피해자와의 집착적 관계를 추구하는 가해자가 감금, 협박, 공갈 등 다양한 형태의 폭력을 통해 피해자를 괴롭히는 유형이다. 언어폭력, 심리적 강압, 간접적 신체 제압을 통한 감금이 주로 사용되며, 협박 또는 공갈 메시지를 전송하기도 한다. 신체를 활용한 폭력보다 비신체적 폭력행위가 주로 나타나며, 피해자의 사생활 정보를 지인에게 공개하겠다며 협박하거나 가해자 본인의 자해를 협박하는 등 피해자의 정서에 심각한 타격을 주는 방식을 주로 사용한다.

> A는 B와 이혼한 관계이다. A는 B의 집에 찾아와 같이 술을 마시자 하였으나 거절 당하자 본인의 자해행위로 협박하고, 이에 겁을 먹어 제대로 저항할 수 없게 된 B를 자신의 차량 조수석에 태운 뒤 차량을 운행하여 감금하였다. 이후 갓길에 차량을 세운 뒤 주먹으로 B의 얼굴을 수회 때리고 목을 잡아 흔들었으며, B의 남자친구에게 전화하도록 강요하고 다시 차에 태운 뒤 죽이겠다고 협박하고 옷을 벗게 하였다.
>
> 수원지방법원 여주지원 2023.7.20. 선고 2023고합26 판결

(3) 3차 사건 토픽모델링 분석결과

[표 5-8]은 유형력범죄의 3차 사건에 대한 토픽모델링 결과표이

다. 3차 사건에서는 총 5개의 토픽이 도출되었다.

[표 5-8] 유형력범죄 3차 사건 토픽모델링 결과

구분		Key words 1	Key words 2	Key words 3	Key words 4	Key words 5	Key words 6	Key words 7
분류 (토픽명)	n (%)							
지인협박·금원갈취형	11 (10.6)	협박시금원을요구	협박또는공갈메시지전송	피해자지인에대한생명·신체위해협박	위험한물건을사용하여폭력행위	범행을위해사전에준비한위험한물건사용	관계단절에대한반응으로범행	위험한물건으로살해
음주·살해형	22 (21.4)	범행시가해자음주함	범행시피해자음주함	위험한물건으로살해	중상의피해발생	피해자의영업장및근무지에서	술집이나노래방등유흥시설에서	집착적관계추구로범행
손괴·온오프라인스토킹형	11 (10.7)	피해자의재물손괴	휴대전화손괴	집안가구또는전자기기손괴	스토킹행위[다]목위반	의류또는지갑손괴	스토킹행위[가]목위반	관계단절에대한반응으로범행
반복폭력·위협형	14 (13.6)	피해자에대한생명·신체위해협박	반복적폭력행위	위험한물건을사용하여협박또는공갈	대면상황에서협박또는공갈	별다른요구없이협박	당사자주거지에서	언어폭력또는심리적강압으로감금
스토킹·감금형	45 (43.7)	스토킹행위[다]목위반	간접적으로신체를제압하여감금	스토킹행위[나]목위반	경상의피해발생	강제로현관또는창문을개방하여무단침입	피해자의주거지에무단으로침입	우편/전화/팩스또는정보통신망을통해

‘지인협박·금원갈취형’은 협박 또는 공갈메시지를 전송하여 금원을 요구하는 공갈·갈취 유형이다. 가해자는 피해자 본인뿐만 아니라 피해자의 지인에 대한 생명 및 신체 위해를 협박하여 심리적 압박을 극대화하는 특징을 보인다. 이러한 협박과 공갈은 피해자가 요구에 응하지 않을 경우 사전에 준비한 위험한 물건을 사용한 폭력으로 확대되기도 한다. 범행 사유는 대개 관계 단절에 대한 반응에서 기인하는 경우가 많으며, 극단적인 경우 살해에 이르기도 한다.

‘음주·살해형’은 가해자와 피해자 중 한 명 혹은 둘 모두의 음주

A는 소개팅 어플을 통해서 B를 만나 교제를 이어오다 헤어지게 되었다. A는 B에게 일정 금액을 지급한다는 약속을 지키지 않으면 협박, 위해 등을 지속하겠다는 태도를 취하며, 금원의 지급을 요구하고 B의 성관계 동영상을 가지고 있지 않음에도 성관계 동영상을 유포하겠다고 위협하고, 부모의 약점을 알고 있으며 B를 살해하겠다고 위협하였다.

서울동부지방법원 2023.7.13. 선고 2023고단1089 판결

상태에서 발생했을 가능성이 큰 폭력으로, 살해 위험이 큰 유형 가운데 하나이다. 이 유형은 위험한 물건을 사용한 살해가 발생하거나 중상해를 야기하는 등 극도로 치명적인 결과를 초래하는 것이 특징이다. 피해자의 영업 및 근무지나 술집·노래방 등 유흥시설이 주된 범행장소로 나타나며, 대체로 집착적 관계추구가 동기가 된다.

A는 이혼 후 주거지를 옮겨가며 생활하던 B의 거주 아파트에 술에 취해 방문하여 재결합을 요청하였으나 거절당하였다. 이에 A는 격분하여 B의 배 부위를 찌르고 자신의 배 부위를 1회 찌른 후 다시 B를 살해하고자 하였으나, 이동 중 넘어져 쓰러졌고 자해로 인한 부상 등으로 다시 일어나지 못하여 살해의 뜻을 이루지 못하고 중한 상해에 그쳤다.

대전지방법원 2023.1.27. 선고 2022고합402 판결

‘손괴·온오프라인 스토킹형’은 피해자의 재산에 대한 손괴와 스토킹이 복합적으로 나타나는 유형이다. 휴대전화, 집안가구, 전자기기, 의류, 지갑 등 피해자의 다양한 재물이 손괴 대상이 되며, 스토킹처벌법상 접근하거나 따라다니는 행위인 [가]목과 우편·전화·팩스 또는 정보통신망에 기반한 [다]목이 키워드로 등장해, 온·오프라인을 다양하게 활용하는 혼합적 양상을 보인다. 이 유형은 주로 관계단절에 대한 반응에서 비롯되는 것으로 나타난다.

A는 B로부터 이별을 통보받았으나, 지속적으로 교제를 요구한 사람이다. A는 노상에서 B를 폭행하여 신고를 받고 출동한 경찰관으로부터 경고장을 받았음에도 잠시 후 가스배관을 타고 창문을 통해 B의 주거지 복도로 들어간 후, 미리 알고 있던 비밀번호를 입력하여 B의 주거지에 침입하였다. 이후 B가 귀가하자 휴대폰을 빼앗고 잠금해제를 요구하였으나 B가 거절하자 휴대폰을 손괴하고 폭행하였다.

서울동부지방법원 2023.10.5. 선고 2023고합264 판결

'반복폭력·위협형'은 반복적 폭력행위와 피해자에 대한 생명·신체 위해 협박이 주로 나타나는 유형이다. 가해자는 대면 상황에서 위험한 물건을 사용하여 협박하는 경우가 많다. 이 유형의 특징적인 면은 앞선 차수와 달리 별다른 요구 없이 분노 표출 자체를 목적으로 하는 협박이 등장했다는 점이다. 대부분 주거지에서 사건이 발생하며, 언어적 폭력 또는 심리적 강압을 통한 감금이 나타나기도 한다.

A는 B와 사건 당시 교제하던 사이이다. A는 전날 노상에서 B를 폭행한 후 B의 집에 함께 간 뒤 B로부터 비난의 말을 들었다는 이유로 화가 나 주방에 있는 위험한 물건인 식칼을 들고 2회가량 B의 배를 찌를 듯이 겨누며 겁을 주었다. 잠시 후 B가 A를 달래는데도 수년 전 일로 화가나고 기분이 안풀린다는 이유로 침대에 앉아 있던 B를 눕히고 몸에 올라탄 뒤 손으로 뺨을 때리고 목을 졸라 폭행하였다.

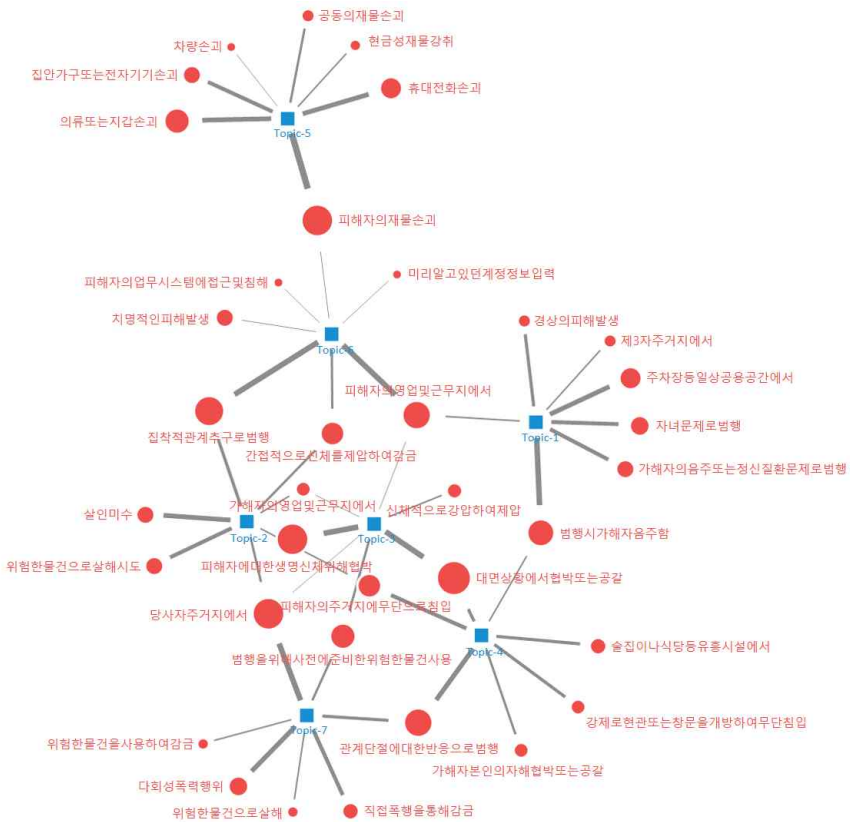
부산지방법원 2023.7.7. 선고 2023고합59 판결

'스토킹·감금형'은 스토킹, 감금, 주거침입 등 다양한 행위가 나타나는 유형이다. 상해가 발생하는 경우 피해 수준은 경상인 경우가 많아, 신체적 폭력 중심의 유형으로 보기는 어렵다. 스토킹처벌법상 우편·전화·팩스 또는 정보통신망을 통한 [다]목 위반과 피해자를 기다리거나 지켜보는 [나]목 위반이 함께 키워드에 포함되어 있어, 온라인과 오프라인을 넘나드는 복합적 스토킹 양상을 보인다. 간접적

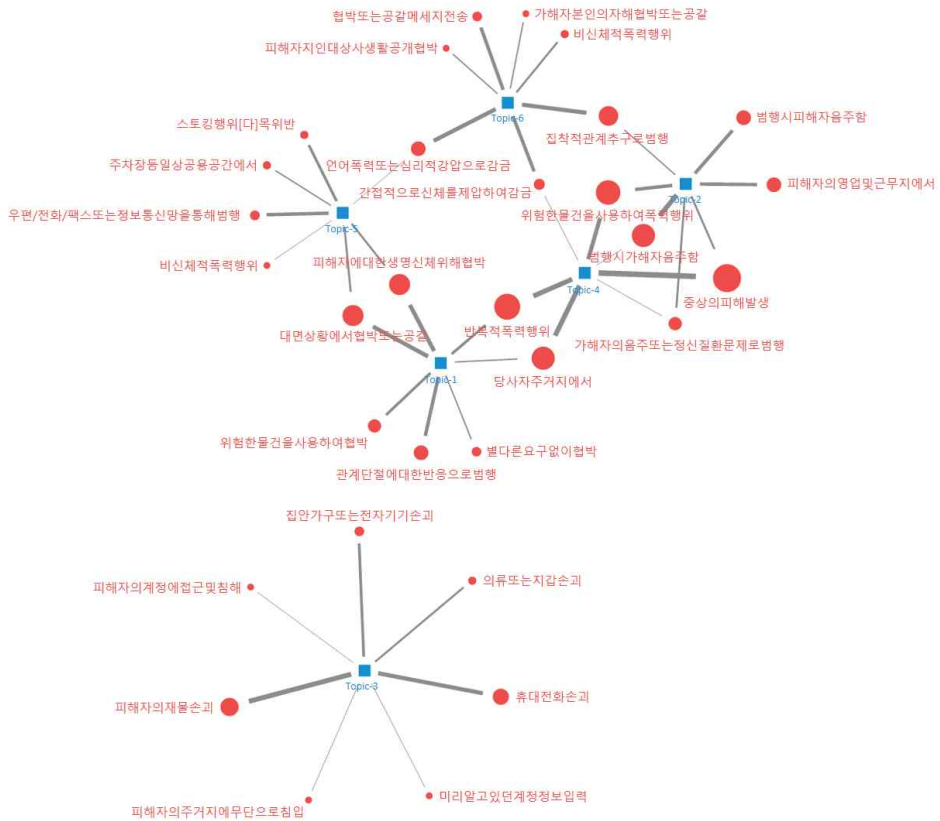
으로 신체를 제압하여 감금하는 행위가 나타나는 경우가 많으며 피해자의 주거지에 무단으로 침입하기도 하는데, 이때 강제로 현관 또는 창문을 개방하는 방식을 사용하는 경우가 많다.

A는 B와 교제하던 사이이다. A는 B의 주거지 앞에서 B를 기다리다가 B가 나오자 접근하여 역 화장실로 가는 B를 뒤따라가 신고하지 못하도록 휴대전화를 빼앗았다. 이후 화장실에서 나와 주거지로 걸어가는 B의 팔을 잡아 차량에 강제로 태워 모텔로 이동해 객실로 끌고 들어가 머리채를 잡아끌어 강제로 밀어 넣은 후, 집에 가려고 하는 B에게 위협을 가할 듯 공포 분위기를 조성하고 팔을 잡아 나가지 못하게 감금하였다 창원지방법원 밀양지원 2023.4.27. 선고 2022고단469 판결

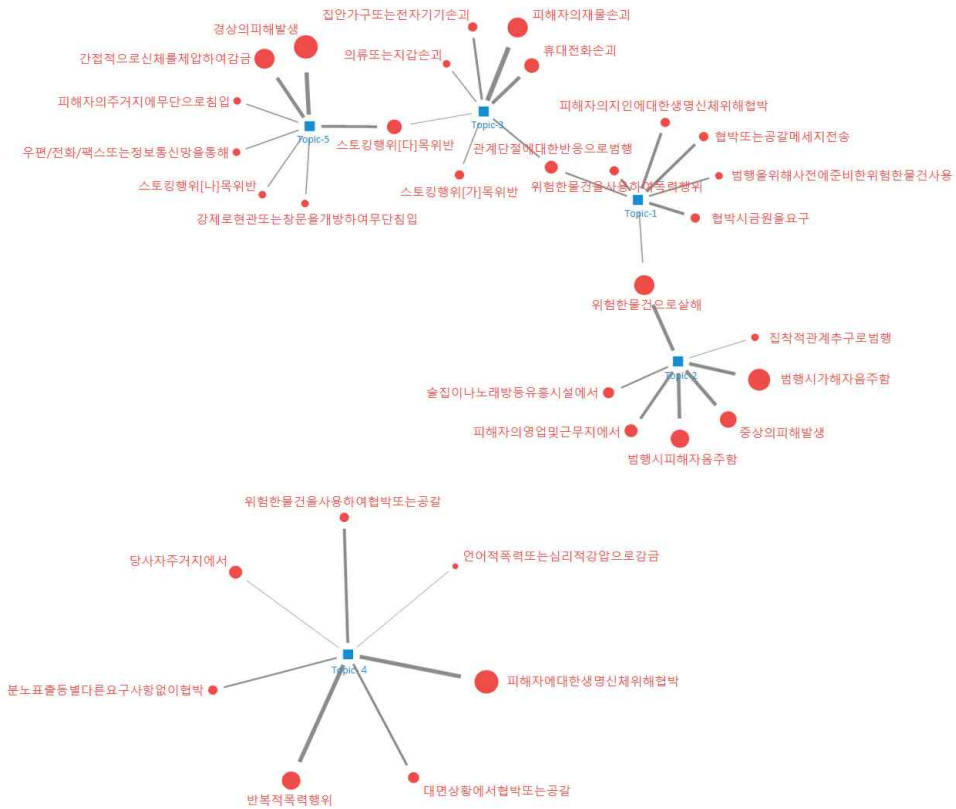
[그림 5-5], [그림 5-6], [그림 5-7]은 유형력범죄 1차 사건부터 3차 사건에 대한 토픽모델링 결과를 도식화한 것이다.



[그림 5-5] 유형력범죄 1차 토픽모델링 결과 도식화



[그림 5-6] 유형력범죄 2차 토픽모델링 결과 도식화



[그림 5-7] 유형력범죄 3차 토픽모델링 결과 도식화

2. 재산범죄 토픽모델링 분석

1) 데이터 선정

유형력범죄 선정과 동일한 방식으로, 재산 침해적 성격을 갖는 응답 값을 기준으로 재산범죄 데이터를 선별하였다. 구체적인 응답 범주는 [표 5-9]와 같다.

먼저, 손괴재물 소유자, 손괴대상 물건 및 유형, 강절도 대상 물건 및 유형, 은닉 재물 유형, 사기유형의 값은 모두 재산 침해 행위로 구성되어 있으므로, 이들 변수에 응답값이 존재하는 경우 모두 재산범죄로 포함하였다.

한편, 폭력행위 시 재산상 이익 요구 여부 변수는 세 개의 값으로 구성되어 있는데, 이 중 '협박 또는 폭행 시 경제적자원 요구하지 않음'은 단순 폭력행위로 판단하여 제외하고, '협박 시 금원을 요구'와 '폭행 시 금원을 요구'에 해당하는 경우는 재산범죄로 포함하였다.

또한, 강요된 의무 없는 일 유형 변수의 아홉 개 범주 중에서는 '채무계약서 등 재산 관련 문서를 작성하도록 강요'와 '재물을 교부하도록 강요'의 두 가지 경우만 재산 침해와 직접적인 관련이 있는 것으로 판단하여 재산범죄에 포함하였다.

나머지 범주는 피해자의 인격권, 신체 자유, 관계 통제 등과 관련된 것으로 판단되어 제외하였다. 이와 같은 기준에 따라 재산범죄 데이터를 선정하였다.

[표 5-9] 재산범죄 데이터 선정을 위한 범행특성 변수

변수명(응답범주 수)	응답 범주(값 라벨)
손괴재물 소유자(2)	피해자의재물손괴
	공동의재물손괴
손괴대상 물건 및 유형(8)	휴대전화손괴
	차량손괴
	집안가구또는전자기기손괴
	영업장물건손괴
	차량열쇠손괴
	의류또는지갑손괴
	손잡이나창문등잠금장치손괴
	전자기록등특수매체기록손괴
강절도 대상 물건 및 유형(6)	휴대전화절취
	차량열쇠절취
	현금성재물절취
	휴대전화강취
	차량열쇠강취
	현금성재물강취
은닉 재물 유형(2)	휴대전화은닉
	차량열쇠은닉
사기유형(3)	투자또는사업명목금원편취사기
	피해자거래수단악용사기
	허위사정빙자금원편취사기
위조또는도용유형(3)	문서위조
	위조문서행사
	명의또는계정도용
폭력행위 시 재산상 이익 요구 여부(3)	협박또는폭행시경제적자원요구하지않음
	협박시금원을요구
	폭행시금원을요구
강요된 의무 없는 일 유형(9)	영상또는사진촬영강요
	타인에게연락을하도록강요
	거주지밖으로나가도록강요
	채무계약서등재산관련문서를작성하도록강요
	탈의하도록강요
	재물을교부하도록강요
	피해자외타인과의관계에대해강요
	재회강요
	휴대전화등기기비밀번호강요

2) 적정 토픽 수 산정

(1) 1차 사건 적정 토픽 수 산정

재산범죄에 해당하는 범행들에 대한 토픽 분류를 위해, 먼저 적정 토픽 수를 선정하는 작업을 수행하였다. 적정 토픽 수 선정을 위해서는 사전에 검증한 방식에 따라 하이퍼파라미터를 규정하고 이에 기반해 토픽 일관성 점수를 측정하여 가장 적정한 결과로 나타난 토픽 수를 확인하였다. 먼저, 재산범죄 1차 사건의 적정 토픽 수 산정을 위한 Coherence 결과표는 [표 5-10]과 같다.

[표 5-10] 재산범죄 1차 사건 Coherence 결과표

차수	Topic(k)	α(alpha)	β(beta)	UMass	CV
1차	2	0.015	0.02	-13.690	0.414
		0.015	0.03	-13.659	0.401
		0.025	0.02	-13.650	0.401
		0.025	0.03	-15.419	0.420
	3	0.015	0.02	-12.822	0.390
		0.015	0.03	-13.154	0.407
		0.025	0.02	-13.595	0.433
		0.025	0.03	-13.501	0.392
	4	0.015	0.02	-15.122	0.380
		0.015	0.03	-14.762	0.370
		0.025	0.02	-13.411	0.349
		0.025	0.03	-13.257	0.388
	5	0.015	0.02	-15.152	0.393
		0.015	0.03	-13.077	0.374
		0.025	0.02	-12.456	0.411
		0.025	0.03	-12.235	0.422
	6	0.015	0.02	-13.266	0.394
		0.015	0.03	-12.880	0.349
		0.025	0.02	-13.891	0.379
		0.025	0.03	-13.763	0.354
	7	0.015	0.02	-13.332	0.369

차수	Topic(k)	α(alpha)	β(beta)	UMass	CV
		0.015	0.03	-14.827	0.347
		0.025	**0.02**	**-12.152**	**0.431**
		0.025	0.03	-14.416	0.356
	8	0.015	0.02	-14.705	0.354
		0.015	0.03	-14.816	0.382
		0.025	0.02	-14.558	0.388
		0.025	0.03	-13.457	0.395
	9	0.015	0.02	-14.755	0.377
		0.015	0.03	-13.398	0.374
		0.025	0.02	-14.687	0.375
		0.025	0.03	-14.563	0.362

주. 토픽 수는 일관성 지표를 종합적으로 고려하여 결정하였다. k=7일 때 CV 지표(0.431)는 k=3(0.433)과 유사한 수준이나, UMass 지표(-12.152)는 k=3(-13.595) 대비 0에 더 가까워 토픽 응집도가 우수하였다. 또한 질적인 검토 결과 세부 범행 양상의 구체적 식별이 가능하다는 점에서 k=7을 최적 토픽 수로 선정하였다.

결과를 보면, CV 지표의 경우, α=0.025, β=0.02 설정에서 k=3의 값(0.433)과 k=7의 값(0.431)이 0.002 차이로 거의 유사하게 나타났다. 반면, 토픽의 밀집도와 분리도를 나타내는 UMass 지표에서는 k=7 모형(-12.152)이 k=3 모형(-13.595)보다 1.443 만큼 더 0에 근접하여 상당한 차이가 있었다. UMass는 0에 가까울수록 토픽이 내부적으로 잘 응집된 것이므로, 이는 7개 토픽이 3개 토픽보다 내용적으로 더 명확하게 분별됨을 시사한다.

이어 모형의 복잡성과 해석의 효용성 간 균형을 고려하였다. 질적 분석결과, 토픽을 7개로 확장함으로써 얻게 되는 분석의 세분화라는 이익이, k=3 모형이 갖는 단순성의 이점보다 본 연구의 목적에 더 부합하는 것으로 판단되었다.

[그림 5-8]의 Coherence 경향성 역시 k=7인 지점이 안정적인 고점 구간에 위치함을 보여주어 이러한 판단을 뒷받침한다. 도출된 토픽들에 대한 구체적인 질적 분석에서도 7개 토픽이 3개 토픽에 비해 풍부한 해석이 가능했으며, 서로 다른 유형의 토픽이 등장함을

확인할 수 있었다.

이러한 정량적 지표와 질적 특성을 종합적으로 고려하여, 본 연구는 재산범죄 1차 사건에 대해 α=0.025, β=0.02 파라미터 설정의 k=7 모형을 최종 채택하였다.

(2) 2차 사건 적정 토픽 수 산정

[표 5-11]은 재산범죄 2차 사건에 관한 토픽 수(k)와 하이퍼파라미터(α, β) 조합에 따른 토픽 일관성 지표를 제시한 결과이다.

[표 5-11] 재산범죄 2차 사건 Coherence 결과표

차수	Topic(k)	α(alpha)	β(beta)	UMass	CV
2차	2	0.015	0.02	-8.225	0.438
		0.015	0.03	-8.225	0.438
		0.025	0.02	-8.273	0.418
		0.025	0.03	-8.266	0.418
	3	0.015	0.02	-11.261	0.522
		0.015	0.03	-8.851	0.494
		0.025	0.02	-11.245	0.538
		0.025	0.03	-11.261	0.522
	4	0.015	0.02	-8.012	0.648
		0.015	0.03	-9.212	0.525
		0.025	0.02	-8.005	0.644
		0.025	0.03	-9.237	0.571
	5	0.015	0.02	-9.843	0.585
		0.015	0.03	-6.495	0.689
		0.025	**0.02**	**-5.913**	**0.685**
		0.025	0.03	-6.754	0.635
	6	0.015	0.02	-9.978	0.533
		0.015	0.03	-8.061	0.621
		0.025	0.02	-7.197	0.619
		0.025	0.03	-8.723	0.604
	7	0.015	0.02	-9.338	0.492
		0.015	0.03	-8.026	0.575

차수	Topic(k)	α(alpha)	β(beta)	UMass	CV
		0.025	0.02	-8.819	0.573
		0.025	0.03	-7.073	0.612
	8	0.015	0.02	-6.392	0.671
		0.015	0.03	-10.254	0.555
		0.025	0.02	-7.269	0.667
		0.025	0.03	-6.927	0.610
	9	0.015	0.02	-8.713	0.650
		0.015	0.03	-8.666	0.597
		0.025	0.02	-10.470	0.536
		0.025	0.03	-8.737	0.600

주. 토픽 수는 일관성 지표의 균형을 고려하여 결정하였다. k=5(α=0.025, β=0.02)에서 CV 지표가 0.685로 두 번째로 높은 수치를 기록했으며, UMass(-5.913)는 가장 0에 가까운 수치를 보였다. 또한, k=5 이후 토픽 수가 늘어남에 따라 전반적인 수치가 감소하는 경향이 있으므로, k=5를 최적으로 선정하였다.

우선 CV 지표의 경우, α=0.015, β=0.03으로 설정한 k=5 모형이 0.689로 가장 높은 값을 나타냈고, α=0.025, β=0.02로 설정한 k=5 모형 또한 0.685로 거의 유사한 수준의 값을 보였다. 이를 통해 5개의 토픽이 의미적으로 가장 일관성 있게 구성되었음을 확인할 수 있다.

토픽 내 단어들의 응집도를 측정하는 UMass 지표에서 α=0.025, β=0.02 설정의 k=5가 -5.913으로, α=0.015, β=0.03 설정(-6.495)보다 더 0에 가까운 값을 보였다. 이는 첫 번째 설정에서 토픽을 구성하는 단어들이 실제 문서에서 더 빈번하게 함께 출현하여, 토픽의 내적 일관성이 더 높음을 의미한다.

또한, 질적 수준에서 모형의 복잡성과 분석의 효용성 간의 균형점을 고려할 때, k=5는 지나치게 단순하지도, 과도하게 복잡하지도 않은 수준으로, 연구 질문에 답하기 위한 충분한 세분성과 해석의 용이성을 동시에 만족시키는 최적의 지점으로 판단하였다.

[그림 5-9]의 Coherence 경향성에서도 k=5는 다른 k값들과 비교하여 명확한 정점을 형성하여, 해당 지점이 통계적으로 가장 안정적인 선택임을 시각적으로 뒷받침한다.

(3) 3차 사건 적정 토픽 수 산정

[표 5-12]는 재산범죄 3차 사건에 관한 토픽 수(k)와 하이퍼파라미터(α, β) 조합에 따른 토픽 일관성 지표를 제시한 결과이다.

[표 5-12] 재산범죄 3차 사건 Coherence 결과표

차수	Topic(k)	α(alpha)	β(beta)	UMass	CV
3차	2	0.015	0.02	-10.531	0.372
		0.015	0.03	-10.531	0.372
		0.025	0.02	-10.541	0.372
		0.025	0.03	-10.487	0.372
	3	0.015	0.02	-7.186	0.577
		0.015	0.03	-9.641	0.455
		0.025	0.02	-7.186	0.577
		0.025	0.03	-10.418	0.449
	4	0.015	0.02	-7.747	0.661
		0.015	0.03	-8.549	0.601
		0.025	**0.02**	**-6.022**	**0.791**
		0.025	0.03	-9.541	0.587
	5	0.015	0.02	-7.445	0.674
		0.015	0.03	-8.395	0.573
		0.025	0.02	-6.436	0.654
		0.025	0.03	-6.440	0.654
	6	0.015	0.02	-8.306	0.554
		0.015	0.03	-6.530	0.701
		0.025	0.02	-7.927	0.566
		0.025	0.03	-9.001	0.572
	7	0.015	0.02	-8.577	0.578
		0.015	0.03	-12.716	0.338
		0.025	0.02	-12.731	0.338
		0.025	0.03	-12.731	0.338
	8	0.015	0.02	-9.281	0.597
		0.015	0.03	-8.609	0.642
		0.025	0.02	-7.511	0.680
		0.025	0.03	-6.672	0.702

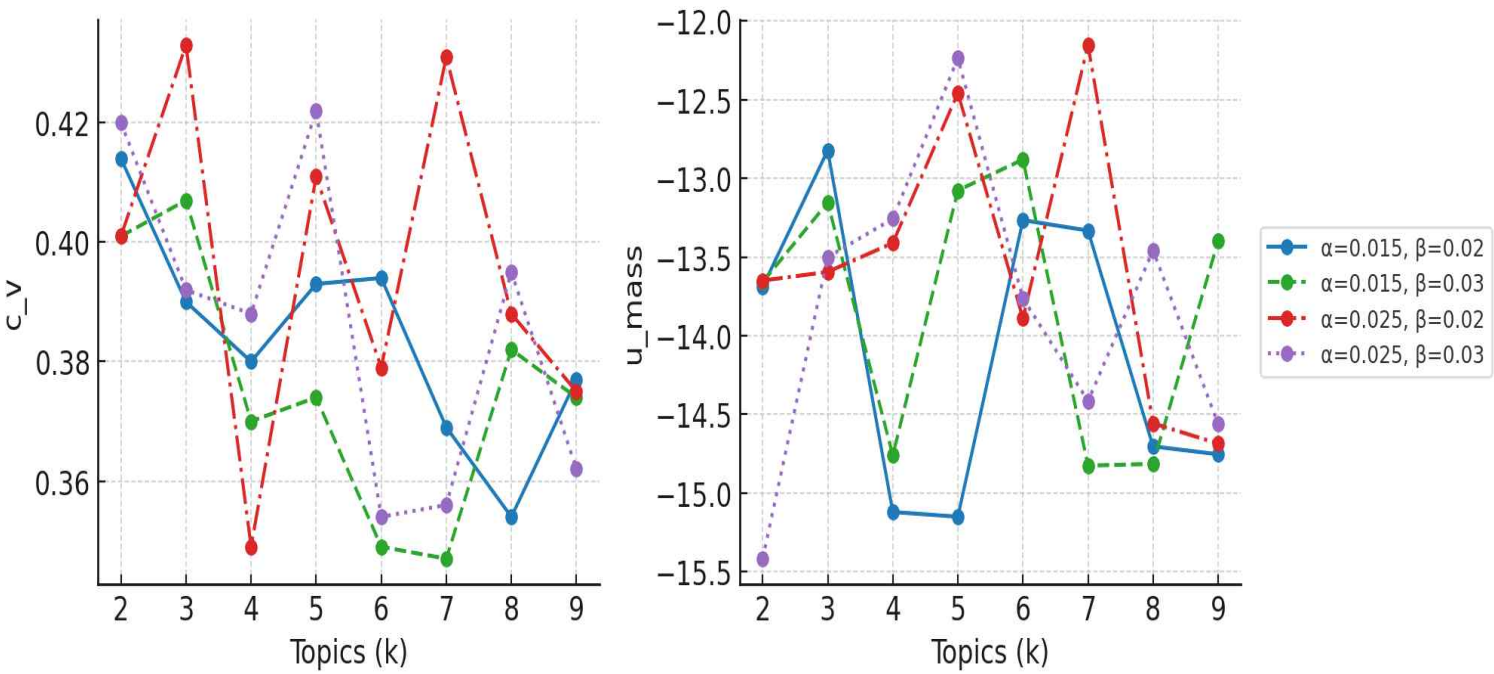
차수	Topic(k)	α(alpha)	β(beta)	UMass	CV
	9	0.015	0.02	-6.152	0.709
		0.015	0.03	-9.113	0.599
		0.025	0.02	-9.097	0.575
		0.025	0.03	-8.537	0.610

주. 토픽 수는 두 일관성 지표의 동시 최적화를 통해 결정하였다. k=4(α=0.025, β=0.02)에서 CV 지표가 0.791로 재산범죄 사건 중 최고치를 기록하였으며, UMass(-6.022)도 최고 수준의 성능을 보여 토픽 간 의미적 응집도가 탁월함을 확인하였다. 이에 따라 재산범죄 3차 사건에서는 k=4(α=0.025, β=0.02)를 최적 토픽 수로 확정하였다.

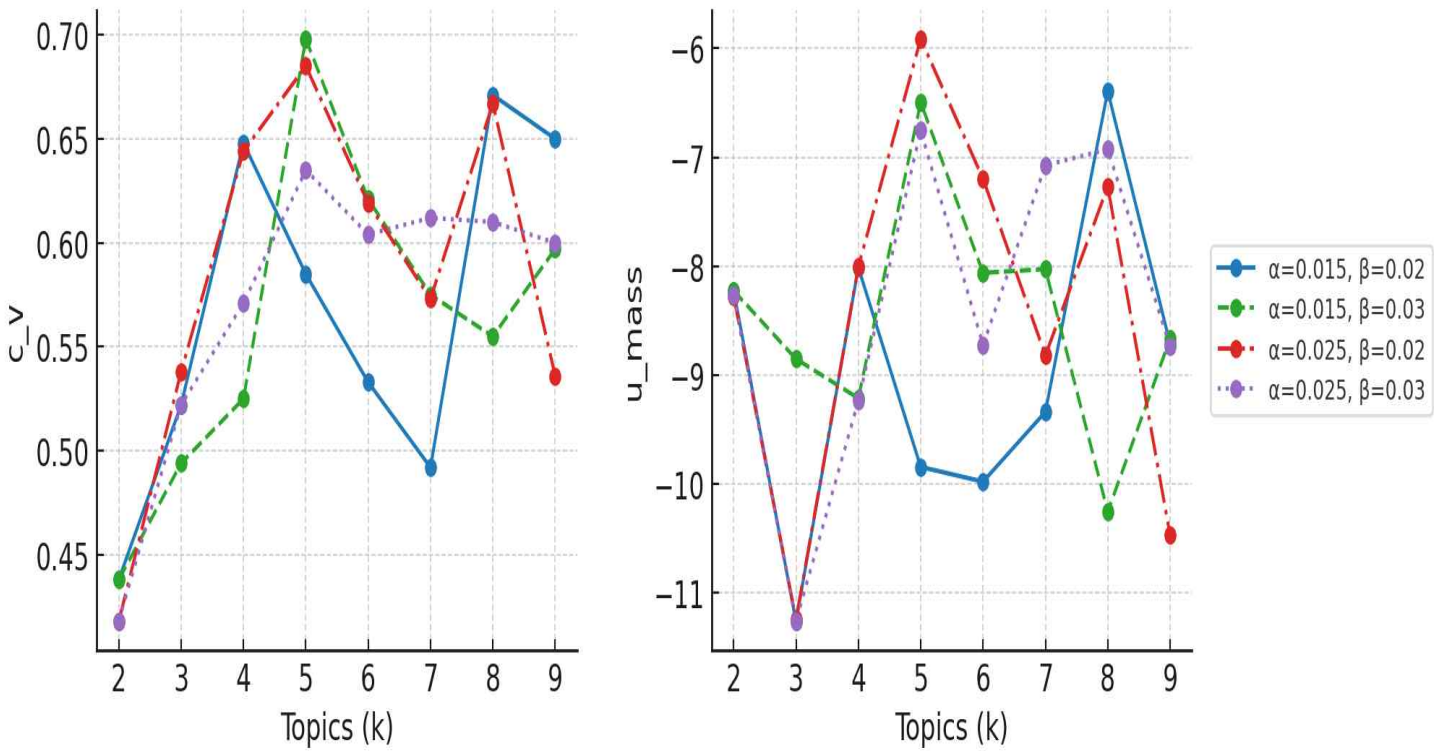
우선 CV 값은 α=0.025, β=0.02로 설정한 k=4 모형이 0.791로 재산범죄 사건 중 최고치를 기록하여, 토픽 간 의미적 응집도가 탁월함을 입증하였다. 두 번째로 높은 수치인 α=0.015, β=0.02에서의 k=9 모형의 값(0.709)과도 뚜렷한 격차(0.082)를 보인다.

UMass 역시 α=0.025, β=0.02로 설정한 k=4 모형의 값이 -6.022로 0에 가장 가깝게 나타나, 두 번째로 높은 α=0.015, β=0.02 설정에서의 k=9의 값(-6.152)과 차이를 보였다.

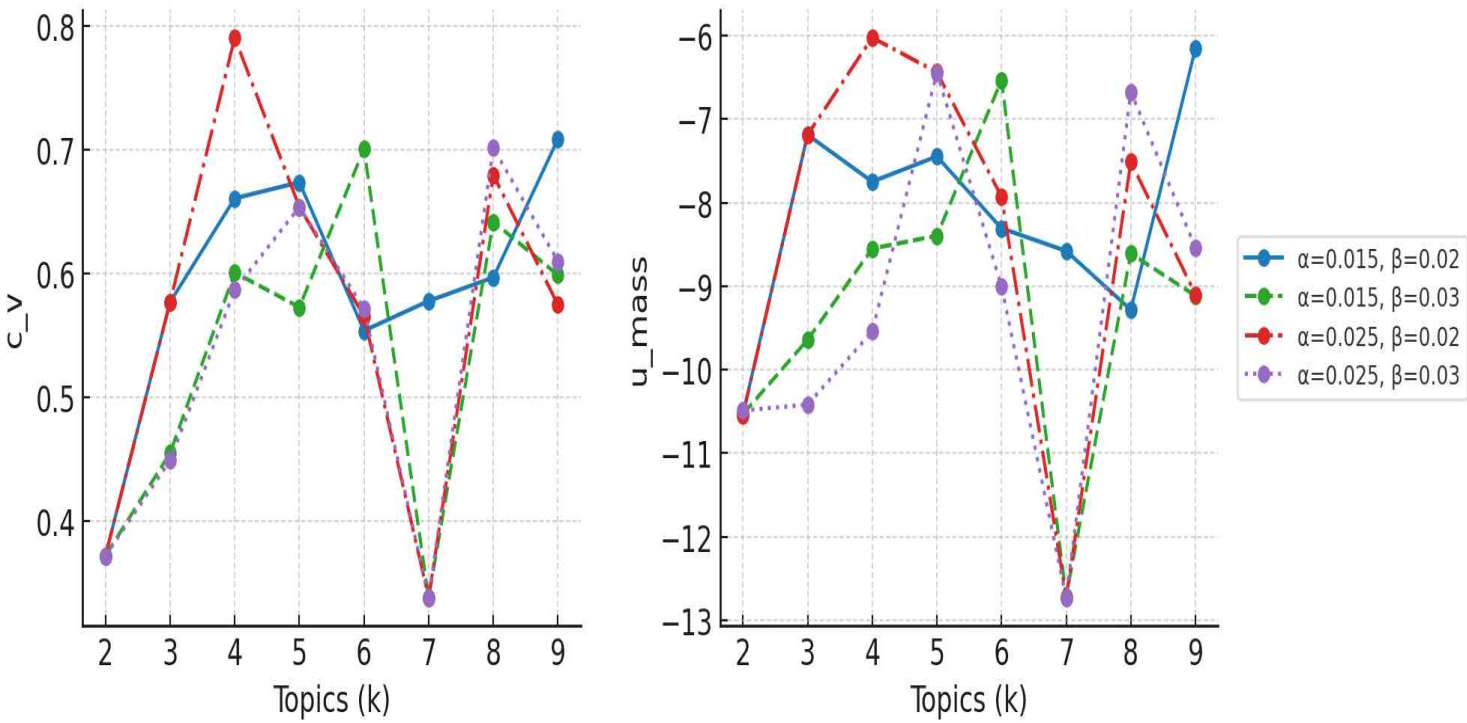
이러한 검증에 따라 본 연구는 3차 사건의 토픽 수를 4개(α=0.025, β=0.02)로 확정하였다. [그림 5-10]에 제시된 Coherence 경향성에서도 CV와 UMass 모두에서 k=4인 지점이 최고점인 것으로 나타나, 이러한 선택의 타당성을 시각적으로 확인할 수 있었다.



[그림 5-8] 재산범죄 1차 사건 Coherence 결과 그래프



[그림 5-9] 재산범죄 2차 사건 Coherence 결과 그래프



[그림 5-10] 재산범죄 3차 사건 Coherence 결과 그래프

3) 토픽모델링 분석결과

(1) 1차 사건 토픽모델링 분석결과

먼저, 재산범죄 초범 단계에서는 총 일곱 개의 토픽이 도출되었다. 구체적인 1차 사건의 토픽모델링 결과는 [표 5-13]과 같다.

[표 5-13] 재산범죄 1차 사건 토픽모델링 결과

구분		Key words 1	Key words 2	Key words 3	Key words 4	Key words 5	Key words 6	Key words 7
분류(토픽명)	n(%)							
성적촬영물이용·금원갈취형	23 (8.1)	협박시금원을요구	성적촬영물이용협박또는공갈	피해자지인대상사생활공개협박또는공갈	협박또는공갈메시지전송	성관계동영상을협박또는공갈자료로사용	대면상황에서협박또는공갈	허위사정빙자금원편취사기
대면위협·흉기사용협박형	41 (14.4)	대면상황에서협박또는공갈	위험한물건을사용하여협박또는공갈	피해자에대한생명·신체위해협박	가해자본인의자해협박또는공갈	관계단절에대한반응으로범행	범행시가해자음주함	집안가구또는전자기기손괴
관계집착·오프라인침입형	35 (12.3)	피해자의주거지에무단으로침입	집착적관계추구로범행	손잡이나창문등잠금장치손괴	강제로현관또는창문을개방하여무단침입	손괴되거나시정되지않은현관또는창문을통해무단침입	위험한물건을사용하여손괴	현금성재물절취
일상갈등·손괴형	48 (16.9)	일상문제또는상호갈등으로범행	휴대전화손괴	다회성폭력행위	경상의피해발생	당사자주거지에서	집안가구또는전자기기손괴	피해자의재물손괴
신원도용·주거지형	25 (8.8)	명의또는계정도용	당사자주거지에서	위조문서행사	문서위조	의류또는지갑손괴	반복적폭력행위	일상문제또는상호갈등으로범행
음주·업무방해형	27 (9.5)	범행시가해자음주함	피해자의영업장및근무지에서	영업장물건손괴	집안가구또는전자기기손괴	위험한물건을사용하여손괴	당사자주거지에서	집착적관계추구로범행

온라인침해·금원갈취형	85 (29.9)	피고인의 기기를사용해정보통신망침해	미리알고 있던계정정보입력	투자또는 사업명목 금원편취 사기	피해자의 계정에접근및침해	피해자거래수단악용사기	상업매장에서	경제적문제로범행

‘성적촬영물이용·금원갈취형’은 주로 경제적 자원을 목적으로 성적 촬영물이나 피해자의 사생활을 이용하여 협박하는 공갈 유형이다. 주로 성관계 동영상 등 성적 촬영물을 유포 및 공개하겠다고 위협하는데, 특히 피해자의 지인에게 이를 공개하겠다는 협박을 통해 심리적 압박을 강화하는 경우가 많다. 이러한 협박과 공갈은 주로 메시지 전송을 통해 이루어지는 경우가 많으나, 대면 상황에서 발생하기도 한다. 이때 허위 사정을 빙자해 금원을 편취하는 사기 등 금원 목적의 추가 범행이 나타나기도 한다.

A와 B는 이별한 연인사이이다. A는 B의 주거지에서 B가 잠든 틈을 이용하여 성관계 동영상 및 사진, 카카오톡 대화 내역을 열람한 뒤 A의 휴대전화로 촬영하고, 잠든 B의 알몸 신체를 촬영하였다. 위 카카오톡 대화에서 B가 성명불상의 이성과 교제하고 있다는 사실을 알게 되어 화가 나 B 소유의 셔츠를 찢어 손괴하고 주방에서 위험한 물건인 부엌칼을 손에 들고 B를 폭행하였다. 이후 B에게 전화하여 위 성관계 영상과 사진을 인터넷에 올리고 가족과 회사에 유포하겠다고 협박하여 이에 겁먹은 피해자로부터 금원을 교부받았다.

대전지방법원 천안지원 2023.10.16. 선고 2023고합129 판결

‘대면위협·흉기사용협박형’은 대면 상황에서 직접적인 협박과 공갈을 중심으로 한 유형이다. 가해자는 위험한 물건을 사용하여 협박하는 경우가 많은데, 주로 피해자의 신체나 생명을 위협하거나 가해자 본인이 자해하겠다는 내용으로 피해자를 압박한다. 이러한 행위는 주로 관계단절에 대한 반응에서 비롯되며, 음주 상태에서 범행을 저지르는 경우가 많다. 이때 집안가구나 전자기기 등에 대한 손괴

행위가 동반되기도 한다.

> A와 B는 연인사이이다. A는 B와 말다툼 하던 중 B에게 물건을 집어던지는 등 화를 내어 B가 이에 겁을 먹고 집을 나가려고 하자 주방에 있던 위험한 물건인 식칼을 B에게 겨누면서 협박하고, 계속하여 B가 나가려고 하자 B의 머리를 수 회 때리고 머리카락을 잡아 집 안으로 끌어당기고 머리채를 잡아 벽에 부딪히게 하는 등 폭행, 협박하여 감금하였다. 이 과정에서 위험한 물건인 가위로 B 소유의 샌들, 면티 등을 자르고 아이폰을 바닥에 던져 깨뜨려 손괴하였다.
>
> 창원지방법원 2023. 10. 19. 선고 2023고합8 판결

'관계집착·오프라인침입형'은 피해자의 주거지에 대한 무단 침입 행위 및 손괴 행위를 핵심으로 하는 유형이다. 범행은 주로 집착적 관계 추구에서 비롯되며, 손잡이나 창문 등 잠금장치를 손괴하거나 강제로 현관 또는 창문을 개방하여 침입하는 경우가 많다. 때로는 이미 손괴되거나 시정되지 않은 현관이나 창문을 통해 침입하기도 한다. 이 과정에서 위험한 물건을 사용하여 손괴행위를 하기도 하며, 현금성 재물을 절취하는 양상도 나타난다.

> A는 자신과 교제하였다가 결별한 B가 자신의 전화도 받지 않고 자신을 피한다는 이유로 화가 나 피해자의 주거지에 찾아가 미리 준비한 대리석 재질의 돌 1개를 복도 쪽으로 설치된 창문으로 집어던져 깨트리고, 깨진 창문을 통해 안으로 들어가 거주지 베란다 및 안방까지 침입하는 방법으로, 피해자의 주거에 침입하였다.
>
> 대전지방법원 천안지원 2023.7.18. 선고 2023고단1166 판결

'일상갈등·손괴형'은 주로 피해자와의 일상문제나 상호 갈등으로 인해 범행이 발생하는 유형이다. 가해자는 휴대전화, 집안가구, 전자기기 등 일상 물건을 손괴하는 경우가 많으며, 피해자에게 다회성 폭력행위를 가하기도 한다. 이러한 폭력은 대부분 경상 수준의 피해를 야기하며, 주거지에서 발생하는 경우가 많다.

A와 B는 법적 부부관계이며, 이혼소송 진행 중에 있다. A는 노상에서 B와 말다툼을 하던 중 주먹으로 B의 입술과 이마 부위를 때리고 가슴을 때리는 폭행을 하였다. A는 B를 폭행하면서 왼손에 들고 있던 B 소유의 휴대전화를 가지고 가 은닉하는 방법으로 재물의 소재를 불분명하게 하여 발견을 곤란하게 함으로써 효용을 해하여 손괴하였다.

수원지방법원 성남지원 2023.1.11. 선고 2022고정486 판결

'신원도용·주거지형'은 명의 또는 계정을 도용하는 행위와 문서 위조 및 위조 문서를 행사하는 행위가 주된 범행인 유형으로, 주거지에서 범행이 발생하는 경우가 많다. 의류 또는 지갑 손괴나 반복적 폭력행위 등이 나타날 수 있고, 일상 문제 또는 상호 갈등이 범행의 원인이 되기도 한다.

A와 B는 부부로 부동산을 공동 소유하고 있었다. A는 B의 지분을 증여받은 것처럼 허위 서류를 작성하기로 마음먹고, 집에서 B의 인감도장을 사용해 B 명의의 인감증명서 발급 위임장을 작성한 후 행정복지센터에 제출하여 행사하였다. 이후 B 명의의 증여계약서와 위임장을 위조하고 B의 인감을 날인한 후 제출하여 B의 부동산 지분이 A에게 이전되도록 이를 행사하였다.

부산지방법원 서부지원 2023.4.6. 선고 2021고단35 판결

'음주·업무방해형'은 가해자가 음주 상태에서 범행을 저지르는 경우가 많은 유형으로, 피해자의 영업 및 근무지에서 영업장 물건에 대한 손괴가 주로 나타난다. 이는 피해자의 생계 수단을 직접 공격하는 특징으로 볼 수 있다. 주거지의 집안가구나 전자기기 손괴가 발생하기도 하며, 손괴 시에는 위험한물건을 사용하기도 한다. 촉발사유 중에서는 관계에 대한 집착의 감정이 범행 동기로 작용하는 경우가 키워드로 포함된다.

A는 B와 약 2년 동안 교제하던 중 A의 음주 문제 등으로 B와 헤어지게 되었다. A는 술에 취해 B에게 지속적으로 전화하였으나 받지 않자 화가 나, 위험한 물건인 승용차를 운전하여 앞범퍼 부분으로 B운영의 식당 간판을 들이받았다. 이후 계속하여 위 식당 안으로 들어가 B의 동업자 및 손님들에게 욕설을 하여 식사 중이던 손님을 나가게 하고 냉장고에서 소주를 꺼내 마시려고 하는 등 소란을 피웠다.

대구지방법원 2023.1.31. 선고 2023고단66 판결

'온라인침해·금원갈취형'은 미리 알고 있던 계정정보를 활용한 정보통신망 침해가 주된 범행 방식으로, 투자 또는 사업 명목의 금원 편취 같은 전통적 사기 행위가 종종 등장하는 유형이다. 가해자는 피해자의 계정에 무단으로 접근하기도 하며, 피해자의 거래 수단을 악용한 사기를 저지르기도 한다. 주로 경제적 문제가 범행 동기로 작용하는 것으로 나타난다.

A는 연인관계에 있었던 B의 계좌가 A의 휴대전화에 설치된 모바일 금융서비스 어플리케이션에 등록되어 있던 것을 기화로 해당 어플리케이션에 접속하여 미리 알고 있던 비밀번호를 권한없이 입력한 후 B 명의 위 계좌에서 A 명의 계좌를 거쳐 제3자의 계좌로 금원을 이체하여 재산상의 이득을 취하였다.

창원지방법원 2023.7.21. 선고 2022고단2096 판결

(2) 2차 사건 토픽모델링 분석결과

2차 사건에서는 토픽 수가 다섯 개로 축소되었다. 구체적인 2차 사건의 토픽모델링 결과는 [표 5-14]와 같다.

[표 5-14] 재산범죄 2차 사건 토픽모델링 결과

구분 분류 (토픽명)	n	Key words 1	Key words 2	Key words 3	Key words 4	Key words 5	Key words 6	Key words 7
사생활공개협박·금원갈취형	11 (8.0)	협박시금원을요구	피해자지인대상사생활공개협박또는공갈	협박또는공갈메시지전송	공동의지인대상자료공개협박또는공갈	피해자지인대상자료공개협박또는공갈	통화중협박또는공갈	성적촬영물이용협박또는공갈
성적촬영물이용협박·금원갈취형	20 (14.6)	성적촬영물이용협박또는공갈	협박시금원을요구	협박또는공갈메시지전송	직접촬영또는수집한자료를활용	성관계동영상을협박또는공갈자료로사용	불특정다수대상자료공개협박또는공갈	대면상황에서협박또는공갈
흉기사용손괴·주거지형	26 (19.0)	집안가구또는전자기기손괴	위험한물건을사용하여손괴	당사자주거지에서	주변에있던위험한물건사용	일상문제또는상호갈등으로범행	신체사용폭력행위	휴대전화손괴
관계집착·온라인침해형	24 (17.5)	집착적관계추구로범행	피해자의계정에접근및침해	피고인의기기를사용해정보통신망침해	미리알고있던계정정보입력	손잡이나창문등잠금장치손괴	강제로현관또는창문을개방하여무단침입	피해자의재물손괴
업무방해·금원갈취형	56 (40.9)	피해자의영업장및근무지에서	영업장물건손괴	피해자거래수단악용사기	투자또는사업명목금원편취사기	상업매장에서	위험한물건을사용하여폭행	위험한물건을사용하여손괴

'사생활공개협박·금원갈취형'은 주로 협박을 통해 재산상 이익을 요구하는 공갈 유형이다. 피해자 및 공동의 지인들을 대상으로 사생활이나 자료를 공개하겠다고 협박하는데, 주로 메시지를 전송하거나 통화 중에 협박을 시도한다. 성적촬영물을 이용한 협박이 나타나기도 한다.

A는 B와 교제했던 사이이다. A는 B의 전 애인인 C와 C의 언니를 사칭하여 B에게 B와 C의 아이가 기형으로 태어났기 때문에 1억원의 합의금을 달라고 요구하였다. 그러나 C는 B의 아이를 출산한 사실이 없다. B가 이에 응하지 않자, A는 B를 계속해서 따라다니고 회사에 찾아가겠

다고 위협하고 SNS에 게시글을 올리는 등 B의 사생활을 폭로하겠다고 위협하여 4,000만 원을 갈취하려고 하였으나 미수에 그쳤다.

인천지방법원 부천지원 2023.7.7. 선고 2022고단3216 판결

'성적촬영물이용협박·금원갈취형'은 1차 사건과 동일하게 유지되는 유형으로, 성적 촬영물을 주로 이용하여 재산상 이익을 요구하는 공갈 유형이다. 촬영물의 경우 직접 촬영하거나 수집한 성관계 동영상 등을 주로 활용하며, 불특정 다수에 대한 자료 공개를 주된 협박 수단으로 삼는다. 협박은 메시지를 전송하는 경우가 많으나 대면 상황에서 협박이나 공갈이 이루어지기도 해, 온라인과 오프라인을 넘나드는 복합적 양상을 보인다.

A는 B와 연인관계였던 사람이다. A의 주거지에서 B에게 만나지 않는 대신 1,000만 원을 달라고 요구하며 돈을 주지 않으면 B의 거주 아파트, 근무 식당, 아들 집 앞 등에 성관계 동영상과 사진을 게시하고 보복하겠다는 취지의 문자메시지를 전송하여 피해자에게 겁을 주었다. 이처럼 A는 B를 공갈하여 이에 겁을 먹은 B로부터 금원을 송금받았다.

수원지방법원 2023.7.17. 선고 2023고단1460 판결

'흉기사용손괴·주거지형'은 주로 위험한 물건을 사용해 손괴 행위를 자행하는 유형이다. 주거지에서 발생하는 경우가 많으며, 집안 가구, 전자기기, 휴대전화 등이 주된 손괴 대상이다. 주로 주변에 있던 위험한 물건을 사용하며, 피해자와의 일상적 문제나 갈등이 범행 동기로 작용하는 경우가 많다. 이때 신체를 사용한 폭력행위가 수반되기도 한다.

A와 B는 교제하는 연인관계이다. A는 B의 집에서 B의 직장동료와 B가 말다툼 하는 것을 말리다 B로부터 욕을 듣고 화가 나 거실에 놓여있는 위험한 물건인 철재 선반을 B에게 넘어뜨려 깔리게 하고, 주변에 있던

위험한 물건인 화분과 도자기 등을 B에게 던졌다. 이후 그곳에 놓인 텔레비전 1대를 화장대 거울에 집어던져 텔레비전과 거울을 깨뜨리고, 화장대 문을 연 후 발로 차 부서뜨렸다.

인천지방법원 2023.10.12. 선고 2022고단4618 판결

'관계집착·온라인침해형'은 대부분 집착적인 관계 추구에서 비롯되는 유형으로, 주로 온라인을 활용하여 피해자의 생활 공간을 침범한다. 가해자는 주로 본인의 기기를 사용해 피해자의 계정이나 금융계좌에 접근하며, 미리 알고 있던 계정정보를 활용하는 경우가 많다. 다만 이러한 침해는 온라인에 국한되는 것은 아니며 오프라인상에서 강제로 현관 또는 창문을 개방하여 무단으로 침입하는 경우도 있고, 이때 손잡이나 창문 등 잠금장치나 의류 또는 지갑 등에 대한 손괴 행위가 발생하기도 한다.

A와 B는 혼인한 사이로, 서로의 직장 문제로 주말부부로 생활해왔다. A는 B의 외도를 의심하여 CCTV와 휴대전화를 통해 B와 타인의 대화를 녹음하기도 하였다. 이후 A의 집에서 평소 알고 있던 비밀번호를 입력하여 접속한 후 B의 계정이 자동 로그인 되어 있는 상태를 이용하여 B와 제3자의 대화 내용을 열람하는 등 B의 정보통신망에 침입하였다. 열람한 대화 내용은 문서 형태로 변환하여 다운로드한 다음, 법원에 손해배상소송의 증거로 제출하였다.

서울남부지방법원 2023.7.7. 선고 2023고합32 판결

'업무방해·금원갈취형'은 주로 피해자의 생계 수단인 영업장에서의 손괴 행위와 사기 행위를 통해 금원을 편취하는 유형이다. 사기 행위는 피해자의 거래 수단을 악용하거나 투자 또는 사업 명목의 금원편취 방식을 주로 사용한다. 위험한 물건을 사용한 폭행이나 손괴 등 다양한 형태의 범행이 함께 나타나기도 한다.

A는 B가 운영하는 카페에서, 목을 조르고 주먹과 손바닥으로 얼굴을 때리는 등 B를 폭행하였고, CCTV로 촬영 중이라는 말에 화가 나 B 소유의 CCTV 카메라를 위험한 물건인 맥주병으로 쳐 깨뜨려 손괴하였다. B가 폭행을 피해 도망가자, 그곳에 있던 B 소유의 휴대전화와 신용카드 및 현금을 들고 나와 이를 절취하였다. 이후 식당에서 음식을 먹고 택시를 이용하는 등 절취한 B 명의의 신용카드로 대금을 결제하였다.

대구지방법원 김천지원 2023.10.11. 선고 2023고단560 판결

(3) 3차 사건 토픽모델링 분석결과

마지막으로 재산범죄의 3차 사건에 대한 토픽모델링 결과는 [표 5-15]과 같다. 이 단계에서는 지난 2차 사건의 다섯 토픽이 네 개의 토픽으로 축소되는 현상을 보였다.

[표 5-15] 재산범죄 3차 사건 토픽모델링 결과

구분		Key words 1	Key words 2	Key words 3	Key words 4	Key words 5	Key words 6	Key words 7
분류(토픽명)	n							
다회성 폭력·흉기 사용손괴형	19 (17.3)	다회성 폭력행위	피해자의 재물손괴	신체사용 폭력행위	위험한물건을사용하여손괴	주변에있던위험한 물건사용	휴대전화 손괴	집안가구 또는전자기기손괴
관계집착·온라인스토킹형	26 (23.6)	집착적관계추구로 범행	스토킹행위[다]목위반	피해자의 재물손괴	스토킹행위[가]목위반	피해자의 영업장및 근무지에서	위험한물건을사용하여협박 또는공갈	범행을위해사전에 준비한위험한물건사용
성적촬영물이용협박·금원갈취형	19 (17.3)	협박시금원을요구	성적촬영물이용협박또는공갈	성관계동영상을협박또는공갈자료로사용	협박또는 공갈메시지전송	불특정다수대상자료공개협박또는공갈	피해자지인대상사생활공개협박또는공갈	재물을 교부하도록강요
온라인침해·금원갈취형	46 (41.8)	미리알고있던계정정보입력	피해자의 계정에접근및침해	피해자거래수단악용사기	투자또는 사업명목금원편취사기	피고인의 기기를사용해정보통신망침해	상업매장에서	허위사정빙자금원편취사기

‘다회성 폭력·흉기사용손괴형’은 폭력행위와 재물손괴 등 오프라인에서의 폭력적 행위 중심의 유형이다. 신체를 사용한 폭력과 위험한 물건을 사용한 손괴가 주로 나타나며, 위험한 물건 사용 시에는 주변에 있던 물건을 사용하는 우발성을 보이는 경우가 많다. 손괴의 대상은 주로 휴대전화·집안가구·전자기기 등 다양한 물건이다.

A는 장애정도 중증의 장애인인 B와 부부사이이다. A는 자신의 주거지에서 술에 취한 상태로 소란을 피우던 중 B가 다른 남자를 만난다는 생각에 사로잡혀 위험한 물건인 식칼을 B의 가슴에 겨누며 협박하고 위 식칼을 벽에 집어던진 다음 B의 팔을 꺾고 주먹으로 얼굴을 때리고 목을 졸랐다. 이에 B가 경찰서에 신고하자 B 소유의 휴대폰을 반복적으로 던져 부수었다.

수원지방법원 성남지원 2023.7.13. 선고 2023고합162 판결

‘관계집착·온라인스토킹형’은 피해자와의 관계에 대한 집착의 감정으로 인해 촉발되는 경우가 많은 유형으로, 스토킹과 손괴 중심의 유형이다. 스토킹의 경우 [다]목에 해당하는 온라인 스토킹 위반과 [가]목에 해당하는 오프라인 스토킹 위반이 주로 출현하며, 오프라인에서는 피해자의 영업장 및 근무지가 주된 피해 장소로 나타난다. 이때 사전에 준비한 위험한 물건을 사용한 협박 등이 함께 나타나기도 한다.

A는 B와 연인으로 사귀다 헤어진 사이이다. A는 B가 운영하는 미용실에서 B가 대화를 거부하고 출입문을 잠그자 화가 나, 손으로 출입문을 수회 흔들어 출입문에 설치되어 있던 B 소유의 도어락이 떨어지게 함으로써 이를 손괴하였다. 이어 B에게 연락하지 말라는 말을 들었음에도 70회에 걸쳐 전화를 걸어 B의 전화기에 ‘부재 중 전화’가 표시되게 함으로써 B에게 불안감 또는 공포심을 일으키는 스토킹행위를 하였다.

대전지방법원 서산지원 2023.10.17. 선고 2023고단263 판결

‘성적촬영물이용협박·금원갈취형’은 재산상 이익을 목적으로 성

적 촬영물을 이용해 협박하는 유형으로, 1차 사건부터 빠짐없이 등장하는 유형이다. 3차로 진행되면서 나타난 특징은 2차에서 분리되었던 피해자 지인에 대한 사생활 공개 협박이 하나의 유형으로 나타났다는 점이다. 이는 결국 불특정 다수에 대한 자료 공개 협박과 피해자 지인에 대한 사생활 공개 협박이 금원갈취라는 목적 하에 통합적으로 활용하는 전략적 진화를 보여준다. 가해자들은 피해자의 특성과 반응에 따라 더 효과적인 협박 전략을 선택하는 것으로 해석된다. 또한, 3차 사건에서는 '재물을 교부하도록 강요'라는 키워드가 추가되어 협박의 강도가 높아짐을 보여준다.

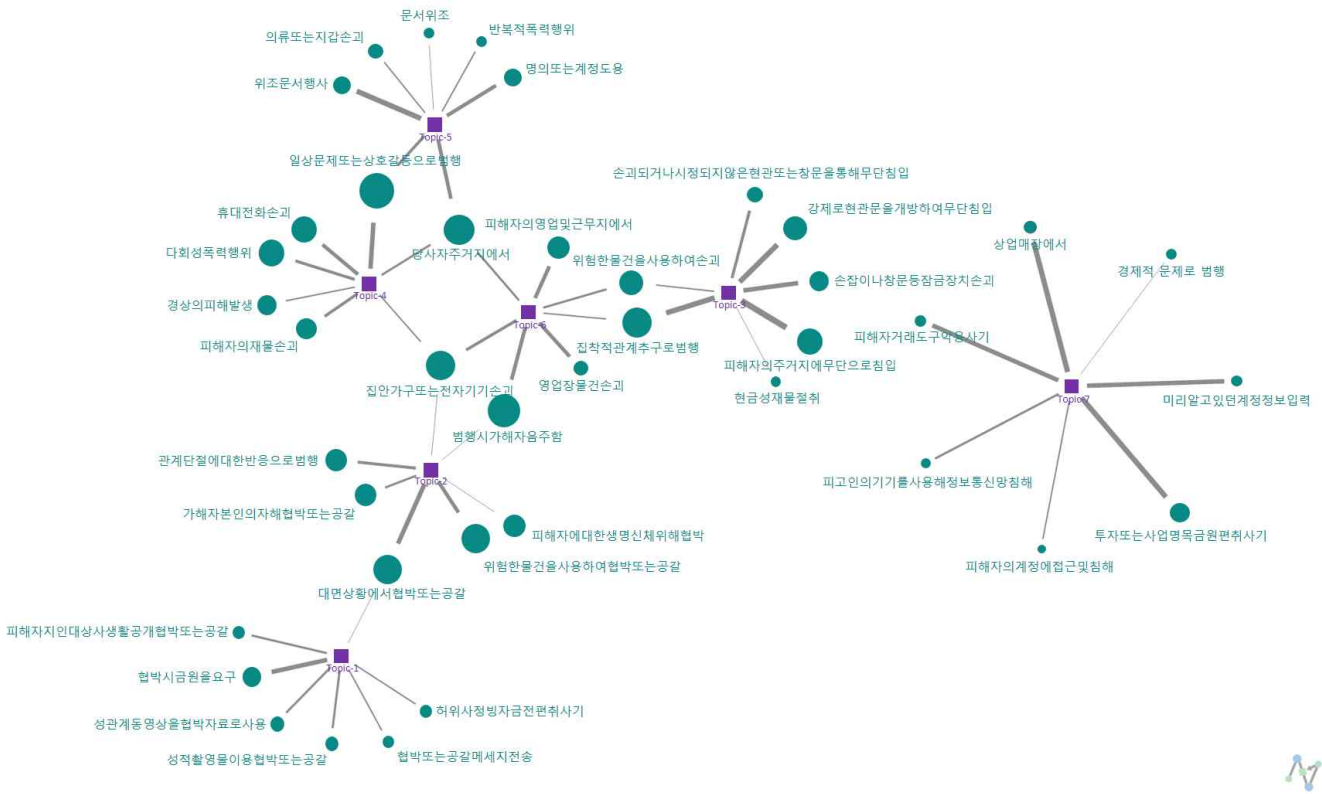
A는 B와 교제하던 중 B에 대한 폭행, 다른 여자를 만난 사실 등으로 이별을 통보받아 헤어지게 되었다. B가 이별을 통보하고 A의 폭행을 경찰에 신고할 것 같은 모습을 보이자, A는 B와의 성관계 동영상을 주변과 해외 사이트 등에 유포할 듯한 메시지를 보내는 방법으로 B를 공갈하여 금원을 교부받으려 하였으나 B가 1,000만 원을 주지 않고 112에 신고하는 바람에 뜻을 이루지 못하고 미수에 그쳤다. 수원지방법원 평택지원 2023.7.14. 선고 2023고합97 판결

'온라인침해·금원갈취형'은 온라인 계정 침해와 사기 행위를 통한 금원갈취 중심의 유형이다. 온라인 계정 침해는 미리 확보한 계정정보를 통해 피해자의 계정에 접근하여 침해하는 경우가 많고, 사기 행위는 피해자의 거래 수단을 악용한 사기, 투자 또는 사업 명목 금원 편취 사기, 허위 사정을 빙자한 금원 편취 사기 등 다양한 유형으로 나타난다. 피해자의 사생활을 침해하고 경제적 이익을 강하게 추구하는 유형이다.

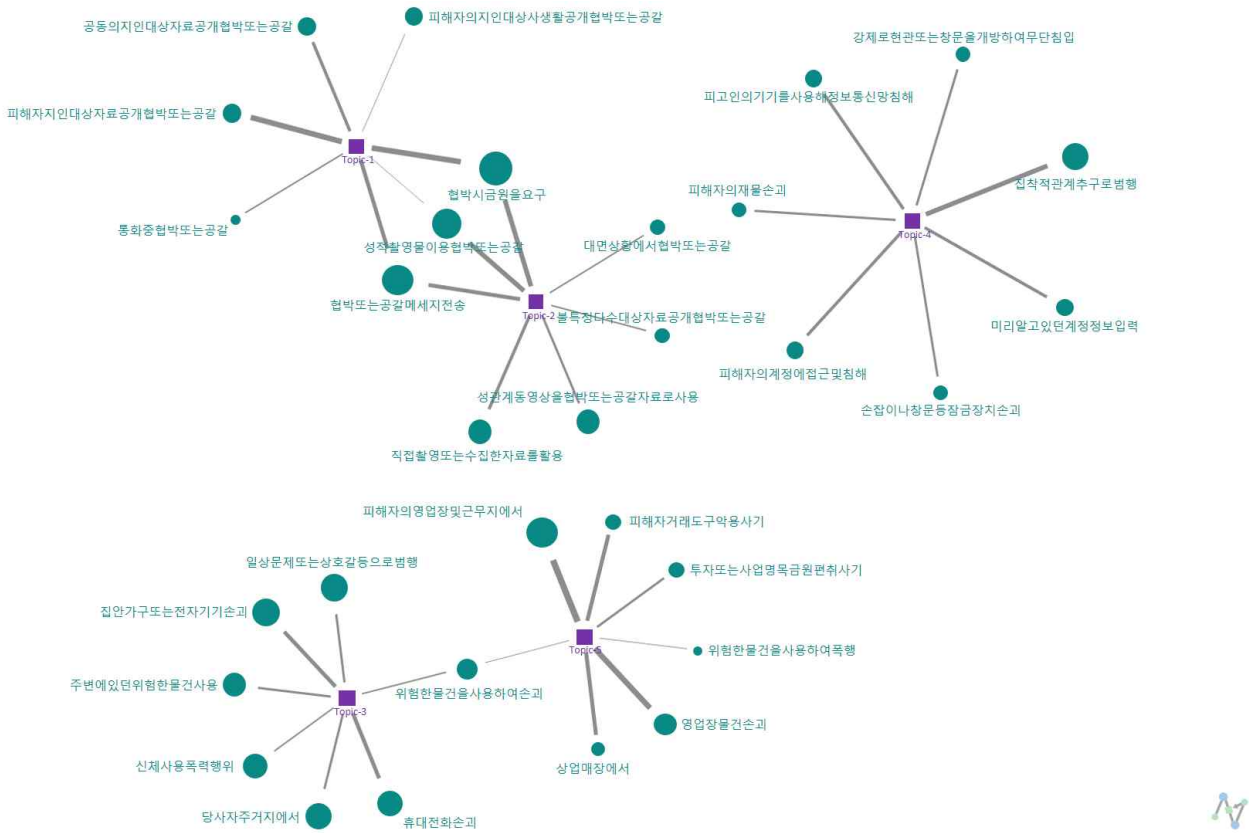
A는 B와 이혼한 사이이다. A는 B가 잠든 사이 B의 동의 없이 B의 휴대전화를 이용하여 미리 알고 있던 정보를 활용해 모바일 어플리케이션에 접속하여 마치 B인 것처럼 B의 주민등록번호와 비밀번호 등을 입력

하는 방법으로 B 명의의 은행계좌로 대출금을 송금받는 방식으로 여러 회에 걸쳐 재산상 이익을 취하였다. 대구지방법원 2023.7.11. 선고 2023고단1568 판결

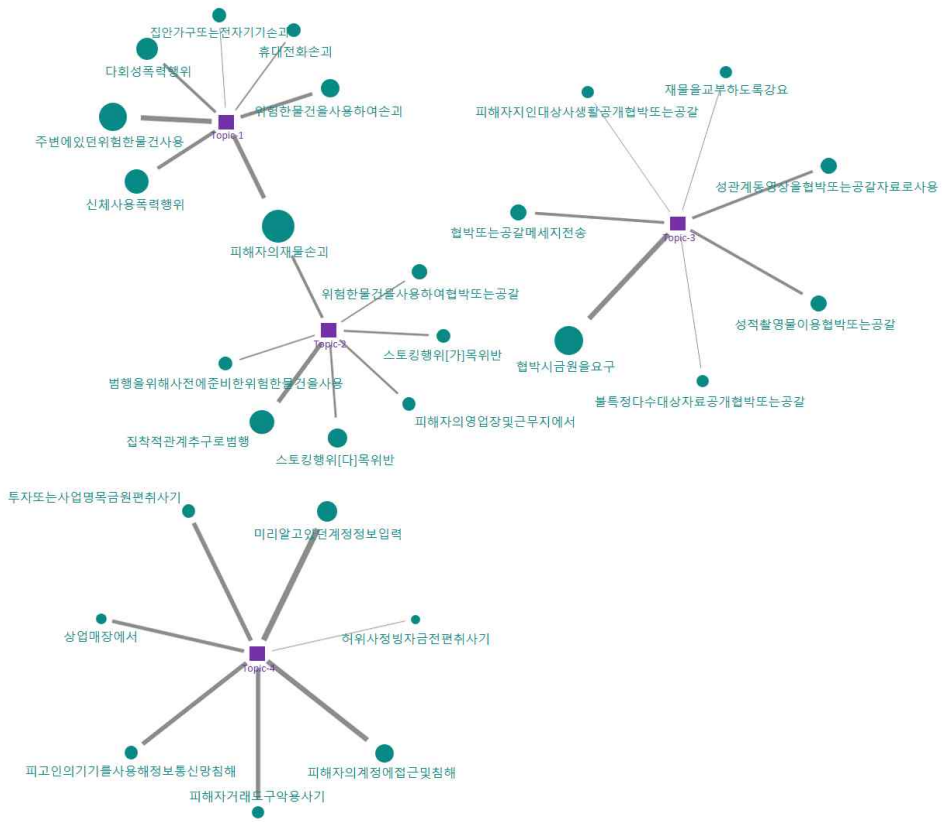
[그림 5-11], [그림 5-12], [그림 5-13]은 재산범죄 1차 사건부터 3차 사건에 대한 토픽모델링 결과를 도식화한 것이다.



[그림 5-11] 재산범죄 1차 사건 토픽모델링 결과 도식화



[그림 5-12] 재산범죄 2차 사건 토픽모델링 결과 도식화



[그림 5-13] 재산범죄 3차 사건 토픽모델링 결과 도식화

제 4 절 소결

1. 주요 연구결과 논의

본 연구는 친밀한 파트너 폭력의 반복피해 과정에서 나타나는 범행 패턴 변화를 토픽모델링으로 분석하였다.

분석결과, 최적 토픽 수의 경우 재산범죄는 1차에서 3차까지 7개→5개→4개로, 유형력범죄는 1차에서 3차까지 7개→6개→5개로 점차 감소하였으며, 토픽 일관성(CV)은 1차에서 3차까지 재산범죄는 0.431→0.685→0.791, 유형력범죄는 0.471→0.614→0.561로 전반적으로 향상되는 추세를 보였다.

토픽 수의 감소는 초기의 다양하고 이질적인 사건 양상이 반복 과정을 통해 특정 패턴으로 수렴됨을 의미하며, 가해자들이 점차 효과적인 범행 수법을 학습하고 선택적으로 활용하면서 범행 패턴이 정형화되는 과정으로 해석된다. 또한 토픽 일관성의 향상은 사건 양상이 더욱 명확하고 체계화된 형태로 진화함을 보여준다. 이 과정에서 다섯 가지 주요 특징이 확인되었다.

첫째, 범행의 질적 변화와 치명성이 증가하였다. 예컨대 유형력 범죄의 음주 관련 토픽이 '음주·일상공간형'에서 '음주·흉기사용폭행형'을 거쳐 '음주·살해형'으로 진화하며 폭력의 강도가 체계적으로 상승하였다.

둘째, 범행 공간이 뚜렷하게 변화하였다. 재산범죄는 1차에는 물리적 공간 중심이었으나 3차로 갈수록 온라인 공간 활용이 급증하였다. 유형력범죄도 1차의 물리적 공간 중심에서 3차에는 혼합형이 높은 비중을 차지하는 형태로 변화하였으나, 재산범죄의 비중에는 미치지 못하였다.

셋째, 디지털 기술 활용이 점진적으로 고도화되었다. 예를 들어

초기의 단순 계정 침해 범죄는 점차 스토킹, 물리적 침입, 경제적 착취와 결합되는 복합적 양상으로 진화하는 등 다양한 침해 전략의 실험과 학습 과정이 관찰되었다.

넷째, 두 유형에서 모두 재피해 이후 스토킹 범죄가 결합되었으며, 유형별로 차별적 출현 시점을 보였다. 즉, 유형력범죄에서는 2차부터 조기 도입되어 3차에서 전방위적으로 발전한 반면, 재산범죄에서는 3차에 이르러서야 나타났다.

다섯째, 협박 대상이 피해자 개인 또는 피해자의 지인에서 공동의 지인 및 불특정 다수로 점진적으로 확대되었다. 특히 유형력범죄 3차에서는 별다른 요구 없이 협박하는 자기 강화적 폭력 패턴이 나타났다.

이러한 변화들은 두 범죄 유형 모두에서 반복피해가 진행될수록 범행 수법이 고도화되고 피해 범위가 확대되는 공통된 진화 패턴을 보여준다.

1) 범행의 질적 변화와 치명성 증가

본 연구의 토픽모델링 분석결과, 친밀한 파트너 폭력의 반복피해 과정에서 범행 양상이 체계적으로 변화하며, 특히 폭력의 치명성이 다차원적으로 증가하는 패턴이 확인되었다.

유형력범죄에서 가장 명확한 치명성 증가는 음주 관련 토픽의 진화에서 나타났다. 1차의 '음주·일상공간형'은 2차 '음주·흉기사용폭행형'을 거쳐 3차 '음주·살해형'으로 진화하였는데, 이 과정은 토픽 명칭 자체가 폭력의 고도화를 드러낼 정도로 눈에 띄는 결과이다.

구체적으로 1차에서는 가해자만 음주한 상태에서 일상 공간에서 경상 수준의 피해를 입히는 데 그쳤으나, 2차에서는 '위험한 물건을 사용하여 폭력 행위'와 '중상의 피해 발생'이 결합되며 폭력의 강도

가 급격히 상승했다. 3차에 이르러서는 '위험한 물건으로 살해'가 핵심 키워드로 등장하여 음주가 극단적 폭력과 직접 결합되는 양상을 보였다. 이러한 단계적 악화는 반복된 폭력에 대한 제재가 제대로 이루어지지 않는 과정에서 가해자의 행위에 대한 억제력은 감소하고, 피해자 통제를 위한 폭력의 강도는 상승함을 의미하며, 음주가 이러한 과정을 가속화하는 복합적 메커니즘으로 해석된다.

음주와 무관한 경우에도 상해 수준의 전반적인 악화는 확인된다. 1차에서 주로 나타난 '경상의 피해 발생'은 2차부터 '중상의 피해 발생' 중심으로 전환되었으며, 폭력행위 자체의 질적 변화도 관찰되었다. 즉, 한정된 공간에서 폭력이 이루어지는 1차의 '다회성 폭력행위'가 2차부터 여러 공간과 시간대에 걸쳐 폭력이 나타나는 '반복적 폭력행위' 중심으로 전환되어 3차까지 지속되는 모습을 보였다.

재산범죄에서도 유사한 변화가 관찰되었다. 1차와 2차 사건에서는 위험한 물건 사용 시 '위험한 물건을 사용하여 손괴' 또는 '위험한 물건을 사용하여 협박 또는 공갈' 등 주변에 있거나 휴대하던 물건을 사용하였으나, 3차에 이르러서는 '범행을 위해 사전에 준비한 위험한 물건 사용'으로 진화하여 계획성이 증가하는 모습을 보였다.

2) 범행 공간의 전환

범행 공간의 변화를 확인하기 위해 각 토픽의 주요 키워드 중 확인 가능한 내용을 물리적 공간과 온라인 공간으로 분류하여 어떤 공간에서 주로 범행이 발생했는지 확인하였다. 예컨대 주거지, 영업장, 유흥시설 등에서의 직접적 범행은 물리적 공간으로, SNS·메신저를 통한 협박, 계정침해, 온라인 스토킹 등은 온라인 공간으로 구분하였다. 이를 통해 각 유형이 어떤 공간에서 발생하였는가를 확인하였으며, 두 특성이 동시에 나타나는 경우 혼합형으로 분류하였다.

재산범죄는 물리적 공간 중심에서 점차 온라인 공간과 혼합형이 증가하는 뚜렷한 양상을 보였다. 1차 사건에서는 전체의 71.4%가 물리적 공간에서의 범행이었고 28.6%가 혼합형이었다. 2차에서는 물리적 단독과 혼합형이 각각 40%였으며, 순수 온라인 유형이 20%로 나타났다. 3차에서는 혼합형이 50%로 절반을 차지하고, 물리적 단독과 온라인 단독이 각각 25%를 나타내며 물리적 공간과 온라인 공간을 전략적으로 결합하는 양상이 강화되었다.

유형력범죄 역시 물리적 공간 중심에서 혼합형으로 전환되었다. 1차에서는 85.7%가 물리적 공간 중심이었고 14.3%만이 혼합형이었으나, 2차에서는 물리적 단독과 혼합형이 각각 50%였으며, 3차에서는 혼합형이 60%로 과반수를 차지하고 물리적 단독이 40%였다.

이러한 변화는 가해자들이 온라인과 오프라인을 넘나들며 피해자를 통제하는 복합적 전략을 자유롭게 구사하게 되었음을 보여준다. SNS와 메신저를 통한 협박, 계정 침해, 온라인 스토킹이 전통적인 물리적 범행과 결합되면서 피해자의 도피 공간을 차단하고 24시간 지속적인 괴롭힘이 가능한 환경이 조성되었다. 반복피해 과정에서 가해자들이 물리적 공간의 제약을 벗어나 더욱 은밀하고 효과적인 침해 방법을 학습하여 적응해가는 과정이 확인되었다.

3) 디지털 기술 활용의 확산과 진화

온라인 침해 양상은 두 범죄 유형 모두에서 급격한 진화를 보였다. 유형력범죄에서는 1차 '관계집착·업무방해형'에서 '피해자의 업무 시스템에 접근 및 침해'와 '미리 알고 있던 계정정보 입력'이 나타났다. 2차에서는 '온라인스토킹·협박형'이 새롭게 등장하면서 정보통신망을 이용한 스토킹이 본격화되었고, '손괴·온오프라인침해형'에서는 '피해자의 계정에 접근 및 침해'가 물리적 손괴와 결합되어 온라인

과 오프라인이 융합된 폭력 형태가 나타났다. 3차에 이르러 'SNS 또는 메신저에 글을 등록하여 협박'하는 등 적극적 위협 수단으로 활용되기 시작했으며, 온라인 스토킹이 감금·주거침입(스토킹·감금형) 및 손괴(손괴·온오프라인 스토킹형)와 융합되어 피해자 통제의 핵심 유형으로 확인되었다.

재산범죄의 디지털 침해는 보다 복잡한 진화 경로를 보였다. 1차에서는 '온라인침해·금원갈취형'에서 '피해자의 계정에 접근 및 침해', '미리 알고 있던 계정정보 입력', '피고인의 기기를 사용해 정보통신망 침해' 등 친밀한 관계에서 획득한 정보를 악용하는 패턴이 나타났다.

2차에서는 '온라인침해·금원갈취형'이 '업무방해·금원갈취형'과 '관계집착·온라인침해형'으로 재편되었는데, 이는 가해자들이 다양한 갈취 및 침해 전략을 실험하는 과정으로 해석할 수 있다. 금원갈취는 업무방해와 결합되어 피해자의 생계 수단을 직접 공격하는 방식으로 전환되었고, 계정침해는 관계 집착과 결합되어 물리적 주거침입과 함께 온·오프라인 경계를 넘나드는 복합적 침해로 진화했다.

3차에서는 가해자들의 갈취 및 침해 실험에 따른 결과가 명확해졌다고 평가할 수 있다. '온라인침해·금원갈취형'이 가장 높은 비중으로 재등장하여, 결국 디지털 침해와 경제적 착취가 결합된 형태의 가해가 빈번해진 것으로 나타난다. 한편 2차의 '관계집착·온라인침해형'은 '관계집착·온오프라인 스토킹형'으로 진화되어, 온라인을 활용한 단순 침해보다는 복합적 스토킹이 가해자들의 친밀한 파트너 통제 수단으로 채택되고 있음을 보여주었다.

이러한 친밀한 파트너 폭력의 범행 변화 패턴은 가해자들이 단순히 하나의 재산범죄 수법을 고수하는 것이 아니라, 범행의 반복 과정에서 다양한 침해 전략을 시도하고 그 효과를 학습하여 최적의 조합을 찾아가는 '전략적 적응' 과정을 거친다는 점을 시사한다. 특

히 디지털 침해가 초기의 단일 수단에서 경제적 착취, 물리적 침입, 스토킹 등과 선택적으로 결합되며 진화하는 양상은, 가해자들이 피해자의 반응과 상황에 따라 유연하게 전술을 변경하는 적응적 범행 패턴을 활용함을 보여준다.

4) 스토킹의 차별적·단계적 출현과 체계화

스토킹 행위는 범죄 유형별로 차별적인 출현 시점과 발전 경로를 보였다. 유형력범죄의 경우, 2차에서 '온라인스토킹·협박형'에 '스토킹 행위 [다]목 위반'이 처음 등장했다. 3차에서는 '손괴·온오프라인 스토킹형'과 '스토킹·감금형'에서 '스토킹 행위 [가]목', '[나]목', '[다]목' 위반이 모두 출현하여, 전방위적인 형태로 스토킹 행위가 확대되고 심화되는 양상을 보였다.[62] 특히 '스토킹·감금형'은 3차에서 가장 높은 비중을 차지하며, '간접적으로 신체를 제압하여 감금', '강제로 현관 또는 창문을 개방하여 무단침입'과 결합되어 물리적 구속과 압박까지 동반하는 극단적 통제 양상을 보였다.

재산범죄에서는 3차에 이르러서야 '관계집착·온오프라인 스토킹형'에서 스토킹이 본격화되었다. 여기서는 관계에 대한 집착의 감정이 동기가 되어 [가]목과 [다]목 위반이 동시에 나타났으며, 범행을 위해 사전에 준비한 위험한 물건을 사용하는 등 계획적 스토킹의 특징을 보였다.

즉, 유형력범죄에서는 가해자가 2차부터 조기에 스토킹을 시작하

62) 스토킹범죄의 처벌 등에 관한 법률 제2조 제1호는 스토킹행위를 가목부터 사목까지 8가지로 정의하고 있다. 본문에서 언급한 가목은 "상대방 또는 그의 동거인, 가족에게 접근하거나 따라다니거나 진로를 막아서는 행위", 나목은 "상대방 등의 주거, 직장, 학교, 그 밖에 일상적으로 생활하는 장소 또는 그 부근에서 기다리거나 지켜보는 행위", 다목은 "상대방등에게 우편, 전화, 팩스 또는 정보통신망을 이용하여 물건이나 글, 말, 부호, 음향, 그림, 영상, 화상을 도달하게 하거나 정보통신망을 이용하는 프로그램 또는 전화의 기능에 의하여 글, 말, 부호, 음향, 그림, 영상, 화상이 상대방등에게 나타나게 하는 행위"를 각각 규정하고 있다. 라목부터 사목까지의 내용은 부록에 제시하였다.

며 여러 유형과 결합하는 등 통제와 감시의 수단으로 적극 활용하는 반면, 재산범죄에서는 3차에 이르러서야 관계에 대한 집착의 표출 방식으로 스토킹이 나타나며 주로 손괴 행위와 결합되는 제한적 양상을 보인다는 차이가 있다. 그럼에도 두 유형에서 모두 스토킹 행위가 등장하며 다양한 범행과 결합 되는 등 피해자 통제의 주요 전략으로 활용되는 모습을 보인다.

5) 협박 대상 및 유형의 확대와 범행 동기의 변화

범행이 장기화되는 과정에서 나타난 가장 뚜렷한 변화 중 하나는 협박 대상의 점진적 확대였다. 유형력범죄의 경우 1차에서는 생명과 신체에 대한 협박이 주로 나타나며, 이후 협박의 대상과 내용이 점차 진화하는 양상을 보인다. '대면위협·협박형'에서 피해자의 생명과 신체에 대한 직접적 협박이, '이별반응·오프라인침입형'에서는 가해자 본인의 자해 협박이 나타났다.

2차에서는 '관계집착·감금형'에서 피해자 지인을 대상으로 한 사생활 공개 협박이 새롭게 등장하여 협박 대상이 지인들로 확장되고 협박 방식도 다양해짐이 확인되었으며, 가해자 본인의 자해 협박도 지속되는 모습을 보였다.

3차에서 주목할 점은 가해자 본인의 자해 협박은 사라지는 대신 '지인협박·금원갈취형'에서 피해자 지인에 대한 생명·신체 위해 협박이 나타났으며, '반복폭력·위협형'에서 분노 표출 등을 이유로 별다른 요구 없이 가해지는 협박이 새롭게 나타난 점이다. 전자는 피해자의 지인을 협박 수단으로뿐만 아니라 직접 상해를 가할 수 있는 대상으로 확장함으로써 위협의 강도를 심화하는 폭력 양상의 진화를 보여 주며, 후자는 특정한 목적 없이 협박이나 폭력 자체가 목적이 되는 표출적 공격성으로의 전환을 보여주기도 한다.

재산범죄의 경우 1차부터 협박 대상이 다양했다. ‘성적촬영물이용·금원갈취형’에서 피해자 지인을 대상으로 한 사생활 공개 협박이, ‘대면위협·흉기사용 협박형’에서는 가해자 본인의 자해 협박이 나타났다.

2차에서는 ‘사생활공개협박·금원갈취형’에서 피해자의 지인뿐만 아니라 공동의 지인까지 협박 대상이 확대되었고, ‘성적촬영물이용협박·금원갈취형’에서는 불특정 다수를 대상으로 한 협박이 추가되었다.

이후 3차의 ‘성적촬영물이용협박·금원갈취형’에서는 지인과 불특정 다수에 대한 협박이 하나의 유형으로 나타나는 복합 전략이 등장했고, ‘재물을 교부하도록 강요’하는 행위가 추가되었다. 이는 협박의 수위가 점차 높아지며, 더욱 교묘하고 강압적인 형태로 진화함을 시사한다.

2. 분석의 한계 및 시사점

본 연구는 친밀한 파트너 폭력의 반복피해 패턴을 토픽모델링을 통해 분석하여 의미 있는 결과를 도출하였으나, 다음과 같은 한계점을 갖는다.

첫째, 데이터 규모의 제약이다. 본 연구는 판결문 데이터를 활용하였으나, 사건을 유형별 및 차수별로 분류하는 과정에서 분석가능한 사례 수가 급격히 감소하는 문제가 발생하였다. 특히 3차 사건의 경우 재산범죄 110건, 유형력범죄 103건으로 감소하였으며, 4차 이상의 사건은 상당히 적은 건수만 확보되어 분석에서 제외하였다. 이처럼 표본 수가 부족한 경우 토픽모델링의 통계적 신뢰성을 저해할 수 있으며, 패턴을 일반화하는 데 한계로 작용한다. 친밀한 파트너 폭력의 반복피해 비율이 높다는 점을 고려할 때, 후속 연구에서는

보다 많은 사례를 확보하여 4차 이상의 장기적 재범 패턴까지 분석할 필요가 있다.

둘째, 텍스트 데이터의 내용적 한계이다. 판결문은 법적 판단에 필요한 핵심 사실관계만을 간략히 기술하는 특성상, 범행의 구체적 맥락이나 가해자-피해자 간 상호작용의 세부 내용이 제한적으로 기술되는 한계가 있다. 특히, 판결문은 주로 가해자의 행위와 법적 판단을 중심으로 기술되기 때문에 피해자의 대응 방식이나 피해 경험의 변화 과정은 충분히 담기지 않는다. 본 연구에서는 이러한 한계를 극복하기 위해 복합어를 단일 단위로 처리하는 전처리 방법을 적용하였으나, 여전히 범행의 전체적 맥락을 파악하는 데는 다소 제약이 있었다.

따라서 후속 연구에서는 판결문 외에도 수사 단계의 자료(피의자 신문조서, 참고인 진술조서)와 기소 단계의 자료(공소장) 등을 활용한다면 더욱 풍부하고 입체적인 분석이 가능할 것이다.

제 6 장 결론

제 1 절 주요 연구결과 요약

본 연구는 2023년 판결이 선고된 친밀한 파트너 폭력 관련 판결문을 대상으로 정량적 분석과 텍스트마이닝 기법을 결합하여 반복피해 양상을 다차원적으로 분석하였다. 구체적으로 반복피해의 위험요인, 시간적 패턴, 범행 양상의 변화를 종합적으로 탐구함으로써, 친밀한 파트너 폭력이 단발적이고 정형화된 형태가 아니라 시간적으로 구조화되고 진화하는 복잡한 과정임을 실증적으로 규명하고자 하였다. 본 연구의 주요결과를 요약한 내용은 다음과 같다.

첫째, 로지스틱 회귀분석을 통해 위험요인의 차별적 작동 메커니즘을 확인하였다. 관계 특성 중 연인(내연)관계는 피해가 장기화될 가능성을 증가시켰다. 구체적으로 연인관계는 부부관계에 비해 이항 로지스틱 회귀분석의 장기화 모형에서 장기화로 전환할 오즈비가 4.8배로 나타났고, 다항 로지스틱 회귀분석에서는 1차로 종료되는 집단에 비해 장기화 경로로 진입할 오즈비가 2.5배로 확인되었다. 스토킹 행위와 온라인 또는 비대면 장소에서의 범행은 모든 단계에서 일관되게 높은 위험성을 보이는 촉진 요인으로 작용했다. 반면 가해자의 전과경력은 초기 재피해로 진행을 강하게 예측했으나 이후 단계에서는 변별력이 제한되는 모습을 보였다. 이러한 발견은 동일한 변수가 피해의 진행 단계와 분석 관점에 따라 상이한 메커니즘으로 작동함을 보여주며, 친밀한 파트너 폭력 피해의 심화 과정이 복합적이고 다층적인 상호작용의 산물임을 시사한다.

둘째, 생존분석을 통해 반복피해의 시간적 가속화 현상을 입증하였다. 범행 간격의 평균값이 1차에서 2차까지 62.87일(중앙값 9일)이었으나, 2차에서 3차까지는 24.17일(중앙값 4일), 5차에서 6차 사이

는 9.10일(중앙값 3일)로 급격히 단축되었다. 특히 모든 차수에서 최솟값이 1일로 확인되어, 친밀한 파트너 폭력이 하루도 지나지 않아 재발할 수 있는 상시적 위험을 내포하고 있음을 보여준다. 아울러, Kaplan-Meier 생존분석 결과, 전체 반복피해 사건의 약 75%에서 80%가 이전 사건 발생 후 15일 이내에 집중적으로 발생하였다(15일 시점 생존확률 0.20-0.25). 범행 차수별 분석에서는 1차에서 2차로의 이행은 상대적으로 완만했으나(15일 시점 생존확률 0.40), 2차에서 3차 이후부터는 생존확률이 급격히 하락하여 15일 시점에 0.30 미만으로 떨어졌으며, 고차 사건으로 갈수록 초기 15일 이내에 대부분의 피해가 반복적으로 발생하는 극단적 가속화를 보였다. 이는 친밀한 파트너 폭력이 단순 반복이 아니라 시간 경과에 따라 주기가 체계적으로 단축되는 진화적 패턴을 보임을 의미한다.

셋째, 토픽모델링 분석을 통해 재범 과정에서 범행 양상의 질적 변화를 포착하였다. 재산범죄의 경우 1차 사건에서 7개였던 토픽이 2차에서 5개, 3차에서 4개로 감소하면서 특정 유형으로 수렴되는 양상을 보였다. 특히 온라인 계정침해와 오프라인 주거침입이 결합되고, 성적촬영물을 활용한 협박이 증가하며, 3차 사건부터는 스토킹 행위가 새롭게 결합되는 패턴이 관찰되었다. 유형력범죄에서는 경상에서 중상으로 피해 강도가 심화되고, 피해자 개인에서 지인으로 협박 대상이 확대되며, 2차 사건부터 스토킹 행위가 등장하는 특징을 보였다. 이러한 발견은 친밀한 파트너 폭력이 재범 과정에서 단순히 반복되는 것이 아니라 수법이 고도화되고 피해 범위가 확대되는 진화적 특성을 갖는다는 것을 실증적으로 보여준다.

제 2 절 연구의 의의와 함의

1. 친밀한 파트너 폭력의 진화적 과정에 대한 검증

본 연구의 가장 중요한 의의는 친밀한 파트너 폭력의 양상이 '핵심 위험요인의 단계별 변화', '시간적 가속화', '폭력 전술의 질적 변화'라는 세 가지 차원에서 진화하는 과정임을 경험적으로 제시했다는 데 있다. 이는 친밀한 파트너 폭력을 일회성 사건들의 단순 반복이 아닌, 체계적으로 진행되고 심화되는 연속적 과정으로 이해해야 함을 보여준다. 이를 구체적으로 살펴보면 다음과 같다.

먼저, 핵심 위험요인이 단계별로 변화한다는 점을 확인하였다. 본 연구는 폭력의 단계에 따라 반복피해를 예측하는 핵심 동력이 가해자의 '개인적 특성'에서 '관계적·맥락적 특성'으로 질적 전환을 겪는다는 사실을 밝혔다. 로지스틱 회귀분석 결과, 초기 재피해(1차→2차)를 예측하는 가장 강력한 요인 중 하나는 가해자의 전과경력이었다. 생존분석에서도 가해자의 수용 경험과 전과경력이 재피해 위험을 높이는 요인으로 확인되었다. 그러나 일단 폭력이 반복된 이후 장기화 단계(2차→3차 이상)로의 이행을 예측하는 핵심 요인은 관계의 맥락적 특성인 연인(내연)관계와 동거경험으로 전환되었다. 이는 폭력을 지속시키는 위험의 핵심 기제가 단계에 따라 달라지며, 초기에는 비교적 시간 안정적인 개인의 특성이, 이후에는 관계 구조와 맥락이 상대적으로 더 큰 설명력을 가질 수 있음을 의미한다. 이러한 발견은 범죄학에서 반복 범죄를 설명하는 두 가지 핵심 가설, 즉 이질성 가설과 상태의존성 가설이 단계에 따라 서로 다른 방식으로 관찰될 수 있음을 시사한다. 초기 재피해 단계에서 가해자의 전과경력이 강한 예측요인으로 확인된 것은 전과경력이 시간적으로 비교적 안정적인 특성으로서 반사회적 성향을 포착하는 지표로 해

석될 수 있다는 점에서 이질성 가설의 설명과 맥락을 같이한다(Gottfredson & Hirschi, 1990). 그러나 장기화 단계에서 연인관계와 동거경험이 핵심 요인으로 부상한 양상은, 초기 폭력 발생 이후 법적 보호가 취약한 연인관계의 구조적 특성으로 인한 가해자 차단을 위한 법적 조치의 한계, 동거로 인한 물리적 접근성 증가 등 변화된 관계적 상황이 폭력의 지속을 강화하는 상태의존적 경로로 작동했을 가능성과 더 부합한다(Heckman, 1981; Nagin & Paternoster, 2000). 나아가 반복피해 연구에서 제시되는 '차별적 취약성' 관점처럼, 기저 위험이 높은 집단에서는 사건 이후의 환경 변화가 추가 위험을 더 크게 증폭시키는 방식으로 상태의존 효과가 비선형적으로 나타날 여지도 있다.

또한, 폭력이 시간적으로 가속화되는 현상을 입증하였다. 생존분석결과, 폭력의 진화는 단순히 횟수의 증가가 아니라, 발생 주기의 급격한 단축, 즉 '가속화'를 동반함이 일관되게 확인되었다. 반복피해 사건의 약 75-80%가 이전 사건 발생 후 불과 15일 이내에 집중적으로 발생했으며, 범행 간격의 평균값은 1차에서 2차까지 62.87일이었으나 5차에서 6차 사이에는 9.10일로 급격히 단축되었다. 이러한 가속화 현상은 친밀한 파트너 폭력이 시간이 지남에 따라 점진적으로 심화되며, 특정 시점 이후 폭력이 통제 불가능한 수준으로 급격히 전개될 수 있음을 시사한다.

한편, 1차에서 2차 사건에서 15일 이내 재피해 발생률이 약 60%로 나타난 점은 첫 사건 이후 15일이 매우 결정적 시기가 될 수 있음을 시사한다. 다만, 이러한 15일이라는 시간적 기준의 해석에는 주의가 필요하다. 본 연구에서 분석한 판결문에 기록된 범죄 사실은 기소되어 유죄판결을 받은 사건만을 포함하므로, 본 연구에서 관찰된 1차 사건은 실제 폭력의 최초 발생 시점이 아니라 폭력의 형사사법 체계에 의해 공식적으로 인지된 시점에 해당할 가능성이 있다.

이러한 자료의 특성이 정책적 개입 시점 설정에 갖는 함의에 대해서는 후술할 제5절 '시사점 및 정책제언'에서 자세히 논의한다.

마지막으로, 폭력 전술의 질적 변화를 포착하였다. 차수가 증가하면서 폭력 유형이 다양성에서 특정 핵심 전술로 수렴되는 동시에 피해는 심각해지며, 수법은 더욱 정교해지는 양상을 보였다. 재산범죄와 유형력범죄 모두 차수가 높아질수록 토픽의 수가 감소하는 수렴 현상을 보였는데, 이는 가해자가 비효율적 전술을 버리고 피해자 통제에 더 효과적인 핵심 전술을 중심으로 수법을 정교화함을 의미한다.

동시에 피해의 범위와 심각성도 점진적으로 증가하였는데, 유형력범죄는 경상에서 중상으로 심각도가 격상되었으며, 협박 대상이 피해자 개인 또는 피해자 지인에서 공동의 지인과 불특정 다수로 확장되었다. 재산범죄의 경우, 물리적 공간 또는 온라인 공간에서의 범죄가 각각 단독으로 발생하는 양상에서 점차 두 침해 형태가 결합하는 복합적인 양상으로 진화했다. 이러한 변화는 가해자가 물리적 공간과 온라인 공간을 넘나들며 피해자에 대한 통제를 확대하기 위한 전략과 방안을 꾸준히 수립하고자 함을 보여준다.

이러한 시간적 가속화와 폭력의 점진적 진화 과정은 폭력의 빈도와 심각성이 증가함에 따라 순환 주기가 단축되고 허니문 단계가 소멸한다는 Walker(2009)의 이론적 설명과 맥락을 같이하는 결과로, 폭력순환이론의 핵심 명제가 한국의 형사사법 맥락에서도 유효함을 시사한다.

2. 통제 전략의 단계적 확립과 확장에 대한 이해

본 연구에서 확인된 바와 같이, 재범 과정에서 통제 전략이 피해자 개인에 대한 직접적 강제력을 넘어, 피해자의 사회적 관계망과

디지털 공간까지 체계적으로 확장된다.

토픽모델링 분석결과, 2차 사건부터 피해자의 지인 및 불특정 다수를 대상으로 한 사생활 공개 협박이 등장하는데, 이는 가해자가 피해자의 사회적 관계와 평판을 무기 삼아, 피해자를 고립시키고 외부의 도움을 차단하려는 Pence와 Paymar(1993)의 '고립' 전술이 실제로 구현되는 과정으로 해석할 수 있다.

특히 주목할 점은 디지털 기술이 이러한 통제 전략을 질적으로 전환시키는 핵심 기제로 작동한다는 것이다. 온라인 계정 침해, 성적 촬영물 유포 협박 등은 단순히 새로운 폭력 수단의 추가가 아니며, 시공간의 제약을 붕괴시켜 피해자가 물리적으로 분리되더라도 가해자의 지속적인 감시와 통제에서 벗어날 수 없게 만드는 기술 매개 강압적 통제(technology-facilitated coercive control, TFCC)의 확립을 의미한다(Dragiewicz et al., 2018).

이러한 발견은 Stark(2007)가 제시한 강압적 통제의 핵심 요소인 미시규제(microregulation) 개념과도 연결된다. 미시규제는 폭력이 단발적 사건에 그치지 않고, 피해자의 일상적 선택과 행동을 세밀한 규칙과 감시를 통해 지속적으로 제약하는 방식으로 작동한다는 점에 주목한다. 본 연구에서 관찰된 온라인 계정 침해, 성적 촬영물 유포 협박, 피해자 지인에 대한 협박의 확대는 이러한 일상 통제가 디지털 환경에서 더 정교하고 광범위한 형태로 구현되는 양상으로 해석할 수 있다.

나아가 이처럼 온·오프라인이 융합된 하이브리드형 통제 패턴은, 가해자와의 물리적 거리 확보에 초점을 맞춘 전통적인 접근금지명령이 현대 친밀한 파트너 폭력의 진화된 양상에 대응하기에는 근본적 한계를 가짐을 명백히 보여준다. 따라서 디지털 증거 관련 지원, 온라인 활동에 대한 긴급 임시조치 등 변화된 통제 방식에 맞춘 새로운 법적·제도적 보호 장치의 마련이 시급하다.

3. 친밀성의 역설에 대한 고찰

본 연구의 결과는 친밀한 파트너 폭력에 내재된 근본적인 역설을 확인했다. 이는 친밀성의 역설로 표현될 수 있는데, 정상적인 관계에서 신뢰와 안정을 상징하는 요소들이 폭력적 관계로 변질되는 경우, 위험을 증폭시키고 피해자를 고립시키는 위험요인으로 변질될 수 있음을 의미한다. 특히 이러한 현상은 본 연구의 모든 분석 영역에서 공통적으로 나타났다.

먼저, 관계 지속 중에 나타나는 범행은 피해의 반복과 장기화를 증폭시킬 수 있는 요인으로 확인된다. 이항 로지스틱 분석 결과 1차 사건이 관계 진행 중에 발생한 경우 2차 피해로 이어질 가능성이 유의하게 높았으며, 다항 로지스틱 분석결과에서도 1차 사건이 관계 진행 중에 발생한 경우, 1차로 종료되는 집단에 속할 가능성에 비해 3차 이상의 피해를 겪는 장기화 경로 집단에 속할 가능성이 유의하게 증가하는 것으로 나타났다.

이는 친밀성의 역설을 극명하게 보여주는 결과이다. 일반적으로 관계가 지속된다는 것은 상호 신뢰와 애정이 유지되고 있음을 의미하지만, 폭력적 관계에서는 정반대의 의미를 내포할 수 있음이 나타난 것이다. 즉, 관계가 유지되는 상황에서 폭력이 발생하는 상황은 피해자가 여전히 가해자의 영향권 내에 있고, 가해자가 지속 중인 관계를 이용해 피해자의 일상과 행동 패턴 및 취약점을 파악하고 있음을 의미한다. 이러한 정보는 더욱 효과적인 통제와 폭력의 도구가 될 수 있다.

또한 관계가 진행 중이라는 사실은 피해자가 가해자로부터 완전히 분리되지 못한 상태임을 시사하는데, 이는 물리적 거리뿐만 아니라, 정서적 의존, 경제적 종속, 사회적 고립 등 복합적 요인들이 작용한 결과일 수 있다.

나아가, 관계 진행 중 폭력이 발생하는 경우는 '사적 영역의 문제'로 인식되어 외부 개입이 제한되는 경향이 있다. 이 경우, 주변 사람들은 아직 관계가 유지되고 있다는 사실을 근거로 심각성을 과소평가하거나, 커플 간의 문제로 치부하여 개입을 주저할 수 있다. 이는 가해자에게 더 많은 통제력을 부여하고, 피해자의 고립을 심화시키는 악순환을 만들 수 있다.

아울러, 친밀함과 사적 영역의 상징인 주거 공간은 친밀한 파트너 폭력의 맥락에서 통제와 폭력의 핵심 무대가 될 수 있음이 드러났다. 구체적으로, 동거 경험의 경우 이항 로지스틱 회귀분석에서는 3차 이상 장기피해를 예측하는 위험요인으로 확인되었으며, 생존분석에서는 반복피해 간격을 단축시키는 가속 요인으로 작용했다. 또한, 토픽모델링 분석결과에서도 피해자, 피고인 또는 공동의 주거지가 대부분의 유형과 차수에서 빠짐없이 등장하는 것이 확인되었다.

이 결과들을 종합하면, 친밀한 파트너 폭력의 맥락에서 친밀성의 요소들은 가해자에 의해 체계적으로 악용되어, 피해자를 고립시키고 폭력을 가속화하는 통제와 폭력의 도구로 기능한다.

제 3 절 연구의 한계

1. 다층적 암수 문제 및 자료 연결의 한계

판결문 자료는 형사사법 시스템에 포착된 사건만을 대상으로 하므로, 사법 체계 진입 전과 진입 후 모두에서 다층적 암수 문제가 존재한다.

먼저 사법 체계 진입 단계를 살펴보면, Tjaden과 Thoennes(2000)의 미국 전국 여성 대상 폭력 조사는 여성 피해자 기준 친밀한 파트너에 의한 강간의 17.2%, 신체적 폭행의 26.7%, 스토킹의 53.1%만이 경찰에 신고되었다고 보고한다. 한국의 상황은 이보다 더 심각한 것으로 보고되는데, 여성가족부의 「2022년 가정폭력 실태조사」에서는 배우자 폭력 피해자의 92.3%가 어디에도 도움을 청하지 않았으며, 경찰에 도움을 요청한 경우는 0.8%에 불과한 것으로 조사되었다. 이는 심지어 2019년 조사 결과인 2.3%에서 감소한 수치로, 친밀한 파트너 폭력의 극히 일부만이 사법 체계에 진입함을 보여준다.

이러한 낮은 신고율에는 여러 요인이 있으나, 제도적 요인에 의해 더욱 악화되기도 한다. 특히, 한국의 친밀한 파트너 폭력 대응체계는 사건이 신고되어도 상당수가 기소에 이르지 못하는 구조적·제도적 한계를 보인다. 예를 들어 교제폭력의 경우 2024년 기준 1월부터 7월까지의 112 신고 처리 현황에서, 55.13%(48,314건 중 26,636건)가 현장종결되었으며, 그중 검거 비율은 5.65%(2,730건)에 불과했다.[63] 심지어 가정폭력의 경우 여전히 반의사불벌 조항이 유지되어 피해자가 보복 두려움, 경제적 의존, 정서적 압박 등으로 처벌불원

63) 뉴스핌(2024.10.4.). "'긴급 출동 필요' 교제폭력·가정폭력 70% 넘었지만…절반 이상 현장 종결". https://www.newspim.com/news/view/20241004000564(최종검색일: 2025.12.31.)

의사를 표시하는 경우 사건이 종결된다는 점에서 일정 부분 더 취약한 위치에 있다고 볼 수 있다.

아울러, 사법 체계에 진입하여 기소된 사건조차도 법정에서 축소 진술될 가능성이 높다. Cullen(2023)의 연구에 따르면, 익명 설문조사와 대면 인터뷰 조사 간 친밀한 파트너 폭력 보고율은 최대 35% 차이를 보였는데, 법정에서의 진술은 비록 차폐시설이나 비공개 심리 등의 보호 장치가 있더라도 법적 절차의 공식성과 진술의 법적 구속력으로 인해 피해자가 위축될 개연성이 있다. 가해자 측면에서는 이러한 경향이 더욱 현저한데, Henning과 Holdford(2006)의 연구에 따르면 가해자 5명 중 1명이 폭력 사실 자체를 부인하였으며, Smyth 등(2024)이 지적한 가해자의 체계적인 부인·최소화·정당화·비난 메커니즘을 고려하면 판결문에 기록된 폭력의 빈도나 심각성이 실제보다 축소되었을 가능성을 배제할 수 없다.

판결문에 기록된 폭력 이력의 불완전성도 중요한 제약이다. 최종 판결 이전에 발생한 사건들이 '범죄 전력' 또는 '양형의 이유' 등에 기재되기도 하지만, 약식명령이나 가정보호처분 등의 기록은 대부분 생략되어 모든 가해 이력이 체계적으로 기록되는 것은 아니다. 더욱이 해당 사건의 신고부터 판결 선고까지의 기간 중 새롭게 발생한 범행은 범행 수준에 상관없이 입건·기소 단계에 머물러 확인이 어렵다. 이는 반복 폭력의 실제 발생 빈도가 과소추정될 가능성을 시사한다. 이처럼 신고 단계의 과소보고, 사법 절차 진행 중의 현장종결과 기소 포기, 법정 진술 과정의 축소 진술이라는 삼중의 여과 과정으로 인해, 본 연구의 결과를 전체 친밀한 파트너 폭력 현상으로 일반화하는 데 신중한 해석이 요구된다.

또한, 본 연구에서 활용한 판결문 자료는 개인정보 보호를 위해 비식별화 처리된 형태로 제공되었기 때문에 상호 폭력 사건을 연결하는 데 한계가 있었다. 친밀한 파트너 폭력 사건에서는 방어적 차

원의 폭력이나 상호 간의 다툼이 발생하여 당사자 쌍방이 모두 입건되는 경우가 존재한다. 즉, 동일한 친밀한 파트너 관계에서 발생한 폭력이라 하더라도, A가 피고인이고 B가 피해자인 사건과 B가 피고인이고 A가 피해자인 사건이 각각 별도의 사건 번호와 판결문으로 처리될 수 있다. 따라서 비식별화된 자료 특성상 두 사건이 동일한 당사자들 간에 발생한 상호 폭력 사건인지 여부를 확인하거나, 이러한 사건들을 하나의 파트너십 단위로 연결하여 분석하는 것이 불가능하였다. 이에 따라 본 연구의 분석은 개별 판결문에 기술된 단방향 폭력 사건을 기본 단위로 삼고 있으며, 특정 사건이 일방적인 가해 행위인지 아니면 상대방의 폭력에 대한 저항적 형태의 폭력인지를 구분하지 못했다는 제약이 있다.

2. 시간적 제약과 장기 추적의 한계

본 연구는 2023년 단일 연도에 판결이 선고된 사건만을 관찰 단위로 삼았기 때문에, 친밀한 파트너 폭력에 내재 된 장기간의 폭력 양상이나 관계 맥락을 충분히 포착하기는 어렵다. 예컨대 관계 초기, 중기, 후기에 따라 폭력의 유형과 강도가 어떻게 변화하는지, 동거 시작이나 결혼, 출산 등 관계의 전환점이 폭력 발생에 미치는 영향을 종단적으로 추적할 수 없다. 특히, 친밀한 파트너 폭력은 단발적으로 사건이 종료되는 경우가 적고 지속적이고 순환적인 특성을 지니며, 시간의 경과에 따라 폭력의 강도와 빈도가 변화하는 복잡한 양상을 보이기 때문에, 이에 대한 이해와 분석이 필요하다. 그러나 단년도 판결문 자료로는 이러한 종단적 변화 과정을 온전히 파악하기 어렵다는 한계가 있다.

시간적 정보의 불완전성 역시 분석의 범위를 제한한다. 관계 종료 시점과 최초 폭력 발생 간의 시간적 간격은 반복 폭력의 패턴을

이해하기 위한 중요한 변수이다. 그러나 이러한 관계 종료와 같은 정보는 범죄의 사실관계를 파악하는 데 핵심적인 정보로 다루어지지 않기 때문에 판결문에서 일관되게 기록되지 않았다. 이에 따라 폭력 발생의 시간적 궤적과 관계 변화의 상호작용을 초기 단계부터 체계적으로 분석하는 데 제약이 있었다.

자료 규모의 제약은 특히 고차 반복 폭력 사례의 질적 특성을 심층적으로 분석하는 데 한계로 작용했다. 7차 이상의 고빈도 반복 사례는 통계적 신뢰성을 확보할 만한 충분한 표본을 확보하지 못해 반복 폭력 분석을 6차까지로 제한할 수밖에 없었다. 이러한 고차 반복 사례들은 폭력이 장기화되고 고착화되는 과정을 이해하는 데 핵심적인 정보를 담고 있음에도, 충분히 탐구되지 못했다.

특히 본 연구에서 활용한 토픽모델링 분석은 텍스트 마이닝 기법의 하나로서 대량의 텍스트 자료를 필요로 하는데, 범죄 유형별, 차수별 분류 과정에서 사례 수가 상당히 감소하여 3차까지만 분석이 진행되었다. 이는 반복 횟수가 증가함에 따라 폭력의 담론 구조와 질적 특성이 어떻게 변화하는지를 충분히 파악하는데 한계로 작용하였다.

결론적으로 판결문 데이터만으로는 사건의 전사(前史)와 사후 경과를 포함한 맥락적 연결을 전반적으로 파악하기 어려우며, 폭력의 서사적 전개와 누적된 통제 패턴을 완전히 재구성하는 데는 제약이 있다.

이러한 한계를 극복하기 위해서는 다년도 판결문 자료의 종단적 분석, 형사사법기관의 다양한 기록을 통합한 데이터베이스 구축, 그리고 피해자와 가해자의 심층 인터뷰를 병행하는 혼합연구방법의 적용이 필요하다. 또한 보호처분과 형사처분을 포괄하는 통합적 자료 수집체계를 구축하여 친밀한 파트너 폭력의 전체적 양상을 보다 포괄적으로 조명할 필요가 있다.

3. 사법 단계별 정보 접근의 제약과 분석 범위의 한계

본 연구는 판결문에 기록된 범죄 사실을 기준으로 분석을 수행하였으나, 형사사법 체계에 공식적으로 진입하기 이전 단계의 정보를 체계적으로 확보하는 데 한계가 있었다. 연구 과정에서 112 신고 이력, 현장 출동 후 조치 내용, 경고 및 계도 여부 등 초기 개입에 관한 정보를 검토하고자 하였으나, 이러한 내용이 판결문에 일관되게 기록되지 않아 변수화할 수 있을 정도의 충분한 정보량을 확보하지 못하였다. 아울러, 가해자인 피고인의 범죄사실 중심으로 기술되는 판결문의 특성상 피해자가 보유한 자원이나 역량, 관계망 등 보호요인을 탐지하는 데는 제약이 있었다. 이러한 한계로 인해 본 연구의 분석결과를 토대로 피해자 지원 서비스의 효과에 대한 실증적인 검토나 반복피해 예방을 위한 보호적 개입 전략을 구체화하는 데에는 이르지 못하였다.

반복피해 사건 간에 이루어진 사법기관의 개입 여부 역시 체계적으로 파악하기 어려웠다. 연구 과정에서 사건과 사건 사이에 잠정조치, 임시조치, 피해자보호명령 등이 부과되었는지를 확인하고자 하였으나, 이러한 정보는 판결문에 규칙적으로 기록되지 않았다. 일부 사례에서는 잠정조치(임시조치) 위반이나 접근금지명령 불이행이 양형 사유로 언급되기도 하였으나, 이는 전체 사례 중 극히 일부에 해당하였고 기록 방식에도 일관성이 없어 변수화가 불가능하였다. 이로 인해 사법기관 개입이 반복피해 발생에 미치는 억제 효과나, 반대로 개입에도 불구하고 피해가 반복되는 사례의 특성을 분석하는 데 한계가 있었다. 이는 후속 연구에서 경찰 신고 기록, 가정보호사건 결정문, 잠정조치 관련 기록 등 다양한 자료원을 통합하여 분석할 필요성을 시사한다.

아울러, 판결문에 초기 신고나 경찰 대응 이력이 상세히 기록되

지 않는다는 사실 자체가 친밀한 파트너 폭력 사건의 초기 단계를 형사사법 체계가 충분히 중요하게 다루지 않고 있음을 반영할 수 있다. 이는 범죄 사건 초기에 폭력의 심각성을 과소평가하거나 사적 영역의 문제로 치부하는 경향이 사법 실무에 여전히 존재할 가능성을 시사한다.

또한, 본 연구는 공판 절차를 거친 정식재판 사건의 판결문만을 분석 대상으로 하였기 때문에 약식명령으로 처리된 사건은 포함되지 못하였다. 약식명령은 검사의 청구에 따라 공판 절차 없이 서면 심리만으로 벌금이나 과료 등을 부과하는 간이 절차로서, 비교적 경미한 범죄에 적용된다. 친밀한 파트너 폭력 사건 중에서도 폭행, 협박, 재물손괴 등 법정형이 가벼운 범죄는 약식명령으로 처리되는 경우가 적지 않으나, 약식명령서에는 범죄사실이 간략하게만 기재되어 정식 판결문과 같은 수준의 상세한 정보를 확보하기 어렵다. 이로 인해 약식명령으로 종결된 사건들의 피해 양상이나 반복 여부를 파악하지 못하였으며, 분석 대상이 상대적으로 중한 사건에 편향되었을 가능성이 있다.

나아가, 형사재판에 회부된 사건의 판결문만을 분석 대상으로 하였기 때문에 가정보호사건으로 송치되어 보호처분을 받은 사례는 포함되지 못하였다. 가정폭력처벌법에 따라 검사는 가정폭력 사건을 형사처벌 대신 가정보호사건으로 법원에 송치할 수 있으며, 실제로 상당수의 친밀한 파트너 폭력 사건이 이 경로를 통해 처리되고 있다. 그러나 가정보호사건 기록은 비공개를 원칙으로 하고 연구 목적의 접근이 제한되어 있어, 본 연구에서는 형사재판으로 진행된 사건만을 분석할 수밖에 없었다. 이로 인해 상대적으로 경미하다고 판단되어 보호처분으로 종결된 사건들의 재피해 양상을 파악하지 못하였으며, 분석 대상이 비교적 중한 사건에 편향되었을 가능성을 배제할 수 없다.

따라서 후속 연구에서는 약식명령서와 가정보호사건 결정문을 포함한 다양한 자료원에 대한 접근 방안을 모색할 필요가 있다. 약식명령서의 경우 정식 판결문에 비해 기재 내용이 제한적이나, 대량의 사건을 포괄할 수 있다는 점에서 친밀한 파트너 폭력의 전반적인 발생 양상과 처리 현황을 파악하는 데 유용할 수 있다. 가정보호사건 기록의 경우 현행 제도상 비공개 원칙이 적용되고 있으나, 비식별화 처리를 전제로 한 연구 목적의 접근 허용 방안이나 통계 자료 형태의 공개 확대 등 제도적 개선이 이루어진다면 보다 포괄적인 분석이 가능해질 것이다. 이러한 자료들이 확보된다면 형사처벌, 약식명령, 가정보호처분이라는 상이한 사법적 경로를 거친 사건들의 반복피해 양상을 종합적으로 비교 분석할 수 있으며, 각 처분 유형이 반복피해 방지에 미치는 효과를 실증적으로 검증하는 연구로 확장될 수 있을 것이다.

다만, 이러한 자료 접근의 제약에도 불구하고 본 연구가 분석 대상으로 삼은 정식재판 판결문은 친밀한 파트너 폭력의 전반적이고 심각한 양상을 파악하는 데 고유한 가치를 지닌다. 정식재판에 회부된 사건은 검찰이 약식명령이나 가정보호사건 송치가 아닌 공판 청구가 필요하다고 판단한 사건으로서, 폭력의 심각성이나 반복성, 피해의 정도 등에서 일정 수준 이상의 위험성이 인정된 사례들이다. 따라서 본 연구의 분석 결과는 친밀한 파트너 폭력 중에서도 사법기관이 중대하다고 판단한 사건군의 특성과 진화 양상을 보여주며, 특히 고위험 사례에 대한 집중적인 개입 전략 수립에 직접적인 근거를 제공한다.

제 4 절 후속 연구를 위한 제언

1. 질적 맥락 포착 및 연구 범위 확장

본 연구에서 활용한 판결문 자료는 친밀한 파트너 폭력의 전반적인 패턴을 파악하는 데 유용하지만, 폭력의 복잡한 질적 맥락을 심층적으로 이해하기 위해서는 더욱 다양한 연구 접근이 필요하다. 판결문은 법적 쟁점과 범죄 구성요건을 중심으로 작성되는 특성상 피해자와 가해자의 관계 양상, 피해자의 심리적 상태, 사회적 지지망 등 폭력이 지속되는 맥락적 요인들을 충분히 담아내는 데 제약이 있기 때문이다.

경제적 폭력 영역은 이러한 질적 연구 확장의 필요성을 잘 보여준다. 박언주(2023)는 친밀한 관계에서 발생하는 경제적 폭력이 고용방해, 경제적 제한, 경제적 착취의 세 가지 전략으로 분류되며 각각 다양한 하위 범주를 포함한다고 밝혔다. 본 연구의 분석결과를 이 분류체계에 대입하여 검토한 결과, 고용방해에 속하는 업무방해와 경제적 착취에 속하는 경제적 자원 갈취 방식이 주로 나타났으며, 경제적 제한 행위는 충분히 포착되지 않았다. 이는 생활비 통제, 신용카드 사용 제한, 금융 정보 은폐 등의 경제적 제한 행위가 명확한 범죄로 구성되기 어려워 판결문에 상세히 기록되지 않은 결과로 해석된다. 후속 연구에서는 피해자 심층 면담, 상담 기록 분석 등 질적 연구 방법을 활용하여 판결문에 드러나지 않은 일상적이고 교묘한 형태의 경제적 통제와 착취 양상을 규명할 필요가 있다. 이러한 연구 방법론적 확장을 통해 친밀한 파트너 간 폭력의 전체적인 스펙트럼을 파악할 수 있을 것이며, 이를 바탕으로 한 경제적 폭력의 인식 제고 및 대응 방안은 시사점 및 정책제언에서 별도로 논의한다.

연구 범위의 확장 측면에서는 피해자 본인을 넘어선 폭력의 파급 효과를 포괄적으로 분석할 필요가 있다. 본 연구는 피해자 본인에 대한 직접적 폭력에 초점을 맞추었으나, 분석 과정에서 가해자가 피해자의 자녀나 주변인을 대상으로 협박이나 폭행을 행사하는 사례들이 관찰되었다. 이는 친밀한 파트너 폭력이 개인 차원을 넘어 가족과 사회적 관계망 전체에 영향을 미치는 현상임을 시사한다. 따라서 후속 연구에서는 자녀에 대한 직간접적 폭력, 주변인에 대한 위협과 고립 전략, 사회적 지지망의 파괴 과정 등을 종합적으로 분석함으로써 친밀한 파트너 폭력의 확대 메커니즘을 규명할 수 있을 것이다.

이러한 질적 맥락의 심층 분석과 연구 범위의 확장을 위해서는 다층적 연구 방법론의 적용이 필요하다. 판결문 분석과 함께 피해자 및 관련인 심층 면담, 상담 기록 및 의료 기록 분석, 경찰 신고 자료와 보호 명령 기록 검토 등을 병행한다면 친밀한 파트너 폭력의 전체적인 양상을 입체적으로 이해할 수 있을 것이다. 특히 종단적 질적 연구를 통해 폭력의 시작부터 심화, 탈출 시도와 반복피해에 이르는 전체 과정을 추적한다면, 본 연구에서 발견한 시간적 진화 패턴의 미시적 메커니즘을 규명하는 데 기여할 수 있을 것이다. 나아가 이러한 포괄적 접근은 피해자 지원 정책과 법적 대응체계 개선을 위한 실질적인 근거를 제공할 수 있을 것이다.

2. 범죄의 심각성 평가 및 양형 연구

본 연구는 친밀한 파트너 폭력의 발생 양상과 시간적 진화 과정을 규명하는 데 초점을 두었으며, 범죄의 심각성에 대한 질적 평가와 양형 분석은 연구 범위에 포함하지 않았다. 범죄의 반복 빈도가 곧 심각성을 대변하는 것은 아니므로, 판결문에 포함된 이러한 정보

들을 체계적으로 분석한다면 보다 입체적인 이해가 가능할 것이다.

범죄의 심각성 평가 측면에서, 본 연구의 살해의도 변수 분석 과정에서 주목할 만한 현상이 관찰되었다. 1차 사건에서 살해의도가 인정된 30건이 모두 1차에서 관찰이 종료되어 2차 사건으로 이어지지 않았다. 이러한 결과는 제4장 생존분석에서 유형력 행사 범죄가 반복피해 위험을 낮추는 요인으로 나타난 결과와 일맥상통한다. 심각한 신체적 폭력이 동반된 사건의 경우 구속이나 격리 등 강력한 형사사법적 대응이 뒤따르면서 범행의 발생 기회 자체가 차단되었을 가능성이 있다. 그러나 이것이 형사사법 개입의 효과성을 의미하는지, 아니면 피해자의 사망이나 중상으로 인해 범행이 구조적으로 불가능했던 상황을 반영하는지는 본 연구의 자료만으로는 명확히 규명하기 어렵다.

살해의도 변수의 낮은 빈도는 특히 주목할 만하다. 본 연구에서 나타난 2.53%라는 살해의도 인정 비율은 미국의 여성 살인 피해자 중 34%가 친밀한 파트너에 의해 발생하고(Bureau of Justice Statistics, 2021), 국내에서도 친밀한 파트너에 의한 살인·살인미수가 전체 살인범죄의 26.5%를 차지한다는 「2024 범죄통계」와 현저한 차이를 보인다. 이러한 괴리는 친밀한 파트너 폭력의 실제 치명성과 사법적 인식 간 간극, 그리고 살인의 고의를 인정하는 높은 법적 기준이 복합적으로 작용한 결과로 판단된다. 특히 친밀한 파트너 폭력의 점진적 심화라는 과정적 특성을 고려할 때, 현 사법 시스템은 위험성이 극단에 달한 후에야 살해의도를 인정하는 사후적 접근의 한계를 보인다. 따라서 후속 연구에서는 살해의도가 드물게 인정되는 구조적 원인을 규명하고, 조기 위험성 평가 체계의 개선 방안을 모색할 필요가 있다.

양형 연구 측면에서도 추가적인 분석이 가능할 것으로 보인다. 경합범 처리 원칙에 따라 병합되어 선고된 다수의 범죄사실에 대해

개별 범행의 죄질이나 심각성에 상응하는 양형 요소를 세밀하게 분석한다면 의미 있는 발견이 가능할 것이다. 예를 들어 본 연구에서 도출된 범죄 유형별 특성이나 시간적 요인이 실제 양형 과정에서 어떻게 고려되는지를 검증할 수 있다. 구체적으로 동일한 범죄 유형이 반복된 경우와 여러 범죄 유형이 중첩된 경우 간의 형량 차이, 스토킹이나 살인 미수 등 고위험 범죄가 다른 범죄와 결합될 때 형량이 실질적으로 가중되는지 여부, 장기간 지속된 폭력과 단기간에 집중적으로 발생한 폭력 간의 형량 및 형종 차이 등을 비교 분석할 수 있을 것이다. 이러한 연구는 친밀한 파트너 폭력의 특성을 충분히 반영한 양형 기준 개발에 실증적 근거를 제공할 수 있다.

3. 성별 분리 분석의 필요성

친밀한 파트너 폭력의 위험요인에 관한 선행 연구들은 동일한 위험요인이라 하더라도 성별에 따라 그 영향력이 다르게 나타날 수 있음을 보고하고 있으며(Spencer et al., 2019; Spencer et al., 2022; Gass et al., 2011), 이러한 결과들은 친밀한 파트너 폭력에 대한 성별 분리 분석이 각 집단의 고유한 가해 및 피해 특성과 위험요인을 보다 정밀하게 파악하는 데 기여할 수 있음을 시사한다.

이러한 검토에 기반하여 본 연구에서도 성별 간 분리 분석을 수행하여 함의를 도출하고자 하였으나, 본 연구의 분석 대상 중 남성 피해자의 비율과 표본 수가 이에 적합하지 않아 분석이 제한되었다. 즉 전체 1,305명 중 남성 피해자의 수는 약 100명으로 전체의 약 7.7%에 불과한데, 이러한 성별 분포의 불균형은 남녀 집단을 분리하여 비교 분석을 수행하는 데 적절치 않다. 약 1,200명 수준의 여성 피해자 집단과 약 100명 수준의 남성 피해자 집단을 각각 분석하여 비교할 경우, 두 집단 간 표본 크기의 현저한 차이로 인해 통계적

검정력과 추정의 안정성에 격차가 발생할 수 있기 때문이다. 특히 남성 집단의 경우 표본 크기의 제약으로 인해 실제로 존재하는 효과가 통계적으로 유의하게 검출되지 않을 가능성이 있으며, 이로 인해 성별 간 차이에 대한 신뢰할 만한 결론을 도출하기 어렵다. 여성 피해자 집단에서 남성과 동일한 규모의 표본을 무작위 추출하여 비교하는 방법도 고려할 수 있으나, 이 경우에도 양 집단 모두 약 100명 수준의 소규모 표본이 되어 본 연구에서 수행한 다변량 분석에 필요한 충분한 통계적 검정력을 확보하기 어려울 것으로 판단된다. 따라서 본 연구에서는 결과 해석의 타당성과 신뢰성을 확보하기 위해 전체 표본을 대상으로 한 통합 분석만을 수행하였다.

그러나 본 연구에서 확인된 약 100명의 남성 피해자 사례는 별도의 탐색적 분석이 전혀 불가능할 정도로 적은 수는 아니다. 친밀한 파트너 폭력 연구에서 남성 피해자는 상대적으로 주목받지 못해 왔으나, 남성 피해자가 경험하는 폭력의 양상, 신고 및 도움 요청 행태, 사법체계 내 처리 과정 등은 여성 피해자와 상이할 수 있다. 따라서 후속 연구에서는 남성 피해자 사례를 보다 체계적으로 축적하여 남성 피해자를 대상으로 한 별도의 분석을 수행하거나, 충분한 표본이 확보되는 경우 성별을 분리한 비교 분석을 통해 성별에 따른 피해 양상과 위험요인의 차이를 규명할 필요가 있다.

제 5 절 시사점 및 정책 제언

1. 위험성 평가 및 대응 체계 개선

친밀한 파트너 폭력의 위험성 평가 체계 개선이 필요하다. 본 연구에서 확인된 위험요인들의 차별적 작동 메커니즘은 현행의 일률적인 위험성 평가 도구의 한계를 보여준다. 반복피해 단계별로 상이한 위험요인이 작동한다는 점은, 초기 피해자와 반복피해자에 대한 차별화된 평가 기준이 필요함을 시사한다.

특히 스토킹 행위와 온라인 침해 행위가 반복피해의 강력한 예측 요인으로 나타난 점을 고려하여, 디지털 기반 폭력 행위를 포함한 포괄적인 위험성 평가 도구의 재검토가 시급하다. 따라서 스토킹 범죄에 대한 보다 강한 법적 대응 및 예방 전략이 마련되어야 한다. 스토킹이 이러한 높은 피해 예측력을 갖고 있음에도 불구하고 현행 제도 내에서 효과적인 제재가 충분히 이루어지고 있다고 보기 어렵다. 본 연구의 결과, 스토킹 행위가 유형력범죄에서는 2차, 재산범죄에서는 3차 사건부터 본격적으로 등장하며 피해의 장기화와 심화를 촉진하는 핵심 기제로 작용한다는 사실은, 스토킹에 대한 조기 개입과 엄격한 처벌의 필요성을 뒷받침한다. 나아가 온라인 스토킹과 오프라인 스토킹이 결합되는 양상을 고려하여, 디지털 환경에서의 스토킹 행위에 대한 법적 규제와 기술적 차단 방안을 마련해야 한다.

또한, 개입 시점의 조기화를 위한 전략이 구축되어야 한다. 연구의 의의와 함의에서 논의하였듯이, 본 연구의 분석 대상인 정식재판 판결문은 폭력의 심각성이나 위험성이 인정된 사건을 주로 다루고 있어, 상대적으로 고위험 사건에 편향되었을 가능성을 배제할 수 없다. 이에 따라 본 연구에서 관찰된 사건 발생 시점은 실제 폭력의 최초 시작점이라기보다, 폭력이 심화되어 사법 체계에 의해 공식적

으로 인지된 시점으로 해석될 여지가 있다. 이 시점 이전에 이미 피해자가 여러 차례 신고하였으나 현장종결, 불송치, 불기소, 가정보호사건 송치 등으로 처리된 사례들이 존재할 가능성을 고려할 때, 실제 폭력의 시작은 본 연구에서 관찰된 시점보다 앞서 있을 개연성이 있다. 이는 피해자가 실질적인 보호를 받지 못한 채 장기간 폭력에 노출되었을 가능성을 시사하므로, 사법적 판단이 내려지기 이전인 초기 단계에서의 선제적 개입이 필요할 것으로 보인다.

2. 피해자 지원 체계 구축 및 예방 강화

위험성 평가 체계 개선과 함께 피해자 지원 체계의 연속성과 통합성이 확보되어야 한다. 친밀한 파트너 폭력이 시간적으로 진화하는 과정임을 고려할 때, 단발적이고 분절적인 지원보다는 장기적이고 통합적인 지원 체계가 필요하다. 특히 피해가 반복될수록 피해 범위가 피해자 개인에서 주변으로 확대되는 양상을 고려하여, 피해자뿐만 아니라 그 가족과 지인에 대한 보호와 지원도 포함하는 포괄적인 접근이 요구된다.

아울러, 예방 교육과 인식 개선 프로그램도 강화되어야 한다. 연인관계에서의 폭력이 결혼관계보다 더 높은 반복피해 위험을 보인다는 것은, 젊은 세대를 대상으로 한 데이트폭력 예방 교육의 중요성을 시사한다. 즉, 최근 젊은 세대에서 나타나는 친밀한 관계의 특성 변화에 주목하는 것은 친밀한 파트너 폭력 예방을 위한 중요한 접근 방식 중 하나로 볼 수 있다. 특히 주목해야 할 지점은 흔히 디지털 네이티브(Digital native)라고 불리는 세대의 특징으로, 이들은 디지털 환경에 매우 친숙하기 때문에 모든 일상활동과 관계형성이 디지털 기술 기반으로 이루어진다. 이는 SNS와 메신저를 통해 상대방의 일상을 실시간으로 확인할 수 있는 환경에서 관계를 형성함을

의미하며, 이러한 환경은 관계 초기부터 과도한 확인 행위나 통제 행동이 정상적인 애정 표현으로 오인되는 경향을 야기할 수 있다. 실제로 젊은 세대에 관한 데이트폭력 연구에서는 디지털 모니터링 및 통제 행위가 가장 빈번하게 발생하는 유형으로 보고되고 있다(Reed et al., 2017). 이와 관련해 Afrouz와 Vassos(2024)는 청소년의 사이버 데이트 학대(Cyber-dating abuse) 관련 연구를 통해 파트너의 온라인 및 휴대폰 활동 확인, 소셜 미디어 계정 통제, 이성 관계에 대한 제한 등 모니터링, 통제, 감시가 핵심적인 학대 패턴임을 보고하였다. 이러한 행위들은 관계 초기에는 애정의 표현으로 인식되기 쉬우나, 점차 상대방의 자율성을 침해하는 통제 행위로 발전하여 스토킹이나 물리적 폭력으로 격화될 수 있다. 따라서 젊은 세대를 대상으로 한 예방 교육을 통해 건강한 관계와 통제적 관계의 경계를 명확히 인식할 수 있도록 하고, 디지털 환경에서의 과도한 확인 및 감시 행위가 폭력의 시작점이 될 수 있음을 교육하는 내용이 포함되어야 한다.

또한, 다기관 협력 체계의 구축이 필수적이다. 친밀한 파트너 폭력의 복잡성과 진화적 특성을 고려할 때, 경찰, 검찰, 법원, 상담기관, 보호시설 등 관련 기관 간의 유기적인 협력과 정보 공유가 중요하다. 특히 반복피해 고위험군에 대한 통합적 사례관리 시스템을 구축하여, 피해자의 안전을 확보하고 가해자의 재범을 방지하는 종합적인 대응체계를 마련해야 한다.

3. 온·오프라인 혼합형 범죄 대응을 위한 통합체계 구축

본 연구의 토픽모델링 분석결과는 친밀한 파트너 폭력의 범행 공간이 물리적 현장 중심에서 온라인과 오프라인이 결합된 혼합형 공간으로 점진적으로 재편되고 있음을 보여준다. 재산범죄에서 혼합

형 양상은 1차 사건의 28.6%에서 3차 사건의 50%로 증가하였으며, 유형력범죄는 1차 14.3%에서 3차 60%로 더욱 급격히 증가하였다. 이러한 결과는 온라인 폭력 가해자의 90%가 오프라인 폭력도 함께 행사한다는 Jaureguizar 등(2024)의 국제 연구와 일치하며, 디지털 폭력이 물리적 폭력의 연장선이자 핵심 도구로 활용되고 있음을 시사한다. 나아가 Mumford 등(2023)은 생애 동안 어떤 형태로든 기술 매개학대(Technology-Facilitated Abuse, TFA)를 경험한 비율이 69.7%에 달한다고 보고하였는데, 이는 디지털 폭력이 사회 전반에 만연한 보편적 위협이 되었음을 보여준다.

특히 가해자들의 디지털 기술 활용이 단순한 계정정보 사용이나 피싱에서 온라인 스토킹, 불법 촬영물 유포, SNS를 활용한 협박 등으로 고도화되는 진화 양상을 고려할 때, 물리적 제재 중심의 현행 법·제도만으로는 피해자 보호에 한계가 있다. 따라서 다음과 같은 정책적·제도적 보완이 필요하다.

첫째, 디지털 증거의 수집·보존·관리 체계를 체계적으로 지원할 수 있는 전문 인력과 인프라 구축이 시급하다. 온라인 공간에서 발생한 범죄의 디지털 증거는 훼손과 멸실의 위험이 높으며, 피해자들은 과도한 입증 부담과 증거 보존의 어려움에 직면해 있다. 따라서 포렌식 이미징, 증거 무결성 확보 등 법적 효력을 갖춘 통합적 지원 체계를 마련하여 피해자의 부담을 경감하고 폭력의 실체를 명확히 규명할 수 있도록 해야 한다.

둘째, SNS, 메신저, 이메일 등 디지털 기기를 통한 접근에 대해 보다 명시적이고 엄격한 법적 제재가 이루어져야 한다. 현행 「스토킹범죄의 처벌 등에 관한 법률」을 디지털 시대의 요구에 부합하도록 개정하여 법적 공백을 최소화해야 한다. 구체적으로는 위치추적 장치 부착, 스파이웨어 설치 및 원격 접속, 계정 탈취 및 불법 접속 등을 스토킹 행위 유형으로 명시적으로 규정할 필요가 있다. 또한

접근금지명령의 범위를 물리적 거리에만 한정하지 않고 온·오프라인을 포괄하는 모든 형태의 접촉, 감시, 정보 게시를 금지하는 확장된 접근금지명령을 도입하고 처벌 수준을 강화해야 한다.

셋째, 스토킹 범죄 성립 요건인 지속성과 반복성 요건에 대한 재검토가 필요하다. 온라인 공간에서는 피해자의 개인정보나 사적 영역에 대한 침해가 오프라인보다 용이하며, 특히 친밀한 관계였던 경우 가해자가 이미 피해자의 상당한 사적 정보를 보유하고 있는 경우가 대부분이다. 이러한 환경에서는 전통적 의미의 지속성과 반복성이 명백하게 나타나지 않더라도 피해자가 극심한 불안과 지속적 고통을 경험할 수 있다. 특히, 딥페이크 범죄와 같은 신종 디지털 범죄에 대한 즉각적 법적 대응이 어려운 현실을 고려할 때, 중대한 결과를 초래할 수 있는 디지털 폭력 범죄가 법적 처벌의 사각지대에 놓이지 않도록 가중처벌 규정이나 별도의 구성요건을 마련하는 선제적 입법이 요구된다.

4. 경제적 폭력의 인식 제고 및 대응 방안 마련

본 연구의 1,305건 1심 판결문 분석 결과, 재산범죄가 포함된 사건은 278건으로 전체의 약 21.3%를 차지하였다. 차수별 토픽모델링 결과를 살펴보면, 재산범죄는 1차 사건부터 단순한 손괴·강취·사기 범죄뿐만 아니라 성적촬영물 이용, 신원 도용, 업무방해 등 피해자와의 사적 정보나 친밀성을 이용하는 양상이 나타났다. 이는 경제적 침해가 단순 재산 피해를 넘어, 피해자의 자립 기반을 무너뜨리고 통제권을 확보하기 위한 핵심적인 폭력 기제로 작동함을 시사한다.

국제 연구에서도 경제적 학대의 심각성과 통제 기제로서의 성격이 확인된다. Adams 등(2008)은 경제적 학대를 피해자가 경제적 자원을 획득, 사용, 유지하는 능력을 통제하여 경제적 안전과 자립 가

능성을 위협하는 행위로 정의하였으며, 이는 학대적 관계 내 권력과 통제를 유지하기 위한 행동 패턴의 일부로 이해될 수 있다(Stylianou et al., 2013; Mellar et al., 2024). Postmus 등(2012)은 친밀한 파트너 폭력 피해자의 94%가 경제적 학대를 경험했다고 보고하였고, Boxall과 Morgan(2021)의 호주 연구에서는 파트너에 의한 강압적 통제를 경험한 여성 중 35%가 재산 손괴나 절취를 경험한 것으로 나타났다. 또한 Postmus 등(2020)은 다국가 체계적 문헌고찰을 통해 경제적 학대가 피해자를 관계에 속박시켜 탈출을 어렵게 만드는 '보이지 않는 형태의 가정폭력'이라고 규정하였으며, Fanslow 등(2021)은 신체적·성적 폭력에 대한 사회적 제재가 강화됨에 따라 가해자들이 경제적 학대라는 비가시적 전술로 전환했을 가능성을 제기하였다.

그러나 우리나라는 가정폭력처벌법이 재산상 피해를 수반하는 행위를 가정폭력으로 규정하고 있음에도 불구하고, 실제 현장에서는 경제적 폭력이 단순한 민사상의 문제로 인식되어 현장종결하거나 소극적으로 대응하는 경우가 빈번하다. 이는 결과적으로 가해자에게 면죄부를 부여하고 물리적 폭력이 발생할 때까지 피해를 방치하는 결과를 초래한다.

따라서 다음과 같은 정책적 보완이 시급하다. 첫째, 채무 강요, 신원 도용, 금융 정보 독점 등 교묘한 형태로 나타나는 경제적 폭력의 구체적 유형을 가정폭력처벌법에 명시하여 처벌 근거를 명확히 해야 한다. 둘째, 수사 및 재판 과정에서 경제적 폭력이 피해자를 고립시키고 통제하는 강압적 통제의 맥락에서 발생했음을 파악할 수 있는 표준화된 조사 도구를 개발해야 한다. 셋째, 경제적 학대가 피해자의 자립 기반을 무너뜨려 관계 이탈을 차단하는 통제 수단이라는 점에서, 이에 대한 대응은 피해자의 경제적 자립 역량 강화에 초점을 맞추어야 한다. 이와 관련해, 영국의 「가정학대법」과 호주

의 「여성폭력종식 국가계획」은 경제적 학대를 별도의 폭력 유형으로 인정하고, 피해자의 재정적 회복과 자립을 지원하기 위한 정책을 명시하고 있다. 우리나라 역시 경제적 폭력 피해자를 위한 긴급 생계 지원, 직업훈련 및 취업 연계 프로그램을 피해자 보호의 핵심 축으로 확대할 필요가 있다.

5. 비가시적 폭력에 대한 수사기관의 인식 개선 및 대응 체계 개편

본 연구의 분석 결과, 형사사법 체계에 공식적으로 사건이 포착된 이후 반복피해가 급격히 가속화되는 경향이 확인되었다. 이는 친밀한 파트너 관계에서 발생하는 폭력에 대해 법적 입증 및 가시적인 파악이 용이한 신체적 상해나 명백한 재산 손괴가 발생한 이후에야 이루어짐을 시사한다. 즉, 피해를 인지하는 기준이 가시적 폭력 중심의 상해 모형(injury model)에 머물러 있어 실질적인 폭력의 시작점과 개입 시점 간의 괴리가 발생하는 것이다.

실제로 친밀한 관계에서 발생하는 폭력의 경우 가시적이고 물리적인 형태의 폭력이 본격적으로 인지되기 이전에 이미 경제적 폭력을 통한 통제나 정서적·심리적·경제적 학대 등 비가시적 형태의 폭력이 행사되는 경우가 많다. 이와 관련해 Stark(2007)는 친밀한 파트너 폭력의 본질은 눈에 보이는 상해가 아닌 피해자의 자유권 침해에 있으므로, 이러한 형태의 범죄를 자유 침해 범죄로 재개념화할 것을 제안한 바 있다.

이러한 통제 중심의 비가시적 폭력은 그 자체로 심각한 인권 침해일 뿐만 아니라, 물리적 폭력으로 심화되는 전 단계로 보인다. 실증 연구들은 이러한 행위가 누적될수록 신체적·성적·정서적 폭력의 발생 확률이 유의미하게 증가하며(Kanougiya et al., 2021), 비치명

적 목조르기와 같은 심각한 물리적 폭력 사건의 상당수는 이러한 통제 양상을 동반한다는 점을 확인해왔다(Bendlin & Sheridan, 2019).

그러나 현행 현장 대응 체계에서는 이러한 비가시적 폭력에 대한 인식과 대응이 미흡한 실정이다. Aspinall 등(2024)의 캐나다 경찰 대상 연구에 따르면, 경찰관들은 심각한 신체적 피해에는 민감하게 반응하지만, 물리적 증거가 부족한 통제 상황에는 적절히 대응하지 못하는 것으로 확인되었다. 호주의 경찰 보고서를 분석한 Karystianis 등(2024)의 연구에서도 경찰의 공식 분류와 위험성 평가에 비가시적 통제 양상이 충분히 반영되지 않음이 드러났다. 앞서 논의한 경제적 폭력의 인식에 대한 소극적 대응 역시 이러한 맥락에서 이해할 수 있으며, 이는 결과적으로 폭력이 가시화되기 전까지 피해자가 적절한 보호를 받지 못하는 결과를 초래한다.

따라서 경찰 및 수사 관계자를 대상으로 한 교육 훈련 체계가 가시적 상해 유무를 넘어 비가시적 폭력의 맥락을 읽어낼 수 있도록 개편되어야 한다. 구체적으로 피해자의 경제적 활동을 제한하거나 생활비를 지급하지 않고 금융 정보를 독점하는 경제적 통제, 피해자를 감시하거나 비하하여 자존감을 훼손하는 정서적 학대 등이 물리적 폭력의 전조이자 그 자체로 심각한 인권 침해임을 인지할 수 있는 전문 교육이 필수적이다. 제도적으로는 112 신고 출동 시 활용하는 체크리스트에 물리적 피해뿐만 아니라 경제적·정서적 통제 양상을 파악할 수 있는 항목을 신설해야 하며, 상해가 없더라도 이러한 비가시적 폭력이 반복될 경우 위험군으로 분류하여 선제적으로 개입할 수 있는 근거를 마련하는 것이 친밀한 파트너 폭력의 악순환을 조기에 차단하는 핵심 열쇠가 될 것이다.

참고문헌

1. 국내 문헌

1) 학술문헌

권진숙·전석균. (2001). 가정폭력 가해자를 위한 집단프로그램 개입에 관한 연구. 한국사회복지학, 44, 38-63.

김성희·이수정. (2022). 친밀한 파트너 살인의 특성에 관한 연구: 헤어진 파트너 대상 스토킹을 중심으로. 교정연구, 32(2), 117-152.

김정혜·황정임·주재선·정수연·송란희. (2022). 2022년 가정폭력 실태조사 연구. 여성가족부.

김효정. (2022). 친밀한 관계에서의 젠더폭력 대응을 위한 정책 방향 모색. 여성연구, 112, 65-91.

김효정. (2024). 젠더기반폭력으로서 친밀 관계 폭력의 개념에 대한 고찰과 향후 과제. 이화젠더법학, 16(1), 125-166.

김효정·유화정. (2024). 강제된 동의, 강요된 관계: 교제폭력 피해자의 경험을 통해 본 강압적 통제의 메커니즘과 자유 탈환을 위한 여성 행위성. 여성학논집, 41(1), 69-105.

김효정·조선미·홍미리·정다은·한민경·송란희·최란. (2024). 2024년 여성폭력 실태조사. 한국여성정책연구원.

김혜미. (2024). 친밀한 관계에서의 폭력에 대한 형사정책의 법적 정당성 검토: 가정폭력, 스토킹, 데이트폭력을 중심으로. 형사정책연구, 35(1), 55-90.

대검찰청. (각 연도). 범죄분석.

박성미·이유나·최아리·안정민. (2021). 사법분야 인공지능 발전을 위한 판결문 데이터 개선방안 연구. 경찰법연구, 19(3), 3-36.

박언주. (2023). 가정폭력피해여성의 경험을 통해 본 경제적 폭력의 범주. 한국여성학, 39(4), 67-103.

박언주·김효정. (2015). 가정폭력피해여성의 노동경험에 관한 연구. 페미니즘 연구, 15(2), 71-106.

박희정. (2023). 친밀한 파트너 살인에서 스토킹 행위 유무에 따른 범죄행동 특성 비교. 범죄수사학연구, 9(2), 5-22.

심혜인·하상군. (2024). 친밀한 관계 폭력 피해의 위험요인과 보호요인 분석. 한국범죄심리연구, 20(4), 143-160.

장미혜·김효정·정연주·박상민·정다은·정지연·유경희·이다은. (2021). 2021년 여성폭력 실태조사. 여성가족부.

정유희·손외철. (2013). 가정폭력 가해자 수강명령 프로그램 효과성 검증: 단기 재범 추적 연구. 보호관찰, 13(2), 55-79.

정유희·박은영·손외철. (2014). 성폭력 및 가정폭력 가해자 치료프로그램의 효과성 검증: 단기 재범 추적연구. 한국심리학회지: 일반, 33(4), 737-757.

정혜원. (2020). 데이트폭력의 현실, 새롭게 읽기. KOSTAT 통계플러스, 2020년 가을호, 28-39.

조은경·허선주. (2013). 경찰의 현장출동단계에서 가정폭력 피해자 보호를 위한 가정폭력 재범위험성 조사표 개발 및 활용 방안. 피해자학연구, 21(2), 87-110.

조은경·홍성초. (2020). 가정폭력 보호관찰 대상자 재범위험성 평가도구 개발 및 타당화 연구. 보호관찰, 20(1), 115-134.

최서지. (2024). 미국의 친밀한 관계 내 폭력 대응 입법례. 최신 외국입법정보, 2024-21(통권 제259호), 국회도서관, 1-7.

허민숙. (2012). “폭력이 있었던 것은 아니지만...”: 친밀한 관계에서의 강압적 통제와 가정폭력 재개념화를 위한 연구. 페미니즘 연구, 12(2), 69-103.

허민숙. (2021). 국가가 초래한, 국가가 알지 못하는 위험: 친밀한 관계에서의

강압적 통제. 한국여성학, 37(1), 223-251.
허민숙. (2024). 거절살인, 친밀한 관계 폭력 규율에 실패해 온 이유: 강압적 통제 입법화 중요성과 과제. 이화젠더법학, 16(3), 225-256.
허민숙. (2025). 친밀 관계 살인 예방을 위한 사망검토 (Death Review) 도입의 입법·정책 과제. 이화젠더법학, 17(2), 103-134.

2) 기사 & 웹사이트

강원일보. (2025.8.11.). 날 무시한다고 생각해 죽였다…대전 괴정동서 전 여친 살해한 26세 장재원 신상정보 공개. https://www.kwnews.co.kr/page/view/2025081110093862187
경찰청. (2024). 112치안종합상황실 운영 및 신고처리 규칙(경찰청예규 제633호). https://www.law.go.kr/LSW/admRulInfoP.do?admRulSeq=2100000245218&chrClsCd=010202&urlMode=admRulLsInfoP
경찰청. (2024). 경찰통계자료: 112 전체 신고 건수 현황. https://www.police.go.kr/www/open/publice/publice0203.jsp
노컷뉴스. (2024.10.3.). '긴급출동' 사안인 교제·가정폭력 신고…절반 넘게 '현장종결'. https://www.nocutnews.co.kr/news/6221954
뉴스핌. (2024.10.4.). '긴급 출동 필요' 교제폭력·가정폭력 70% 넘었지만… 절반 이상 현장 종결. https://www.newspim.com/news/view/20241004000564
서울경제. (2025.7.31.). 울산 주차장 살인 미수男, 6일간 피해자에 전화 168회·문자 400통 보냈다. https://www.sedaily.com/NewsView/2GVKA1DK2I
서울신문. (2018.7.2.). 데이트폭력 삼진아웃제... 기소 원칙·구속 적극 검토. https://www.seoul.co.kr/news/world/crime-law/2018/07/02/20180702011013

서울신문. (2025.7.28.). 세 번의 신고도 '스토킹 살해' 못 막았다. https://www.seoul.co.kr/news/society/accident/2025/07/28/20250728010005

일간경기. (2021.10.5.). 인천 가정폭력 재발 우려 1151가구..위험 가정 601가구. https://www.1gan.co.kr/news/articleView.html?idxno=209551

한국여성의전화. (2024.6.6.). 2023년 한국여성의전화 상담통계 분석: 친밀한 관계 내 여성폭력을 중심으로. https://hotline.or.kr/archive/?bmode=view&idx=26140010

한국일보. (2019.11.25.). 피해자 '처벌불원' 의사 있으면, 가정폭력 62% 불기소. https://www.hankookilbo.com/News/Read/201911251167097526

KBS뉴스. (2024.10.10.). 스토킹 '반의사불벌 조항' 사라졌지만…'현장 종결' 비율은 그대로. https://news.kbs.co.kr/news/pc/view/view.do?ncd=8078558

2. 국외 문헌

1) 학술 문헌

Abramsky, T., Devries, K., Kiss, L., Nakuti, J., Kyegombe, N., Starmann, E., & Watts, C. (2014). Findings from the SASA! study: A cluster randomized controlled trial to assess the impact of a community mobilization intervention to prevent violence against women and reduce HIV risk in Kampala, Uganda. BMC Medicine, 12, 122.

Abramsky, T., Watts, C. H., Garcia-Moreno, C., Devries, K., Kiss, L., Ellsberg, M., Jansen, H. A. F. M., & Heise, L. (2011). What factors are associated with recent intimate partner violence? Findings from the WHO multi-country study on women's health and domestic violence. BMC Public Health, 11, 109.

Adams, A. E., Sullivan, C. M., Bybee, D., & Greeson, M. R. (2008). Development of the Scale of Economic Abuse. Violence Against Women, 14(5), 563-588.

Afrouz, R., & Vassos, M. (2024). Adolescents' experiences of cyber-dating abuse and the pattern of abuse through technology: A scoping review. Trauma, Violence, & Abuse. Advance online publication.

Agresti, A. (2013). Categorical data analysis (3rd ed.). Wiley.

Allison, P. D. (1984). Event history analysis: Regression for longitudinal event data. SAGE Publications.

Allison, P. D. (2010). Survival analysis using SAS: A practical guide (2nd ed.). SAS Institute.

Altman, D. G., & Bland, J. M. (1998). Generalisation and extrapolation. BMJ, 317(7155), 409-410.

Amorim, L. D. A. F., & Cai, J. (2015). Modelling recurrent events: A tutorial for analysis in epidemiology. International Journal of Epidemiology, 44(1), 324-333.

Andersen, P. K., & Gill, R. D. (1982). Cox's regression model for counting processes: A large sample study. The Annals of Statistics, 10(4), 1100-1120.

Anderson, E. (2009). Inclusive masculinity: The changing nature of masculinities. Routledge.

Anderson, K. L. (2008). Is partner violence worse in the context of control? Journal of Marriage and Family, 70(5), 1157-1168.

Ascione, F. R., Weber, C. V., Thompson, T. M., Heath, J., Maruyama, M., & Hayashi, K. (2007). Battered pets and domestic violence: Animal abuse reported by women experiencing intimate violence and by nonabused women. Violence Against Women, 13(4), 354-373.

Ashley, K. D. (2017). Artificial intelligence and legal analytics: New tools for law practice in the digital age. Cambridge University Press.

Aspinall, M., Gill, C., Dawson, M., & Cousineau, M.-M. (2024). Coercive control and risk in intimate partner violence: Are Canadian police prepared to assess? Policing and Society, 34(7), 613-626.

Aumiller, D., Almasian, S., Lackner, S., & Gertz, M. (2021). Structural text segmentation of legal documents. In Proceedings of the Eighteenth International Conference on Artificial

Intelligence and Law (pp. 2-11). Association for Computing Machinery.

Bair-Merritt, M. H., Crowne, S. S., Thompson, D. A., Sibinga, E., Trent, M., & Campbell, J. (2010). Why do women use intimate partner violence? A systematic review of women's motivations. Trauma, Violence, & Abuse, 11(4), 178-189.

Bandura, A. (1977). Social learning theory. Prentice-Hall.

Bandura, A. (1986). Social foundations of thought and action: A social cognitive theory. Prentice-Hall.

Bandura, A. (1997). Self-efficacy: The exercise of control. W. H. Freeman.

Belfrage, H., & Strand, S. (2012). Measuring the outcome of structured spousal violence risk assessments using the B-SAFER: Risk in relation to recidivism and intervention. Behavioral Sciences & the Law, 30(4), 420-430.

Belknap, J. (2020). The invisible woman: Gender, crime, and justice (5th ed.). SAGE Publications.

Bellot, A., Muñoz-Rivas, M. J., Botella, J., & Montorio, I. (2024). Factors associated with revictimization in intimate partner violence: A systematic review and meta-analysis. Behavioral Sciences, 14(2), 103.

Bendlin, M., & Sheridan, L. (2019). Nonfatal strangulation in cases of domestic violence: Examining prevalence, severity, and subsequent offending. Criminal Justice and Behavior, 46(11), 1528-1541.

Benson, M. L., Fox, G. L., DeMaris, A., & Van Wyk, J. (2003). Neighborhood disadvantage, individual economic distress and

violence against women in intimate relationships. Journal of Quantitative Criminology, 19(3), 207-235.

Berry, W. D., & Feldman, S. (1985). Multiple regression in practice. SAGE Publications.

Black, M. C., Basile, K. C., Breiding, M. J., Smith, S. G., Walters, M. L., Merrick, M. T., Chen, J., & Stevens, M. R. (2011). The National Intimate Partner and Sexual Violence Survey (NISVS): 2010 summary report. National Center for Injury Prevention and Control, Centers for Disease Control and Prevention.

Blei, D. M. (2012). Probabilistic topic models. Communications of the ACM, 55(4), 77-84.

Blei, D. M., Ng, A. Y., & Jordan, M. I. (2003). Latent Dirichlet allocation. Journal of Machine Learning Research, 3, 993-1022.

Bohall, G., Bautista, M. J., & Musson, S. (2016). Intimate partner violence and the Duluth model: An examination of the model and recommendations for future research and practice. Journal of Family Violence, 31(8), 1029-1033.

Boxall, H., Doherty, L., Lawler, S., Franks, C., & Bricknell, S. (2022). The "Pathways to intimate partner homicide" project: Key stages and events in male-perpetrated intimate partner homicide in Australia (Research Report 04/2022). Australia's National Research Organisation for Women's Safety (ANROWS).

Boxall, H., & Morgan, A. (2021). Experiences of coercive control among Australian women (Statistical Bulletin No. 30). Australian Institute of Criminology.

Box-Steffensmeier, J. M., & Zorn, C. (2002). Duration models for repeated events. The Journal of Politics, 64(4), 1069-1094.

Brennan, T., Dieterich, W., & Ehret, B. (2009). Evaluating the predictive validity of the COMPAS risk and needs assessment system. Criminal Justice and Behavior, 36(1), 21-40.

Bridges, T., & Pascoe, C. J. (2014). Hybrid masculinities: New directions in the sociology of men and masculinities. Sociology Compass, 8(3), 246-258.

Bronfenbrenner, U. (1979). The ecology of human development: Experiments by nature and design. Harvard University Press.

Bronfenbrenner, U. (1986). Ecology of the family as a context for human development: Research perspectives. Developmental Psychology, 22(6), 723-742.

Browning, C. R. (2002). The span of collective efficacy: Extending social disorganization theory to partner violence. Journal of Marriage and Family, 64(4), 833-850.

Brownridge, D. A. (2009). Violence against women: Vulnerable populations. Routledge.

Brownridge, D. A., Chan, K. L., Hiebert-Murphy, D., Ristock, J., Tiwari, A., Leung, W., & Santos, S. C. (2008). The elevated risk for non-lethal post-separation violence in Canada: A comparison of separated, divorced, and married women. Journal of Interpersonal Violence, 23(1), 117-135.

Bureau of Justice Statistics. (2012). Methods for counting high-frequency repeat victimizations in the National Crime Victimization Survey (NCJ 237308). U.S. Department of Justice.

Bybee, D. I., & Sullivan, C. M. (2002). The process through which an advocacy intervention resulted in positive change for battered women over time. American Journal of Community Psychology,

30(1), 103-132.

Bybee, D. I., & Sullivan, C. M. (2005). Predicting re-victimization of battered women 3 years after exiting a shelter program. American Journal of Community Psychology, 36(1-2), 85-96.

Cafferky, B. M., Mendez, M., Anderson, J. R., & Stith, S. M. (2018). Substance use and intimate partner violence: A meta-analytic review. Psychology of Violence, 8(1), 110-131.

Cameron, A. C., & Miller, D. L. (2015). A practitioner's guide to cluster-robust inference. Journal of Human Resources, 50(2), 317-372.

Campbell, J. C., Webster, D., Koziol-McLain, J., Block, C., Campbell, D., Curry, M. A., & Laughon, K. (2003). Risk factors for femicide in abusive relationships: Results from a multisite case control study. American Journal of Public Health, 93(7), 1089-1097.

Campbell, J. C., Webster, D. W., & Glass, N. (2009). The Danger Assessment: Validation of a lethality risk assessment instrument for intimate partner femicide. Journal of Interpersonal Violence, 24(4), 653-674.

Cantos, A. L., & O'Leary, K. D. (2014). One size does not fit all in treatment of intimate partner violence. Partner Abuse, 5(2), 204-236.

Capaldi, D. M., & Kim, H. K. (2007). Typological approaches to violence in couples: A critique and alternative conceptual approach. Clinical Psychology Review, 27(3), 253-265.

Capaldi, D. M., Knoble, N. B., Shortt, J. W., & Kim, H. K. (2012). A systematic review of risk factors for intimate partner violence. Partner Abuse, 3(2), 231-280.

Carlen, P. (1988). Women, crime and poverty. Open University Press.

Carman, M. J., & Kay-Lambkin, F. (2022). Long-term recovery from intimate partner violence: Recovery and hope. International Journal of Environmental Research and Public Health, 19(21), 13825.

Cavanaugh, M. M., & Gelles, R. J. (2005). The utility of male domestic violence offender typologies: New directions for research, policy, and practice. Journal of Interpersonal Violence, 20(2), 155-166.

Chalkidis, I., Fergadiotis, M., Malakasiotis, P., Aletras, N., & Androutsopoulos, I. (2020). LEGAL-BERT: The muppets straight out of law school. In Findings of the Association for Computational Linguistics: EMNLP 2020 (pp. 2898-2904). Association for Computational Linguistics.

Chang, J., Boyd-Graber, J., Gerrish, S., Wang, C., & Blei, D. M. (2009). Reading tea leaves: How humans interpret topic models. In Advances in Neural Information Processing Systems 22 (pp. 288-296). Curran Associates, Inc.

Charlot, N. H., Joel, S., & Campbell, L. (2025). The predictive validity of intimate partner violence warning signs. Social Psychological and Personality Science, 16(2), 192-201.

Cheng, S.-Y., Wang, P.-L., Lin, H.-F., Schindeler, B., Yen, Y.-J., & Messing, J. T. (2025). The temporal pattern of repeat intimate partner violence incidents among high-risk survivors in Taiwan: A survival analysis. Journal of Interpersonal Violence. Advance online publication.

Cherrier, C., Courtois, R., Rusch, E., & Potard, C. (2024). Latent classes analysis approach of intimate partner violence victimization and perpetration in emerging adulthood. Journal of Interpersonal Violence. Advance online publication.

Cochran, J. K., Maskaly, J., Jones, S., & Sellers, C. S. (2017). Using structural equations to model Akers' social learning theory with data on intimate partner violence. Crime & Delinquency, 63(1), 39-60.

Cohen, J. (1988). Statistical power analysis for the behavioral sciences (2nd ed.). Lawrence Erlbaum Associates.

Connell, R. W. (1987). Gender and power: Society, the person, and sexual politics. Stanford University Press.

Connell, R. W. (1995). Masculinities. Polity Press.

Connell, R. W. (2002). On hegemonic masculinity and violence. Theoretical Criminology, 6(1), 63-88.

Connell, R. W., & Messerschmidt, J. W. (2005). Hegemonic masculinity: Rethinking the concept. Gender & Society, 19(6), 829-859.

Cook, R. J., & Lawless, J. F. (2007). The statistical analysis of recurrent events. Springer.

Cox, D. R. (1972). Regression models and life-tables. Journal of the Royal Statistical Society: Series B (Methodological), 34(2), 187-202.

Cox, D. R. (1975). Partial likelihood. Biometrika, 62(2), 269-276.

Crenshaw, K. (1989). Demarginalizing the intersection of race and sex: A black feminist critique of antidiscrimination doctrine, feminist theory and antiracist politics. University of Chicago Legal Forum, 1989(1), 139-167.

Crenshaw, K. (1991). Mapping the margins: Intersectionality, identity politics, and violence against women of color. Stanford Law Review, 43(6), 1241-1299.

Cui, M., Durtschi, J. A., Donnellan, M. B., Lorenz, F. O., & Conger, R. D. (2010). Intergenerational transmission of relationship aggression: A prospective longitudinal study. Journal of Family Psychology, 24(6), 688-697.

Cullen, C. (2023). Method matters: The underreporting of intimate partner violence. The World Bank Economic Review, 37(1), 49-73.

Cunha, A., Gonçalves, M., & Matos, M. (2025). Understanding the dynamics of domestic violence during the first year of the pandemic: An integrative review. Trauma, Violence, & Abuse, 26(1), 118-137.

Cunha, O., Caridade, S., Rodrigues, A. C., Cruz, A. R., & Peixoto, M. M. (2023). Perpetration of intimate partner violence and COVID-19-related anxiety during the second lockdown in Portugal: The mediating role of anxiety, depression, and stress. Journal of Family Violence, 38, 1371-1383.

Daigle, L. E., & Muftic, L. R. (2019). Victimology: A comprehensive approach (2nd ed.). SAGE Publications.

Daly, K. (1987). Structure and practice of familial-based justice in a criminal court. Law & Society Review, 21(2), 267-290.

Daly, K., & Chesney-Lind, M. (1988). Feminism and criminology. Justice Quarterly, 5(4), 497-538.

De La Rue, L., Polanin, J. R., Espelage, D. L., & Pigott, T. D. (2017). A meta-analysis of school-based interventions aimed to prevent

or reduce violence in teen dating relationships. Review of Educational Research, 87(1), 7-34.

Dhungel, S., Dhungel, P., Dhital, S. R., & Stock, C. (2017). Is economic dependence on the husband a risk factor for intimate partner violence against female factory workers in Nepal? BMC Women's Health, 17, Article 82.

Didwania, K., Toshniwal, D., & Agarwal, A. (2024). Unveiling themes in judicial proceedings: A cross-country study using topic modeling on legal documents from India and the UK. In Proceedings of the Joint Ontology Workshops 2024 (JOWO 2024) (Vol. 3882). CEUR Workshop Proceedings.

Dobash, R. E., & Dobash, R. P. (1979). Violence against wives: A case against the patriarchy. Free Press.

Dobash, R. P., Dobash, R. E., Wilson, M., & Daly, M. (1992). The myth of sexual symmetry in marital violence. Social Problems, 39(1), 71-91.

Dobson, A. J., & Barnett, A. G. (2008). An introduction to generalized linear models (3rd ed.). Chapman & Hall/CRC.

Donovan, C., & Hester, M. (2014). Domestic violence and sexuality: What's love got to do with it? Policy Press.

Dragiewicz, M., Burgess, J., Matamoros-Fernández, A., Salter, M., Suzor, N. P., Woodlock, D., & Harris, B. (2018). Technology facilitated coercive control: Domestic violence and the competing roles of digital media platforms. Feminist Media Studies, 18(4), 609-625.

Dutton, D. G., & Painter, S. (1993). Emotional attachments in abusive relationships: A test of traumatic bonding theory. Violence

and Victims, 8(2), 105-120.

Dutton, M. A., & Goodman, L. A. (2005). Coercion in intimate partner violence: Toward a new conceptualization. Sex Roles, 52(11-12), 743-756.

Dyevre, A. (2021). Text-mining for lawyers: How machine learning techniques can advance our understanding of legal discourse. Erasmus Law Review, 14(1), 7-23.

Eggleston, E. P., & Laub, J. H. (2002). The onset of adult offending: A neglected dimension of the criminal career. Journal of Criminal Justice, 30(6), 603-622.

Ehrensaft, M. K., Cohen, P., Brown, J., Smailes, E., Chen, H., & Johnson, J. G. (2003). Intergenerational transmission of partner violence: A 20-year prospective study. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 71(4), 741-753.

Ehrensaft, M. K., Moffitt, T. E., & Caspi, A. (2004). Clinically abusive relationships in an unselected birth cohort: Men's and women's participation and developmental antecedents. Journal of Abnormal Psychology, 113(2), 258-270.

Ellis, B. J., Boyce, W. T., Belsky, J., Bakermans-Kranenburg, M. J., & van IJzendoorn, M. H. (2011). Differential susceptibility to the environment: An evolutionary-neurodevelopmental theory. Development and Psychopathology, 23(1), 7-28.

Eriksson, L., & Mazerolle, P. (2015). A cycle of violence? Examining family-of-origin violence, attitudes, and intimate partner violence perpetration. Journal of Interpersonal Violence, 30(6), 945-964.

Fang, X., & Corso, P. S. (2008). Gender differences in the con-

nections between violence experienced as a child and perpetration of intimate partner violence in young adulthood. Journal of Family Violence, 23(5), 303-313.

Fanslow, J., Malihi, Z., Hashemi, L., Gulliver, P., & McIntosh, T. (2021). Change in prevalence of psychological and economic abuse, and controlling behaviours against women by an intimate partner in two cross-sectional studies in New Zealand, 2003 and 2019. BMJ Open, 11(3), e044910.

Farrell, G. (1992). Multiple victimisation: Its extent and significance. International Review of Victimology, 2(2), 85-102.

Farrell, G. (1995). Preventing repeat victimization. Crime and Justice, 19, 469-534.

Farrell, G., & Pease, K. (1993). Once bitten, twice bitten: Repeat victimization and its implications for crime prevention (Crime Prevention Unit Paper No. 46). Home Office.

Fawcett, T. (2006). An introduction to ROC analysis. Pattern Recognition Letters, 27(8), 861-874.

Feldman, R., & Sanger, J. (2006). The text mining handbook: Advanced approaches in analyzing unstructured data. Cambridge University Press.

Felson, R. B., Messner, S. F., Hoskin, A. W., & Deane, G. (2002). Reasons for reporting and not reporting domestic violence to the police. Criminology, 40(3), 617-648.

Flood, M., & Pease, B. (2009). Factors influencing attitudes to violence against women. Trauma, Violence, & Abuse, 10(2), 125-142.

Flynn, C. P. (2000). Woman's best friend: Pet abuse and the role of

companion animals in the lives of battered women. Violence Against Women, 6(2), 162-177.

Foran, H. M., & O'Leary, K. D. (2008). Alcohol and intimate partner violence: A meta-analytic review. Clinical Psychology Review, 28(7), 1222-1234.

Foshee, V. A., Bauman, K. E., Ennett, S. T., Linder, G. F., Benefield, T., & Suchindran, C. (2004). Assessing the long-term effects of the Safe Dates program and a booster in preventing and reducing adolescent dating violence victimization and perpetration. American Journal of Public Health, 94(4), 619-624.

Foshee, V. A., Bauman, K. E., & Linder, G. F. (1999). Family violence and the perpetration of adolescent dating violence: Examining social learning and social control processes. Journal of Marriage and Family, 61(2), 331-342.

Fox, G. L., Benson, M. L., DeMaris, A., & Van Wyk, J. (2002). Economic distress and intimate violence: Testing family stress and resources theories. Journal of Marriage and Family, 64(3), 793-807.

Fox, J., & Monette, G. (1992). Generalized collinearity diagnostics. Journal of the American Statistical Association, 87(417), 178-183.

Franklin, C. A., & Kercher, G. A. (2012). The intergenerational transmission of intimate partner violence: Differentiating correlates in a random community sample. Journal of Family Violence, 27(3), 187-199.

French, J. R. P., Jr., & Raven, B. (1959). The bases of social power. In D. Cartwright (Ed.), Studies in social power (pp. 150-167).

Institute for Social Research.

Fulu, E., & Miedema, S. (2015). Violence against women: Globalizing the integrated ecological model. Violence Against Women, 21(12), 1431-1455.

Garcia-Moreno, C., Jansen, H. A. F. M., Stöckl, H., Hammarström, A., & Lacey, K. (2005). WHO multi-country study on women's health and domestic violence against women: Initial results on prevalence, health outcomes and women's responses. World Health Organization.

Gass, J. D., Stein, D. J., Williams, D. R., & Seedat, S. (2011). Gender differences in risk for intimate partner violence among South African adults. Journal of Interpersonal Violence, 26(14), 2764-2789.

George, T. (2010). Domestic violence sentencing conditions and recidivism. Washington State Center for Court Research.

Glass, N., Laughon, K., Campbell, J., Block, C. R., Hanson, G., Sharps, P. W., & Taliaferro, E. (2008). Non-fatal strangulation is an important risk factor for homicide of women. Journal of Emergency Medicine, 35(3), 329-335.

Goodman, L. A., & Smyth, K. F. (2011). A call for a social network-oriented approach to services for survivors of intimate partner violence. Psychology of Violence, 1(2), 79-92.

Gottfredson, M. R. (1984). Victims of crime: The dimensions of risk (Home Office Research Study No. 81). Her Majesty's Stationery Office.

Gottfredson, M. R., & Hirschi, T. (1990). A general theory of crime. Stanford University Press.

Graham, M. H. (2003). Confronting multicollinearity in ecological multiple regression. Ecology, 84(11), 2809-2815.

Greenwood, M. (1926). A report on the natural duration of cancer (Reports on Public Health and Medical Subjects No. 33). His Majesty's Stationery Office.

Griffiths, T. L., & Steyvers, M. (2004). Finding scientific topics. Proceedings of the National Academy of Sciences, 101(Suppl. 1), 5228-5235.

Grimmer, J., & Stewart, B. M. (2013). Text as data: The promise and pitfalls of automatic content analysis methods for political texts. Political Analysis, 21(3), 267-297.

Hagan, J., & Foster, H. (2003). S/he's a rebel: Toward a sequential stress theory of delinquency and gendered pathways to disadvantage in emerging adulthood. Social Forces, 82(1), 53-86.

Hall, M., Hill, E., Moreland, G., Hales, G. K., Boduszek, D., & Debowska, A. (2023). Profiles of intimate partner violence victimization: A systematic review. Trauma, Violence, & Abuse, 24(5), 3280-3296.

Hamby, S. (2014). Intimate partner and sexual violence research: Scientific progress, scientific challenges, and gender. Trauma, Violence, & Abuse, 15(3), 149-158.

Hamby, S., & Grych, J. (2013). The web of violence: Exploring connections among different forms of interpersonal violence and abuse. Springer.

Hamby, S., Grych, J., & Banyard, V. (2018). Resilience portfolios and poly-strengths: Identifying protective factors associated with thriving after adversity. Psychology of Violence, 8(2), 172-183.

Hamby, S., Taylor, E., Mitchell, K., Jones, L., & Newlin, C. (2020). Poly-victimization, trauma, and resilience: Exploring strengths that promote thriving after adversity. Journal of Trauma & Dissociation, 21(3), 376-395.

Han, Y.-R., & Choi, H. Y. (2021). Risk factors affecting intimate partner violence occurrence in South Korea: Findings from the 2016 Domestic Violence Survey. PLOS ONE, 16(3), e0247916.

Hanley, J. A., & McNeil, B. J. (1982). The meaning and use of the area under a receiver operating characteristic (ROC) curve. Radiology, 143(1), 29-36.

Hardesty, J. L., Crossman, K. A., Haselschwerdt, M. L., Raffaelli, M., Ogolsky, B. G., & Johnson, M. P. (2015). Toward a standard approach to operationalizing coercive control and classifying violence types. Journal of Marriage and Family, 77(4), 833-843.

Hare, R. D. (2003). The Hare Psychopathy Checklist-Revised (2nd ed.). Multi-Health Systems.

Harris, B. A., & Woodlock, D. (2019). Digital coercive control: Insights from two landmark domestic violence studies. The British Journal of Criminology, 59(3), 530-550.

Hebenstreit, C. L., Maguen, S., Koo, K. H., & DePrince, A. P. (2015). Latent profiles of PTSD symptoms in women exposed to intimate partner violence. Journal of Affective Disorders, 180, 122-128.

Heckman, J. J. (1981). Heterogeneity and state dependence. In S. Rosen (Ed.), Studies in labor markets (pp. 91-140). University of Chicago Press.

Heidensohn, F. (1968). The deviance of women: A critique and an

enquiry. British Journal of Sociology, 19(2), 160-175.

Heidensohn, F. (1985). Women and crime. Macmillan.

Heise, L. L. (1998). Violence against women: An integrated, ecological framework. Violence Against Women, 4(3), 262-290.

Heise, L. L., & Kotsadam, A. (2015). Cross-national and multilevel correlates of partner violence: An analysis of data from population-based surveys. The Lancet Global Health, 3(6), e332-e340.

Henning, K., & Holdford, R. (2006). Minimization, denial, and victim blaming by batterers: How much does the truth matter? Criminal Justice and Behavior, 33(1), 110-130.

Hernández, W., & Ortega, J. (2025). Beyond the surface: Intimate partner violence typology and recent depression. Violence Against Women, 31(9), 2124-2145.

Hertz-Picciotto, I., & Rockhill, B. (1997). Validity and efficiency of approximation methods for tied survival times in Cox regression. Biometrics, 53(3), 1151-1156.

Hilton, N. Z., Ham, E., Radatz, D. L., Smith, C. M., Snow, N., Wintermute, J., Jennings-Fitz-Gerald, E., Lee, J., & Patterson, S. (2024). Coercive control in 2SLGBTQQIA+ relationships: A scoping review. Trauma, Violence, & Abuse, 25(5), 3713-3728.

Hilton, N. Z., Harris, G. T., Rice, M. E., Houghton, R. E., & Eke, A. W. (2008). An indepth actuarial assessment for wife assault recidivism: The Domestic Violence Risk Appraisal Guide. Law and Human Behavior, 32(2), 150-163.

Hilton, N. Z., Harris, G. T., Rice, M. E., Lang, C., Cormier, C. A., & Lines, K. J. (2004). A brief actuarial assessment for the pre-

diction of wife assault recidivism: The Ontario Domestic Assault Risk Assessment. Psychological Assessment, 16(3), 267-275.

Hindelang, M. J., Gottfredson, M. R., & Garofalo, J. (1978). Victims of personal crime: An empirical foundation for a theory of personal victimization. Ballinger.

Hirschi, T., & Gottfredson, M. (1983). Age and the explanation of crime. American Journal of Sociology, 89(3), 552-584.

Holtzworth-Munroe, A., & Stuart, G. L. (1994). Typologies of male batterers: Three subtypes and the differences among them. Psychological Bulletin, 116(3), 476-497.

Holtzworth-Munroe, A., Meehan, J. C., Herron, K., Rehman, U., & Stuart, G. L. (2000). Testing the Holtzworth-Munroe and Stuart (1994) batterer typology. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 68(6), 1000-1019.

Hosmer, D. W., Jr., & Lemeshow, S. (2000). Applied logistic regression (2nd ed.). Wiley.

Hosmer, D. W., Jr., Lemeshow, S., & Sturdivant, R. X. (2013). Applied logistic regression (3rd ed.). Wiley.

Ignatans, D. (2020). Crime concentration and crime timing: Towards an integrated approach. Cambridge Journal of Evidence-Based Policing, 4, 37-49.

Islam, S., Jaffee, S. R., & Widom, C. S. (2023). Breaking the cycle of intergenerational childhood maltreatment: Effects on offspring mental health. Child Maltreatment, 28(1), 119-129.

Jacobson, N. S., & Gottman, J. M. (1998). When men batter women: New insights into ending abusive relationships. Simon & Schuster.

Jaureguizar, J., Dosil-Santamaria, M., Redondo, I., Wachs, S., & Machimbarrena, J. M. (2024). Online and offline dating violence: Same same, but different? Psicologia: Reflexão e Crítica, 37, Article 13.

Johnson, J. H., Kerper, H. B., Hayes, D. D., & Killenger, G. G. (1973). The recidivist victim: A descriptive study (Criminal Justice Monograph, Vol. IV, No. 1). Sam Houston State University.

Johnson, M. P. (1995). Patriarchal terrorism and common couple violence: Two forms of violence against women. Journal of Marriage and the Family, 57(2), 283-294.

Johnson, M. P., & Leone, J. M. (2005). The differential effects of intimate terrorism and situational couple violence: Findings from the National Violence Against Women Survey. Journal of Family Issues, 26(3), 322-349.

Johnson, M. P. (2006). Conflict and control: Gender symmetry and asymmetry in domestic violence. Violence Against Women, 12(11), 1003-1018.

Johnson, M. P. (2008). A typology of domestic violence: Intimate terrorism, violent resistance, and situational couple violence. Northeastern University Press.

Johnson, M. P., Leone, J. M., & Xu, Y. (2014). Intimate terrorism and situational couple violence in general surveys: Ex-spouses required. Violence Against Women, 20(2), 186-207.

Johnson, W. L., Giordano, P. C., Manning, W. D., & Longmore, M. A. (2015). The age-IPV curve: Changes in the perpetration of intimate partner violence during adolescence and young adulthood. Journal of Youth and Adolescence, 44(3), 708-726.

Kalbfleisch, J. D., & Prentice, R. L. (2002). The statistical analysis of failure time data (2nd ed.). John Wiley & Sons.

Kaplan, E. L., & Meier, P. (1958). Nonparametric estimation from incomplete observations. Journal of the American Statistical Association, 53(282), 457-481.

Karystianis, G., Chowdhury, N., Sheridan, L., Reutens, S., Wade, S., Allnutt, S., Kim, M. T., Poynton, S., & Butler, T. (2024). Text mining domestic violence police narratives to identify behaviours linked to coercive control. Crime Science, 13, Article 2.

Katz, E. (2022). Coercive control in children's and mothers' lives. Oxford University Press.

Kaufman, J., & Zigler, E. (1987). Do abused children become abusive parents? American Journal of Orthopsychiatry, 57(2), 186-192.

Kelly, L. (1988). Surviving sexual violence. Polity Press.

Kelly, J. B., & Johnson, M. P. (2008). Differentiation among types of intimate partner violence: Research update and implications for interventions. Family Court Review, 46(3), 476-499.

Kim, B. (2023). Ecological system levels of risk factors for intimate partner homicide perpetration and victimization: A three-level meta-analysis. Trauma, Violence, & Abuse, 24(4), 2082-2096.

Kim, H. K., Capaldi, D. M., Pears, K. C., Kerr, D. C. R., & Owen, L. D. (2009). Intergenerational transmission of internalising and externalising behaviours across three generations: Gender-specific pathways. Criminal Behaviour and Mental Health, 19(2), 125-141.

Kinsfogel, K. M., & Grych, J. H. (2004). Interparental conflict and adolescent dating relationships: Integrating cognitive, emotional,

and peer influences. Journal of Family Psychology, 18(3), 505-515.

Kita, S., Kamibeppu, K., & Saint Arnault, D. (2022). "Knitting together the lines broken apart": Recovery process to integration among Japanese survivors of intimate partner violence. International Journal of Environmental Research and Public Health, 19(19), 12504.

Kivisto, A. J. (2015). Male perpetrators of intimate partner homicide: A review and proposed typology. Journal of the American Academy of Psychiatry and the Law, 43(3), 300-312.

Klein, J. P., & Moeschberger, M. L. (2003). Survival analysis: Techniques for censored and truncated data (2nd ed.). Springer.

Kropp, P. R., & Hart, S. D. (2015). SARA-V3: User manual for version 3 of the Spousal Assault Risk Assessment Guide. ProActive ReSolutions Inc.

Kropp, P. R., Hart, S. D., & Belfrage, H. (2005). Brief Spousal Assault Form for the Evaluation of Risk (B-SAFER): User manual. ProActive ReSolutions Inc.

Kropp, P. R., Hart, S. D., Webster, C. D., & Eaves, D. (1995). Manual for the Spousal Assault Risk Assessment Guide (2nd ed.). British Columbia Institute on Family Violence.

Kuang, D., Brantingham, P. J., & Bertozzi, A. L. (2017). Crime topic modeling. Crime Science, 6, Article 12.

Lab, S. P. (2007). Crime prevention: Approaches, practices, and evaluations (6th ed.). Anderson Publishing.

Latta, R. E., & Goodman, L. A. (2011). Intervening in partner violence against women: A grounded theory exploration of informal

network members' experiences. The Counseling Psychologist, 39(7), 973-1023.

Lauritsen, J. L., & Rezey, M. L. (2013). Measuring the prevalence of crime with the National Crime Victimization Survey (NCJ 241656). Bureau of Justice Statistics, U.S. Department of Justice.

Lin, D. Y., & Wei, L. J. (1989). The robust inference for the Cox proportional hazards model. Journal of the American Statistical Association, 84(408), 1074-1078.

Lloyd, S., Farrell, G., & Pease, K. (1994). Preventing repeated domestic violence: A demonstration project on Merseyside (Crime Prevention Unit Paper No. 49). Home Office.

Logan, T. K., Shannon, L., Cole, J., & Swanberg, J. (2007). Partner stalking and implications for women's employment. Journal of Interpersonal Violence, 22(3), 268-291.

Logan, T. K., & Walker, R. (2009). Partner stalking: Psychological dominance or "business as usual"? Trauma, Violence, & Abuse, 10(3), 247-270.

Madigan, S., Cyr, C., Eirich, R., Fearon, R. M. P., Ly, A., Rash, C., Poole, J. C., & Alink, L. R. A. (2019). Testing the cycle of maltreatment hypothesis: Meta-analytic evidence of the intergenerational transmission of child maltreatment. Development and Psychopathology, 31(1), 23-51.

Magdol, L., Moffitt, T. E., Caspi, A., & Silva, P. A. (1998). Developmental antecedents of partner abuse: A prospective-longitudinal study. Journal of Abnormal Psychology, 107(3), 375-389.

Marganski, A. J., Melander, L. A., & Gover, A. R. (2022).

Understanding repeat intimate partner violence victimization: A test of social disorganization and collective efficacy theories. Violence and Victims, 37(1), 82-102.

Marshall, L. L. (1996). Psychological abuse of women: Six distinct clusters. Journal of Family Violence, 11(4), 379-409.

Mason, C. H., & Perreault, W. D. (1991). Collinearity, power, and interpretation of multiple regression analysis. Journal of Marketing Research, 28(3), 268-280.

Matias, A., Gonçalves, M., Soeiro, C., & Matos, M. (2020). Intimate partner homicide: A meta-analysis of risk factors. Aggression and Violent Behavior, 50, Article 101358.

McCullagh, P., & Nelder, J. A. (1989). Generalized linear models (2nd ed.). Chapman & Hall.

McFarlane, J. M., Campbell, J. C., Wilt, S., Sachs, C. J., Ulrich, Y., & Xu, X. (1999). Stalking and intimate partner femicide. Homicide Studies, 3(4), 300-316.

McKenry, P. C., Julian, T. W., & Gavazzi, S. M. (1995). Toward a biopsychosocial model of domestic violence. Journal of Marriage and the Family, 57(2), 307-320.

McPhail, B. A., Busch, N. B., Kulkarni, S., & Rice, G. (2007). An integrative feminist model: The evolving feminist perspective on intimate partner violence. Violence Against Women, 13(8), 817-841.

Meier, J. S. (2015). Johnson's differentiation theory: Is it really empirically supported? Journal of Child Custody, 12(1), 4-24.

Mele, M. (2009). The time course of repeat intimate partner violence. Journal of Family Violence, 24, 619-624.

Mellar, B. M., Fanslow, J. L., Gulliver, P. J., & McIntosh, T. K. D. (2024). Economic abuse by an intimate partner and its associations with women's socioeconomic status and mental health. Journal of Interpersonal Violence, 39(21-22), 4415-4437.

Mennis, J., & Harris, P. (2011). Contagion and repeat offending among urban juvenile delinquents. Journal of Adolescence, 34(5), 951-963.

Messerschmidt, J. W. (1986). Capitalism, patriarchy, and crime: Toward a socialist feminist criminology. Rowman & Littlefield.

Messing, J. T., Campbell, J., AbiNader, M. A., & Bolyard, R. (2022). Accounting for multiple nonfatal strangulation in intimate partner violence risk assessment. Journal of Interpersonal Violence, 37(11-12), NP8430-NP8453.

Michau, L. (2008). The SASA! activist kit for preventing violence against women and HIV. Kampala, Uganda: Raising Voices.

Mihalic, S. W., & Elliott, D. (1997). A social learning theory model of marital violence. Journal of Family Violence, 12(1), 21-47.

Miller, E. M. (1986). Street woman. Temple University Press.

Miller, S. L. (1989). Unintended side effects of pro-arrest policies and their race and class implications for battered women: A cautionary note. Criminal Justice Policy Review, 3(3), 299-317.

Miller, S. L. (2001). The paradox of women arrested for domestic violence: Criminal justice professionals and service providers respond. Violence Against Women, 7(12), 1339-1376.

Miller, S. L., & Meloy, M. L. (2006). Women's use of force: Voices of women arrested for domestic violence. Violence Against Women, 12(1), 89-115.

Mimno, D., Wallach, H. M., Talley, E., Leenders, M., & McCallum, A. (2011). Optimizing semantic coherence in topic models. In Proceedings of the 2011 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing (pp. 262-272). Association for Computational Linguistics.

Moffitt, T. E. (1993). Adolescence-limited and life-course-persistent antisocial behavior: A developmental taxonomy. Psychological Review, 100(4), 674-701.

Moffitt, T. E., Caspi, A., Harrington, H., & Milne, B. J. (2002). Males on the life-course-persistent and adolescence-limited antisocial pathways: Follow-up at age 26 years. Development and Psychopathology, 14(1), 179-207.

Monckton Smith, J. (2020). Intimate partner femicide: Using Foucauldian analysis to track an eight stage progression to homicide. Violence Against Women, 26(11), 1267-1285.

Mumford, E. A., Maitra, P., Sheridan, J., Rothman, E. F., Olsen, E., & Roberts, E. (2023). Technology-facilitated abuse of young adults in the United States: A latent class analysis. Cyberpsychology: Journal of Psychosocial Research on Cyberspace, 17(3), Article 7.

Nagin, D. S., & Paternoster, R. (2000). Population heterogeneity and state dependence: State of the evidence and directions for future research. Journal of Quantitative Criminology, 16(2), 117-144.

Nuffield, J. (1982). Parole decision-making in Canada: Research towards decision guidelines. Communication Division, Solicitor General of Canada.

O'Brien, M. (1981). The politics of reproduction. Routledge & Kegan

Paul.

Ornstein, P., & Rickne, J. (2013). When does intimate partner violence continue after separation? Violence Against Women, 19(5), 617-633.

Ouellet, F., Hetroy, E., Patard, G., Gauthier-Davies, C., & Leclerc, C. (2022). Co-occurrence of violence on the severity of abuse in intimate relationships. Journal of Interpersonal Violence, 37(23-24), NP21927-NP21952.

Outlaw, M. (2009). No one type of intimate partner abuse: Exploring physical and non-physical abuse among intimate partners. Journal of Family Violence, 24(4), 263-272.

Park, S., & Hendry, D. J. (2015). Reassessing Schoenfeld residual tests of proportional hazards in political science event history analyses. American Journal of Political Science, 59(4), 1072-1087.

Pence, E., & Paymar, M. (1993). Education groups for men who batter: The Duluth model. Springer Publishing Company.

Petersson, J., & Strand, S. (2017). Recidivism in intimate partner violence among antisocial and family-only perpetrators. Criminal Justice and Behavior, 44(11), 1477-1495.

Planty, M., & Strom, K. J. (2007). Understanding the role of repeat victims in the production of annual US victimization rates. Journal of Quantitative Criminology, 23(3), 179-200.

Pleck, J. H. (1995). The gender role strain paradigm: An update. In R. F. Levant & W. S. Pollack (Eds.), A new psychology of men (pp. 11-32). Basic Books.

Polvi, N., Looman, T., Humphries, C., & Pease, K. (1990). Repeat

break-and-enter victimization: Time course and crime prevention opportunity. Journal of Police Science and Administration, 17(1), 8-11.

Polvi, N., Looman, T., Humphries, C., & Pease, K. (1991). The time course of repeat burglary victimization. British Journal of Criminology, 31(4), 411-414.

Postmus, J. L., Hoge, G. L., Breckenridge, J., Sharp-Jeffs, N., & Chung, D. (2020). Economic abuse as an invisible form of domestic violence: A multicountry review. Trauma, Violence, & Abuse, 21(2), 261-283.

Postmus, J. L., Plummer, S.-B., McMahon, S., Murshid, N. S., & Kim, M. S. (2012). Understanding economic abuse in the lives of survivors. Journal of Interpersonal Violence, 27(3), 411-430.

Powers, R. A., Cochran, J. K., Maskaly, J., & Sellers, C. S. (2020). Social learning theory, gender, and intimate partner violent victimization: A structural equations approach. Journal of Interpersonal Violence, 35(17-18), 3554-3580.

Prentice, R. L., Williams, B. J., & Peterson, A. V. (1981). On the regression analysis of multivariate failure time data. Biometrika, 68(2), 373-379.

Pusch, N. (2024). A meta-analytic review of social learning theory and teen dating violence perpetration. Journal of Research in Crime and Delinquency, 61(2), 171-223.

Rahman, L., Du Mont, J., O'Campo, P., & Einstein, G. (2022). Intersectional inequalities in younger women's experiences of physical intimate partner violence across communities in Bangladesh. International Journal for Equity in Health, 21, 4.

Raudenbush, S. W., & Bryk, A. S. (2002). Hierarchical linear models: Applications and data analysis methods (2nd ed.). Sage Publications.

Reed, L. A., Tolman, R. M., & Ward, L. M. (2017). Gender matters: Experiences and consequences of digital dating abuse victimization in adolescent dating relationships. Journal of Adolescence, 59, 79-89.

Reidy, D. E., Berke, D. S., Gentile, B., & Zeichner, A. (2014). Man enough? Masculine discrepancy stress and intimate partner violence. Personality and Individual Differences, 68, 160-164.

Renzetti, C. M. (1992). Violent betrayal: Partner abuse in lesbian relationships. Sage.

Renzetti, C. M. (1993). On the margins of the malestream (or, they still don't get it, do they?): Feminist analyses in criminal justice education. Journal of Criminal Justice Education, 4(2), 219-234.

Restrepo, A., Montoya, N., & Zuluaga, L. (2022). Typologies of intimate partner violence against women in five Latin-American countries: A latent class analysis. International Journal of Public Health, 67, 1604000.

Rich, J. T., Neely, J. G., Paniello, R. C., Voelker, C. C. J., Nussenbaum, B., & Wang, E. W. (2010). A practical guide to understanding Kaplan-Meier curves. Otolaryngology-Head and Neck Surgery, 143(3), 331-336.

Richards, L. (2009). Domestic Abuse, Stalking and Harassment and Honour Based Violence (DASH, 2009): Risk identification and assessment and management model. Coordinated Action Against Domestic Abuse (CAADA).

Richie, B. (1996). Compelled to crime: The gender entrapment of battered black women. Routledge.

Rivara, F. P., Anderson, M. L., Fishman, P., Reid, R. J., Bonomi, A. E., Carrell, D., & Thompson, R. S. (2009). Age, period, and cohort effects on intimate partner violence. Violence and Victims, 24(5), 627-638.

Röder, M., Both, A., & Hinneburg, A. (2015). Exploring the space of topic coherence measures. In Proceedings of the Eighth ACM International Conference on Web Search and Data Mining (pp. 399-408).

Sampson, A., & Phillips, C. (1992). Multiple victimisation: Racial attacks on an East London estate (Crime Prevention Unit Paper No. 36). Home Office.

Sampson, R. J., & Laub, J. H. (1993). Crime in the making: Pathways and turning points through life. Harvard University Press.

Sampson, R. J., & Laub, J. H. (1997). A life-course theory of cumulative disadvantage and the stability of delinquency. In T. P. Thornberry (Ed.), Developmental theories of crime and delinquency (Advances in Criminological Theory, Vol. 7, pp. 133-161). Transaction Publishers.

Sampson, R. J., Raudenbush, S. W., & Earls, F. (1997). Neighborhoods and violent crime: A multilevel study of collective efficacy. Science, 277(5328), 918-924.

Schneider, D., Harknett, K., & McLanahan, S. (2016). Intimate partner violence in the Great Recession. Demography, 53(2), 471-505.

Scott, J. W. (1986). Gender: A useful category of historical analysis. American Historical Review, 91(5), 1053-1075.

Seligman, M. E. P. (1975). Helplessness: On depression, development, and death. W. H. Freeman.

Sharp-Jeffs, N., Kelly, L., & Klein, R. (2018). Long journeys toward freedom: The relationship between coercive control and space for action—Measurement and emerging evidence. Violence Against Women, 24(2), 163-185.

Sileo, K. M., Luttinen, R., Muñoz, S., & Hill, T. D. (2022). Mechanisms linking masculine discrepancy stress and the perpetration of intimate partner violence among men in the United States. American Journal of Men's Health, 16(4), 15579883221119355.

Smart, C. (1976). Women, crime and criminology: A feminist critique. Routledge & Kegan Paul.

Smart, C. (1989). Feminism and the power of law. Routledge.

Smyth, M. R., Teicher, S., & Wilde, D. J. (2024). How does denial, minimization, justifying, and blaming operate in intimate partner abuse committed by men? A systematic review of the literature. Trauma, Violence, & Abuse, 25(3), 1853-1870.

Sorenson, S. B., & Spear, D. (2018). New data on intimate partner violence and intimate relationships: Implications for gun laws and federal data collection. Preventive Medicine, 107, 103-108.

Sparks, R. F. (1981). Multiple victimization: Evidence, theory, and future research. Journal of Criminal Law and Criminology, 72(2), 762-778.

Sparks, R. F., Genn, H. G., & Dodd, D. J. (1977). Surveying victims:

A study of the measurement of criminal victimization, perceptions of crime, and attitudes to criminal justice. Wiley.

Spencer, C. M., Mallory, A. B., Cafferky, B. M., Kimmes, J. G., Beck, A. R., & Stith, S. M. (2019). Risk markers for physical intimate partner violence victimization: A meta-analysis. Aggression and Violent Behavior, 44, 8-17.

Spencer, C. M., & Stith, S. M. (2020). Risk factors for male perpetration and female victimization of intimate partner homicide: A meta-analysis. Trauma, Violence, & Abuse, 21(3), 527-540.

Spencer, C. M., Stith, S. M., & Cafferky, B. (2022). What puts individuals at risk for physical intimate partner violence perpetration? A meta-analysis examining risk markers for men and women. Trauma, Violence, & Abuse, 23(1), 36-51.

Stark, E. (2007). Coercive control: How men entrap women in personal life. Oxford University Press.

Stark, E., & Hester, M. (2019). Coercive control: Update and review. Violence Against Women, 25(1), 81-104.

StataCorp LLC. (2023). Stata base reference manual: Release 18. Stata Press.

Stith, S. M., Green, N. M., Smith, D. B., & Ward, D. B. (2008). Marital satisfaction and marital discord as risk markers for intimate partner violence: A meta-analytic review. Journal of Family Violence, 23(3), 149-160.

Straus, M. A. (1979). Measuring intrafamily conflict and violence: The Conflict Tactics (CT) Scales. Journal of Marriage and the Family, 41(1), 75-88.

Straus, M. A. (2011). Gender symmetry and mutuality in perpetra-

tion of clinical-level partner violence: Empirical evidence and implications for prevention and treatment. Aggression and Violent Behavior, 16(4), 279-288.

Stylianou, A. M. (2018). Economic abuse within intimate partner violence: A review of the literature. Violence and Victims, 33(1), 3-22.

Stylianou, A. M., Postmus, J. L., & McMahon, S. (2013). Measuring abusive behaviors: Is economic abuse a unique form of abuse? Journal of Interpersonal Violence, 28(16), 3186-3204.

Sullivan, C. M., & Bybee, D. I. (1999). Reducing violence using community-based advocacy for women with abusive partners. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 67(1), 43-53.

Swan, S. C., & Snow, D. L. (2002). A typology of women's use of violence in intimate relationships. Violence Against Women, 8(3), 286-319.

Swan, S. C., & Snow, D. L. (2003). Behavioral and psychological differences among abused women who use violence in intimate relationships. Violence Against Women, 9(1), 75-109.

Temple, J. R., Shorey, R. C., Tortolero, S. R., Wolfe, D. A., & Stuart, G. L. (2013). Importance of gender and attitudes about violence in the relationship between exposure to interparental violence and the perpetration of teen dating violence. Child Abuse & Neglect, 37(5), 343-352.

Therneau, T. M., & Grambsch, P. M. (2000). Modeling survival data: Extending the Cox model. Springer.

Tjaden, P., & Thoennes, N. (2000). Extent, nature, and consequences of intimate partner violence: Findings from the National Violence

Against Women Survey (NCJ 181867). National Institute of Justice; Centers for Disease Control and Prevention.

Tollenaar, N., & van der Heijden, P. G. M. (2013). Which method predicts recidivism best?: A comparison of statistical, machine learning and data mining predictive models. Journal of the Royal Statistical Society: Series A (Statistics in Society), 176(2), 565-584.

Tolmie, J., Smith, R., & Wilson, D. (2024). Understanding intimate partner violence: Why coercive control requires a social and systemic entrapment framework. Violence Against Women, 30(1), 54-74.

Tudge, J. R. H., Mokrova, I., Hatfield, B. E., & Karnik, R. B. (2009). Uses and misuses of Bronfenbrenner's bioecological theory of human development. Journal of Family Theory & Review, 1(4), 198-210.

Turanovic, J. J., & Pratt, T. C. (2014). "Can't stop, won't stop": Self-control, risky lifestyles, and repeat victimization. Journal of Quantitative Criminology, 30(1), 29-56.

UN Women, & UNODC. (2024). Femicides in 2023: Global estimates of intimate partner/family member femicides. United Nations.

Verschuere, B., van Horn, J., & Buitelaar, N. (2021). The role of control in intimate partner violence: A study in Dutch forensic outpatients. Journal of Interpersonal Violence, 36(7-8), 3400-3410.

Wagers, S. M. (2015). Deconstructing the "power and control motive": Moving beyond a unidimensional view of power in domestic violence theory. Partner Abuse, 6(2), 230-242.

Wagers, S. M., Hamberger, L. K., & Sellers, C. S. (2022). Clarifying the complex roles of power and control in advancing theories of intimate partner violence. In R. Geffner, J. W. White, L. K. Hamberger, A. Rosenbaum, V. Vaughan-Eden, & V. I. Vieth (Eds.), Handbook of interpersonal violence and abuse across the lifespan (pp. 2445-2461). Springer.

Walby, S. (1990). Theorizing patriarchy. Basil Blackwell.

Walker, L. E. (1979). The battered woman. Harper & Row.

Walker, L. E. (2009). The battered woman syndrome (3rd ed.). Springer.

Waller, B. Y., Harris, J., & Quinn, C. R. (2021). Caught in the cross-road: An intersectional examination of African American women intimate partner violence survivors' help seeking. Trauma, Violence & Abuse, 23(4), 1235-1248.

Waller, B., Goddard-Eckrich, D., Kagotho, N., Hankerson, S. H., Hawks, A., & Wainberg, M. L. (2023). Sarah Waller's help-seeking model: Understanding African American women intimate partner violence survivors' help-seeking process. Journal of Interpersonal Violence, 38(11-12), 7170-7192.

Wei, L. J., Lin, D. Y., & Weissfeld, L. (1989). Regression analysis of multivariate incomplete failure time data by modeling marginal distributions. Journal of the American Statistical Association, 84(408), 1065-1073.

Wekerle, C., & Wolfe, D. A. (1999). Dating violence in mid-adolescence: Theory, significance, and emerging prevention initiatives. Clinical Psychology Review, 19(4), 435-456.

Widom, C. S. (1989). The cycle of violence. Science, 244(4901),

160-166.

Willie, T. C., & Kershaw, T. S. (2019). An ecological analysis of gender inequality and intimate partner violence in the United States. Preventive Medicine, 118, 257-263.

Wilson, M., Daly, M., & Wright, C. (1995). Uxoricide in Canada: Demographic risk patterns. Canadian Journal of Criminology, 37(2), 263-291.

Wolfe, D. A., Crooks, C., Jaffe, P., Chiodo, D., Hughes, R., Ellis, W., Stitt, L., & Donner, A. (2009). A school-based program to prevent adolescent dating violence: A cluster randomized trial. Archives of Pediatrics & Adolescent Medicine, 163(8), 692-699.

Wong, J. Y.-H., Choi, A. W.-M., Fong, D. Y.-T., Choi, E. P. H., Wong, J. K.-S., So, F. L., Lau, C.-L., & Kam, C.-W. (2016). A comparison of intimate partner violence and associated physical injuries between cohabitating and married women: A 5-year medical chart review. BMC Public Health, 16(1), 1207.

Woodlock, D. (2017). The abuse of technology in domestic violence and stalking. Violence Against Women, 23(5), 584-602.

World Health Organization. (2013). Global and regional estimates of violence against women: Prevalence and health effects of intimate partner violence and non-partner sexual violence. World Health Organization.

Yadav, C. P., Sreenivas, V., Khan, M. A., & Pandey, R. M. (2018). An overview of statistical models for recurrent events analysis: A review. Epidemiology (Sunnyvale), 8(4), Article 354.

Ziegenhagen, E. A. (1976). The recidivist victim of violent crime. Victimology, 1(4), 538-550.

2) 기사 & 웹사이트

Battered Women's Support Services. (2020). Eighteen months after leaving, domestic violence is still the most dangerous time. https://www.bwss.org/eighteen-months-after-leaving-domestic-violence-is-still-the-most-dangerous-time/

Centers for Disease Control and Prevention. (n.d.). Intimate partner violence. https://www.cdc.gov/intimate-partner-violence/

Connecticut Public Act No. 21-78. (2021). An act concerning domestic violence. https://www.cga.ct.gov/2021/act/pa/pdf/2021PA-00078-R00SB-01091-PA.pdf

Department of Justice Canada. (2024). HELP Toolkit. https://www.justice.gc.ca/eng/cj-jp/fv-vf/help-aide/index.html

Department of Social Services. (2022). National plan to end violence against women and children 2022-2032. Commonwealth of Australia. https://www.dss.gov.au/women-programs-services-reducing-violence/the-national-plan-to-end-violence-against-women-and-children-2022-2032

Domestic Abuse Act 2021, c. 17. (UK). https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2021/17/contents/enacted

Domestic Violence Act 2018, No. 6. (Ireland). https://www.irishstatutebook.ie/eli/2018/act/6/section/39/enacted/en/html

European Institute for Gender Equality. (n.d.). Intimate partner violence. https://eige.europa.eu/

FRA, EIGE, & Eurostat. (2024). EU gender-based violence survey - Key results: Experiences of women in the EU-27. Publications Office of the European Union. https://fra.

europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/eu-gender_based_violence_survey_key_results.pdf

NSW Department of Communities and Justice. (2025). Criminalising coercive control in NSW. New South Wales Government. https://dcj.nsw.gov.au/children-and-families/family-domestic-and-sexual-violence/police--legal-help-and-the-law/criminalising-coercive-control-in-nsw.html

Office for National Statistics. (2025). Domestic abuse and the criminal justice system, England and Wales: November 2025. https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/crimeandjustice/articles/domesticabuseandthecriminaljusticesystemenglandandwales/november2025

Office on Violence Against Women. (2024). Domestic violence. U.S. Department of Justice. https://www.justice.gov/ovw/domestic-violence

Scottish Government. (2023). Domestic Abuse (Scotland) Act 2018: Interim reporting requirement. https://www.gov.scot/publications/domestic-abuse-scotland-act-2018-interim-reporting-requirement/

Serious Crime Act 2015, c. 9. (UK). https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2015/9/contents/enacted

Smith, E. L. (2022). Female murder victims and victim-offender relationship, 2021. Bureau of Justice Statistics. https://bjs.ojp.gov/female-murder-victims-and-victim-offender-relationship-2021

SOS violence conjugale. (n.d.). 14 criminal offenses in contexts of intimate partner violence. https://sosviolenceconjugale.ca/en/

articles/14-criminal-offenses-in-contexts-of-intimate-partner-violence

United Nations. (2014). Guidelines for producing statistics on violence against women. United Nations. https://unstats.un.org/unsd/gender/docs/guidelines_statistics_vaw.pdf

United Nations Population Fund. (2016). Measuring the prevalence of violence against women: Key terminology. UNFPA. https://www.unfpa.org/

UCLA Statistical Consulting Group. (n.d.). Multinomial logistic regression | Stata annotated output. UCLA Office of Advanced Research Computing. https://stats.oarc.ucla.edu/stata/output/multinomial-logistic-regression/

Violence Against Women Act, 34 U.S.C. § 12291. https://uscode.house.gov/view.xhtml?req=granuleid:USC-prelim-title34-section12291

World Health Organization. (2012). Understanding and addressing violence against women: Intimate partner violence. WHO. https://apps.who.int/iris/handle/10665/77432

World Health Organization. (2021). Violence against women prevalence estimates, 2018. WHO. https://www.who.int/publications/i/item/9789240022256

World Health Organization. (2024). Violence against women. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/violence-against-women

부록

본 부록은 본 연구에서 판결문 자료를 정량화하여 분석하기 위해 변수별로 응답을 구분한 내용이다. 변수는 크게 공통 상황 변수와 범행특성 변수로 구성하였다.

각 응답 범위는 친밀한 파트너 폭력 관련 문헌연구와 판결문 사전 연구를 통해 판결문에 등장하거나 등장할 것으로 예상되는 행위 범주를 확인하여 작성하였다. 따라서, 빈도가 안정적으로 확보되지 않았고, 실제로 등장하지 않는 값도 존재하였다.

따라서, 본 <부록>의 변수명과 응답 범주 구성은 최초 구성 시 사용한 기준이며, 이후 데이터 클리닝 및 분석 시에는 해당 분석 방법의 모형 수렴 문제, 응답 값의 빈도 등을 고려하여 변수를 통합하거나 제거하고 사용하였다. 또한, 본문에 기술한 바와 같이 범행특성과 관계 등 동적 변수의 경우 범행 차수별로 모두 기록하였다. 이 중 높은 빈도로 등장하면서 변수명과 응답 범주의 값을 요약하여, 제시된 값을 보는 것만으로는 설명이 제한적일 것으로 보이는 변수에 대해서는 아래와 같이 부가적 설명을 기술한다.

폭력 유형 중 비신체적 폭력행위는 물리적 힘을 직접 사용하지 않고 언어폭력이나 심리적 강압을 통해 피해자의 행동을 제한하거나 통제하는 행위를 지칭한다. 여기에는 협박죄로 인정되지는 않았으나 피해자를 향한 고함, 욕설, 모욕적 언사 등의 언어폭력과 위협적 태도, 정서적 압박 등 심리적 강압이 포함된다.

신체적 폭력행위 방식은 폭력 발생의 시간적 연속성과 공간적 맥락을 기준으로 세 가지로 구분하여 코딩하였다. ‘단발성 폭력 행위’는 동일한 시간과 장소에서 1회의 폭력이 발생한 경우를 의미한다. ‘다회성 폭력 행위’는 동일한 시간과 장소에서 수회의 폭력이 연속적으로 발생한 경우를 지칭한다. ‘반복적 폭력 행위’는 시간이나

장소가 바뀐 후 재차 폭력이 발생한 경우로, 서로 다른 날짜나 다른 장소에서 폭력이 재발한 경우를 포함한다.

피해 수준의 경우 질적 내용을 포함한 종합적 평가를 하는 것이 이상적이나, 판결문 자료의 특성상 상세한 의학적 정보나 피해 형태를 명확히 파악하기 어려운 한계가 있다. 따라서 본 연구에서는 판결문에 명시된 진단 주수와 특정 가해 행위의 유무를 중심으로 피해 수준을 구분하였다. 구체적으로 대법원 양형위원회에서 제시한 경미한 상해의 정의(치료기간이 약 2주 이하)와 중한 상해의 정의(치료기간 약 4-5주 이상을 기준으로 하되, 질적 요소를 함께 고려)를 활용하였다.[64] 먼저, 진단 주수 2주 이하인 경우는 '경상의 피해'로 분류하였으며, 진단 주수 5주 이상인 경우에는 '중상의 피해'로 분류하였다. 3주와 4주의 치료기간 진단을 받은 경우는 경계 구간으로, 질적요인을 함께 고려하였다. 이 경우 목조름, 의식소실 등 선행연구에서 치명적 행위로 확인된 특정 가해 행위가 있거나 머리, 목, 흉부 등 위험한 부위에 상해가 발생한 경우 '중상의 피해'로, 그 외는 '경상의 피해'로 코딩하였다. 아울러, 5주 이상의 진단을 받은 사건 중에서 위와 같은 치명적 행위가 있는 경우는 '치명적 피해'로 코딩하였다.

사기범죄 유형 중 피해자 거래 수단 악용은 가해자가 친밀한 관계를 통해 알게 된 피해자의 신용카드, 체크카드, 통장, 현금인출기 비밀번호 등 금융 거래 수단 및 관련 정보를 피해자의 동의 없이 임의로 사용하여 금전적 이익을 취하는 행위를 의미한다.

스토킹범죄의 경우 「스토킹범죄의 처벌 등에 관한 법률」 제18조의 각 목에 따라 세분화하여 코딩하였다. 구체적으로, 다음과 같이 여섯 가지 유형으로 세분화하고 있다. 스토킹행위[가]목 위반은 상대방 또는 그의 동거인, 가족에게 접근하거나 따라다니거나 진로

64) 대법원 양형위원회. https://sc.scourt.go.kr/sc/krsc/criterion/criterion_47/violence_01.jsp#tabs-2

를 막아서는 행위를 의미한다. 스토킹행위[나]목 위반은 상대방의 주거, 직장, 학교, 그 밖에 일상적으로 생활하는 장소 또는 그 부근에서 기다리거나 지켜보는 행위를 포함한다. 스토킹행위[다]목 위반은 우편, 전화, 팩스 또는 정보통신망을 이용하여 물건이나 글, 말, 부호, 음향, 그림, 영상, 화상을 도달하게 하거나 정보통신망을 이용하는 프로그램 또는 전화의 기능에 의하여 이러한 내용이 상대방에게 나타나게 하는 행위를 말한다. 스토킹행위[라]목 위반은 직접 또는 제3자를 통하여 물건 등을 도달하게 하거나 주거 등 또는 그 부근에 물건 등을 두는 행위이다. 스토킹행위[마]목 위반은 상대방의 주거 등 또는 그 부근에 놓여져 있는 물건 등을 훼손하는 행위를 지칭한다. 스토킹행위[바]목 위반은 개인정보, 개인위치정보 또는 이를 편집·합성·가공한 정보를 정보통신망을 이용하여 제3자에게 제공하거나 배포 또는 게시하는 행위, 그리고 정보통신망을 통하여 상대방의 이름, 명칭, 사진, 영상 또는 신분에 관한 정보를 이용하여 자신이 상대방인 것처럼 가장하는 행위를 포함한다.

다음으로 가폭법 위반으로 코딩된 항목들은 「가정폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법」에 따른 보호명령 위반을 의미한다. 구체적으로 가폭법[가]목은 피해자나 가정구성원의 주거 또는 점유하는 방실로부터의 퇴거 등 격리 명령 위반을, [나]목은 피해자 또는 가정구성원의 주거, 직장 등에서 100미터 이내 접근 금지 명령 위반을, [다]목은 피해자 또는 가정구성원에 대한 전기통신을 이용한 접근 금지 명령 위반을 각각 지칭한다.

1. 공통 상황 변수

변수명	응답범주 수	응답 범주(값 라벨)
차수별 적용 법조 수	5	1개법조적용
		2개법조적용
		3개법조적용
		4개법조적용
		5개이상법조적용
범행 시 관계	2	관계진행중범행
		관계종료후범행
범행 장소	16	당사자주거지에서
		제3자주거지에서
		피해자의영업장및근무지에서
		가해자의영업장및근무지에서
		공동의영업장및근무지에서
		주차장등일상공용공간에서
		자동차 등 이동수단에서
		숙박업소에서
		상업매장에서(유흥시설 외)
		술집이나노래방등유흥시설에서
		공중화장실에서
		노상에서
		전문직사무소에서
		우편,전화,패스또는정보통신망을 통해
범행촉발사유	10	개인적감정또는충동으로범행
		일상문제또는상호갈등으로범행
		자녀문제로범행
		이성관련문제로범행
		관계단절에대한반응으로범행
		법적책임회피를목적으로 범행
		경제적문제로범행
		집착적관계추구로범행
		가해자의음주또는정신질환문제로 범행
		성적목적으로범행
범행인원	3	단독범행
		2인공동범행
		3인이상공동범행

변수명	응답범주 수	응답 범주(값 라벨)
가해자 음주 여부	2	범행시가해자음주안함
		범행시가해자음주함
피해자 음주 여부	2	범행시피해자음주안함
		범행시피해자음주함

2. 범행특성 변수

변수명	응답범주 수	응답 범주(값 라벨)
무고 여부	2	피해자를무고함
		피해자를무고하지않음
미수 또는 예비범행 여부	2	미수또는예비범행있음
		미수또는예비범행없음
공동범행시공범과의관계	4	친밀한관계자와의공동범행
		친구와의공동범행
		가족과의공동범행
		단체공동범행
상해유형	3	신체적상해있음
		정신적상해있음
		상해를가하려했으나미수에그침
피해수준	5	경상의피해발생(2주 이하 또는 3~4주 중 치명적 행위 미동반)
		중상의피해발생(5주 이상 또는 3~4주 중 치명적 행위 동반)
		치명적인피해발생(5주 이상 및 치명적 행위 동반)
		사망
		외상후스트레스발생
위험한물건사용여부	2	위험한물건사용함
		위험한물건사용안함
위험한물건사전준비여부	3	범행을위해사전에준비한위험한물건사용
		주변에있던위험한물건사용
		휴대하던위험한물건사용
폭력 유형	2	비신체적폭력행위
		신체적폭력행위
폭력행위 수단	2	신체를사용하여폭력행위
		위험한물건을사용하여폭력행위
신체적 폭력행위 방식	3	단발성폭력행위(동일 시간/장소 1회 폭력)
		다회성폭력행위(동일 시간/장소 수회 폭력)
		반복적폭력행위(시간/장소 바뀐 후 재폭력)

변수명	응답범주 수	응답 범주(값 라벨)
살해또는살해시도방식	6	신체로폭행하여살해
		목졸라살해
		위험한물건으로살해
		신체로폭행하여살해시도
		목졸라살해시도
		위험한물건으로살해시도
제압또는감금방식	10	언어폭력또는심리적강압으로감금
		간접적으로신체를제압하여감금
		약물또는도구를사용해감금
		신체폭행을통해감금
		위험한물건을사용하여감금
		언어폭력또는심리적강압으로제압
		간접적으로신체적으로강압하여제압
		약물또는도구를사용해제압
		신체폭행을통해제압
		위험한물건을사용하여제압
오프라인침입경로및방법	7	강제로현관또는창문을개방하여무단침입
		문이열린틈에무단침입
		손괴되거나시정되지않은현관또는창문을통해무단침입
		열쇠사용또는비밀번호입력을통해무단침입
		의도적으로소란을피워문을열게하여무단침입
		피해자또는경비원을속여무단침입
		피해자를협박하여문을열게한뒤무단침입
오프라인침입장소	3	피해자의주거지에무단으로침입
		피해자의직장또는사업장에무단으로침입
		피해자지인의주거지에무단으로침입
정보통신망침해도구	2	피해자의기기를사용해정보통신망침해
		피고인의기기를사용해정보통신망침해
정보통신망침해방법	3	자동로그인방식을통해계정침입
		미리알고있던계정정보입력
		미리등록해둔가해자의생체인식입력
정보통신망침해대상	4	피해자의계정에접근및침해
		피해자의업무시스템에접근및침해
		피해자의금융계좌에접근및침해
		피해자소유기기에저장된개인자료에접근및침해
손괴재물소유자	2	피해자의재물손괴
		공동의재물손괴

변수명	응답범주 수	응답 범주(값 라벨)
손괴방식	2	신체를사용하여손괴
		위험한물건을사용하여손괴
손괴대상물건	8	휴대전화손괴
		차량손괴
		집안가구또는전자기기손괴
		영업장물건손괴
		차키손괴
		의류또는지갑손괴
		손잡이나창문등잠금장치손괴
		전자기록등특수매체기록손괴
강절도대상물건및유형	6	차량열쇠절취
		휴대폰절취
		현금성재물절취
		차량열쇠강취
		휴대폰강취
		현금성재물강취
사기유형	3	허위사정빙자금원편취사기
		피해자거래수단악용사기
		투자또는사업명목금원편취사기
위조또는도용유형	3	문서위조
		위조문서행사
		명의또는계정도용
재산피해발생여부	2	재산피해 발생함
		재산피해 발생 안함
오프라인성범죄유형	8	신체부위를강제로추행
		유사성기사용간음또는강간
		유사성기사용간음또는강간시도
		성기삽입강간
		성기삽입강간시도
		구강성교를강요
		강제추행후강간
		나체상태로있게함으로써강제로추행
오프라인성범죄유형_구분	3	신체부위를강제로추행
		유사성기사용도는구강성교강요
		성기삽입강간

변수명	응답범주 수	응답 범주(값 라벨)
온라인또는디지털성범죄유형	5	성적목적으로사진또는동영상촬영
		성적자료전송
		성적자료소지
		성적촬영물이용협박또는공갈
		피해자대상성적촬영물온라인상에게시
피해자의 항거불능상태 여부	2	피해자항거불능상태
		피해자항거불능상태 아님
피해자항거불능시사유	4	가해자에의한약물복용으로항거불능상태
		음주로인한항거불능상태
		수면으로인한항거불능상태
		가해자의유형력으로인한항거불능상태
신고지연또는미신고사유	2	범행후연인관계회복하여신고지연
		범행을인지못하여신고지연
촬영내용	4	피해자와피고인의성행위동영상을촬영
		피해자개인의성적동영상을촬영
		피해자의신체사진또는동영상을촬영
		성과관련없는사진이나동영상촬영
협박또는공갈유형1	14	피해자에대한생명·신체위해협박
		피해자의재산손괴협박또는공갈
		불특정다수대상사생활공개협박또는공갈
		피해자지인대상사생활공개협박또는공갈
		불특정다수대상자료공개협박또는공갈
		피해자지인대상자료공개협박또는공갈
		가해자지인대상자료공개협박또는공갈
		가해자본인의자해협박또는공갈
		피해자의지인에대한신체생명위협또는공갈
		공동의지인대상자료공개협박또는공갈
		피해자의직장에사생활공개협박또는공갈
		피해자의직장에자료공개협박또는공갈
		피해자를괴롭히겠다고협박또는공갈
		양육권등자녀관련협박또는공갈
협박 또는 폭행시 금원요구여부	2	협박시금원을요구
		폭행시금원을요구

변수명	응답범주 수	응답 범주(값 라벨)
협박 또는 공갈방식	5	대면상황에서협박또는공갈
		협박또는공갈메시지전송
		통화중협박또는공갈
		인쇄종이부착또는편지를통해협박또는공갈
		SNS또는메신저에글을등록하여협박
협박 또는 공갈시 위협수단	2	별도의위협수단없이협박또는공갈
		위험한물건을사용하여협박또는공갈
금원외 협박시 요구사항	7	별다른요구없이협박
		만남이나통화를요구하며협박
		이별선언취하또는재결합을요구하며협박
		법적취하를요구하며협박
		특정정보를요구하며협박
		성적요구를하며협박
		보복을목적으로협박
자료이용시 출처	5	직접촬영또는수집한자료를활용
		피해자의게시물을자료로활용
		과거피해자에게전송받은자료활용
		외부출처를통해확보한자료활용
		실제자료가존재하지는않음
협박 자료 내용	5	성관계동영상을협박또는공갈자료로사용
		성관계외성적자료또는음란대화를협박자료로사용
		피해자의신체사진또는동영상을협박자료로사용
		불륜또는외도증거를협박자료로사용
		위험한물건또는자해사진을협박자료로사용
유포 자료 내용	3	성관계동영상을유포자료로사용
		성관계외성적동영상또는음란대화를유포자료로사용
		피해자의신체사진또는동영상을유포자료로사용
협박 목적 자료 유포방식	3	피해자에게 협박 또는 공갈 목적 자료 전송
		피해자 또는 피고인의 지인에게 협박 또는 공갈목적자료 전송
		온라인 또는 공공장소에 협박 또는 공갈목적자료 게시
유포 목적 자료 유포방식	3	피해자에게 유포 목적 자료 전송
		피해자 또는 피고인의 지인에게 유포 목적 자료 전송
		온라인 또는 공공장소에 유포 목적 자료 게시
행위강요방식	4	신체적협박또는위력을통해의무없는일강요
		성적촬영물또는복제물을이용해의무없는일강요
		괴롭힘등정서적협박을통해의무없는일강요
		외도등특정정보공개협박을통해의무없는일강요

변수명	응답범주 수	응답 범주(값 라벨)
강요된의무없는일유형1	10	영상또는사진촬영강요
		타인에게연락을하도록강요
		거주지밖으로나가도록강요
		채무계약서등문서를작성하도록강요
		탈의하도록강요
		재물을교부하도록강요
		피해자외타인과의관계에대해강요
		재회강요
		휴대전화등기기비밀번호강요
		성관계강요
퇴거불응장소	2	피해자의주거지에서퇴거요구불응
		피해자의영업장및근무지에서퇴거요구불응
통신비밀또는정보통신망이용관련위반유형1	4	녹음장치를설치하여타인간의대화를녹음
		위치추적기를부착하여위치정보수집
		정보통신망을통해처리보관되는피해자의비밀을침해또는누설
		정보통신망을이용해공포심또는불안감을유발하는문언을도달케함
위치추적기또는녹음장치부착장소	3	피해자의자동차에위치추적기부착
		피해자의주거지에녹음장치부착
		공동의주거지에녹음장치부착
피해자모욕시위치	2	불특정다수가있는오프라인공간에서피해자를모욕함
		불특정다수가있는온라인인공간에서피해자를모욕함
피해자모욕방식	2	피해자에게욕설을하여피해자를모욕함
		피해자의성적사진을오픈채팅방에전송하여피해자를모욕함
방화또는소훼유형	2	건축물에대한방화또는소훼
		물건에대한방화또는소훼
방화또는소훼대상	2	피해자의주거지를방화또는소훼
		피해자의물건을방화또는소훼
업무방해유형	3	소란을피워피해자의업무를방해함
		피해자를근무지밖으로내쫓아피해자의업무를방해함
		손님들을밖으로내쫓아업무를방해함
은닉재물유형	2	피해자의휴대전화를은닉
		피해자의의류를은닉
은닉방식	2	재물을들고나감으로써은닉
		재물을숨김으로써은닉

변수명	응답범주 수	응답 범주(값 라벨)
스토킹행위유형1	6	스토킹행위[가]목위반
		스토킹행위[나]목위반
		스토킹행위[다]목위반
		스토킹행위[라]목위반
		스토킹행위[마]목위반
		스토킹행위[바]목위반
가폭법위반유형1	3	가폭법[가]목위반
		가폭법[나]목위반
		가폭법[다]목위반
명예훼손시사실적시여부	2	사실적시명예훼손
		허위사실적시명예훼손
명예훼손내용	4	피해자의개인정보를드러내여명예훼손
		피해자의외도사실을드러내어명예훼손
		피해자로인해피해를입은것처럼명예훼손
		피해자와관련없는사실을꾸며내어명예훼손
명예훼손방식	8	인터넷커뮤니티에명예훼손관련게시물게시
		개인SNS에명예훼손관련게시물게시
		자신의메신저프로필에명예훼손관련게시물게시
		메신저에명예훼손관련내용게시
		피해자의지인에게메시지또는파일전송
		공공장소에명예훼손관련게시물을부착
		오프라인에서명예훼손관련된사실을이야기함
		공공장소또는개인방송에서명예훼손관련된사실을이야기함

Abstract

Revictimization Risk and Temporal Variations in Intimate Partner Violence

Kwon, Joonsung
Major in Criminal Analysis
Department of Criminology
The Graduate School of Police Studies

This study aims to identify multidimensional patterns of repeat victimization and to clarify the process of variation in intimate partner violence (IPV) by combining quantitative statistical analyses with text-mining techniques. The analysis draws on 1,305 trial court judgments on IPV cases sentenced in 2023.

First, binary and multinomial logistic regression analyses were conducted to identify risk factors affecting repeat victimization in IPV. The results indicate that stalking and online offending functioned as consistent risk factors throughout the repeat victimization process. While offenders' criminal history strongly predicted early revictimization, it had limited utility in predicting

chronic victimization. Dating or extramarital relationships were not significant at the early revictimization stage. However, they were associated with a significantly higher risk of chronic victimization than marital relationships. These findings suggest that, as victimization progresses toward chronicity, the underlying risk mechanism shifts from individual characteristics toward relational contexts.

Next, survival analysis was performed to examine temporal patterns and the acceleration phenomenon in repeat victimization, modeled as recurrent events. The findings reveal an acceleration effect in which intervals between incidents sharply decreased as incident order increased. Notably, repeat victimization was concentrated in the early period immediately following formal recognition by criminal justice authorities, implying that many cases likely entered the justice process after violence had already progressed. Furthermore, using the PWP recurrent event model, this study identified stalking and offenders' prior incarceration experience as consistent core risk factors. The risk of repeat victimization increased when the relationship involved dating or extramarital intimacy and as the relationship transitioned to termination. Cohabitation experience was found to serve as a physical mechanism that increased the risk of recurrence immediately after an incident.

To capture qualitative changes in offending patterns over the course of repeated IPV, topic modeling was conducted. The results show that, as incident order increased, offending methods tended to converge toward specific types while the intensity of harm escalated. In particular, complex offending patterns

combining online and offline spaces became prominent, indicating a qualitative evolution characterized by increasingly sophisticated methods and an expanded scope of victimization.

The findings empirically demonstrate the “paradox of intimacy” inherent in IPV. They imply that elements of intimacy – such as relationship continuity and cohabitation – can function as mechanisms that isolate victims and amplify risk within violent relationships. Additionally, the establishment of technology-facilitated coercive control exposes the limitations of existing protective measures focused on physical constraints and control. Therefore, it is essential to establish stage-specific risk assessments, intensive early intervention, and an integrated response system covering technology-facilitated violence.

Based on court judgments in which a certain level of risk was recognized in terms of severity, repetition, and degree of harm, this study deepens the theoretical understanding of repeat victimization in IPV, illustrates the characteristics and evolutionary patterns of cases deemed serious by criminal justice authorities, and provides direct evidence for establishing intensive intervention strategies for high-risk cases.

Keywords: intimate partner violence, domestic violence, dating violence, revictimization, repeat victimization, survival analysis, topic modeling, stalking, court judgment analysis

Student Number: 20233202